منهاج الطالبين وعمدة المفتين فى الفقه تأليف الامام
الحافظ المحقق ناصر السنة وقامع البدعة
أبى زكريا يحيى بن شرف النووى
الشافعى قدس الله روحه ونوّر
ضريحه ونفعنا به
آمين
م

(وبهامشه متن المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى)
(رحمه الله تعالى)

(فهرسة منهاج الطالبين)

٣ (كتاب الطهارة)* ٣ باب أسباب الحدث
٤ فصل فى آداب دخول الخلاء ٤ باب الوضوء
٥ باب مسح الخف ٥ باب الغسل
٥ باب النجاسة ٦ باب التيمم
٦ فصل يتيمم بكل تراب طاهر الخ ٧ باب الحيض
٧ فصل رأت لسن الحيض أقله
٧ (كتاب الصلاة)
٨ فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
٨ فصل الأذان والاقامة الخ
٨ فصل استقبال القبلة شرط الخ
٩ باب صفة الصلاة
١١ باب شروط الصلاة خمسة الخ
١٢ فصل تبطل الخ ١٢ باب سجود السهو
١٣ باب تسن سجدات التلاوة
١٣ باب صلاة النفل ١٤ (كتاب صلاة الجماعة
١٤ فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته الخ
١٥ فصل لا يتقدم على امامه فى الموقف الخ
١٥ فصل شرط القدوة الخ
١٥ فصل تجب متابعة الامام
١٦ فصل خرج الامام من صلاته
١٦ باب صلاة المسافر
١٦ فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية
١٧ فصل فى جواز جمع التقديم والتأخير
١٧ باب صلاة الجمعة ١٨ فصل يسن الغسل لحاضرها
١٨ فصل من أدرك ركوع الثانية
١٩ باب صلاة الخوف
١٩ فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير
٢٠ باب صلاة العيدين
٢٠ فصل يندب التكبير بغروب الشمس
٢٠ باب صلاة الكسوفين
٢٠ باب صلاة الاستسقاء
٢١ باب ان ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر الخ
٢١ (كتاب الجنائز) ٢٢ فصل يكفن بماله ان لم يسلم حيا
٢٢ فصل لصلاته أركان
٢٣ فصل أقل القبر حفرة الخ
٢٤ (كتاب الزكاة) ٢٤ باب زكاة الحيوان
٢٤ فصل ان اتحد نوع الماشية الخ
٢٥ باب زكاة النبات ٢٥ باب زكاة النقد
٢٦ باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٢٦ فصل شرط زكاة التجارة الحول
٢٦ باب زكاة الفطر
٢٧ باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٢٧ فصل تجب الزكاة على الفور
٢٨ فصل لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب الخ
٢٨ (كتاب الصيام) ٢٨ فصل النية شرط للصوم الخ
٢٩ فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٢٩ فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٢٩ فصل شرط وجوب صوم رمضان الخ
٣٠ فصل من فاته شئ من رمضان
٣٠ فصل تجب الكفارة الخ ٣٠ باب صوم التطوع
٣٠ (كتاب الاعتكاف)
٣١ فصل اذا نذر مدة متتابعة لزمه
٣١ (كتاب الحج) ٣٢ باب المواقيت
٣٢ باب الاحرام ٣٢ فصل المحرم ينوى ويلبى
٣٣ باب دخول مكة
٣٣ فصل للطواف أنواعه واجباته وسننه
٣٣ فصل يستلم الحجر الخ
٣٤ فصل يستحب للامام أو منصوبه الخ
٣٤ فصل ويبيتون بمزدلفة الخ
٣٤ فصل اذا عادا الى منى الخ
٣٥ فصل أركان الحج خمسة
٣٥ باب محرمات الاحرام
٣٥ باب الاحصار والفوات
٣٦ (كتاب البيع) ٣٦ باب الربا
٣٧ باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل الخ
٣٧ فصل ومن المنهى عنه ما لا يبطل لرجوعه الخ
٣٨ فصل باع خلا وخمرا الخ ٣٨ باب الخيار
٣٨ فصل لهما ولاحدهما شرط الخيار الخ
٣٨ فصل للمشترى الخيار بظهور عيب قديم
٣٩ فصل التصرية حرام الخ
٣٩ باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

٤٠ باب التولية والاشراك والمرابحة
٤٠ باب الاصول والثمار
٤١ فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه الخ
٤٢ باب اختلاف المتبايعين
٤٢ باب العبد ان لم يؤذن له فى التجارة لا يصح شراؤه الخ ٤٢ (كتاب السلم)
٤٢ فصل يشترط كون المسلم فيه
٤٣ فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه الخ
٤٣ فصل الاقراض مندوب ٤٤ (كتاب الرهن)
٤٤ فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ
٤٥ فصل اذا لزم الرهن الخ
٤٥ فصل جنى المرهون قدم المجنى عليه الخ
٤٥ فصل اختلفا فى الرهن أو قدره
٤٦ فصل من مات وعليه دين الخ
٤٦ (كتاب التفليس)
٤٦ فصل يبادر القاضى الخ
٤٧ فصل من باع ولم يقبض الثمن ٤٧ باب الحجر
٤٨ فصل ولى الصبى أبوه الخ ٤٨ باب الصلح
٤٨ فصل الطريق النافذ الخ
٤٩ باب الحوالة ٥٠ باب الضمان
٥٠ فصل المذهب صحة كفالة البدن
٥٠ فصل يشترط فى الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام
٥١ (كتاب الشركة) ٥١ كتاب الوكالة
٥٢ فصل الوكيل بالبيع الخ
٥٢ فصل قال بع لشخص معين الخ
٥٣ فصل الوكالة جائزة من الجانبين
٥٣ كتاب الاقرار
٥٣ فصل قوله لزيد كذا صيغة اقرار
٥٤ فصل يشترط فى المقر به أن لا يكون ملكا للمقر
٥٤ فصل قال له عندى سيف الخ
٥٥ فصل أقر بنسب الخ ٥٥ (كتاب العارية)
٥٥ فصل لكل منهما رد العارية
٥٦ (كتاب الغصب)
٥٦ فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته
٥٧ فصل ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه
٥٧ فصل زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا الخ
٥٧ (كتاب الشفعة)
٥٨ فصل ان اشترى بمثلى الخ
٥٩ (كتاب القراض)
٥٩ فصل يشترط ايجاب وقبول
٥٩ فصل لكل فسخه ٦٠ (كتاب المساقاة)
٦٠ فصل يشترط تخصيص الثمر بهما الخ
٦٠ (كتاب الاجارة)
٦١ فصل يشترط كون المنفعة معلومة
٦١ فصل لا تصح اجارة مسلم لجهاد
٦١ فصل يجب تسليم مفتاح الدار الى المكترى
٦٢ فصل يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين غالبا
٦٢ فصل لا تنفسخ الاجارة بعذر
٦٣ (كتاب احياء الموات)
٦٣ فصل منفعة الشارع المرور
٦٣ فصل المعدن الظاهر وهو ما خرج الخ
٦٤ (كتاب الوقف)
٦٤ فصل قوله وقفت على أولادى
٦٤ فصل الاظهر أن الملك فى رقبة الموقوف الخ
٦٥ فصل ان شرط الواقف النظر لنفسه الخ
٦٥ (كتاب الهبة) ٦٥ (كتاب اللقطة)
٦٥ فصل الحيوان المملوك الخ
٦٦ فصل ويذكر بعض أوصافها
٦٦ فصل اذا عرف سنة الخ ٦٦ (كتاب اللقيط)
٦٧ فصل اذا وجد لقيط بدار الاسلام الخ
٦٧ فصل اذا لم يقر اللقيط برق الخ
٦٧ (كتاب الجعالة) ٦٧ (كتاب الفرائض)
٦٨ فصل الفروض المقدرة الخ
٦٨ فصل الاب والابن والزوج لا يحجبهم أحد الخ
٦٨ فصل الابن يستغرق المال الخ
٦٩ فصل الاب يرث بفرض الخ
٦٩ فصل الاخوة والاخوات لابوين الخ
٦٩ فصل من لا عصبة له ينسب وله معتق الخ
٦٩ فصل اجتمع جد واخوة الخ
٦٩ فصل لا يتوارث مسلم وكافر
٧٠ فصل ان كانت الورثة عصبات
٧١ *(كتاب الوصايا)*
٧١ فصل ينبغى أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله
٧٢ فصل اذا ظننا المرض مخوفا فلم ينفذ تبرع الخ

٧٢ فصل أوصى بشاة الخ
٧٢ فصل تصح بمنافع عبد ودار الخ
٧٣ فصل له الرجوع عن الوصية
٧٣ فصل يسن الايصاء بقضاء الدين الخ
٧٣ (كتاب الوديعة)
٧٤ (كتاب قسم الفيء والغنيمة)
٧٥ فصل الغنيمة مال حصل من كفار الخ
٧٥ (كتاب قسم الصدقات)
٧٥ فصل من طلب زكاة وعلم الامام استحقاقه الخ
٧٦ فصل يجب استيعاب الاصناف
٧٦ فصل صدقة التطوع سنة
٧٦ (كتاب النكاح)
٧٦ فصل تحل خطبة خلية عن نكاح الخ
٧٧ فصل انما يصح النكاح بايجاب
٧٧ فصل لا تزوج امرأة نفسها
٧٧ فصل لا ولاية لرقيق وصبي الخ
٧٨ فصل زوجها الولي غير كفء برضاها الخ
٧٩ فصل لا يزوج مجنون صغير الخ
٧٩ باب ما يحرم من النكاح
٧٩ فصل لا ينكح من علكها أو بعضها
٨٠ فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها
٨٠ باب نكاح المشرك
٨٠ فصل أسلم وتحته أكثر من أربع
٨٠ فصل أسلما معا استمرت النفقة
٨٠ باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
٨١ فصل يلزم الولد اعفاف الاب الخ
٨١ فصل السيد باذنه في نكاح عبده لا يضمن الخ
٨٢ (كتاب الصداق)
٨٢ فصل نكحها بخمر أو حر الخ
٨٢ فصل قالت رشيدة زوجني بلا مهر
٨٣ فصل مهر المثل ما يرغب به
٨٣ فصل الفرقة قبل وطء منها
٨٣ فصل لمطلقة قبل وطء متعة
٨٣ فصل اختلفا في قدر مهر
٨٤ فصل وليمة العرس سنة
٨٤ كتاب القسم والنشوز
٨٤ فصل ظهر أمارات نشوزها
٨٥ (كتاب الخلع)
٨٥ فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق
٨٥ فصل قال أنت طالق وعليك الخ
٨٦ فصل ادعت خلعا الخ ٨٦ (كتاب الطلاق)
٨٦ فصل له تفويض طلاقها اليها
٨٧ فصل مر بلسان نائم طلاق لغا
٨٧ فصل خطاب الاجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو
٨٧ فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع الخ
٨٨ فصل يصح الاستثناء بشرط اتصاله
٨٨ فصل شك في طلاق فلا الخ
٨٨ فصل الطلاق سني وبدعي
٨٩ فصل قال أنت طالق في شهر كذا
٨٩ فصل علق بحمل الخ
٨٩ فصل قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث
٩٠ فصل علق بأكل رغيف
٩٠ (كتاب الرجعة) ٩١ (كتاب الايلاء)
٩١ فصل عهل أربعة أشهر الخ
٩١ (كتاب الظهار)
٩٢ فصل على المظاهر كفارة الخ
٩٢ (كتاب الكفارة) ٩٣ (كتاب اللعان)
٩٣ فصل له قذف زوجة علم زناها
٩٣ فصل اللعان قوله أربع مرار
٩٤ فصل له اللعان لنفي ولد الخ
٩٤ (كتاب العدد) ٩٤ فصل عدة الحامل بوضعه
٩٤ فصل لزمها عدة شخص الخ
٩٥ فصل عاشرها كزوج الخ
٩٥ فصل عدة حرة حائل لوفاة الخ
٩٥ فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق الخ
٩٦ باب الاستبراء ٩٦ كتاب الرضاع
٩٧ فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه
٩٧ فصل قال هند بنتي الخ ٩٧ كتاب النفقات
٩٨ فصل الجديد أنها تجب بالتمكين
٩٨ فصل أعسر بها الخ
٩٩ فصل يلزمه نفقة الولد وان علا
٩٩ فصل الحضانة ١٠٠ فصل عليه كفاية رقيقه
١٠٠ (كتاب الجراح)
١٠١ فصل وجد من شخصين

١٠١ فصل قتل مسلما الخ ١٠١ فصل جرح حربيا الخ
١٠٢ فصل يشترط لقصاص الطرف
١٠٢ باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
١٠٣ فصل قدم لفوفا الخ
١٠٣ فصل الصحيح ثبوته لكل وارث
١٠٣ فصل موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه ١٠٤ (كتاب الديات)
١٠٤ فصل في موضحة الرأس الخ
١٠٥ فصل تجب الحكومة الخ
١٠٥ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
١٠٦ فصل اصطداما الخ
١٠٦ فصل دية الخطأ وشبه العبد تلزم العاقلة
١٠٧ فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته
١٠٧ فصل في الجنين غرة
١٠٧ فصل يجب بالقتل كفارة
١٠٧ كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٨ فصل انما يثبت موجب القصاص
١٠٨ (كتاب البغاة)
١٠٩ فصل شرط الامام كونه مسلما
١٠٩ (كتاب الردة) ١٠٩ (كتاب الزنا)
١١٠ (كتاب حد القذف)
١١٠ (كتاب قطع السرقة)
١١١ فصل يقطع مؤجر الحرز الخ
١١١ فصل لا يقطع صبي ومجنون
١١٢ باب قاطع الطريق ١١٢ فصل من لزمه قصاص
١١٢ (كتاب الاشربة)
١١٢ فصل يعزر في كل معصية
١١٢ (كتاب الصيال وضمان الولاة)
١١٣ فصل من كان مع دابة ١١٣ (كتاب السير)
١١٤ فصل يكره غزو بغير اذن الامام
١١٤ فصل نساء الكفار وصبيانهم
١١٥ فصل يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي الخ ١١٥ (كتاب الجزية)
١١٦ فصل أقل الجزية دينار
١١٦ فصل يلزمنا الكف عنهم ١١٧ باب الهدنة
١١٧ (كتاب الصيد والذبائح)
١١٨ فصل يحل ذبح مقدور عليه
١١٩ فصل يملك الصيد بضبطه
١١٩ (كتاب الاضحية)
١١٩ فصل يسن أن يعق عن غلام
١١٩ (كتاب الاطعمة)
١٢٠ (كتاب المسابقة والمناضلة)
١٢١ (كتاب الايمان)
١٢١ فصل يتخير في كفارة اليمين
١٢٢ فصل حلف لا يسكنها الخ
١٢٢ فصل حلف لا يأكل الرؤس
١٢٣ فصل حلف لا يأكل هذه الثمرة
١٢٣ فصل حلف لا يبيع أو لا يشترى
١٢٤ (كتاب النذر)
١٢٤ فصل نذر المشي الى بيت الله
١٢٥ (كتاب القضاء)
١٢٥ فصل جن قاض أو أغمي عليه
١٢٥ فصل ليكتب الامام لمن يوليه
١٢٦ فصل ليسو بين الخصمين
١٢٧ باب القضاء على الغائب
١٢٧ فصل ادعى عينا غائبة
١٢٧ فصل الغائب الذي تسمع البينة عليه الخ
١٢٨ باب القسمة ١٢٨ (كتاب الشهادات)
١٢٩ فصل لا يحكم بشاهد الا في هلال رمضان الخ
١٣٠ فصل تحمل الشهادة فرض كفاية
١٣٠ فصل تقبل الشهادة على الشهادة
١٣١ فصل رجعوا عن الشهادة قبل الحكم الخ
١٣١ (كتاب الدعوى والبينات)*
١٣٢ فصل أصر المدعى عليه على السكوت الخ
١٣٢ فصل تغلط بين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال الخ ١٣٣ فصل ادعيا عينا في يد ثالث
١٣٣ فصل قال آجرتك البيت
١٣٤ فصل شرط القائف مسلم
١٣٤ (كتاب العتق) ١٣٤ فصل اذا ملك اهل تبرع
١٣٥ فصل أعتق في مرض موته عبدا
١٣٥ فصل من عتق عليه رقيق
١٣٦ (كتاب التدبير) ١٣٦ فصل ولدت مدبرة
١٣٦ (كتاب الكتابة) ١٣٧ فصل يلزم السيد أن يحط
١٣٧ فصل الكتابة لازمة من جهة السيد
١٣٨ فصل الكتابة الفاسدة
١٣٨ (كتاب أمهات الاولاد)

(تمت)

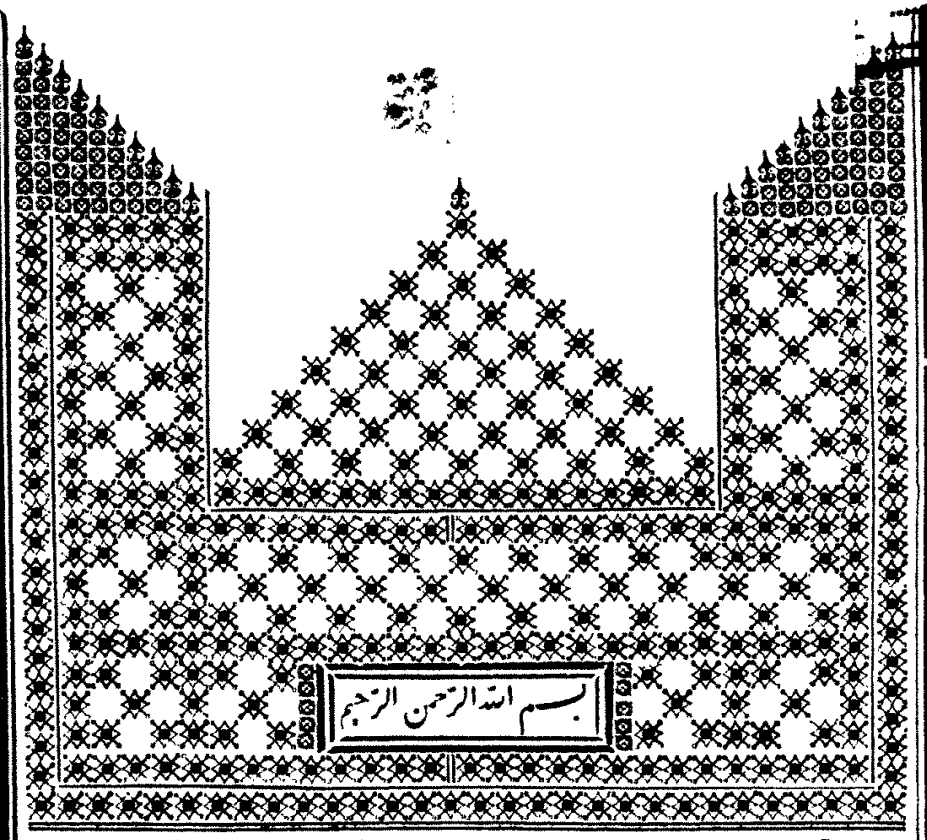
(فهرسة متن المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى)

٢ (كتاب الطهارة)
٣ باب الاحداث
٣ فصل سن لقاضى الحاجة
٣ باب الوضوء
٤ باب مسح الخفين
٤ باب الغسل
٥ باب النجاسة مسكر الخ
٥ باب التيمم
٦ فصل يتيمم بتراب طهور الخ
٧ باب الحيض
٧ فصل رأت ولو حاملا الخ
٧ (كتاب الصلاة)
٧ باب أوقاتها
٨ فصل انما تجب على مسلم الخ
٨ باب سن أذان واقامة الخ
٩ باب التوجه شرط لصلاة قادر الخ
٩ باب صفة الصلاة
١٢ باب شروط الصلاة معرفة وقت الخ
١٣ باب سجود السهو سنة
١٤ باب تسن سجدات تلاوة
١٤ باب صلاة النفل قسمان
١٥ باب صلاة الجماعة فرض كفاية
١٥ فصل لا يصح اقتداء ممن يعتقد بطلان صلاته
١٦ فصل للاقتداء شروط
١٧ فصل تنقطع قدوة بخروج امامه
١٧ باب صلاة المسافر
١٨ فصل للقصر شروط
١٨ فصل يجوز جمع عصرين
١٩ باب صلاة الجمعة
٢٠ فصل سن غسل
٢٠ فصل من أدرك ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة
٢٠ باب صلاة الخوف أنواع
٢١ فصل حرم على رجل وخنثى استعمال حرير
٢١ باب صلاة العيدين سنة
٢٢ باب صلاة الكسوفين سنة
٢٢ باب صلاة الاستسقاء سنة
٢٣ باب من أخرج مكتوبة كسلا
٢٣ (كتاب الجنائز)
٢٤ فصل يكفن بماله لبسه
٢٤ فصل لصلاته أركان
٢٦ فصل أقل القبر حفرة تمنع رائحة
٢٦ (كتاب الزكاة)
٢٦ باب زكاة الماشية
٢٨ باب زكاة النابت
٢٨ باب زكاة النقد
٢٨ باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٢٩ باب زكاة الفطر
٣٠ باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٣٠ باب أداء زكاة المال
٣٠ باب تعجيل الزكاة
٣١ (كتاب الصوم)
٣١ فصل أركانه نية لكل يوم
٣٢ فصل شرط وجوبه اسلام
٣٢ فصل من فاته صوم واجب
٣٢ باب صوم التطوع
٣٣ (كتاب الاعتكاف)
٣٣ فصل نذر مدة وشرط تتابعها لزمه
٣٣ (كتاب الحج والعمرة)
٣٤ باب المواقيت
٣٤ باب الاحرام
٣٥ باب صفة النسك
٣٥ فصل واجبات الطواف ستر
٣٦ فصل سن للامام أن يخطب بمكة
٣٦ فصل يجب مبيت ليلة بمزدلفة
٣٧ فصل يجب مبيت بمنى
٣٧ فصل أركان الحج احرام
٣٧ باب ما حرم بالاحرام
٣٨ باب الاحصار والفوات

٣٧ (كتاب البيع)
٣٩ باب الربا
٤٠ باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
٤٠ فصل من المنهي مالا يبطل بالنهي
٤٠ فصل باع حلاوحرما صح في الحل
٤١ باب الخيار
٤١ لهما شرط خيار الخ
٤١ فصل لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي
٤٢ باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائع
٤٣ باب التولية والاشراك والمرابحة والمحاطة
٤٣ باب الاصول والثمار
٤٤ فصل جاز بيع ثمران بدا صلاحه
٤٤ باب الاختلاف في كيفية العقد
٤٥ باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي
٤٥ باب السلم
٤٦ فصل صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود
٤٦ فصل الاقراض سنة
٤٦ كتاب الرهن
٤٨ فصل اذ لزم فاليد للمرتهن
٤٩ فصل اختلفا في رهن تبرع
٤٩ فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته
٤٩ كتاب التفليس
٤٩ فصل يبادر قاض ببيع ماله
٥٠ فصل له فسخ معاوضة محضة
٥٠ باب الحجر بجنون وصبا وسفه
٥١ فصل ولي صبي أب فأبوه
٥١ باب الصلح
٥١ فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء
٥٢ باب الحوالة
٥٣ كتاب الضمان
٥٣ كتاب الشركة
٥٤ كتاب الوكالة
٥٤ فصل الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك
٥٥ فصل أمره ببيع لمعين
٥٥ فصل الوكالة جائزة
٥٥ كتاب الاقرار
٥٦ فصل قال له عندي سيف أو خف في ظرف
٥٧ فصل أقر بنسب
٥٧ كتاب العارية
٥٨ فصل لكل رجوع الخ
٥٨ كتاب الغصب
٥٨ فصل يضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمه
٥٩ فصل يحلف غاصب في تلفه وقيمته
٥٩ فصل زيادة المغصوب
٦٠ كتاب الشفعة
٦٠ فصل يأخذ في مثلي بمثله
٦١ كتاب القراض
٦١ فصل قارض العامل
٦٢ فصل لكل فسخه
٦٢ كتاب المساقاة
٦٢ فصل هي لازمة
٦٣ كتاب الاجارة
٦٤ فصل عليه تسليم مفتاح دار
٦٤ فصل تصح الاجارة مدة تبقى فيها العين غالبا
٦٤ فصل تنفسخ بتلف مستوفى منه
٦٥ كتاب احياء الموات
٦٥ فصل منفعة الشارع مرور
٦٥ فصل المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج
٦٦ كتاب الوقف
٦٦ فصل الواو للتسوية
٦٧ فصل الموقوف ملك لله تعالى
٦٧ فصل ان شرط واقف النظر اتبع
٦٧ كتاب الهبة
٦٧ كتاب اللقطة
٦٨ فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع
٦٨ كتاب اللقيط
٦٩ فصل اللقيط مسلم
٦٩ فصل اللقيط حر
٦٩ كتاب الجعالة
٦٩ (كتاب الفرائض)
٧٠ فصل الفروض في كتاب الله نصف الخ
٧٠ فصل لا يحجب أبوان
٧١ فصل لابن فأكثر التركة
٧١ فصل الاب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث
٧١ فصل ولد أبوين كولد
٧١ فصل من لا عصبة له بنسب
٧١ فصل لجد مع ولد أبوين
٧١ فصل الكافران يتوارثان
٧٢ فصل ان كانت الورثة عصبات قسم المتروك بينهم
٧٣ كتاب الوصية
٧٤ فصل ينبغي أن لا يوصي الخ
٧٤ فصل تبرع في مرض مخوف ومات
٧٤ فصل يتناول شاة وبعير غير فحلة وفصيل
٧٥ فصل تصح بمنافع
٧٥ فصل له رجوع بنحو نقضت
٧٥ فصل في الايصاء
٧٦ كتاب الوديعة
٧٧ كتاب قسم الفيء والغنيمة
٧٧ فصل الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين
٧٧ كتاب قسم الزكاة
٧٨ فصل من علم الدافع حاله عمل بعلمه
٧٨ فصل يجب تعميم الاصناف

٧٨ فصل الصدقة سنة ٧٩ (كتاب النكاح)
٧٩ فصل تحل خطبة خلية ٧٩ فصل أركانه زوج
٨٠ فصل لا تعقد امرأة نكاحا
٨٠ فصل يمنع الولاية رق
٨٠ فصل زوجها غير كفء برضاها
٨١ فصل لا يزوج مجنون
٨١ باب ما يحرم من النكاح
٨٢ فصل لا ينكح من يملكه أو بعضه
٨٢ فصل لا يحل نكاح كافرة
٨٢ باب نكاح المشرك
٨٣ فصل أسلم على أكثر من مباح له
٨٣ فصل أسلما معا
٨٣ باب الخيار والاعفاف ونكاح الرقيق
٨٤ فصل لزم موسرا أقرب فوارثا اعفاف أصل
٨٤ فصل لا يضمن سيد باذنه في نكاح
٨٤ كتاب الصداق
٨٥ فصل نكحها بما لا يملكه
٨٥ فصل صح تفويض رشيدة
٨٦ فصل الفراق قبل وطء بسببها
٨٦ فصل لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة
٨٦ فصل اختلفا أو ورثاهما
٨٧ فصل الوليمة سنة ٨٧ كتاب القسم والنشوز
٨٧ فصل ظهر أمارة نشوزها ٨٨ كتاب الخلع
٨٨ فصل قال طلقتك بكذا
٨٩ فصل ادعت خلعا ٨٩ كتاب الطلاق
٩٠ فصل تفويض طلاقها المنجز اليها
٩٠ فصل نوى عددا بصريح
٩١ فصل يصح استثناء بشرطه السابق
٩١ فصل شك في طلاق فلا
٩٢ فصل طلاق موطوءة تعتد باقراء سني
٩٢ فصل قال أنت طالق في شهر كذا
٩٣ فصل علق بحمل
٩٣ فصل قال أنت طالق وأشار بأصبعين
٩٤ فصل علق بأكل رمانة
٩٤ كتاب الرجعة ٩٥ كتاب الايلاء
٩٥ فصل يمهل بلا قاض أربعة أشهر
٩٥ كتاب الظهار ٩٦ فصل على مظاهر عاد كفارة
٩٦ كتاب الكفارة ٩٧ كتاب اللعان والقذف
٩٧ فصل له قذف زوجة علم زناها أو وطئه
٩٧ فصل لعانه قوله أربعا أشهد بالله الخ
٩٨ كتاب العدد
٩٩ فصل لزمها عدتا شخص من جنس
٩٩ فصل عاشر مفارق رجعية
٩٩ فصل تجب بوفاة زوج عدة
٩٩ فصل تجب سكنى لمعتدة فرقة
١٠٠ باب الاستبراء ١٠٠ كتاب الرضاع
١٠١ فصل تحته صغيرة
١٠١ فصل أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا
١٠١ كتاب النفقات
١٠٢ فصل تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين ١٠٣ فصل أعسر مالا وكسبا
١٠٣ فصل لزمه موسرا ولو بكسب
١٠٣ فصل الحضانة تربية من لا يستقل
١٠٤ فصل عليه كفاية رقيقه
١٠٤ (كتاب الجناية)
١٠٥ فصل وجد من اثنين معا فعلا
١٠٥ فصل أركان القود في النفس قتيل
١٠٦ فصل جرح عبده
١٠٦ فصل كالنفس فيما مر غيرها
١٠٦ باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه
١٠٧ فصل قد شخصا وزعم موته
١٠٧ فصل القود للورثة
١٠٨ فصل موجب العمد قود ١٠٨ كتاب الديات
١٠٨ فصل في موضحة رأس أو وجه الخ
١٠٩ فصل في أذنيه ولو بايباس دية
١٠٩ فصل تجب دية في عقل
١١٠ فصل تجب حكومة فيما لا مقدر فيه
١١٠ باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة ١١٠ فصل اصطدم حران
١١١ فصل عاقلة جان عصبته
١١١ فصل مال جناية رقيق يتعلق برقبته
١١١ فصل في كل جنين انفصل الخ

١١١ فصل على غير حربي الخ
١١٢ باب دعوى الدم والقسامة
١١٢ فصل انما يثبت قتل بسحر باقرار
١١٢ كتاب البغاة
١١٣ فصل شرط الامام كونه أهلا للقضاء
١١٣ كتاب الردة ١١٤ كتاب الزنا
١١٤ كتاب حد القذف
١١٤ كتاب السرقة
١١٥ فصل يقطع مؤجر حرز ومعيره
١١٦ فصل تثبت السرقة بيمين رد
١١٦ باب قاطع الطريق
١١٦ فصل من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه
١١٦ كتاب الاشربة
١١٦ فصل عزر لمعصية لا حد فيها
١١٦ كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
١١٧ فصل صحب دابة ضمن ما أتلفته
١١٧ (كتاب الجهاد)
١١٨ فصل كره غزو بلا اذن امام
١١٨ فصل ترك ذراري كفار
١١٩ فصل لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان
١١٩ كتاب الجزية
١٢٠ فصل لزمنا الكف عطلقا
١٢٠ كتاب الهدنة
١٢١ (كتاب الصيد والذبائح)
١٢١ فصل يملك صيد بابطال منفعته
١٢٢ كتاب الاضحية
١٢٢ فصل سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعتق عنه
١٢٣ كتاب الاطعمة
١٢٣ (كتاب المسابقة)
١٢٤ (كتاب الأيمان)
١٢٥ فصل خير في كفارة يمين بين اعتاق الخ
١٢٥ فصل حلف لا يسكن
١٢٥ فصل حلف لا يأكل رؤسا حنث برؤس نعم
١٢٦ فصل حلف لا يأكل ذي الثمرة الخ
١٢٦ فصل حلف لا يفعل كذا الخ
١٢٦ (كتاب النذر)
١٢٧ فصل نذر اتيان الحرم
١٢٧ (كتاب القضاء)
١٢٨ فصل زالت أهليته بنحو جنون
١٢٨ فصل تثبت التولية بشاهدين
١٢٩ فصل تجب تسوية بين الخصمين في الاكرام
١٢٩ باب القضاء على الغائب
١٣٠ فصل ادعى عينا غائبة
١٣٠ فصل الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه
١٣٠ كتاب القسمة
١٣١ كتاب الشهادات
١٣٢ فصل لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد
١٣٢ فصل تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا كفاية
١٣٣ فصل تقبل شهادة على شهادة
١٣٣ فصل رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع
١٣٣ (كتاب الدعوى والبينات)
١٣٣ فصل أصر على سكوته عن جواب الدعوى
١٣٤ فصل سن تغليظ يمين
١٣٤ فصل نكل كأن قال الخ
١٣٤ فصل ادعى كل منهما شيأ
١٣٥ فصل اختلفا في قدر مكترى
١٣٥ فصل شرط القائف أهلية الشهادات
١٣٥ (كتاب الاعتاق)
١٣٦ فصل ملك حر بعضه عتق
١٣٦ فصل أعتق في مرض موته عبدا
١٣٧ فصل من عتق عليه من به رق
١٣٧ كتاب التدبير
١٣٧ فصل حل من دبرت حاملا مدبر
١٣٧ كتاب الكتابة
١٣٨ فصل لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط منجم
١٣٨ فصل الكتابة لازمة للسيد
١٣٩ فصل الكتابة الباطلة باختلال ركن ملغاة
١٣٩ كتاب أمهات الاولاد



(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله) الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بعلاه (وبعد) فهذا مختصر فى الفقه على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه وأرضاه اختصرت فيه مختصر الامام أبى زكريا النووى المسمى بمنهاج الطالبين وضممت اليه ما يسر مع ابدال غير المعتمد به بلفظ مبين وحذفت منه الخلاف روما لتيسيره على الراغبين (وسميته) بمنهج الطلاب راجيا من الله أن ينتفع به أولو الالباب وأسأله التوفيق للصواب والفوز يوم المآب

(كتاب الطهارة)

انما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيرا يمنع الاسم غير مطهر لاتراب وملح ماء وان طرحا فيه وكره شديد حر وبرد ومتشمس بشروطه والمستعمل فى فرض غير مطهر ان قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل بغدادى تقريبا بلا قافة نجس فان غيره فنجس فان زال تغيره بنفسه أو بماء طهور ودونهما ينجس كرطب غيره بلا قافة لا بلا قافة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فان بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر تغير طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد ان بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا الا ماء وبول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء وماء ورد بل يتوضأ بكل مرة واذا ظن طهارة أحدهما سن اراقة الآخر فان تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثانى بل يتيمم ولا يعيد ولو أخبره بنجسه عدل رواية مبينا للسبب أو فقيهان موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ كل اناء طاهر الا اناء كله

الحمد لله البر الجواد الذى جلت نعمه عن الاحصاء بالاعداد المان بالالطاف والارشاد الهادى الى سبيل الرشاد الموفق للتفقه فى الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا اله الا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه *(أما بعد)* فان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الاوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للامام أبى القاسم الرافعى رحمه الله تعالى ذى التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة فى تحقيق المذهب معتمد للمفتى وغيره من أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الاصحاب ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن فى حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر الا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره فى نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه اليه ان شاء الله تعالى من النفائس المستجادات منها التنبيه على قيود فى بعض المسائل هى من الاصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها فى المحرر على خلاف المختار فى المذهب كما ستراها ان شاء الله تعالى واضحات ومنها ابدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف فى جميع الحالات فحيث أقول فى الاظهر أو المشهور فمن القولين أو الاقوال فان قوى الخلاف قلت الاظهر والا فالمشهور وحيث أقول الاصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الاوجه فان قوى الخلاف قلت الاصح والا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعى رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو فى

قول قديم فالجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الاصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ومنها مسائل نفيسة أضمها اليه ينبغي أن لا يخلي الكتاب منها وأقول في أولها قات وفي آخرها والله أعلم وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الاذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فاني حققته من كتب الحديث المعتمدة وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار ورب ما قدمت فصلا للمناسبة وأرجو ان تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فاني لا أحذف منه شيأ من الاحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت اليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي الحاق قيد أو حرف أو شرط للمسئلة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين

(كتاب الطهارة)

قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الاظهر ويكره المشمس والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد فان جمع قلتين فطهور في الاصح ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس فان غيره فنجس فان زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمكث وزعفران فلا وكذا تراب وجص في الاظهر ودون ما ينجس بالملاقاة فان بلغهما بماء ولا تغير به فطهور فلو كوثر بما يراد طهوره فلم يبلغهما لم يطهر وقيل طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف (قلت) ذا القول أظهر والله أعلم والجاري كراكد وفي القديم لا ينجس بلا تغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته وقيل ان قدر على طاهر بيقين فلا والاعمى كبصير في الاظهر أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو وماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد واذا استعمل ما ظنه أراق الآخر فان تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا اعادة في الاصح ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الاصح ويحل المموه في الاصح والنفيس كياقوت في الاظهر وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الاصح وضبة موضع الاستعمال كغيره في الاصح (قلت) المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم

(باب أسباب الحدث)

هي أربعة أحدها خروج شئ من قبله أو دبره الا المني ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الاظهر أو فوقهما وهو منسد أو تحتهما وهو منفتح فلا في الاظهر * الثاني زوال العقل الا نوم ممكن مقعده * الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا

ما بعضه ذهب أو فضة فيحرم كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فان كانت صغيرة لغير حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد لا عكسه ان لم يحصل من ذلك شئ بالنار فيهما

(باب الاحداث)

هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال عقل لا بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن لدرسه وحمل حمله في متاع ان لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ولا يجب منع صبي مميز من ذكر ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر ان لم يعتد تجديده

(فصل) سن لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بناء ولا بحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه ان لم يعد ويستبرئ من بوله ويقول عند وصوله بسم الله اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني (ويجب) استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا ينقطع ولا ينتقل ولا بطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا ويعم كل مرة وينقي وسن ايتار وأن يبدأ بالاول من مقدم صلحة عني اليه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم بر الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد

(باب الوضوء)

فروضه نية رفع حدث لغير دائم أو وضوء أو استباحة مفتقر اليه مقرونة بأول غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد معها وغسل وجهه وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت

منتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه محل عمم لا تحذيف ونزعتان ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه ولحيته وعارض

وبعضها وتميز من رجل أو غسل يديه بكل مرفق فان قطع بعض يد وجب ما بقي أو من مرفقه فرأس عضده أو فوقه سن باقي عضده ومسح بعض بشر رأسه أو شعر في حده وله غسله وبله وغسل رجليه بكل كعب وترتيبه هكذا ولو انغمس محدث أجزأه وسن استياك وعرضا بخشن لا أصبعه وكره لصائم بعد زوال وتأكد في مواضع كوضوء وصلاة وتغير فم وسن لوضوء تسمية أوله فان تركه ففي أثنائه فغسل كفيه فان شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا فمضمضة فاستنشاق وجمعهما وبثلاث غرف أفضل ومبالغة فيهما للمفطر وتثليث يقينا ومسح كل رأسه أو يتم على نحو عمامته فأذنيه وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره وأصابعه وتيمن لنحو أقطع مطلقا ولغيره في يديه ورجليه واطالة غرته وتحجيله وولاء وترك استعانة في صب ونفض وتنشيف والذكر المشهور عقبه

(باب مسح الخفين)

يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة من آخر حدث بعد لبس لكن دائم حدث ومتيمم لا لفاقد ماء انما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما فان مسح حضرا فسافر أو عكس لم يكمل مدة سفر وشرط الخف لبسه بعد طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهر يمنع ماء من غير محل خرز ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته ولو محرما أو غير جلد أو شد بشريج ولا يجزئ جرموق فوق قوي الا أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء المدة ولا لمن لزمه غسل ومن فسد خفه أو بدا شيء مما يستر به أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه

(باب الغسل)

موجبه موت وحيض ونفاس ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا أو بخروج منيه أولا من معتاد أو تحت

محرما في الاظهر والملموس كلامس في الاظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الاصح * الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ولا ينقض رأس الاصابع وما بينها ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح والاصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قاب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع (قلت) الاصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الاصح

(فصل) يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وبحر وهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني ويجب استنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الاظهر وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندرا وانتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الاظهر ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فان لم ينق وجب الانقاء وسن الايتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزع عن جانبيه والوسط ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء لدود ويعفى بلا لوث في الاظهر

(باب الوضوء)

فرضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر الى طهر أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الاصح ويجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الاصح * الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الاصح لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية (قلت) صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة ولحية ان خفت كهدب والا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه * الثالث غسل يديه مع مرفقيه فان قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضده * الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده والاصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد * الخامس غسل رجليه مع كعبيه * السادس ترتيبه هكذا فلو اغتسل محدث فالاصح انه ان أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكس صح والا فلا (قلت) الاصح الصحة بلا مكث والله أعلم وسنته السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الاصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره الا للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فان ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والاظهر أن فصلهما أفضل ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم (قلت) الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من

كل ثم يستنشق والله أعلم وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فان عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى واطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الاصح ويقول بعده أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا أصل له

(باب مسح الخف)

يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فان مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الاصح ولا جرموقان في الاظهر ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض الأسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب (قلت) حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فان أجنب وجب تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ

(باب الغسل)

موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الاصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفق أولذة بخروجه أو ريح بحيث رطبا وبياض بيض جافا فان فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر اليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق وأكمله ازالة القذر ثم الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الايمن ثم الايسر ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا والا فنحوه ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حده ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء (قلت) الاصح تكفيه والله أعلم ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لاحدهما حصل (قلت) ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم

(باب النجاسة)

هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع هما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي وكذا مني غير الآدمي في الاصح (قلت) الاصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ولبن مالا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته الا شعر المأكول فطاهر وليست العلقة والمضغة وطوبة الفرج بنجس في الاصح ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح فان خللت بطرح شئ فلا وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهرا وكذا باطنه على المشهور والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في أثنائه في الاصح والمدبوغ كثوب نجس ومتنجس بملاقاة شئ من كلب غسل سبعا احداهن بتراب والاظهر تعين التراب وان انخلط بركلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الاصح ومائع تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان حكميا كفى جري ماء أو عينا وجب ازالة صفاته الا ما عسر من لون أو ريح كمتنجس بهما وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة ولو تنجس مائع تعذر تطهيره

(باب التيمم)

يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فان تيقنه تيمم بلا طلب والا طلبه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته ثم نظر حواليه ان كان بمستو والا

بيض جافا فان فقدت فلا غسل وحرم بها ما حرم بحدث ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده وأقله نية رفع حدث أو نحو جنابة أو استباحة مفتقر اليه أو أداء أو فرض غسل مقرونة بأوله وتعميم ظاهر بدنه وأكمله ازالة قذر فتكفي غسلة لنجس وحدث ثم وضوء ثم تعهد معاطفه وتخليل شعر رأسه ولحيته ثم افاضة الماء على رأسه ثم شقه الايمن ثم الايسر وذلك وتثليث وولاء وان تتبع غير محدة أثر نحو حيض مسكا فطيبا فطينا وان لا ينقص ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن اغتسل لفرض ونفل حصلا أو لاحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه غسل

(باب)

النجاسة مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنها وميتة غير بشر وسمك وجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن مالا يؤكل كل غير بشر وميلان من حي كميتته الا نحو شعر مأكول فطاهر كعلقة ومضغة وطوبة فرج من طاهر والذي يطهر من نجس العين خمر تخللت بلا عين بدنها وجلد نجس بالموت باندباغه بما ينزع فضوله ويصير كثوب تنجس ومتنجس ولو معضا بشئ من نحو كلب غسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور أو ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان حكميا كفى جري ماء أو عينا وجب ازالة صفاته الا ما عسر من لون أو ريح كمتنجس بهما وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة ولو تنجس مائع تعذر تطهيره

(باب التيمم)

يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فان تيقنه تيمم بلا طلب والا طلبه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته ثم نظر حواليه ان كان بمستو والا

فوق ذلك تيمم فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل والافتعجيل تيمم ومن وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم ويجب في الوقت شراؤه بثمن مثله الا أن يحتاجه لدينه أو مؤنة محترم واقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ولو نسيه أو أضله في رحله فتيمم أعاد وحاجته لعطش محترم ولو ما لا وخوف محذور من استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر واذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر ان لم يجب نزعه بماء لاترتيب لنحو جنب أو عضوين فتيممان ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ومسحا

(فصل) يتيمم بتراب طهور له غبار ولو برمل لا يلصق لا بمستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه وأركانه نقل تراب ولو من وجهه ويديه فلو سفته ريح عليه فرددده ونوى لم يكف ولو يمم باذنه صح ونية استباحة مفتقر اليه مقرونة بنقل ومستدامة الى مسح فان نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعره ويجب نقلتان لا ترتيبهما وسن تسمية وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق أصابعه أول كل ونزع خاتمه في الاولى ويجب في الثانية ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بطل بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت والا فلا وقطعها أفضل وحرم في فرض ضاق وقته والمتنفل ان نوى قدرا أتمه والا فركعتين ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد ولو نذرا لاتمكين حليل ومن نسي احدى الخمس كفاه لهن تيمم أو مختلفتين صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا بآخر أو متفقتين أو شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد لفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر أو ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم والا قضى ويجب نزعه ان أمن

يطعم غير لبن نضح وما تنجس بغيرهما ان لم تكن عين كفى جري الماء وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول (قلت) فان بقيا معا ضر على الصحيح والله أعلم ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح والاظهر طهارة غساله تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله

(باب التيمم)

يتيمم المحدث والجنب لاسباب أحدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حوله ان كان بمستوفان احتاج الى تردد تردد نظره فان لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يظر أفلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس أو مال فان كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الاظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم ويجب شراؤه بثمن مثله الا أن يحتاج اليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو وهب له ماء أو أعير دلو وجب القبول في الاصح ولو وهب ثمنه فلا ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الاظهر ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي * الثاني أن يحتاج اليه لعطش محترم ولو ما لا * الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر وشدة البرد كمرض واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل فان جرح عضواه فتيممان وان كان بكبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها فاذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب قلت هذا الثالث أصح والله أعلم

(فصل) يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به ويرمل فيه غبار لا ما بمعدن وسباخة وخزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل ان قل الخليط جاز ولا يستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الاصح ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فرددده ونوى لم يجز ولو يمم باذنه جاز وقيل يشترط عذر وأركانه نقل التراب فلو نقل من وجه الى يد أو عكس كفى في الاصح ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الاصح ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها الى مسح شئ من الوجه على الصحيح فان نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه ولا يجب ايصاله منبت الشعر الخفيف ولا ترتيب في نقله في الاصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين (قلت) الاصح المنصوص وجوب ضربتين وان أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء (قلت) وكذا الغسل وينبغي تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده ان لم يكن في صلاة بطل ان لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وان أسقطها فلا وقيل يبطل النفل والاصح أن قطعها ليتوضأ أفضل وان المتنفل لا يجاوز ركعتين الا من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الاظهر والاصح صحة جنائز مع فرض وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم لهن وان نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم

وان شاء تيمم مرتين وصلى بالاول أو بعاولاه وبالثاني أو بعاليس منها التي بدأ بها أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الاصح ومن لم يجد ماء ولا ترابا يلزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر الا العاصي بسفره في الاصح ومن تيمم لبرد قضى في الاظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا الا أن يكون بجرحه دم كثير وان كان ساتر لم يقض في الاظهر ان وضع على طهر فان وضع على حدث وجب نزعه فان تعذر قضى على المشهور

(باب الحيض)

أقل سنه تسع سنين وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر بلياليها وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حد لا كثره ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد ان خافت تلويثه والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم غير الوطء فاذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاستحاضة حدث دائم كسلس فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر والا فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الاصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوأ والصلاة وجب الوضوء

(فصل) رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض في الاصح فان عبره فان كانت مبتدأة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوى حيض ان لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر أو مبتدأة لا بمميزة بأن رأته بصفة أو نقدت شرط تمييز فالاظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد اليهما قدرا ووقتا وتثبت عبرة في الاصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الاصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب الاحتياط فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الاصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل شهر أربعة عشر ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر وان حفظت شيأ فاليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والاظهر أن دم الحامل والنفاء بين أقل الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون وغالبه أربعون ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره ستين كعبوره أكثره

(كتاب الصلاة)

المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الاحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان واقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الاحمر جاز على الصحيح (قلت) القديم أظهر والله أعلم والعشاء بغيب الشفق ويبقى الى الفجر والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو

وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لا كثره ويحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة وعبور مسجد خافت تلويثه وطهر عن حدث وصوم ويجب قضاؤه ومباشرة ما بين سرتها وركبتها وطلاق بشرطه واذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر والاستحاضة كسلس فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه بشرطهما فتتطهر لكل فرض وقته وتبادر به ولا يضر تأخيرها لمصلحة كستر وانتظار جماعة ويجب طهر ان انقطع دمها بعده أو فيه لا ان عاد قريبا

(فصل) رأت ولو حاملا لا مع طلق دما لزمن حيض قدره ولم يعبر أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض فان عبره وكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوى حيض ان لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر ولاء أو لا بمميزة أو نقدت شرط ما ذكر فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون ان عرفت وقت ابتداء الدم أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد اليهما وتثبت العادة ان لم تختلف عبرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ولم يتخلل أقل طهر متحيرة فان نسيت عادتها قدرا ووقتا فكحائض لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية وتغتسل لكل فرض ان جهلت وقت انقطاع وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا فيبقى يومان ان لم تعتد الانقطاع ليلا فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره وان ذكرت أحدهما فاليقين حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره

(كتاب الصلاة)

(باب أوقاتها) وقت ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء فعصر الى غروب والاختيار الى مصير الظل مثليه فمغرب الى مغيب شفق فعشاء الى فجر صادق والاختيار الى

ثلث ليل فصبح الى شمس والاختيار الى اسفار خير وسن تعجيل صلاة لاول وقتها باشتغال بأسبابها وابراد بظهر لشدة حر ببلد حار لصل جماعة يصلي بأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل اداء والا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فان علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بفائت وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير حرم مكة صلاة عند استواء الا يوم جمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وبعد عصر وعند اصفرار حتى تغرب الا لسبب غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها اليها وكسوف وتحية لم يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر

(فصل) انما تجب على مسلم مكلف طاهر فلا قضاء على كافر أصلي ولا صبي ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم اطاقه ولا ذي جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها ان صلح لجمعة معها وخلا قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا اعادة ولو طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت

(باب)

سن أذان واقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا وعدمه فيه واقامة لغيره وأن يقال في نحو عيد الصلاة جامعة ويؤذن للاولى فقط من صلوات والاها ومعظم الاذان مثنى والاقامة فرادى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت الا أذان صبح فمن نصف ليل وفي مؤذن ومقيم اسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن ادراجها وخفضها وترتيله وترجيع فيه وتثويب في صبح وقيام فيهما ولقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن الصوت وكره اما من فاسق والاجتهاد

وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم قبلها وحديث بعدها الا في

المنتشر ضوءه معترضا بالافق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار أن لا تؤخر عن الاسفار (قلت) يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير والله أعلم ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت وفي قول تأخير العشاء أفضل ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح أنه ان وقع ركعة فالجميع أداء والا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر والا فلا ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب الا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر والا في حرم مكة على الصحيح

(فصل) انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على الكافر الا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض أو جنون أو اغماء بخلاف السكر ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول بشرط ركعة والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا اعادة على الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك ان أدرك قدر الفرض والا فلا

(فصل) الاذان والاقامة سنة وقيل فرض كفاية وانما يشرعان لمكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد ورفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد (قلت) القديم أظهر والله أعلم فان كان فوائت لم يؤذن لغير الاولى ويندب لجماعة النساء الاقامة لا الاذان على المشهور والاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة ويسن ادراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن الاسلام والتمييز والذكورة ويكره للمحدث وللجنب أشد والاقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل والامامة أفضل منه في الاصح (قلت) الاصح انه أفضل منه والله أعلم وشرطه الوقت الا الصبح فمن نصف الليل ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ويسن لسامعه مثل قوله الا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة الا بالله (قلت) والا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

(فصل) استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الا في شدة الخوف ونفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور فان أمكن استقبال الراكب في مركوبه اتمام ركوعه وسجوده لزمه والا فالاصح أنه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام أيضا ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة ويومئ بركوعه وسجوده أخفض والاظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي احرامه ولا يمشي الا في قيامه وتشهده ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو سائرة فلا ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد

والاجتهاد والاأخذ بقول ثقة يخبر عن علم فان فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد فان تحير لم يقلد في الاظهر وصلى كيف كان ويقضي ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كأعمى قلد ثقة عارفا وان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الاظهر فلو تيقنه فيها وجب استئنافها وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء

(باب صفة الصلاة)

أركانها ثلاثة عشر النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية الفرضية دون الاضافة الى الله تعالى وانه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق وفي نية النفلية وجهان (قلت) الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير الثاني تكبيرة الاحرام ويتعين على القادر الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الاكبر وكذا الله الجليل أكبر في الاصح لا أكبر الله على الصحيح ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه والاصح رفعه مع ابتدائه ويجب قرن النية بالتكبير وقيل يكفي بأوله الثالث القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره فان وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح فان لم يطق انتصابا وصار راكعا فالصحيح انه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه ان قدر ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الاظهر ويكره الاقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل أن يحاذي موضع سجوده فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن فان عجز فمستلقيا والقادر المتنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الاصح الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ ويسرهما ويتعوذ في كل ركعة على المذهب والاولى آكد وتتعين الفاتحة كل ركعة الا ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الاصح يجب ترتيبها وموالاتها فان تخلل ذكر قطع الموالاة فان تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة امامه وفتحه عليه فلا في الاصح ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح فان جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية فان عجز فتفرقة (قلت) الاصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متواليه والله أعلم فان عجز أتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الاصح فان لم يحسن شيأ وقف قدر الفاتحة ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين امامه ويجهر به في الاظهر وتسن سورة بعد الفاتحة الا في الثالثة والرابعة في الاظهر (قلت) فان سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم بل يستمع فان بعد أو كانت سرية قرأ في الاصح ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة في الاولى الم تنزيل وفي الثانية هل أتى الخامس الركوع وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هوية ولا يقصد به غيره فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كاحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الامام ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي السادس الاعتدال قائما مطمئنا

وآخر بعده واسامعهما مثل قولهما الا في حيعلات وتثويب وكلتي اقامة فيحولق ويقول صدقت وبررت وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم اللهم رب هذه الدعوة الخ

(باب)

التوجه شرط لصلاة قادر الا في شدة خوف ونفل سفر مباح لقاصد معين فلمسافر تنفل راكبا وماشيا فان سهل توجه راكب غير ملاح بمرة وتمام الاركان لزمه والا فلا الا توجه في تحرمه ان سهل ولا ينحرف الا لقبلة ويكفيه ايماء بركوعه وسجوده أخفض والمائي يتيمما ويتوجه فيهما وفي تحرمه ويلوسه بين سجدتيه ولو صلى فرضا على دابة واقفة وتوجه وأتمه جاز والا فلا ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز ومن امكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره والا اعتمد ثقة يخبر عن علم فان فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض ان لم يذكر الدليل فان ضاق وقت أو تحير صلى وأعاد فان عجز عنه كأعمى قلد ثقة عارفا ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد فلو تيقنه فيها استأنفها وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا اعادة فلو صلى أربع ركعات لاربع جهات به فلا اعادة

(باب صفة الصلاة)

أركانها اثنتا عشرة بقلب لفعلها مع تعيين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه وسن نية نفل فيه واضافة لله ونطق قبيل التكبير وصح أداء بنية قضاء وعكسه لعذر وتكبير تحرم مقرونا به النية وتعين فيه الله أكبر ولا يضر ما لا يمنع الاسم كالله الاكبر لا أكبر الله ومن عجز ترجم ولزمه تعلم ان قدر وسن لامام جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض

بنصب ظهره فان عجز صار راكعا وقف كذلك وزاد انحناءه لركوعه ان قدر ولو عجز عن ركوع وسجود قام

وفعل ما أمكنه أو عن قيام فقعد وافترأشه أفضل وكره اقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم يثنى لركوعه وأقله أن

تحاذى جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذى محل سجوده فان عجز اضطجع وسن على الايمن ثم استلقى رافعا رأسه ولقادر نفل قاعدا ومضطجعا وقراءة الفاتحة كل ركعة الا ركعة مسبوق والبسملة منها وتجب رعاية حروفها وتشديداتها وترتيبها وموالاتها فيقطعها تخلل ذكر وسكوت طال بلا عذر أو قصد به قطع القراءة فان عجز عن جميعها فسبع آيات ولو متفرقة لا تنقص حروفها عنها فسبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك فوقفة قدر الفاتحة وسن عقب تحرم دعاء افتتاح فتعوذ كل ركعة والاولى آكد واسرار بهما وعقب الفاتحة آمين مخففا بمد وقصر وفي جهرية جهر بها وأن يؤمن مع تأمين امامه ثم يقرأ غيره سورة في أولتين لا هو بل يستمع فان لم يسمع قرأ فان سبق بهما قرأ أو بطوّل قراءة أولى على ثانية وسن في صبح طوال المفصل وظهر قريب منها وعصر وعشاء أوساطه برضا محصورين ومغرب قصاره وصبح جمعة الم تنزيل وفي ثانية هل أتى وركوع وأقله انحناء بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره كنظيره وأكمله تسوية ظهره وعنقه وأن ينصب ركبتيه مفرقتين ويأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه للقبلة ويكبر ويرفع كفيه كتحرمه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد منفرد وامام محصورين راضين اللهم لك ركعت وبك آمنت الخ واعتدال بعود لبدء بطمأنينة وسن رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد عوده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد ويزيد منفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت الى آخره والامام بلفظ الجمع والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا يمسح وجهه وان الامام يجهر به وانه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فان لم يسمعه قنت ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور السابع السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الاظهر (قلت) الاظهر وجوبه والله أعلم ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوي لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الاصح وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة والخنثى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا يطوله ولا الاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالاولى والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام ركنان والا فستتان وكيف تعد جاز ويسن في الاول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الاخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض والاصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الاصابع بلا ضم (قلت) الاصح الضم والله أعلم ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الاظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها والاظهر ضم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير والاظهر سنتها في الاول ولا تسن على الآل في الاول على الصحيح وتسن في الاخر وقيل تجب وأكمل التشهد مشهور أقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله (قلت) الاصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخر وكذا الدعاء بعده وما ثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الى آخره ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الاصح الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم والاصح جواز سلام عليكم (قلت) الاصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم وأنه لا تجب نية الخروج وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا

ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شئ لم يكف ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فاذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت الى آخره والامام بلفظ الجمع والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا يمسح وجهه وان الامام يجهر به وانه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فان لم يسمعه قنت ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور السابع السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الاظهر (قلت) الاظهر وجوبه والله أعلم ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوي لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الاصح وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة والخنثى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا يطوله ولا الاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالاولى والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام ركنان والا فستتان وكيف تعد جاز ويسن في الاول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الاخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض والاصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الاصابع بلا ضم (قلت) الاصح الضم والله أعلم ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الاظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها والاظهر ضم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير والاظهر سنتها في الاول ولا تسن على الآل في الاول على الصحيح وتسن في الاخر وقيل تجب وأكمل التشهد مشهور أقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله (قلت) الاصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخر وكذا الدعاء بعده وما ثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الى آخره ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الاصح الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم والاصح جواز سلام عليكم (قلت) الاصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم وأنه لا تجب نية الخروج وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا

مرتين بطمأنينة ولو على محمول له لم يتحرك بحركته وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وأن ينال مسجده ثقل رأسه ويرفع أسافله على أعاليه وأكمله أن يكبر لهوية بلا رفع ويضع ركبتيه مفرقتين ثم كفيه حذو منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه ويفرق قدميه ويبرزهما من ذيله ويجافي الرجل فيه وفي ركوعه ويضم غيره ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ويزيد من مرة اللهم لك سجدت الخ والدعاء فيه وجلوس بين سجدتيه بطمأنينة ولا يطوله ولا الاعتدال وسن أن يكبر ويجلس مفترشا واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لي الخ وبعد ثانية يقوم عنها جلسة خفيفة وأن يعتمد في قيامه من سجود وقعود على كفيه وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام ان عقبهما سلام والا فسنة كصلاة على الآل في آخر وكيف قعد جاز وسن في غير آخر لا يعقبه سجود افتراش بأن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر تورك وهو كافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالارض وان يضع في تشهديه يديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه بضم فابضها من يمناه الا المسبحة ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها والافضل قبض الابهام بجنبها وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأقل الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى آخره وهو سنة في آخر كدعاء بعده وما ثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت الى آخره وأن لا يزيد امام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثور عن ترجم وسلام وأقله السلام عليكم أو عكسه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا فشمالا ملتفتا فيهما حتى يرى خده ناويا

وثم لا ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الايمن وفي الثانية الايسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن وينوي الامام السلام على المقتدين وهم الرد عليه * الثالث عشر ترتيب الاركان كما ذكر فان تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وان سها فما بعد المتروك لغو فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الاخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا ان شك فيهما وان علم في قيام ثانية ترك سجدة فان كان جلس بعد سجدته سجد وقبل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه والا فلا يجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم ثلاث (قلت) يسن ادامة نظره الى موضع سجوده وقيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره ان لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القرآن والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا يمينه يساره والدعاء في سجوده وان يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة الاولى على الثانية في الاصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله الى بيته واذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرف في جهة حاجته والا فيمينه وتنقضي القدوة بسلام الامام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم

*(باب) * شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الامة في الاصح والحرة ما سوى الوجه والكفين وشرطه ما منع ادراك لون البشرة ولو طين وماء كدر والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده في الاصح فان وجد كفى سواتيه تعين لهما أو احداهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير وطهارة الحدث فان سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال فان أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وان قصر بأن فرغت مدة تخف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله ولو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالاصح أنه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله والا فغير المنتصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وان لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شئ على نجس ان تحرك وكذا ان لم يتحرك في الاصح فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور والاوجب نزعه ان لم يخف ضررا ظاهرا قيل وان خاف فان مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الاصح وطيء الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث ونيم الذباب والاصح لا يعفى عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة بالعادة (قلت) الاصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم ودم البثرات كالبراغيث وقيل ان عصره فلا والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات والاصح ان كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة والا فكدم الاجنبي فلا يعفى وقيل يعفى عن قليله (قلت) الاصح أنها كالبثرات والاظهر العفو عن قليل دم الاجنبي والله أعلم والقيح والصديد كالدم

السلام على من التفت اليه من ملائكة ومؤمني انس وجن وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء ومأموم الرد على من سلم عليه وسن نية خروج وترتيب كما ذكر فان تعمد تركه بفعلي أو سلام بطلت أو سهوا فبعد متروكه لغو فان تذكره قبل فعل مثله فعله ولا أجزأه وتدارك الباقي فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من أخيرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أو شك لزمه ركعة أو علم في قيام ثانية ترك سجدة فان كان جلس بعد سجدته سجد والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد أو في آخر رباعية سجدتين أو ثلاث جهل محلها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم ثلاث ولا يكره تغميض عينيه ان لم يخف ضررا وسن ادامة نظر محل سجوده وخشوع وتدبر قراءة وذكر ودخول صلاته بنشاط وفراغ قلب وقبض يمين كوع يسار تحت صدره وذكر ودعاء بعدها وانتقال لصلاة من محل أخرى ولنفل في بيته أفضل ومكث رجال لينصرف غيرهم وانصراف لجهة حاجة والأيمن وتنقضي قدوة بسلام امام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم ثنتين ولو مكث فالافضل جعل يمينه اليهم

(باب)

شروط الصلاة معرفة وقت وتوجه وستر عورة بما يمنع ادراك لونها من أعلى وجوانب ولو بطين ونحو ماء كدر وعورة رجل ومن بها رق ما بين سرة وركبة وحرة غير وجه وكفين وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فان وجد كأيسه قدم سوأتيه ثم قبله وعلم بكيفيتها وطهر حدث فان سبقه بطلت وتبطل بمناف عرض لا بلا تقصير ودفعه حالا وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شئ منها وجهل وجب غسله كله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فان غسل مع مجاوره طهرا والا فغير المجاور ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس لا يصلح غيره عذر والا وجب نزعه ان أمن ضررا يبيح التيمم ولم يمت وعفي عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز منه كال

وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح وكذا بلا ريح في الاظهر (قلت) المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلم وجب القضاء في الجديد وان علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب *(فصل)* تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بمد حرف في الاصح والاصح أن التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به حرفان بطلت والا فلا ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام لا كثيره في الاصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الاصح ولو أكره على الكلام بطلت في الاظهر ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب ان قصد معه قراءة لم تبطل والا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء الا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الاصح ويسن لمن نابه شئ كتنبيه امامه واذنه لداخل وانذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت الا أن ينسى والا فتبطل بكثيره لا قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير ان توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الاصح وهو الفعل الكثير كعمده في الاصح وتبطل بقليل الاكل (قلت) الا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت في الاصح ويسن للمصلي الى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار والصحيح تحريم المرور حينئذ (قلت) يكره الالتفات لا لحاجة ورفع بصره الى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه لا لحاجة والقيام على رجل والصلاة حاقنا أو حاقما أو بحضرة طعام يتوق اليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الابل والمقبرة الطاهرة والله أعلم

(باب سجود السهو) سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه فالاول ان كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الاول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الاظهر سجد وقيل ان ترك عمدا فلا (قلت) وكذا الصلاة على الآل حيث سننا هما والله أعلم ولا تجبر سائر السنن والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصح وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فيسجد لسهوه فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في الاصح ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الاصح ويسجد لسهوه في الاصح وعلى هذا استثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا ويسجد للسهو أو جاهلا فكذا في الاصح وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح (قلت) الاصح وجوبه والله أعلم ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد ان كان صار الى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان الى القيام أقرب ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو ان بلغ حد الراكع ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب نهي فلا ولو سها وشك هل سجد فيسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد والاصح أنه يسجد وان زال شكه قبل سلامه وكذا حكم ما يصليه متردد او احتمل كونه زائدا ولا يسجد لما يجب بكل

حال اذا زال شكه مثاله شك فى الثالثة أثالثة هى أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو فى الرابعة سجد ولو شك بعد السلام فى ترك فرض لم يؤثر على المشهور وسهوه حال قدوته يحمله امامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود ولو ذكر فى تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد وسهوه بعد سلامه لا يحمله فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد ويلحقه سهوا امامه فان سجد لزمه متابعته والا فيسجد على النص ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله فى الاصح فالصحيح أنه يسجد معه ثم فى آخر صلاته فان لم يسجد الامام سجد آخر صلاة نفسه على النص وسجود السهو وان كثر سجدتان كسجود الصلاة والجديد أن محله بين تشهده وسلامه فان سلم عمدا فات فى الاصح أو سهوا وطال الفصل فات فى الجديد والا فلا على النص واذا سجد صار عائدا الى الصلاة فى الاصح ولو سها امام الجمعة وسجد وافبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد فى الاصح

(باب) تسن سجدات التلاوة وهن فى الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج لا ص بل هى سجدة شكر تسحب فى غير الصلاة وتحرم فيها على الاصح وتسن للقارئ والمستمع وتتأكد له بسجود القارئ (قلت) وتسن للسامع والله أعلم وان قرأ فى الصلاة سجد الامام والمنفرد لقراءته فقط والمأموم لسجدة امامه فان سجد امامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للاحرام ورفع يديه ثم للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم وتكبيرة الاحرام شرط على الصحيح وكذا السلام فى الاظهر وتشترط شروط الصلاة ومن سجد فيها كبر للهوى وللرفع ولا يرفع يديه (قلت) ولا يجلس للاستراحة والله أعلم ويقول سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولو كرر آية فى مجلسين سجد لكل وكذا المجلس فى الاصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين فان لم يسجد وطال الفصل لم يسجد وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص ويظهرها العاصى لا المبتلى وهى كسجدة التلاوة والاصح جوازهما على الراحلة للمسافر فان سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا

(باب)

صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض وهى ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل العصر والجميع سنة وانما الخلاف فى الراتب المؤكد وركعتان خفيفتان قبل المغرب (قلت) هما سنة على الصحيح ففى صحيح البخارى الامر بهما وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ومنه الوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة وقيل ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين فى الآخرتين ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقيل شرط الايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صلاة الليل فان أوتر ثم تهجد لم يعده وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده ويندب القنوت آخر وتره فى النصف الثانى من رمضان وقيل كل السنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى آخره (قلت) الاصح بعده وأن الجماعة تندب فى الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر بركعة على الصحيح (قلت) وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب فى الاصح والله أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان

عود فان لم يتلبس به عاد وسجد ان قارب القيام أو بلغ حد الراكع ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت ان قارب أو بلغ مامر ولو شك بعد

غالبا من طين شارع نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ودما ميل ودم فصد وحجم بمحلهما وقيم ذباب لا ان كثر بفعله وقليل دم أجنبى لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسى وجبت الاعادة وترك نطق فتبطل بحرفين ولو فى نحو تنحنح وبحرف مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب اسلامه أو بعد عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولى ولا بقليل نحو غلبة ولا بذكر ودعاء الا أن يخاطب بهما ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره تصفيق لا ببطن على بطن ان نابه ماشى وترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها عرفا ولا علاج خف أو اشتد حرب وترك مفطر وأكل كثير أو باكراه وسن أن يصلى لنحو جدار ثم عصا مغروزة ثم يبسط مصلى ثم يخط أمامه وطولها ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع فأقل فيسن دفع مار وحرم مرور وكره التفات وتغميض فم وقيام على رجل لا لحاجة او انتظار نحو سمام وكف شعر أو ثوب وبصق أماما ويمينا واختصار وخفض رأس فى ركوع وصلاة بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق اليه وبحمام وطريق ونحو مزبلة وكنيسة وعطن ابل ومقبرة

(باب)

سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الآخر والقنوت وسهو ما يبطل عمده فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل قولى غير مبطل وللشك فى ترك بعض معين لا فى منهى الا فيما احتمل زيادة فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد ولو سها وشك أسجد سجد ولو نسى تشهدا أول أو قنوتا وتلبس بفرض فان عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا مأموما ومابل عليه

سلامه فى ترك فرض غير نية وتكبير لم يؤثر سجود ولو ذكر فى تشهده ترك ركن غير ما مر أتى بعد سلام امامه بركعة ولا يسجد ويلحقه سهوا امامه فان سجد تابعه ثم يعيد مسبوق آخر صلاته والا سجد المأموم آخر صلاته وسجود السهو وان كثر سجدتان قبيل سلامه كسجود الصلاة فان سلم عمدا أو طال فصل فات والا سجد وصار عائدا الى الصلاة ولو سبها امام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فبان عدمه سجد

(باب)

يسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قراءة مشروعة وتتأكد له بسجود القارئ وهى أربع عشرة ليس منها سجدة ص بل هى سجدة شكر تسن فى غير صلاة ويسجد مصل لقراءته الا مأموما فلسجدة امامه فان تخلف أو سجد دونه بطلت ويكبر لغيره لهوى ولرفع بلا رفع يد ولا يجلس لاستراحة وأركانها لغير مصل تحرم وسجود وسلام وسن رفع يديه فى تحرم وشرطها كصلاة وأن لا يطول فصل وهى كسجدتيها وتتكرر بتكرر الآية وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن ويظهرها لا له ان خاف ولا لمبتلى وهى كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة

(باب)

صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب والمؤكد منها ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء ووتر بعدها وغير زيادة ركعتين قبل ظهر وبعده وأربع قبل عصر وركعتان خفيفتان قبل مغرب وجمعة كظهر ويدخل وقت الراتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده بفعله ويخرجان بخروج وقته وأفضلها الوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد أو تشهدين فى الاخيرتين والفصل أفضل وسن تأخيره عن صلاة ليل ولا يعاد وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلا وجماعة فى وتر رمضان

وسهوه حال قدوته يحمله امامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه تابعه ولا

بخروج وقت الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه فى الاظهر وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة لكن الاصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن الجماعة تسن فى التراويح ولا حصر للنفل المطلق فأحرم بأكثر من ركعة فله التشهد فى كل ركعتين وفى كل ركعة (قلت) الصحيح منه فى كل ركعة والله أعلم واذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما والا فتبطل فلو نوى ركعتين فقام الى ثالثة سهوا فالاصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة ان شاء (قلت) نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجدا عتاده والله أعلم

(كتاب صلاة الجماعة)

هى فى الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار فى القرية فان امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فى الاصح (قلت) الاصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل عين والله أعلم * وفى المسجد لغير المرأة أفضل وما كثر جمعه أفضل الا لبدعة امامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه وقيل بادراك بعض القيام وقيل بأول ركوع والصحيح ادراك الجماعة مالم يسلم وليخفف الامام مع فعل الابعاض والهيآت الا أن يرضى بتطويله محصورون ويكره التطويل ليلحق آخرون ولو أحس فى الركوع أو التشهد الاخير بداخل لم يكره انتظاره فى الاظهر ان لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين (قلت) المذهب استحباب انتظاره والله أعلم ولا ينتظر فى غيرهما ويسن للمصلى وحده وكذا جماعة فى الاصح اعادتها مع جماعة يدركها وفرضه الاولى فى الجديد والاصح انه ينوى بالثانية الفرض ولا رخصة فى تركها وان قلنا سنة لا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعاش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسرا وعقوبة يرجى تركها ان تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذى ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به

(فصل) لا يصح اقتداء ممن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا فى القبلة أو اناءين فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة مالم يتعين اناء الامام للنجاسة فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به وأم كل فى صلاة ففى الاصح يعيدون العشاء الا امامه فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعى بحنفى مس فرجه أو افتصد فالاصح الصحة فى الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدى ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم ولا قارئ بأمى فى الجديد وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ومنه أن يدغم فى غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفافاء واللاحن فان غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم فان عجز لسانه أو لم يمض زمن امكان تعلمه فان كان فى الفاتحة فكأمى والا فتصح صلاته والقدوة به ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد وللمضطجع وللكامل بالصبى والعبد والاعمى والبصير سواء على النص والاصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ولو بان امامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الاعادة لا جنبا وذا نجاسة خفية (قلت) الاصح المنصوص هو قول الجمهور ان مخفى الكفر هنا كمعلنه والله أعلم والامى كالمرأة فى الاصح ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط

القضاء

وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأفضلها ثمان وكيفية

القضاء فى الاظهر والعدل أولى من الفاسق والاصح أن الافقه أولى من الاقرأ والاورع ويقدم الافقه والاقرأ على الاسن النسيب والجديد تقديم الاسن على النسيب فان استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولى فان لم يكن أهل فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لامكاتبه فى ملكه والاصح تقديم المكترى على المكرى والمعير على المستعير والوالى فى محل ولايته أولى من الافقه والمالك *(فصل)* لايتقدم على امامه فى الموقف فان تقدم بطلت فى الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا والاعتبار بالعقب ويستديرون فى المسجد الحرام حول الكعبة ولا يضر كونه أقرب الى الكعبة فى غير جهة الامام فى الاصح وكذا الوقوف فى الكعبة واختلفت جهتاهما ويقف الذكر عن يمينه فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو رجل وصبى صف خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف امامتهن وسطهن ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف ان وجد سعة والا فليجر شخصا بعد الاحرام وليساعده الجرور ويشترط علمه بانتقالات الامام بان يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا فان تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الاخير والاول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح فان كانا فى بناء من كعص وصفة أو بيت فطريقان أصحهما ان كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجة لاتسع واقفا فى الاصح وان كان خلف بناء الامام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع والطريق الثانى لا يشترط الا القرب كالفضاء ان لم يكن حائل أو حال باب نافذ فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين (قلت) الطريق الثانى أصح والله أعلم واذا صح اقتداؤه فى بناء آخر صح اقتداء من خلفه وان حال جدار بينه وبين الامام ولو وقف فى علو وامامه فى سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف فى موات وامامه فى مسجد فان لم يحل شئ فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف وان حال جدار أو باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك فى الاصح (قلت) يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه الحاجة فيستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها فان كان فيها أتمها ان لم يخش فوت الجماعة والله أعلم

(فصل) شرط القدوة أن ينوى المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع فى الافعال بطلت صلاته على الصحيح ولا يجب تعيين الامام فان عينه وأخطأ بطلت صلاته ولا يشترط للامام نية الامامة وتستحب فلو أخطأ فى تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدى بالقاضى والمفترض بالمتنفل وفى الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق ولا يضر متابعة الامام فى القنوت والجلوس الآخر فى المغرب وله فراقه اذا شتغل بهما ويجوز الصبح خلف الظهر فى الاظهر فاذا قام للثالثة فان شاء فارقه وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه (قلت) انتظاره أفضل والله أعلم وان أمكنه القنوت فى الثانية قنت والا تركه وله فراقه ليقنت فان اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح *(فصل)* تجب متابعة الامام فى أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله

فلو اشتبه خمسة فيهم نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به وأم فى صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا يعتد ولا يمن تلزمه اعادة وصح بغيره

مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء نفل مؤقت لا حصر لمطلق فان نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فاكثر أو قدر افاله زيادة ونقص ان نويا والا بطلت فان قام لزائد سهوا قعد ثم قام له ان شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره تركه لاعتاده وقيام بليل بضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام

(باب)

صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لامراة فى أداء مكتوبة لا جمعة بحيث يظهر شعارها بمحل اقامتها فان امتنعوا قوتلوا وهى لغيرهم سنة وبمسجد لذكر أفضل وكذا ما كثر جمعه الا لنحو بدعة امامه أو تعطل مسجد لغيبته وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم امامه وجماعة ما لم يسلم وسن تخفيف امام مع فعل أبعاض وهيآت وكره تطويل لان رضوا محصورين ولو أحس فى ركوع أو تشهد آخر بداخل من انتظاره لله ان لم يبالغ ولم يميزوا لا كره وسن اعادتها مع غير فى لوقت بنية فرض والفرض الاولى ورخص تركها بعذر كشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة طعام ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غرم له وبه اعسار يعسر اثباته وعقوبة يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذى ريح كريه يعسر ازالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به

(فصل) لا يصح اقتداء ممن يعتقد بطلان صلاته كشافعى بحنفى مس فرجه لان اقتصاد كمجتهدين اختلفا فى اناءين فان تعدد الطاهر صح ما لم يتعين اناء امام لنجاسة

كمستحاضة غير متحيرة ولا اقتداء غير أنثى بغير ذكر ولا قارئ بأمي يخل بحرف من الفاتحة كأن يدغم في غير محله وألثغ يبدل حرفا فان أمكنه تعلم لم تصح صلاته والا صحت كاقتدائه بمثله وكره بنحو تأتاء ولاحن فان غير معنى في الفاتحة ولم يحسنها فكأمي أو غيرها صحت صلاته وقد وقبه عاجزا أو جاهلا أو ناسيا ولو بان امامه كافرا ولو مخفيا وجبت اعادة لاذا حدث ونجاسة خفية وعدل أولى من فاسق وقدم والبجعل ولايته فامام راتب فساكن بحق لا على معير وسيد وغيره كاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فصورة وأعمى كبصير وعبد فقيه كحر غير فقيه ولقدم بمكان تقديم *(فصل)* للاقتداء شروط عدم تقدمه في المكان على امامه وسن أن يقف امام خلف المقام عند الكعبة ويستدير واحولها ولا يضر كونهم أقرب اليها في غير جهة الامام كما لو وقفا فيها واختلفا جهة وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا فان جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخران في قيام وهو أفضل ان أمكن ويصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر ويقف خلفه رجال فصبيان فخناثى فنساء وامامتهن وسطهن وكره لمأموم انفراد بلا عذر يدخل الصف ان وجد سعة والا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته وعلمه بانتقالات الامام برؤية أو نحوها واجتماعهما بمكان فان كانا بمسجد صح الاقتداء وان حالت أبنية نافذة أو بغيره شرط في فضاء أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلثمائة ذراع تقريبا وفي بناء مع مامر عدم حائل أو وقوف واحد حذاءه منفذ فيه فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه وهو والمسجد كصفين ولا يضر شارع ونهر وكره ارتفاعه على امامه ونكسه الا لحاجة فيسن كقيام غيره قيم بعد فراغ اقامة وكره ابتداء نفل بعد شروعه فيها فان كان فيه أتمه ان لم يخش فوت جماعة ونية اقتداء أو جماعة وفي جمع تحرم لا تعيين امام فلو تركها أو شك وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فان قارنه لم يضر الا تكبيرة احرامه وان تخالف بركن بأن فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الاصح أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما فان لم يكن عذر بطلت وان كان بأن أسرع قراءته وركع قبل اتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فان سبق بأكثر فقيل يفارقه والاصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الامام ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور وهذا كله في الموافق فأما مسبوق ركع الامام في فاتحته فالاصح أنه ان لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة والا لزمه قراءة قدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة الا أن يعلم ادراكها ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد اليها بل يصلي ركعة بعد سلام الامام فلو علم أو شك وقد ركع الامام ولم يركع هو قرأها وهو منتصب بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الامام ولو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه وقيل تجب اعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجودين كان بركنين بطلت والا فلا وقيل تبطل بركن

(فصل) خرج الامام من صلاته انقطعت القدوة فان لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي قول لا يجوز الا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الامام أو تركه سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الاظهر وان كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فان فرغ الامام أولا فهو كمسبوق أو هو فان شاء فارقه وان شاء انتظر ليسلم معه وما أدركه المسبوق فاول صلاته فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته وان أدركه راكعا أدرك الركعة (قلت) بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في ادراك الاجزاء لم تحسب ركعته في الاظهر ويكبر للاحرام ثم للركوع فان نواهما بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وان لم ينو بها شيأ لم تنعقد على الصحيح ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والاصح انه يوافقه في التشهد والتسبيحات وان من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال اليها واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا ان كان موضع جلوسه والا فلا في الاصح

(باب صلاة المسافر)

انما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة السفر فالاظهر قصره في السفر دون الحضر ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح (قلت) الاصح لا يشترط والله أعلم فان لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة واذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ولو نوى اقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ولو أقام ببلد بنية أن يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وقيل أربعة وفي قول أبدا وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر نحوه ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب

(فصل) طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية (قلت) وهي مرحلتان بسير الاثقال والبحر كالبر فلو قطع الاميال في ساعة قصر والله أعلم ويشترط قصده موضع معين أولا فلا قصر للهائم وان طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر والا فلا في الاظهر ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر

فلو نوى مسافة القصر قصر الجندي دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فان سار فسفر جديد ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ أميا عاصيا ثم تاب فنشأ السفر من حين التوبة ولو اقتدى بمتم لحقه لزمه الاتمام ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا لو عاد الامام واقتدى به ولو لزم الاتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة امامه أو بان امامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم ولو علم مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال ان قصرت قصرت والا أتممت قصر في الاصح ويشترط للقصر نيته في الاحرام والتحرز عن منافيها دواما ولو أحرم قاصرا ثم تردد في انه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام امامه لثالثة شك هل هو متم أم ساه أتم ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام بطلت صلاته وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم فان أراد أن يتم عاد ثم نهض متماو يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الاقامة فيها أو بلغت سفينته دار اقامته أتم والقصر أفضل من الاتمام على المشهور واذا بلغ ثلاث مراحل والصوم أفضل من الفطر ان لم يتضرر به *(فصل)*

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها أفضل والا فعكسه وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالاولى فلو صلاهما فبدأ بإحداهما فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الاولى ويجوز في أثنائها في الاظهر والموالاة بان لا يطول بينهما فصل فان طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية الى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية فان لم يطل تدارك والا فبطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما لوقتهما واذا أخر الاولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ويجب كون التأخير بنية الجمع والا فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الاصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغه مما لم يؤثر وقبله يجعل الاولى قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولهما والاصح اشتراطه عند سلام الاولى والثلج والبرد كمطر ان ذابا والا فلا ويخص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه *(باب صلاة الجمعة)* انما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ولا جمعة على معذور يرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت ظهره صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه فيحرم انصرافه ان دخل الوقت الا أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجدا مركبا ولم يشق الركوب والاعمى يجد قائدا وأهل القرية ان كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا فلا ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال الا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد ان كان سفرا مباحا وان كان طاعة جاز (قلت) الاصح ان الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح ويخفونها ان خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها وأصحتها مع شرط غيرها شروط أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل يتمها جمعة الثاني أن تقام

غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والافضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك اذا أتم فارقه والافضل انتظاره في صبح ويقنت ان أمكنه والا تركه وله فراقه ليقنت وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فان خالف بطلت صلاته والعذر كان أسرع امام قراءته وركع قبل اتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه مما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة والا تبعه ثم تدارك بعد سلام فان لم يتمها لشغله بسنة فمعذور كأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع امامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وان كان بعدهما لم يعد اليها بل يصلي ركعة بعد سلام وسن لمسبوق ان لا يشتغل بسنة بل بالفاتحة الا أن يظن ادراكها واذا ركع امامه ولم يقرأها فان لم يشتغل بسنة تبعه وأجزأه والا قرأ بقدرها

(فصل) تنقطع قدوة بخروج امامه من صلاته وله قطعها وكره الا لعذر كمرض وتطويل امام وتركه سنة مقصودة ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فان فرغ امامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ومغرب التشهد وان أدركه في ركوع محسوب واظن أن يقينا قبل ارتفاع امامه عن أقله أدرك الركعة ويكبر للحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فان نوى بها التحرم فقط انعقدت والا فلا ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله عنه لا اليه واذا سلم امامه كبر للقيامه أو بدله ان كان محل

أو نوى مسافة القصر قصر الجندي دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فان سار فسفر جديد ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ أميا عاصيا ثم جعله معصية فلا ترخص في الاصح ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فنشأ السفر من حين التوبة ولو اقتدى بمتم لحقه لزمه الاتمام ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا لو عاد الامام واقتدى به ولو لزم الاتمام مقتديا فسدت صلاته أو صلاة امامه أو بان امامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم ولو علم مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال ان قصرت قصرت والا أتممت قصر في الاصح ويشترط للقصر نيته في الاحرام والتحرز عن منافيها دواما ولو أحرم قاصرا ثم تردد في انه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام امامه لثالثة شك هل هو متم أم ساه أتم ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام بطلت صلاته وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم فان أراد أن يتم عاد ثم نهض متماو يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الاقامة فيها أو بلغت سفينته دار اقامته أتم والقصر أفضل من الاتمام على المشهور واذا بلغ ثلاث مراحل والصوم أفضل من الفطر ان لم يتضرر به *(فصل)*

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها أفضل والا فعكسه وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالاولى فلو صلاهما فبدأ بإحداهما فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الاولى ويجوز في أثنائها في الاظهر والموالاة بان لا يطول بينهما فصل فان طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية الى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية فان لم يطل تدارك والا فبطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما لوقتهما واذا أخر الاولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ويجب كون التأخير بنية الجمع والا فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الاصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغه مما لم يؤثر وقبله يجعل الاولى قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولهما والاصح اشتراطه عند سلام الاولى والثلج والبرد كمطر ان ذابا والا فلا ويخص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه *(باب صلاة الجمعة)* انما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ولا جمعة على معذور يرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت ظهره صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه فيحرم انصرافه ان دخل الوقت الا أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجدا مركبا ولم يشق الركوب والاعمى يجد قائدا وأهل القرية ان كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا فلا ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال الا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد ان كان سفرا مباحا وان كان طاعة جاز (قلت) الاصح ان الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح ويخفونها ان خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها وأصحتها مع شرط غيرها شروط أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل يتمها جمعة الثاني أن تقام غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والافضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك اذا أتم فارقه والافضل انتظاره في صبح ويقنت ان أمكنه والا تركه وله فراقه ليقنت وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فان خالف بطلت صلاته والعذر كان أسرع امام قراءته وركع قبل اتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه مما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة والا تبعه ثم تدارك بعد سلام فان لم يتمها لشغله بسنة فمعذور كأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع امامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وان كان بعدهما لم يعد اليها بل يصلي ركعة بعد سلام وسن لمسبوق ان لا يشتغل بسنة بل بالفاتحة الا أن يظن ادراكها واذا ركع امامه ولم يقرأها فان لم يشتغل بسنة تبعه وأجزأه والا قرأ بقدرها

(فصل) تنقطع قدوة بخروج امامه من صلاته وله قطعها وكره الا لعذر كمرض وتطويل امام وتركه سنة مقصودة ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فان فرغ امامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ومغرب التشهد وان أدركه في ركوع محسوب واظن أن يقينا قبل ارتفاع امامه عن أقله أدرك الركعة ويكبر للحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فان نوى بها التحرم فقط انعقدت والا فلا ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله عنه لا اليه واذا سلم امامه كبر للقيامه أو بدله ان كان محل

أوّله مجاوزة سور مختص بما سافر منه فان لم يكن فمجاوزة عمران لا خراب هجر أو اندرس و بساتين ومجاوزة حلة فقط ومع عرض وادومهبط ومصعد اعتدلت و ينتهي بلوغه مبدأ سفر من وطنه أو موضع ونوى قبل وهو مستقل اقامته مطلقا أو أربعة أيام صحاح و باقامته وعلم ان ارباً لا يقضى فيها وان توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوما و بنية رجوعه ما كثا لا الى غير وطنه لحاجة

(فصل) للقصر شرط وط سفر طويل لغرض ولم يعدل اليه أو عدل لغرض غير القصر وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان وجوازه فلا قصر كغيره لعاص به فان تاب فأوّله محل توبته وقصد محل معلوم أولا فلا قصر لها ثم ولا لمسافر لعرض لم يقصد المحل ولا رقيق و زوجة وجندي قبل مرحلتين ان لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما فلو نووهما قصر الجندي ان لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل سفره أو يتم فلو اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا أتم ولو استخلف قاصر متما أتم المقتدون كالامام ان اقتدى به ولو ظنه مسافرا وشك في نيته قصر ان قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل نوى القصر أو تردد في أنه يقصر أتم ولو قام امامه لثالثة فشك أهو متم أتم أو قام لها قاصرا بلا موجب لاتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد و يسجد للسهو فان أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره في صلاته فلو انتهى فيها وشك أتم وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والافضل صوم لم يضر وقصر ان بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في قصره

(فصل) يجوز جمع عصر بن ومغربين تقدما وتأخيرا في سفر قصر والافضل لاثر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم وشرط له ترتيب ونية جمع في أولى و ولاء عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل فصل تدارك والا بطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما بلا جمع تقديم ودوام سفره الى

في خطة أبنية أوطان المجمعين ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الاظهر الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها الا اذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان وقيل لا تستثنى هذه الصورة وقيل ان حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل ان كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول ان كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحرم وقيل التحلل وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وان سبقت احداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة الرابع الجماعة وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حاذ كرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا الا لحاجة والصحيح انعقادها بالمرضى وأن الامام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الاربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم و يجوز البناء على ما مضى ان عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة ان انفضوا بينهما فان عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الاظهر وان انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا ان بقي اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الاظهر اذا تم العدد بغيره ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الاظهر ان تم العدد بغيره والا فلا ومن لحق الامام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في احداهما وقيل في الاولى وقيل فيهما وقيل لا تجب والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب و يشترط كونها عربية مرتبة الاركان الثلاثة الاولى و بعد الزوال والقيام فيهما ان قدروا والجلوس بينهما واسماع أربعين كاملين والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام و يسن الانصات (قلت) الاصح أن ترتيب الاركان ليس بشرط والله أعلم والاظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث والخبث والستر وتسن على منبر أو مرتفع و يسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليهم اذا صعد و يسلم عليهم و يجلس ثم يؤذن وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة ولا يلتفت يمينا وشمالا في شئ منها و يعتمد على سيف أو عصا ونحوه و يكون جلوسه بينهما نحو سورة الاخلاص واذا فرغ شرع المؤذن في الاقامة وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغه و يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا

(فصل) يسن الغسل لحاضرها وقيل لكل أحد ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل فان عجز تيمم في الاصح ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولغاسل الميت والمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا والكافر اذا أسلم وأغسال الحج وآكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم (قلت) القديم هنا أظهر ورجحه الاكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم و يسن التبكير اليها ماشيا بسكينة وان يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ولا يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وازالة الظفر والريح (قلت) وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها و يكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و يحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب فان باع صح و يكره قبل الاذان بعد الزوال والله أعلم

(فصل) من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الامام ركعة وان أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا والاصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة واذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الاظهر ولا يستخلف للجمعة الا المقتدي به قبل حدثه ولا يشترط كونه حضر

الخطبة

بعقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع وشرط للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة والا صح وكانت قضاء ودوام سفره

الخطبة ولا الركعة الاولى في الاصح فيهما ثم ان كان أدرك الاولى تمت جمعتهم والا فتتم لهم دونه في الاصح ويراعي المسبوق نظم المستخلف فاذا صلى ركعة تشهد وأشار اليهم ليفارقوه أو ينتظروا ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الاصح ومن زحم عن السجود فأمكنه على انسان فعل والا فالصحيح أنه ينتظر ولا يومئ به ثم ان تمكن قبل ركوع امامه سجد فان رفع والامام قائم قرأ أو راكع فالاصح يركع وهو كمسبوق فان كان امامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وان كان سلم فاتت الجمعة وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام ففي قول يراعي نظم نفسه والاظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الاول في الاصح فركعته ملفقة من ركوع الاولى وسجود الثانية وتدرك بها الجمعة في الاصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته وان نسي أو جهل لم يحسب سجوده الاول فاذا سجد ثانيا حسب والاصح ادراك الجمعة بهذه الركعة اذا كملت السجدتان قبل سلام الامام ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الامام للثانية وركع معه على المذهب

(باب صلاة الخوف)

هي أنواع الاول يكون العدو في القبلة فيرتب الامام القوم صفين ويصلي بهم فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فاذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز وكذا فرقة في الاصح الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فاذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت الى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والاصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الامام في انتظاره الثانية ويتشهد وفي قول يؤخر لتلحقه فان صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الاظهر وينتظر في تشهده أو قيامه الثالثة وهو أفضل في الاصح أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الاظهر وسهو كل فرقة محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية في الاصح لا ثانية الاولى وسهوه في الاولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الاولين ويسن حمل السلاح في هذه الانواع وفي قول يجب الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة وكذا الاعمال الكثيرة للحاجة في الاصح لا صباح ويلقي السلاح اذا دمي فان عجز أمسكه ولا قضاء في الاظهر وان عجز عن ركوع وسجود أومأ والسجود أخفض وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الاعسار وخوف حبسه والاصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الاظهر

(فصل) يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل للمرأة لبسه والاصح تحريم افتراشها وأن للولي ألباسه الصبي (قلت) الاصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو لخوف حرب ولم يجد غيره وللحاجة كحرب وحكة ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من ابريسم وغيره ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه وكذا ان استويا في الاصح ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها لا جلد كلب وخنزير الا لضرورة كخفاة قتال وكذا جلد الميتة في الاصح ويحل الاستصباح بالدهن النجس على

قدر ركعة والا صح وكانت قضاء ودوام سفره الى تمامهما فلو أقام قبله صارت الاولى قضاء

ويجوز جمع بنحو مطر تقديما بشروطه غير الاخير وأن يصلي جماعة بصلي بعيد يتأذى بذلك في طريقه وأن يوجد ذلك عند تحرمه بهما وتحلله من أولى

(باب صلاة الجمعة)

تتعين على حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة أو بمستو بالغه فيه معتدل سمع صوت عال عادة في هدوء من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له من محلها وتلزم أعمى وجد قائدا وهما وزمنا وجد مركبا لا يشق ركوبه ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت وله أن ينصرف قبل احرامه الا نحو مريض ان دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره أو أقيمت الصلاة وبغير حرم على من تلزمه سفر تفوت به لا ان خشي ضررا وسن لغيره جماعة في ظهره وانخفاؤها ان خفي عذره ولمن رجي زوال عذره تأخير ظهره الى فوت الجمعة ولغيره تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط ان تقع وقت ظهر فلو ضاق أو شك وجب ظهر أو خرج وهم فيها وجب بناء كمسبوق وبأبنية مجتمعة فلا تصح من أهل خيام وأن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها الا ان كبر أهله وعسر اجتماعهم بمكان فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت أو التبست صلوا ظهرا وأن تقع جماعة وبأربعين مكلفا حر ذكر امتوطنا ولو تفصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فان عادوا قريبا جاز بناء والا وجب استئناف كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا ان تم العدد بغيرهم وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفظهما ووصية بتقوى في كل وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء وطهر وستر وقيام قادر وجلوس بينهما بطمأنينة واسماع الاربعين أركانهما وسن ترتيبهما وانصات فيهما وكونهما على منبر فرتفع وان يسلم على

من عنده و يقبل عليهم اذا صعد و يسلم ثم يجلس فيؤذن واحد و تكون بليغة مفهومة متوسطة ولا يلتفت و يشغل يسراه بنحو سيف و يمناه بحرف المنبر و يكون جلوسه بينهما بقدر سورة الاخلاص و يقيم بعد فراغه مؤذن و يبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه و يقرأ في الاولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا

(فصل) سن غسل فبدله لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه أفضل ومن المسنون اغسال ج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ومغمى عليه أفاقا ولكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غسل ميت وسن بكور لغير امام من فجر وذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير لا لعذر واشتغال في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى و بتطيب و بازالة نحو ظفر وريح واكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف يومها وليلتها وكره تخط الامام ومن وجد فرجة لا يصلها الا بتخطي واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد شروع في أذان خطبة فان عقد صح وكره قبل الاذان بعد زوال

(فصل) من أدرك ركعة ولو مع فقه لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدر ته ركعة أو دونها فاتته فيتم ظهرا و ينوي في اقتدائه جمعة واذا بطلت صلاة امام تخلف مقتد به قبل بطلانها جاز وكذا غيره في غير جمعة ان لم يخالف امامه ثم ان أدرك الاولى تمت جمعتهم والا فتتم لهم لا له ويراعي المسبوق نظم الامام فاذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شئ لزمه والا فلينتظر فان تمكن قبل ركوع امامه سجد فان وجده قائما أو راكعا فكمسبوق والا وافقه ثم صلى ركعة بعده فان وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الاول فركعته ما فقة فان سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته والا فلا ولا يحسب سجوده فان سجد ثانيا حسب فان كمل قبل سلام الامام أدرك الجمعة

*(باب) صلاة الخوف أنواع صلاة عسفان هي المشهور

(باب صلاة العيدين)

هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها و يسن تأخيرها الترتفع كرمح وهي ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل و يكبر و يمجد و يحسن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ثم يتعوذ و يقرأ و يكبر في الثانية خمسا قبل القراءة و يرفع يديه في الجميع ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت وفي القديم يكبر ما لم يرفع و يقرأ بعد الفاتحة في الاولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا و يسن بعدها خطبتان أركانهما كهي في الجمعة و يعلمهم في الفطر الفطرة والاضحى الاضحية يفتتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء و يندب الغسل و يدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل وقيل بالصحراء الا لعذر و يستخلف من يصلي بالضعفة و يذهب في طريق و يرجع في أخرى و يبكر الناس و يحضر الامام وقت صلاته و يعجل في الاضحى (قلت) و يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة و يمسك في الاضحى و يذهب ماشيا بسكينة ولا يكره النفل قبلها لغير الامام والله أعلم *(فصل)* يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والاسواق برفع الصوت والاظهر ادامته حتى يحرم الامام بصلاة العيد ولا يكبر الحاج ليلة الاضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الاصح و يكبر الحاج من ظهر النحر و يختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الاظهر وفي قول من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة و يختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا والاظهر أنه يكبر في هذه الايام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته المجبوبة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد و يستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو شهد وا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد وان شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة و يشرع قضاؤها متى شاء في الاظهر وقيل في قول تصلى من الغد أداء

(باب صلاة الكسوفين)

هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف و يقرأ الفاتحة و يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء في الاصح والاكمل أن يقرأ في القيام الاول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث مائة وخمسين والرابع مائة تقريبا و يسبح في الركوع الاول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا ولا يطول السجدات في الاصح (قلت) الصحيح تطويلها ثابت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم وتسن جماعة و يجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ثم يخطب الامام خطبتين بأركانهما في الجمعة و يحث على التوبة والخير ومن أدرك الامام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو قيام ثان فلا في الاظهر وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء و بغروبها كاسفة والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس لا الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض ان خيف فوته والا فالظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة ولو اجتمع عيد او كسوف وجنازة قدمت الجنازة

(باب صلاة الاستسقاء)

بنحو سيف و يمناه بحرف المنبر و يكون جلوسه بينهما بقدر سورة الاخلاص و يقيم بعد فراغه مؤذن و يبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه و يقرأ في الاولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا

(فصل) سن غسل فبدله لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه أفضل ومن المسنون اغسال ج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ومغمى عليه أفاقا ولكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غسل ميت وسن بكور لغير امام من فجر وذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير لا لعذر واشتغال في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى و بتطيب و بازالة نحو ظفر وريح واكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف يومها وليلتها وكره تخط الامام ومن وجد فرجة لا يصلها الا بتخطي واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد شروع في أذان خطبة فان عقد صح وكره قبل الاذان بعد زوال

(فصل) من أدرك ركعة ولو مع فقه لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدر ته ركعة أو دونها فاتته فيتم ظهرا و ينوي في اقتدائه جمعة واذا بطلت صلاة امام تخلف مقتد به قبل بطلانها جاز وكذا غيره في غير جمعة ان لم يخالف امامه ثم ان أدرك الاولى تمت جمعتهم والا فتتم لهم لا له ويراعي المسبوق نظم الامام فاذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شئ لزمه والا فلينتظر فان تمكن قبل ركوع امامه سجد فان وجده قائما أو راكعا فكمسبوق والا وافقه ثم صلى ركعة بعده فان وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الاول فركعته ما فقة فان سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته والا فلا ولا يحسب سجوده فان سجد ثانيا حسب فان كمل قبل سلام الامام أدرك الجمعة

*(باب) صلاة الخوف أنواع صلاة عسفان هي

هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا ان لم يسقوا فان تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الامام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب الى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخرجون الى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الاصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا وهي ركعتان كالعيد لكن قيل يقرأ في الثانية انا أرسلنا نوحا ولا تختص بوقت العيد في الاصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ويدعو في الخطبة الاولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسق الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس مثله (قلت) ويترك محولا حتى ينزع الثياب ولو ترك الامام الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لاول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا ويدعو بما شاء وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلي لذلك والله أعلم

(باب) ان ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر أو كسلا قتل حدا والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط اخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب ثم تضرب عنقه وقيل يخسف بحديدة حتى يصلي أو يموت ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره *(كتاب الجنائز)* ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد ويضجع المحتضر لجنبه الايمن الى القبلة على الصحيح فان تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجهه وأخصاه للقبلة ويلقن الشهادة بلا الحاح ويقرأ عنده يس ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فاذا مات غمض وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شئ ثقيل ووضع على سرير ونحوه ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر ويتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله اذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد ازالة النجس ولا تجب نية الغاسل في الاصح فيكفي غرقه أو غسل كافر (قلت) الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم والاكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح ويغسل في قميص بماء بارد ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا الى ورائه ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره الى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه امرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سواتيه ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ووضئه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الاسنان برفق ويرد المنتتف اليه ويغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يحرفه الى شقه الايسر فيغسل شقه الايمن مما يلي القفا وظهره الى القدم ثم يحرفه الى شقه الايمن فيغسل الايسر كذلك فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة وأن يستعان في الاولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فرقه الى قدمه بعد زوال السدر وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده نجس وجب ازالته فقط وقيل مع الغسل ان خرج من الفرج وقيل الوضوء ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ويلف خرقة

وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي الامام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فاذا قاموا سجد من حرسهم ولحقه ويسجد معه بعد تقدمه وتأخر الاول في الثانية وحرس الآخرون فاذا جاس سجدوا وتشهد وسلم بالجميع وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز وبطن نخل وهي والعدو في غيرها أو ثم سار أن يصلي مرتين كل مرة بطرقة وذات الرقاع وهي والعدو وكذلك أن تقف فرقة في وجهه ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه تفارق وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانيته ثم تتم وتلحقه ويسلم بها ويقرأ ويتشهد في انتظاره والثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه أفضل من الاولين وسهو كل فرقة محمول لا الاولى في ثانيتها وسهوه في الاولى يلحق الكل وفي الثانية لا يلحق الاولى وسن في هذه الانواع حمل سلاح لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر وشدة خوف وهي أن يصلي كل فيها كيف أمكن وعذر في ترك قبلة لعدو وعمل كثير لحاجة لا صياح وله امساك سلاح نجس لحاجة وقضى وله تلك في كل مباح قتال وهرب لا خوف فوت حج ولو صلوها لما ظنوه عدوا أو أكثر فبان خلافه قضوا

(فصل) حرم على رجل وخنثى استعمال حرير وما أكثر منه زنة لا لضرورة كحر وبرد مضرين ولفاقد حرب ولم يجد ما غيره أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجد ما يغني عنه ولولي الباسه صبيا وحل ما طرز قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو كلب وليس متنجس لا نجس الا لضرورة

(باب) صلاة العيدين سنة ولو لمنفرد ومسافر لا لحاج بمنى جماعة بين طلوع شمس وزوال وسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان والاكمل أن يكبر رافعا يديه في

أولى بعد افتتاح سبعا وثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويحمد بين كل تكبيتين ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولو ترك التكبير

فقرألم يعد اليه ويقرأ بعد الفاتحة في الاولى والثانية (٢٢) اقتربت أو الاعلى والغاشية جهرا وسن خطبتان بعدهما لجماعة كجمعة في أركان وسنن وأن يعلمهم في فطر الفطرة وأضحى الاضحية ويفتتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولا غسل ووقته من نصف ليل وتزين وبكور وأن يحضر امام وقت صلاته ويعجل في أضحى وفعلها بمسجد أفضل الا لعذر واذا خرج استخلف فيه ويذهب ويرجع لجمعة ويأكل قبلها في فطر ويمسك في أضحى ولا يكره نفل قبلها لغير امام وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت من أول ليلتي عيد الى تحرم امام وعقب كل صلاة من صبح عرفة الى عقب عصر آخر تشريق وحاج كذلك من ظهر نحر الى عقب صبح آخر وقبل ذلك يلي وصيغته المحبوبة معروفة وتقبل شهادة شوال يوم الثلاثين ثم ان كانت قبل زوال صلى العيد حينئذ أداء والا فقضاء والعبرة بوقت تعديل

(باب)

صلاة الكسوفين سنة وأقلها ركعتان وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع كل ركعة ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة وثان كمائتي آية منها وثالث كمائة وخمسين ورابع كمائة ويسبح في ركوع وسجود أول كمائة من البقرة وثان كثمانين وثالث كسبعين ورابع كخمسين وسن جهر بقراءة كسوف قمر وفعلها بمسجد بلا عذر وخطبتان كعيد لكن لا يكبر وحث على خير وتدرك ركعة بركوع أول وتفوت صلاة شمس بغروبهما وانجلاء وقربه وبطلوعها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت أو كسوف وفرض لجمعة قدم ان ضاق وقته والا فالكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا له ثم يصليها

(باب) صلاة الاستسقاء سنة لحاجة واستزادة وتكرر حتى يسقوا فان سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وسن أن يأمرهم الامام بصوم أربعة أيام ويبرز ويخرجوهم الى صحراء في الرابع في ثياب بذلة وتخشع متنظفين وباخراج صبيان وشيوخ وغير ذوات هيآت تتوبهم ثم لا يمنع

ولامس فان لم يحضر الا أجنبي أو أجنبية قدم في الاصح وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة وبها قرابتها ويقدم من على زوج في الاصح وأولاهن ذات محرمية ثم الاجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم (قلت) الابن العم ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم الزوج في الاصح ولا يقرب المحرم طيبا ولا يؤخذ شعره وظفره وتطيب المعدة في الاصح والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر ابطه وعانته وشاربه (قلت) الاظهر كراهته والله أعلم

(فصل) يكفن بماله لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته باسقاطه والافضل للرجل ثلاثة ويجوز رابع وخامس ولها خمسة ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف وان كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن وان كفيت في خمسة فازار وخمار وقميص ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الابيض ومحله أصلي التركة فان لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا الزوج في الاصح ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذر على كل واحدة حنوط ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن ويلف عليه اللفائف وتشد فاذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ويحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الاصح وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران والمشي أمامها بقربها أفضل ويسرع بها ان لم يخف تغيره *(فصل)* لصلاته أركان أحدها النية ووقتها كغيرها وتكفي نية الفرض وقيل تشترط نية فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت فان عين وأخطأ بطلت وان حضر موتى نواهم الثاني أربع تكبيرات فان خمس لم تبطل في الاصح ولو خمس امامه لم يتابعه في الاصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه الثالث السلام كغيرها الرابع قراءة الفاتحة بعد الاولى (قلت) تجزئ الفاتحة بعد غير الاولى والله أعلم الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب السادس الدعاء للميت بعد الثالثة لسابع القيام على المذهب ان قدر ويسن رفع يديه في التكبيرات واسرار القراءة وقيل يجهر ليلا والاصح ندب التعوذ دون الافتتاح ويقول في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبديك الى آخره ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر امامه أخرى بطلت صلاته ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وان كان الامام في غيرها فلو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة وان كبر وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الاصح واذا سلم الامام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها وفي قول لا يشترط الاذكار ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الاصح ويصلى على الغائب عن البلد ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده والاصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال *(فرع)* الجديد أن الولي أولى بامامتها من الوالي فيقدم الاب ثم الجد وان علا ثم الابن ثم ابنه ثم الاخ والاظهر تقديم الاخ لابوين على الاخ لاب ثم ابن

الاخ لابوين ثم لاب ثم العصبة على ترتيب الارث ثم ذو والارحام ولو اجتمعا في درجة فالاسن العدل أولى على النص و يقدم الحر البعيد على العبد القريب و يقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم على الكافر ولا يجب غسله والاصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه والسقط ان استهل أو بكى كبير والا فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الاظهر وان لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه وكذا ان بلغها في الاظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الاظهر وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنب فالاصح انه لا يغسل وانه تزال نجاسته غير الدم و يكفن في ثيابه الملطخة بالدم فان لم يكن ثوبه سابغا تمم *(فصل)* أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع و يندب أن يوسع و يعمق قامة و بسطة واللحد أفضل من الشق ان صلبت الارض و يوضع رأسه عند رجل القبر و يسل من قبل رأسه برفق و يدخله القبر الرجال وأولاهم الاحق بالصلاة (قلت) الا أن تكون امرأة متزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم و يكونون وترا و يوضع في اللحد على يمينه للقبلة و يسند وجهه الى جداره وظهره بلبنة ونحوها و يسد فتح اللحد باللبن و يحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي و يرفع القبر شبرا فقط والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ولا يدفن اثنان في قبر الا لضرورة فيقدم أفضلهما ولا يجلس على القبر ولا يوطأ و يقرب زائره كقربه منه حيا والتعزية سنة قبل دفنه و بعده ثلاثة أيام و يعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك و يجوز البكاء عليه قبل الموت و بعده ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه *(قلت هذه مسائل منثورة) يبادر بقضاء دين الميت ووصيته و يكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين و يسن التداوي ويكره اكراهه عليه و يجوز لاهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية ولا ينظر الغاسل من بدنه الا قدر الحاجة من غير العورة ومن تعذر غسله يمم و يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماغسلا غسلا واحدا فقط وليكن الغاسل أمينا فان رأى خيرا ذكره او غيره حرم ذكره الا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر و يكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه والمغسول أولى من الجديد والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب والحنوط مستحب وقيل واجب ولا يحمل الجنازة الا الرجال وان كانت أنثى و يحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها و يندب للمرأة ما يستر حتى التابوت ولا يكره الركوب في الرجوع منها ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر و يكره اللغط في الجنازة واتباعها بنار ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الافضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما و يقول اللهم اغفر له ان كان مسلما و يشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه و يشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما وتجوز الصلاة عليه في المسجد ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه حضر من لم يصل صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز والدفن بالمقبرة أفضل ويكره المبيت

الخطبتان قبلها و يبدل تكبيرهما باستغفار و يقول في الاولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ و يتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا و يجعل يمين ردائه يساره وعكسه و يفعل الناس مثله و يترك حتى تنزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس وسن أن يبرز لاول مطر السنة و يكشف غير عورته و يغتسل أو يتوضأ في سيل و يسن لرعد وبرق ولا يتبعه بصره و يقول عند مطر اللهم صيبا نافعا و يدعو بما شاء وأثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء كذا وسب ريح وسن ان تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا بلا صلاة

(باب) من أخرج مكتوبة كسلا ولو جمعة عن أو قاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له حكم المسلم *(كتاب الجنائز)*

ايستعد للموت بتوبة وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد و يتداوى وكره اكراهه عليه وتمني موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا الحاح ثم يوجه باضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء و يقرأ عنده يس و يحسن ظنه بربه فاذا مات غمض وشد لحياه بعصابة ولين مفاصله ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل بطنه بغير مصحف ورفع عن أرض ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه و يبادر بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته اذا تيقن موته وتجهيزه فرض كفاية وأقل غسله تعميم بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص على مرتفع بماء بارد الا لحاجة و يجلسه الغاسل مائلا الى ورائه و يضع يمينه على كتفه وابهامه بنقرة قفاه و يسند ظهره لركبته اليمنى و يمر يساره على بطنه بمبالغة ثم يضجعه لقفاه و يغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى و ينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضؤه ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر و يسرحهما بمشط واسع الاسنان برفق و يرد الساقط اليه ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يحرفه اليه فيغسل شقه الايمن مما يلي قفاه ثم الى الايمن فيغسل الايسر

كذلك مستعينا في ذلك بنحو سدر ثم يزيله ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعده نجس وجب ازالته فقط ولا ينظر غاسل من غير عورته الا قدر حاجته ويكون أمينا فان رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم الا لمصلحة ومن تعذر غسله يمم ولا يكره لتوجنب غسله والرجل أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فان لم يحضر الا أجنبي أو أجنبية يمم والاولى به الاولى بالصلاة عليه درجة وبها قريباتها أو أولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم فان تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب محدة وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب ابقاء أثر احرام ولثوأهل ميت تقبيل وجهه ولا بأس باعلام موته بخلاف نعي جاهلية

(فصل) يكفن بماله وكره مغالاة فيه ولانثى نحو معصفر وأقله ثوب يستر عورته ولو أوصى باسقاطه وأكمله لذكر ثلاثة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ولغيره ازار فقميص فخمار فلفافتان ومن كفن بثلاثة فهي لفائف وسن أبيض ومغسول وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها ويذر على كل والميت حنوط ويوضع فوقها مستلقيا وتشد ألياه ويجعل على منافذه قطن وتلف عليه اللفائف وتشد ويحل الشداد في القبر ومحل تجهيزه تركته الا لزوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتها فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فبيت مال فياسر المسلمين وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما على عاتقيه ويحمل المؤخرين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ولا يحملها الا الرجال وحرم حملها بهيئة مزرية أو يخاف منها سقوطها والمشي وبأمامها وقربها أفضل وسن اسراع بها ان أمن من تغييره ولغير ذكر بما يستره كقبة وكره لغط فيها واتباعها بنار لا راكب في رجوع منها ولا اتباع مسلم جنازة قريبة الكافر (فصل) لصلاته

بماء من فرقه الى قدمه ثم يعمه بماء قراح فيه قليل كافور فهذه غسلة وسن

بها ويندب ستر القبر بثوب وان كان رجلا وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته شئ ولا مخدة ويكره دفنه في تابوت الا في أرض ندية أو رخوة ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة اذا لم يتحره وغيرهما أفضل ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ويندب ان يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة وجمع الاقارب في موضع زيارة القبور للرجال وتنكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو ويحرم نقل الميت الى بلد آخر وقيل يكره الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ونبش بعد دفنه للنقل وغيره حرام الا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الاصح ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الاكل ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم

(كتاب الزكاة) *(باب زكاة الحيوان)*

انما تجب منه في النعم وهي الابل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء ولا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة واحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون واحدى وتسعين حقتان ومائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وبنت المخاض لها سنة واللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والشاة جذعة ضأن لها سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل سنة والاصح انه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد وانه يجزئ الذكر وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فان عدم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة كمعدومة ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الاصح ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الاصح ولو اتلف فرضان كأنثى بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون فان وجد بماله أحدهما أخذ والا فله تحصيل ما شاء وقيل يجب الاغبط للفقراء وان وجدهما فالاصح تعين الاغبط ولا يجزئ غيره ان دلس أو قصر الساعي والا فيجزئ والاصح وجوب قدر التفاوت ويجوز اخراجه دراهم وقيل يتعين تحصيل شقص به ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود والنزول للمالك في الاصح الا أن تكون ابله معيبة وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الاصح ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين (قلت) الاصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم وتجزئ شاتان وعشرون جبرانين ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة واحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة

(فصل) ان اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الاصح بشرط رعاية القيمة وان اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الاكثر فان استويا فالاغبط وفي الاظهر انه يخرج ما شاء موزعا عليهما بالقيمة فاذا كان ثلاثون عنزا وعشر نجبات أخذ عنزا أو نجبة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نجبة ولا تؤخذ

مريضة ولا معيبة الا من مثلها ولا ذكرا الا اذا وجب وكذا لو تمحضت ذكورا في الاصح وفي الصغار صغير في الجديد ولا ربي وأكولة وحامل وخيار الا برضا المالك ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكا كرجل وكذا لو خلطا مجاورة بشرط أن لا تميز في المشرع والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الراعي والفحل في الاصح لا نية الخلطة في الاصح والاظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها ولوجوب زكاة الماشية شرطان مضي الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فان اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف وكونها سائمة فان علفت معظم الحول فلا زكاة والا فالاصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا فلا ولو سامت بنفسها أو اعتلفت الساعة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الاصح واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده والا فعند بيوت أهلها ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا فتعد عند مضيق والله أعلم

(باب زكاة النبات)

تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والارز والعدس وسائر المقتات اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان (قلت) الاصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لان الاصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تمر وتزبب والا فرطبا وعنبا والحب مصفى من تبنه وما دخر في قشره كالارز والعلس فعشرة أوسق ولا يكمل جنس بجنس ويضم النوع الى النوع ويخرج من كل بقسطه فان عسر أخرج الوسط ويضم العلس الى الحنطة لانه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه الى آخر ويضم ثمر العام بعضه الى بعض وان اختلف ادراكه وقيل ان طلع الثاني بعد جداد الاول لم يضم وزرعا العام يضمان والاظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه أقرب من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقي بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه فان غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو والاظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ويسن خرص الثمر اذا بدا صلاحه على مالكه والمشهور ادخال جميعه في الخرص وانه يكفي خارص وشرطه العدالة وكذا الحرية والذكورة في الاصح فاذا خرس فالاظهر ان حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص فاذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فان لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يعد لم يقبل أو بمحتمل قبل في الاصح

(باب زكاة النقد)

نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر ولا شئ في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولو اختلط اناء منهما وجهل أكثرهما زكى الاكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكي المحرم من حلي وغيره لا المباح في الاظهر فمن المحرم الاناء

وان حضر موتى نواهم وقيام قادر وأربع تكبيرات فلو زاد لم تبطل أو زاد امامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره وقراءة الفاتحة عقب الاولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ودعاء للميت عقب الثالثة وسلام كغيرها وسن رفع يديه في تكبيراتها وتعوذ واسرار به وبقراءة وبدعاء وترك افتتاح وسورة وأن يقول في الثالثة اللهم اغفر لحينا الخ ثم اللهم هذا عبدك الى آخره ويقول في صغير مع الاول اللهم اجعله فرطا لابويه الى آخره وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة حتى شرع امامه في أخرى بطلت صلاته ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وان كان امامه في غيرها فلو كبر امامه قبل قراءته لها تابعه وتدارك الباقي بعد سلام امامه وشرط شروط غيرها وتقدم طهر فلو تعذر لم يصل عليه وأن لا يتقدم عليه حاضرا ولو في قبر وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر لاغيره مع وجوده ويجب تقديمها على دفن وتصح على قبر غير نبي وعلى غائب عن البلد من أهل فرضها وقت موته وتحرم على كافر ولا يجب طهره ويجب تكفين ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلى عليه بغيره وجب تجهيز كل ويصلى على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلى عليه فيهما ويقول اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له ان كان مسلما وتسن بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر وتكريرها لا اعادتها ولا تؤخر لغير ولي ولو نوى امام ميتا وأموم آخر جاز والاولى بامامتها أب فأبوه فابنه فباقي العصبة بترتيب الارث فذو رحم وقدم حر على عبد أقرب فلو استويا قدم الاسن العدل على الافقه ويقف غير مأموم عند رأس ذكر وعجز غيره وتجوز على جنائز صلاة ولو وجد جزء ميت مسلم صلى عليه بقصد الجملة والسقط ان علمت حياته أو ظهرت أمارتها كصبيح والاوجب تجهيزه بلا صلاة ان ظهر خلقه والا سن ستره بخرقة ودفنه وحرم غسل شهيد وصلاة عليه وهو من لم يبق فيه حياة

(فصل) أقل القبر حفرة تمنع رائحته وسبعا وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ولحد في صلابة أفضل من شق ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله الاحق بالصلاة عليه درجة لكن الاحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها فمسوح فمحبوب فحصي فعصبة فذو رحم فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب وهو لغير ذكر آكد ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضع في القبر على يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه الى جداره وظهره بنحو لبنة ويسد فتحه بنحو لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج اليه وجاز دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره مبيت بها ودفن اثنين من جنس بقبر الا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة يسألون له التثبيت ويرفع القبر شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمة وكره جلوس ووطء عليه بلا حاجة وتجصيصه وكتابة وبناء عليه وحرم بمسلة وسن رشه بماء ووضع حصى عليه وحجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع وزيارة قبور لرجل ولغيره مكروهة وأن يسلم زائر ويقرأ ويدعو ويقرب كقربه منه حيا وحرم نقله الى أبعد من مقبرة محل موته الا من بقرب مكة والمدينة وإيابه ونبشه بعد دفنه الا لضرورة كدفن بلا طهر أو توجيه ولم يتغير أو في مغصوب أو وقع فيه مال وسن تعزية نحو أهله وبعد دفنه أولى ثلاثة أيام تقريبا فيعزي مسلم بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك وصبرك وكافر بمحترم بمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وجاز بكاء عليه لا ندب ونوح وجزع بنحو ضرب صدر وسن لنحو جيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة وأن يلح عليهم في أكل وحرمت لنحو نائحة

(كتاب الزكاة) *(باب زكاة الماشية)* تجب فيها بشروط كونها نعما المسلم

والسوار والخلخال للبس الرجل فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد اجارته لمن له استعماله فلا زكاة في الاصح وكذا لو انكسر الحلي وقصد اصلاحه ويحرم على الرجل حلي الذهب الا الانف والانملة والسن لا الاصبع ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحل له من الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الاصح وليس للمرأة حلية آلة الحرب ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما في الاصح والاصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا اسرافه في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ

(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره وفي قول الخمس وفي قول ان حصل بتعب فربع عشره والا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ويضم بعضه الى بعض ان تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد واذا انقطع العمل بعذر ضم والا فلا يضم الاول الى الثاني ويضم الثاني الى الاول كما يضمه الى ما ملكه بغير المعدن في اكمال النصاب وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور وشرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول وهو الموجود الجاهلي فان وجد اسلامي علم مالكه فله والا فلقطة وكذا ان لم يعلم من أي الضربين هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو ملك أحياه فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب أو في ملك شخص فللشخص ان ادعاه والا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الى المحيي ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه

(فصل) شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفيه وفي قول بجميعه فعلى الاظهر لورد الى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالاصح انه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالاصح انه يبتدأ حول ويبطل الاول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها وانما يصير العرض للتجارة اذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء وكذا المهر وعوض الخلع في الاصح لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب واذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء وقيل ان ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح الى الاصل في الحول ان لم ينض لا ان نض في الاظهر والاصح ان ولد العرض وثمره مال تجارة وأن حوله حول الاصل واجبهار بع عشر القيمة فان ملك بنقد قوم به ان ملك بنصاب وكذا دونه في الاصح أو بعرض فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به فان بلغ بهما قوم بالانفع للفقراء وقيل يتخير المالك وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة فان كمل نصاب احدى الزكاتين فقط وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد فعلى هذا لو سبق حول التجارة بان اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالاصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا واذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الاصح وان قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح والمذهب انه يلزم العامل زكاة حصته

(باب زكاة الفطر) تجب بأول ليلة العيد في الاظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على كافر الا في عبده وقريبه

ونصابا وأوله في ابل خمس ففي كل خمس الى عشرين شاة ولو ذكرا ويجزئ بعير

المسلم في الاصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزمه بقسطه ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شئ فمعسر ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج اليه في الاصح ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ولا العبد فطرة زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الابن وجه ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالاظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الامة (قلت) الاصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب اخراج فطرته في الحال وقيل اذا عاد وفي قول لا شئ والاصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه وانه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الاب ثم الام ثم الكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث (قلت) الاصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم وجنسه القوت المعتبر وكذا الاقط في الاظهر وتجب من قوت بلده وقيل قوته وقيل يتخير بين الاقوات ويجزئ الاعلى عن الادنى ولا عكس والاعتبار بزيادة القيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الاصح فالبر خير من التمر والارز والاصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه ولا يبعض الصاع ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والافضل أشرفها ولو كان عبده ببلد آخر فالاصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد (قلت) الواجب الحب السليم ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع ولو أيسرا واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الاصح والله أعلم

(باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه) شرط وجوب زكاة المال الاسلام والحرية وتلزم المرتد ان أبقينا ملكه دون المكاتب وتجب في مال الصبي والمجنون وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الاصح وفي المغصوب والضال والمجحود في الاظهر ولا يجب دفعها حتى يعود والمشترى قبل قبضه وقيل فيه القولان وتجب في الحال عن الغائب ان قدر عليه والا فكمغصوب والدين ان كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم وفي الجديد ان كان حالا وتعذر أخذه لاعسار وغيره فكمغصوب وان تيسر وجبت تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الاقوال والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض فعلى الاول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت وفي قول الدين وفي قول يستويان والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها والا فلا ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته اذا تم حول من الاصداق ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالاظهر أنه لا يلزمه أن يخرج الزكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الاولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لاربع والثاني يخرج لتمام الاولى زكاة ثمانين *(فصل)* تجب الزكاة على الفور اذا تمكن وذلك بحضور المال والاصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف الى الامام والاظهر أن الصرف الى الامام

وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث واحدى وستين جذعة لها أربع وست وسبعين بنتا لبون واحدى وتسعين حقتان ومائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وفي بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة وكل أربعين مسنة لها سنتان وفي غنم أربعون ففيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة والشاة جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت أو ثنية معز لها سنتان من غنم البلد أو مثلها فان عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو حق ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون وحقا ولو اتفق فرضان وجب الاغبط ان وجدا بماله وأجزأ غيره بلا تقصير وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الاغبط وان وجد أحدهما أخذ والا فله تحصيل ما شاء ولمن عدم واجبا من ابل أن يصعد ويأخذ جبرانا وابله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القرب في جهة المخرجة ولا يبعض جبران الا لمالك رضي ويجزئ نوع عن آخر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وعشر نجبات عنز أو نجبة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نجبة وفي عكسه عكسه ولا يؤخذ ناقص في غير مامر الا من مثله فان اختلف ماله نقصانا فكامل برعاية القيمة وان لم يوف تمم بناقص ولا خيار الا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فان اتهم سن تحليفه واسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء والافبيوت أهلها ويصدق

مخرجها في عددها ان كان ثقة والا فتعد والاسهل عند مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أو في أقل ولاحدهما نصاب زكيا كواحد

كالوخلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح ومراح وراع وفحل نوع ومحلب وناطور وجرين ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وانائه ونية خلطة

(باب زكاة النابت) تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا ان تجفف غير ردي ء والا فرطبا ويقطع باذن كالوضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعدس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعاس ويخرج من كل بقسطه فان عسر فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه الى آخر ويضم بعض كل الى بعض ان اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو صلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص كل ثمر بدا صلاحه على مالك لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين لمخرج وقبول قوله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه ان اتهم

(باب زكاة النقد) يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر ولو اختلطا أو نامنهما وجهل زكى كلا الاكثر أو يزوز كى محرم ومكروه لا حلى مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر ان قصد اصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما يحرم سوار وخلخال للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلى ذهب وسن خاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولامرأة لبس حليهما وما نسج بهما لا ان بالغت في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب

(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله

أفضل الا أن يكون جائرا وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي وكذا الصدقة في الاصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم الولي النية اذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون وتكفي نية الموكل عند الصرف الى الوكيل في الاصح والافضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ولو دفع الى السلطان كفت النية عنده فان لم ينو لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان والاصح انه يلزم السلطان النية اذا أخذ زكاة الممتنع وان نيته تكفي *(فصل)* لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب ويجوز قبل الحول ولا تعجل لعامين في الاصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وانه لا يجوز اخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط اجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب الى آخر الحول وكون القابض في آخر الحول مستحقا وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه ولا يضر غناه بالزكاة واذا لم يقع المعجل زكاة استرد ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع والاصح انه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد وانه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والاصح اعتبار قيمته يوم القبض وانه لو وجده ناقصا فلا رش وانه لا يسترد زيادة منفصلة وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وان تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا ولو تلف بعضه فالاظهر انه يغرم قسط مابقي وان أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة وهي تتعلق بالمال تعلق شركة وفي قول تعلق الرهن وفي قول بالذمة فلو باعه قبل اخراجها فالاظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي

(كتاب الصيام)

يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة واذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح مسافة والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع (قلت) هذا أصح والله أعلم واذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية فالاصح انه يوافقهم في الصوم آخرا ومن سافر من البلد الآخر الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما ومن أصبح معيدا فسارت سفينته الى بلدة بعيدة أهلها صيام فالاصح انه يمسك بقية اليوم *(فصل)* النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح انه لا يشترط النصف الآخر من الليل وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وأنه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ويجب التعيين في الفرض وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد وامرأة أو صبيان رشداء ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غدان كان من رمضان أجزأه ان كان منه ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فان وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الاصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه والا فالجديد وجوب القضاء ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل أكثر

الحيض

الحيض وكذا قدر العادة في الاصح *(فصل)* شرط الصوم الامساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شئ الى جوفه بطل وان غلبه الق ء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الاصح وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والامعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الاكتحال أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الاذن والاحليل مفطر في الاصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده الى فيه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى جوفه فالمذهب انه ان بالغ أفطر والا فلا ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه ولو أوجر مكرها لم يفطر وان أكره حتى أكل أفطر في الاظهر (قلت) الاظهر لا يفطر والله أعلم وان أكل ناسيا لم يفطر الا أن يكثر في الاصح قلت الاصح لا يفطر والله أعلم والجماع كالاكل على المذهب وعن الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا فكر ونظر بشهوة وتكرر القبلة لمن حركت شهوته والاولى لغيره تركها (قلت) هي كراهة تحريم في الاصح والله أعلم ولا يفطر بالفصد والحجامة والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار الا بيقين ويحل بالاجتهاد في الاصح ويجوز اذا ظن بقاء الليل (قلت) وكذا لو شك والله أعلم ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح ان وقع في أوله وبطل في آخره ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان محتجما فنزع في الحال فان مكث بطل

(فصل) شرط الصوم الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا أفاق لحظة من نهاره ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فلو صامه لم يصح في الاصح وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة وليس اطباق الغيم بشك ويسن تعجيل الفطر على تمر والا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف لا سيما في العشر الاواخر منه

(فصل) شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ واطاقته ويؤمر به الصبي لسبع اذا أطاق ويباح تركه للمريض اذا وجد به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فمرض أفطر وان سافر فلا ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح واذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية ويجب قضاء ما فات بالاغماء والردة دون الكفر الاصلي والصبا والجنون واذا بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في

الحول وان لم ينض بما يقوم به واذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فان غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب احدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فان أخرجها منه حسبت من الربح

(باب زكاة الفطر) تجب بأول ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهاياة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن اخراجها قبل صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت يمونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه

نخس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين جاهلي فان وجده بموات أو ملك أحياه زكاه أو وجد بمسجد أو شارع أو وجد اسلامي وعلم مالكه فله أو جهل فلقطة كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله ان ادعاه والا فلمن ملك منه وهكذا الى الميت ولواد عاه اثنان فان صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد ان أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء واصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو ورد في أثنائه الى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول واذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله والا فمن ملكه ويضم ربح لاصل في

فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معتبر وأقط ونحوه وتجب من غالب قوت محل المؤدى عنه فان كان به أقوات لا غالب فيها خير والافضل أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد ولا صل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته

(باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه) تلزم مسلما حرا أو مبعضا وقوف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم ان نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة ان تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو باغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

(باب أداء زكاة المال) تجب فورا اذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف وتنقية وخلو مالك من مهم وبقدرة على غائب فار أو حال وبزوال حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لاصداق فان أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها الا ان طلبها امام عن ظاهر ولامام وهو أفضل ان كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فان عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لامام أو وكيل والافضل ان ينوي عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية امام بلا اذن الا عن ممتنع وتلزمه

(باب تعجيل الزكاة) صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله والفطرة في رمضان لا لثابت قبل وجوبها وشرط كون المالك والمستحق أهلا وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وان لم يجز المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة فلا

وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معتبر

الاصح ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب والاظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء *(فصل)* من فاته شئ من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وان مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة (قلت) القديم هنا أظهر والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي باذن الولي صح لا مستقلا في الاصح ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية وفي الاعتكاف قول والله أعلم والاظهر وجوب المد على من أفطر للكبر وأما الحامل والمرضع فان أفطرتا خوفا على نفسهما وجوب القضاء بلا فدية أو على الولد لزمتهما الفدية في الاظهر والاصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لانقاذ مشرف على هلاك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد والاصح تكرره بتكرر السنين وانه لو أخر القضاء مع امكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير ويصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف أمداد الى شخص واحد وجنسها جنس الفطرة *(فصل)* تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع ولا مسافر جامع بنية الترخص وكذا بغيرها في الاصح ولا على من ظن الليل فبان نهارا ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه أفطر به وان كان الاصح بطلان صومه ولا من زنى ناسيا ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة أخرى وتلزم من انظر دبر زوجة الهلال وجامع في يومه ومن جامع في يومين لزمه كفارتان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب ويجب معها قضاء يوم الافساد على الصحيح وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر فاذا قدر على خصلة فعلها والاصح ان له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله *(باب صوم التطوع)* يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال وتتابعها أفضل ويكره افراد الجمعة وافراد السبت وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغيره ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعهما ولا قضاء ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه ان كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح بأن لم يكن تعدى بالفطر *(كتاب الاعتكاف)* هو مستحب كل وقت وفي العشر الاواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله الى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وانما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى والجديد انه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والاقصى في الاظهر ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس ويقوم مسجد المدينة مقام الاقصى ولا عكس والاصح انه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحو يوم ويبطل بالجماع وأظهر الاقوال ان المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله ان أنزل والا

فلا ولو جامع ناسيا فكصماع الصائم ولا يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه والاصح وجوب جمعهما ويشترط نية الاعتكاف وينوى فى النذر الفرضية واذا أطلق كفته نيته وان طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج الى الاستئناف ولو نوى مدة تخرج فيها وعاد فان خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أو لها فلا وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف وقيل لا يستأنف مطلقا ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب وشرط المعتكف الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى ان لم يخرج ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا جنابة ان تعذر الغسل فى المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة *(فصل)* اذا نذر مدة متتابعة لزمه والصحيح انه لا يجب التتابع بلا شرط وانه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كاسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع فى القضاء وان لم يتعرض له لم يلزمه فى القضاء واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط فى الاظهر والزمان المصروف اليه لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر اخراج بعض الاعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها فى غير داره ولا يضر بعدها الا أن يفحش فيضر فى الاصح ولو عاد مريضا فى طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج ولا بحيض ان طالت مدة الاعتكاف فان كانت بحيث تخلو عنه انقطع فى الاظهر ولا يخرج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب الى منارة منفصلة عن المسجد للأذان فى الاصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالاعذار الا وقت قضاء الحاجة

(كتاب الحج) هو فرض وكذا العمرة فى الاظهر وشرط صحته الاسلام فللولى أن يحرم عن الصبى الذى لا يميز والمجنون وانما تصح مباشرته من المسلم المميز وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبى والعبد وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وهى نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وايابه وقيل ان لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الايات فلو كان يكتسب كل يوم ما يفى بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج وان قصر وهو يكسب فى يوم كفاية أيام كلف الثانى وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل واشترط شريك يجلس فى الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوى على المشى يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته وانه يلزمه صرف مال تجارته اليهما الثالث أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصدا ولا طريق سواه لم يجب الحج والاظهر وجوب ركوب البحر ان غلبت السلامة وانه يلزمه أجرة البذرقة ويشترط وجود الماء والزاد فى المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة فى كل مرحلة وفى المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات والاصح

تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل اخراجها بطل فى قدرها الا مال تجارة بلا محاباة

(كتاب الصوم) يجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة واذا صمنا بها ثلاثين أفطرنا وان رؤى بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد المطالع فلو سافر الى بعيد من محل رؤيته وافق أهله فى الصوم آخرا فلو عيدتم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما ان صام ثمانية وعشرين ولا أثر لرؤيته نهارا *(فصل)* أركانه نية لكل يوم ويجب للفرض تبييتها وتعيينه وتصح وان أتى بمناف أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها الا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال ان لم يسبقها مناف وكمالها أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان وكان منه صح فى آخره لا أوله الا ان ظن انه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فان وقع فيه فأداء وبعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه والا قضاه وترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكر مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت فى حد ظاهر فمجها فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين فى منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء اليه بمكره ومبالغة مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس حرك شهوة والافتركه أولى وحل افطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك فى بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح فى تسحره ولو طلع فجر وفى فيه طعام فلم يبلع شيأ منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم

وشرطه اسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه واغماؤه أو سكر بعضه وشرط الصوم الايام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو

يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر ان تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو نجم وذوق وعلك وأن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لاسيما العشر الاخير *(فصل)* شرط وجوبه اسلام وتكليف واطاقة وبياح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر قصر لا ان طرأ أو زال ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون في غير ردة وسكر كما لو بلغ صائما ويجب اتمامه أو مفطرا أو أفاق أو أسلم وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهم امفطرين امساك في رمضان ويلزم من أخطأ بفطره *(فصل)* من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا اثم ان فات بعذر أو بعده أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أوصام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي باذنه لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد فلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لانقاذ آدمي مشرف على هلاك أو خوف ذات ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان ان لم يصم عنه والمصرف فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطئ بافساد صومه يوما من رمضان بوطء اثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا وظن انه أفطر به ثم وطئ ومسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الافساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها *(باب صوم التطوع)* سن صوم عرفة لغير مسافر وحاج وعاشوراء وتاسوعاء واثنين وخميس وأيام بيض وستة من شوال واتصالها أفضل ودهر غير عيد وتشريق ان لم يخف ضررا أو فوت

برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر ان تيقن

انه لا يشترط وجود محرم لاحداهن وأنه يلزمها أجرة المحرم اذا لم يخرج الا بها الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الاعمى الحج ان وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال اليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الاحجاج عنه من تركته والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وايابا ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للاجرة لم يجب قبوله في الاصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الاجنبي في الاصح

(باب المواقيت) وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر وجه فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح وجميع السنة وقت لاحرام العمرة والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة وقيل كل الحرم وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق والافضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره ومن سلك طريقا لا ينتهي الى ميقات فان حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالاصح انه يحرم من محاذاة أبعدهما وان لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه وان بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير احرام فان فعل لزمه العود ليحرم منه الا اذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا فان لم يعد لزمه دم وان أحرم ثم عاد فالاصح انه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم والا فلا والافضل أن يحرم من دويرة أهله وفي قول من الميقات (قلت) الميقات أظهر وهو الموافق للاحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج الى أدنى الحل ولو بخطوة فان لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الاظهر وعليه دم فلو خرج الى الحل بعد احرامه سقط الدم على المذهب وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية

(باب الاحرام) ينعقد معينا بأن ينوى حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الاحرام والتعيين أفضل وفي قول الاطلاق فان أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين أو اليهما ثم اشتغل بالاعمال وان أطلق في غير أشهره فالاصح انعقاده عمرة فلا يصرفه الى الحج في أشهره وله أن يحرم كاحرام زيد فان لم يكن زيد محرما انعقد احرامه مطلقا وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد وان كان زيد محرما انعقد احرامه كاحرامه فان تعذر معرفة احرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين *(فصل)* المحرم ينوي ويلبي فان لبى بلا نية لم ينعقد احرامه وان نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ويسن الغسل للاحرام فان عجز تيمم وللدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي وأن يطيب بدنه للاحرام وكذا ثوبه في الاصح ولا بأس باستدامته بعد الاحرام ولا بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الاصح وان تخضب المرأة للاحرام يديها ويتجرد الرجل لاحرامه عن مخيط الثياب ويلبس ازارا ورداء أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين ثم الافضل أن يحرم اذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه وخاصة عند تغاير الاحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ولا تستحب في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

وافطارها

ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واذا رأى ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار

(باب دخول مكة) الافضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء ويقول اذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ويبتدئ بطواف القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول يجب الا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد *(فصل)* للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الاسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فاذا انتهى اليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى لم تصح طوفته وفي مسئلة المس وجه وأن يطوف سبعا داخل المسجد وأما السنن فان يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه فان عجز استلم فان عجز أشار بيده ويراعي ذلك في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم اليماني ولا يقبله وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والامن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليدع بما شاء وما ثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير ما ثوره وأن يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف القدوم وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى الا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى وان يوالي طوافه ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الاخلاص ويجهر ليلا وفي قول تجب الموالاة والصلاة ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه والا فالاصح انه ان قصده للمحمول فله وان قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط

(فصل) يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذاهبا من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه أخرى وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ومن سعى بعد قدوم لم يعده ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة فاذا رقي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا (قلت) ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم وان يمشي أول السعي وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين

(كتاب الاعتكاف) سن كل وقت وفي عشر رمضان الاخير أفضل لليلة القدر ومال الشافعي رحمه الله الى انها ليلة حادي أو ثالث وعشرين وأركانه نية وتجب نية فرضية في نذره وان أطلقه كفته نيته لكن لو خرج بلا عزم عود وعاد جدد ولو قيد بمدة وخرج لغير تبرز وعاد جدد لان نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ومسجد الجامع أولى ولو عين في نذره مسجد مكة لا المدينة أو الاقصى تعين ويقوم الاول مقام الاخيرين والثالث وابث قدر يسمى عكوفا ومعتكف وشرطه اسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض لخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة ان بادر بطهره ولا جنون وان عما وجب خروج من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ويحسب زمن اغماء فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه أو أن يعتكف صائما أو عكسه لزماه وجمعهما *(فصل)* نذر مدة وشرط تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح مقصود غير منافي صح ولا يجب تدارك زمنه ان عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدا له لم يفحش بعدها ولانه أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا أو عاد مريضا بطريقه مالم يعدل أو يطل وقوفه ولا لمرض يحوج لخروج أو لنسيان أولا أذان راتب الى منارة للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء زمن خروج لعذر لا زمن نحو تبرز

(كتاب الحج والعمرة) يجب مرة بتراخ بشرطه وشرط اسلام لصحة فلولي مال احرام عن صغير ومجنون ومع تمييز لمباشرة فلمميز احرام باذن وليه ومع بلوغ وحريه لوقوع عن فرض اسلام فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان استطاعة بنفسه وشرطها وجود مؤنته سفرا لا ان قصر سفره وكان

يكتسب في يوم كفاية أيام ووجود من بينه يشتد ضرره بها وعديل يحابس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا وما لا ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملها منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهود النسك ولا يدفع مال لمحجور بسفه بل يحجه ولي واستطاعة بغيره فتجب انابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع بنسك بشرطه لا مطيع بمال

(باب المواقيت) زمانيها الحج من شوال الى فجر نحر ولو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها الابد للحاج قبل نظر ومكانيها الهالمن بحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية فان لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فان خرج بعد احرامه فقط فلا دم وللحج لمن بمكة هي ولنسك لمتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق والافضل لمن فوق ميقات احرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه ان حاذاه محاذاته أو ميقاتين محاذاة أقربهما اليه والا فرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراد محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا احرام لزمه عود الا لعذر فان لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الاثم دم *(باب الاحرام)* الافضل تعيين بان ينوى حجا أو عمرة أو كليهما فان أطلق في أشهر حج صرفه بنيته لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كاحرام زيد فينعقد مطلقا ان لم يصح احرام زيد والا فكاحرامه فان تعذر معرفة احرامه نوى قرانا ثم أتى بعمله وسن نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر لاحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة او

و بين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل لا في رجل لم معروف *(فصل)* يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فرده يأمر فيها بالغدو الى منى و يعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج بهم من الغد الى منى و يبيتون بها فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات (قلت) ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم ثم يخطب الامام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا و يقفوا بعرفة الى الغروب و يذكروا الله تعالى ويدعوه و يكثروا التهليل فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا في الاصح ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم الا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الاصح وان وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده وجب القضاء في الاصح *(فصل)* و يبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شئ عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان و يسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى و يبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون الى منى و يأخذون من مزدلفة حصى الرمي فاذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة و يقطع التلبية عند ابتداء الرمي و يكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو احراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب امرار الموسى عليه فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى ان لم يكن سعى ثم يعود الى منى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا و يدخل وقتها بنصف ليلة النحر و يبقى وقت الرمي الى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن (قلت) الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها واذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الاول وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الاظهر (قلت) الاظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم واذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات *(فصل)* اذا عاد الى منى بات بها الليالي التشريق ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات فاذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورميها فان لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد و يدخل رمي التشريق بزوال الشمس و يخرج بغروبها وقيل يبقى الى الفجر و يشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى حجرا وان يسمى رميا فلا يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استناب واذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام على الاظهر ولا دم والا فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمى واذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فان أوجبنا فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم

أو بعدها فلا على الصحيح وللحائض النفر بلا وداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج *(فصل)* أركان الحج خمسة الاحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق اذا جعلناه نسكا ولا تجبر وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ويؤدي النسكان على أوجه أحدها الافراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة وأفضلها الافراد ثم التمتع ثم القران وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروهم من دون مرحلتين من مكة (قلت) الاصح من الحرم والله أعلم وان تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لاحرام الحج الى الميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج والافضل ذبحه يوم النحر فان عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى أهله في الاظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فالاظهر أنه يلزمه أن يطرق في قضائها بينها وبين السبعة وعلى القارن دم كدم التمتع (قلت) بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم

(باب محرمات الاحرام) أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا لا لحاجة وليس المخيط أو المنسوج أو المعقود في ساتر بدنه الا اذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط الا القفاز في الاظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي الثالث ازالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار والاظهر أن في الشعرة مدا طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور أن يحلق ويفدي الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الاول ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وان كان نسكه تطوعا والاصح أنه على الفور الخامس اصطياد كل مأكول بري (قلت) وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم ويحرم ذلك في الحرم على الحلال فان أتلف صيدا ضمنه فتجب النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز والارنب عناق واليربوع جفرة ومالا نقل فيه يحكم بمثله عدلان وفيما لا مثل له القيمة ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت والاظهر تعلق الضمان به ويقطع أشجاره ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة (قلت) والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الاذخر وكذا الثمول كالعوسج وغيره عند الجمهور والاصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام والاصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات دم ترتيب فاذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فان عجز صام عن كل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الاصح والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم في الاظهر ويجب صرف لحمه الى مساكينه وأفضل بقعة للذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقاه من هدي مكانا ووقته وتمت الاضحية على الصحيح والله أعلم

(باب الاحصار والفوات)

وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأته

ويجب تجرد رجل له عن محيط وسن لبسه ازارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لاحرامه والافضل أن يحرم اذا توجه لطريقه وسن اكثار تلبية ورفع رجل بها في دوام احرامه وعند تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ وان رأى ما يعجبه أو يكرهه لبيك ان العيش عيش الآخرة ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار *(باب صفة النسك)*

الافضل دخول مكة قبل وقوف ومن ثنية كداء وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا اللهم زد هذا البيت تشريفا الى آخره اللهم أنت السلام الى آخره فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم الا لعذر ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل وقوف ومن قصد الحرم لا لنسك سن احرام به *(فصل)* واجبات الطواف ستر وطهر فلو زال فيه جدد وبنى وجعله البيت عن يساره ما راتلقاء وجهه ويدؤه بالحجر الاسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب وكونه سبعا وفي المسجد ونيته ان استقل وعدم صرفه وسن أن يمشي في كله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فان عجز استلم بيده فبنحو عود ثم قبل فأشار بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك الخ وقبالة الباب اللهم ان البيت بيتك الخ وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية ويدعو بما شاء وما ثوره أفضل فقراءة فغير مأثور ويراعي ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الاول من طواف بعده سعي مطلوب بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه اللهم اجعله حجا مبرورا الخ ويضطبع في طواف فيه رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر ويقرب من البيت فلو فات رمل بقرب وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة بعد ويوالي كل طوافه ويصلي بعده ركعتين وخلف المقام أولى ففي الحجر

فى المسجد فى الحرم فحيث شاء بسورتى الكافرون والاخلاص ويجهر ليلا ولو حل شخص محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول الا ان أطلق وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعى وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذاهبا به من كل للآخر فى المسعى مرة وبعد طواف ركن أو قدوم ولا يخل بهما الوقوف ولا تسن اعادة سعى وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول كل الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الى آخره ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشى أول السعى وآخره ويعدو الذكر فى الوسط ومحلهما معروف

(فصل) سن للامام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة خطبة يأمر فيها بالغدو الى منى ويعلمهم المناسك ويخرج بهم من غد بعد صبح الى منى ويبيتون بها ويقصدون عرفة اذا أشرقت الشمس على ثبير ويقيمون بقربها بنمرة الى الزوال ثم يذهب بهم الى مسجد ابراهيم فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم الصلاتين تقديما ويقفون بعرفة ويكثرون الذكر والدعاء الى الغروب ثم يقصدون مزدلفة ويجمعون بها المغرب والعشاء تأخيرا واجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقفوا أجزأهم

(فصل) يجب مبيت لحظة بمزدلفة من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه لزمه دم وسن أن يأخذوا منها حصى رمى نحر ويقدم نساءه وضعفة بعد نصف الى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح بغلس ثم يقصدون منى فاذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوا ووقفوا وهو أفضل وذكروا ودعوا الى اسفار ثم يسيروا ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فيرمى كل سبع حصيات الى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء نحو رمى ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبه ويذبح من معه هدى ويحلق أو يقصر والحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر برأسه امرار موسى عليه ويدخل مكة بلا

من أحصر تحلل وقيل لا تحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض فان شرطه تحلل به على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر (قلت) انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق ان جعلناه نسكا فان فقد الدم فالاظهر أن له بدلا وانه طعام بقيمة الشاة فان عجز صام عن كل مد يوما وله التحلل فى الحال فى الاظهر والله أعلم واذا أحرم العبد بلا اذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض فى الاظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع فان كان فرضا مستقرا بقى فى ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعى وحلق وفيهما قول وعليه دم والقضاء

(كتاب البيع)

شرطه الايجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقدم لفظ المشترى ولو قال بعنى فقال بعتك انعقد فى الاظهر وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا فى الاصح ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما وأن يقبل على وفق الايجاب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح واشارة الاخرس بالعقد كالنطق وشرط العاقد الرشد (قلت) وعدم الاكراه بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم فى الاظهر الا أن يعتق عليه فيصح فى الاصح ولا الحربى سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذى لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا الدهن فى الاصح الثانى النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى الحنطة ونحوها وآلة اللهو وقيل تصح الآلة ان عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء فى الاصح الثالث امكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فان باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الاناء والسيف ونحوهما ويصح فى الثوب الذى لا ينقص بقطعه فى الاصح ولا المرهون بغير اذن مرتهنه ولا الجانى المتعلق برقبته مال فى الاظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص فى الاظهر الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولى باطل وفى القديم موقوف ان أجازه مالكه نفذ والا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح فى الاظهر الخامس العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها وكذا ان جهلت فى الاصح ولو باع بل هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفى البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة والا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والاظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثانى يصح ويثبت الخيار عند الرؤية وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا الى وقت العقد دون ما يتغير غالبا وتكفى رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقى خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شئ على ما يليق به والاصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفى ويصح سلم الاعمى وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا

(باب الربا) اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الاصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس واللحوم والالبان كذلك فى الاظهر والمماثلة تعتبر فى المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يرجع فيه عادة

بلد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل بتخيير وقيل ان كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وان خرجا سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمل أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا زبيب ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذى لا يتزبب لا يباع أصلا وفى قول تكفى مماثلته رطبا ولا تكفى مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة فى الحبوب حبا وفى حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا وفى العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير فى الاصح وفى اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا ولا تكفى المماثلة فى سائر أحواله كالجبن والاقط ولا تكفى مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلى أو الشى ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن واذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره فى الاظهر

(باب) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته فى الاصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن الى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهى ما فى البطون والمضامين وهى ما فى أصلاب الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له اذا رآه أو يقول اذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا و بيع الحصاة بأن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو بعتك ولك الخيار الى رميها وعن بيعتين فى بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين الى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالاصح بطلانه ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والاجل والرهن والكفيل المعينات الثمن فى الذمة والاشهاد ولا يشترط تعيين الشهود فى الاصح فان لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط والاصح أن للبائع مطالبة المشترى بالاعتاق وانه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر لم يصح البيع ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو مالا غرض فيه كشرط أن لا يأكل الا كذا صح ولو شرط وصفا بقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار ان أخلف وفى قول يبطل العقد فى الدابة ولو قال بعتكها وحملها بطل فى الاصح ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل فى البيع

(فصل) ومن المنهى عنه ما لا يبطل لرجوعه الى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بان يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدى اتركه عندى لابيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بان يتلقى طائفة يحملون متاعا الى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار اذا عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره وانما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه بان يأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله وا نشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن يزيد فى الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره والاصح أنه لا خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر و يحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز وفى قول حتى يبلغ واذا فرق ببيع أو هبة بطلا فى الاظهر ولا يصح بيع

الا لحاجة وعلى كل تطييب لبدنه أو ملبوسه بما تقصد رائحته ولا يكره غسله بنحو خطمى ودهن شعر رأسه أو لحيته وازالة شعره أو ظفره الا لعذر

وقف قبله و يبقى وقت الرمى الاختيارى الى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق والطواف وسيأتى وقت الذبح وحل باثنين من رمى نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته و بالثالث الباقى

(فصل) يجب مبيت بمنى ليالى تشريق معظم ليل ورمى كل يوم بعد زوال الى الجمرات فان نفر فى الثانى بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط للرمى ترتيب وكونه سبعا و بيد و بحجر وقصد المرمى وتحقق اصابته وسن أن يرمى بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه فى باقى تشريق أداء والا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بظهر اق مكة ويجبر تركه بدم فان عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وان مكث بعده لاصلاة أقيمت أو شغل سفر أعاد وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم

(فصل) أركان الحج احرام ووقوف وطواف وسعى وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة و يؤديان بافراد بأن يحج ثم يعتمر و يتمتع بأن يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع فى طواف ثم يعمل عمله و يمتنع عكسه وأفضلها افراد ان اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم ان لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع فى أشهر حج عامه ولم يعد لاحرام الحج الى ميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج والافضل ذبحه يوم نحر فان عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة فى وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق فى قضائها بينها و بين السبعة بقدر طريق الاداء وسن تتابع كل

(باب ما حرم بالاحرام) حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو عقد فى باقى بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز

وفى شعيرة أو ظفره دواثنين مدان ان اختار دما وثلاثة ولاء فدية ووطء مقدماته بشهوة يفسد به حج قبل التحللين وعمرة مفردة وتجب به بدنة على الرجل ومضى فى فاسدهما واعادة فورا وتعرض لما أكول برى وحشى ومتولد منه ومن غيره كحلال بحرم فان تلف ضمنه ففى نعامة بدنة وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبى تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع وورير جفرة وحمام شاة ومالا نقل فيه يحكم بمثله عدلان كقيمة مالا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمى مما لا يستنبت ومن شجره لا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذا ذخر ومؤذ ويضمن به ففى شجرة كبيرة بقرة وما قاربت سبعها شاة وحرم المدينة ووج كحرم مكة فى حرمة فقط وفى مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو اعطاؤهم بقيمته طعاما أو صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فان انكسر مد صام يوما وفى فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم وترك مأمور كدم تمتع وكذا دم فوات ويذبحه فى حجة الاعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه كبدله لمساكينه وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة ولحاج منى وكذا الهدى مكانا ووقته وقت أضحية

(باب الاحصار والفوات) لحصر تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فاق بنيته فيهما وبشرط ذبح من نحو مريض فان عجز فطعام بقيمة فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا اذن فلمالك أمره تحليله ولا اعادة على محصر فان كان فرضا فى ذمته ان استقر عليه والا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل عمرة ودم واعادة

(كتاب البيع) أركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة ولو كناية ايجاب كبعتك وملكتك واشترى منى وجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وان تقدم كبعنى وشرط فيهما أن لا يتخلل كلام أجنبى ولا سكوت طويل وان يتواقعا معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقيت وفى العاقد اطلاق الفسخ العربون بأن يشترى ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضى السلعة والا فهبة

(فصل) باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو عبد غيره أو مشترك بغير اذن الآخر صح فى ملكه فى الاظهر فيتخير المشترى ان جهل فان أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وفى قول بجميعه ولا خيار للبائع ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ فى الآخر على المذهب بل يتخير فان أجاز فبالحصة قطعا ولو جمع فى صفقة مختلفى الحكم كاجارة وبيع أو سلم صحا فى الاظهر ويوزع المسمى على قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح وفى البيع والصداق القولان وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشترى فى الاظهر ولو وكلاه أو وكلهما لا صح اعتبار الوكيل

(باب الخيار) يثبت خيار المجلس فى أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولو اشترى من يعتق عليه فان قلنا الملك فى زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وان قلنا للمشترى تخير البائع دونه ولا خيار فى الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والاجارة والمساقاة والصداق فى الاصح وينقطع بالتخاير بأن يختار الزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقى حق الآخر وبالتفرق ببدنهما فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما ويعتبر فى التفرق العرف ولو مات فى المجلس أو جن فالاصح انتقاله الى الوارث والولى ولو تنازعا فى التفرق أو الفسخ قبله صدق النافى

(فصل) لهما ولاحدهما شرط الخيار فى أنواع البيع الا أن يشترط القبض فى المجلس كربوى وسلم وانما يجوز فى مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام وتحسب من العقد وقيل من التفرق والاظهر انه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع له وان كان للمشترى فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه للمشترى من حين العقد والا فللبائع ويحصل الفسخ والاجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفى الاجازة أجزته وأمضيته ووطء البائع واعتاقه فسخ وكذا بيعه واجارته وتزويجه فى الاصح والاصح ان هذه التصرفات من المشترى اجازة وان العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشترى

(فصل) للمشترى الخيار بظهور عيب قديم كحصاة فى رقيق وزنا وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح اذا غلب فى جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض ولو حدث بعده فلا خيار الا أن يستند الى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد فى الاصح بخلاف موته بمرض سابق فى الاصح ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع فى الاصح ولو باع بشرط براءته من العيوب فالاظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح فى الاصح ولو هلك المبيع عند المشترى أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالارش وهو جزء من ثمنه نسبته اليه نسبة ما نقص العيب من القيمة فلو كان سليما والاصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع الى القبض ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ولو علم العيب بعد زوال ملكه الى غيره فلا أرش فى الاصح فان عاد الملك فله الرد وقيل ان عاد بغير الرد بعيب فلا رد والرد على الفور فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلى أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه ورفع الامر الى الحاكم فهو آكد وان كان غائبا رفع الى الحاكم والاصح انه يلزمه الاشهاد على

الفسخ ان أمكنه حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الاصح و يشترط ترك الاستعمال فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو كافها بطل حقه و يعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها واذا سقط رده بتقصير فلا ارش ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ثم ان رضي به البائع رده المشترى أو قنع به والا فليضم المشترى ارش الحادث الى المبيع و يرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يردان اتفقا على أحدهما فذاك والا فالاصح اجابة من طلب الامساك و يجب أن يعلم المشترى البائع على الفور بالحادث ليختار فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم الا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدور رد ولا أرش عليه في الاظهر فان أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة *(فرع)* اشترى عبدين معيبين بصفقة ردهما ولو ظهر عيب أحدهما رد هما لا المعيب وحده في الاظهر ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ولو اشتراه فلاحدهما الرد في الاظهر ولو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الاصل والمنفصلة كالولد والاجرة لا تمنع الرد وهي للمشترى ان رد بعد القبض وكذا قبله في الاصح ولو باعها حاملا فانفصل رد معها في الاظهر ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض *(فصل)* التصرية حرام تثبت الخيار على الفور وقيل يمتد ثلاثة أيام فان رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر وقيل يكفي صاع قوت والاصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وان خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والاتان ولا يرد معهما شيأ وفي الجارية وجه وحبس ماء القناة وارخاء المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه تخييلا لكذبته في الاصح *(باب)* المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشترى عن الضمان لم يبرأ في الاظهر ولم يتغير الحكم واتلاف المشترى قبض ان علم والا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا والمذهب أن اتلاف البائع كتلفه والاظهر أن اتلاف الاجنبي لا يفسخ بل يخير المشترى بين أن يجيز ويغرم الاجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الاجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشترى فلا خيار أو الاجنبي فالخيار فان أجاز غرم الاجنبي الارش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والاصح أن بيعه للبائع كغيره وان الاجارة والرهن والهبة كالبيع وان الاعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية وما خوذ بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه والجديد جواز الاستبدال عن الثمن فان استبدل موافقا على علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس والاصح انه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في المجلس ان استبدل مالا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق و بيع الدين لغير من عليه باطل في الاظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار تخليته للمشترى وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فان لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي اليه في الاصح وقبض المنقول تحويله فان

حرب وفي المعقود عليه طهر أو امكان بغسل فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا ونطع ولوما وترابا بعدتهما فلا يصح بيع حشرات وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وان تؤول رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو ضال لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ينقص فصله ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء وولاية فلا يصح عقد فضولي و يصح مال غيره ان بان له وعلم ويصح بيع صاع من صبرة وان جهلت صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم ان خرجت مائة لا بيع لاحد نوبين ولا بأحدهما أو بمل هذا البيت برا أو برتة ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقد و ثم نقد غالب تعين أو نقدان ولا غالب اشترط تعيين ان اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره الى وقته ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو براو نموذج لمماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان و بيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية تاريق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته

(باب الربا) انما يحرم في نقد وما قصد للطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا فاذا بيع ربوي بجنسه شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن ان كان أكبر من تمر والا فبعادة بلد البيع أو بغير جنسه واتحدا علة وشرط حلول وتقابض كادقة أصول مختلفة الجنس وحلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بالجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب الا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن واذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف

المبيع كعجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع لحم بحيوان

*(باب) * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه فيحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن اليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الاصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا بالليل ثم يشتريه على أن لا خيار له اذا رآه أو يقول اذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه أو بعتك وللخيار الى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن ان رضيها والافهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فان فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط ان يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر واجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة واشهاد وان لم يعين الشهود وبموت رهن أو اشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو مالا غرض فيه كان لا يأكل الا كذا أو اعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر ولبائع مطالبته به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحدهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا *(فصل) *من المنهي ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم حاجة اليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لابيعه تدريجا بأغلى وتلقي ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا ان عرفوا الغبن وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن خيار بغير اذن ونجش بأن يزيد في ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذ مسكرا *(فصل) *باع حلا وحراما صح في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وخير مشتر جهل أو نحو عبد به فتلف أحدهما قبل قبضه

جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله الى حيز وان جرى في دار البائع لم يكف ذلك الا باذن البائع فيكون معيرا للبقعة *(فرع) *للمشتري قبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا أو سلم والا فلا يستقل به ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكتل لعمرو فلو قال اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد *(فرع) * قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا اجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران (قلت) فان كان الثمن معينا سقط القولان الاولان وأجبر في الاظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا فان كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم فان كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى احضاره والاصح ان له الفسخ فان صبر فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ان خاف فوته بلا خلاف وانما الاقوال اذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء

*(باب التولية والاشراك والمرابحة) * اشترى شيأ ثم قال لغالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه لكن لا يحتاج الى ذكر الثمن ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى والاشراك في بعضه كالتولية في كل ما ان بين البعض ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا يصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده والحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد وقيل من كل عشرة واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته وليعلما ثمنه أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح وليصدق البائع في قدر الثمن والاجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده فلو قال بمائة فبان بتسعين فالاظهر انه يحط الزيادة وربحها وانه لا خيار للمشتري ولو زعم انه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الاصح (قلت) الاصح صحته والله أعلم وان كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري انه لا يعرف ذلك في الاصح وان بين فله التحليف والاصح سماع بينته

*(باب الاصول والثمار) * قال بعتك هذه الارض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب انه يدخل في البيع دون الرهن وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع ويصح بيع الارض المزروعة على المذهب وللمشتري الخياران جهله ولا يمنع الزرع دخول الارض في يد المشتري وضمانه اذا حصلت التخلية في الاصح والبذر كالزرع والاصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقيل في الارض قولان ويدخل في بيع الارض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ولا خيار للمشتري ان علم ويلزم البائع النقل وكذا ان جهل ولم يضر قلعها وان ضر فله الخيار فان أجاز لزم البائع النقل وتسوية الارض وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله ويدخل في بيع

البستان الارض والشجر والحيطان وكذا البناء على المذهب وفي بيع القرية الابنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح وفي بيع الدار الارض وكل بناء حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير وتدخل الابواب المنصوبة وحلقها والاجانات والرف والسلم المسمران وكذا الاسفل من حجرى الرحى على الصحيح والاعلى ومفتاح غلق مثبت في الاصح وفي بيع الدابة نعلها وكذا ثياب العبد في بيعه في الاصح (قلت) الاصح لا تدخل ثياب العبد والله أعلم *(فرع)* باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجهان أصحهما الا اليابس ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضي الابقاء والاصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ولو كانت يابسة لزم المشترى القلع وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشترى عمل به والا فان لم يتأبر منها شئ فهي للمشترى والا فللبائع وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب ان برز ثمره فللبائع والا فللمشترى وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشترى ان لم تنعقد الثمرة وكذا ان انعقدت ولم يتناثر النور في الاصح وبعد التناثر للبائع ولو باع نخلات بستان مطلقا وبعضها مؤبر فللبائع فان أفرد ما لم يؤبر فللمشترى في الاصح ولو كانت في بساتين فالاصح افراد كل بستان بحكمه واذا بقيت الثمرة للبائع فان شرط القطع لزمه والا فله تركها الى الجداد ولكل منهما السقي ان انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر وان ضر هما لم يجز الا برضاهما وان ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد الا أن يسامح المتضرر وقيل لطالب السقي ان يسقي ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي *(فصل)* يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط ابقائه وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز الا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا كحشرى وقيل ان كان الشجر للمشترى جاز بلا شرط (قلت) فان كان الشجر للمشترى وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم وان بيع مع الشجر جاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قطعه فان بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد ولا بأس بكمام لا يزال الا عند الاكل وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الاسفل ولا يصح في الاعلى وفي قول يصح ان كان رطبا وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بان يأخذ في الحمرة أو السواد ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها ولو عرض مهلك بعدها كبرد فالجديد أنه من ضمان المشترى فلو تعيب بترك الباثع السقي فله الخيار ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشترى ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح الا أن يشترط على المشترى قطع ثمره ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالاظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشترى فان سمح له الباثع بما حدث سقط خياره في الاصح ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الارض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق ولو زاد في صفقتين جاز ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل والاظهر أنه

أو وزن صحا وزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو وكيلا لافي رهن وشفعة

(باب الخيار) يثبت خيار مجلس في كل بيع وان استعقب عتاقا كرهوى وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها

(فصل) لهما شرط خيار فيما فيه خيار مجلس الا فيما يعتق لمشتر أو رهوى وسلم مدته معلومة ثلاثة فأقل من الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار والا فموقوف فان تم البيع بان أنه لمشتر من العقد والا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو فسخت والاجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء واعتاق وبيع واجارة وتزويج ووقف من بائع فسخ ومن مشتر اجازة لا عرض على بيع واذن فيه

(فصل) لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي وهو حرام كتصرية وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عند البيع لا لطخ ثوبه بمداد وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتها وغالب في جنسها عدمه كحصاة وجماح وعض وزنا وسرقة وآباق وبخر وصنان وبول بفراش ان خالف العادة حدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ويضمنه الباثع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير رهوى بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته اليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما اليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتهما من بيع الى قبض ولو

أو يرفع الامر لحاكم وهو آكد فى حاضر واجب فى غائب وعليه اشهاد بفسخ فى طريقه أو توكيله أو عذره فان عجز لم يلزمه تلفظا به وترك استعمال لاركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو اكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهرى ثم ان رضى به البائع رده عليه أو قنع به والا فان اتفقا فى غير الربوى على فسخ أو اجاز مع أرش والا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فان أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه كتكسر بيض نعام وجوز وتفو ير بطيخ مدود بعضه رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وان قل اللبن اذا لم يتفقا على غير الصاع

(فروع) لا رد بعيب بعض ما يبيع صفقة ولو اتلف فى قدم عيب سلف بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهى لمن حدثت فى ملكه وزوال بكارة عيب

(باب) المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وان أبرأه مشتر فان تلف أو أتلفه انفسخ واتلاف مشتر قبض وان جهل وخير باتلاف أجنبى فان أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو أجنبى خير فان أجاز وقبض غرمه الارش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو اعتاق ووصية وله تصرف فيماله بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو فى صلح عن دين غير ثمن لغير دين ودين قرض واتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع ما ثبت له على زيد بمائة وشرط فى متفق علة قبض فى المجلس وفى غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو باذنه فيكون معيرا له وشرط فى غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه

(فروع) له استقلال بقبض ان كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط فى قبض ما بيع مقدرا مع مار نحو ذرع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه انقطاعه

لا يجوز فى سائر الثمار وانه لا يختص بالفقراء

(باب اختلاف المتبايعين) اذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا فى كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الاجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا فيحلف كل على نفى قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ بالبائع وفى قول بالمشترى وفى قول يتساويان فيتخير الحاكم وقيل يقرع والصحيح أنه يكفى كل واحد يمين تجمع نفيا واثباتا ويقدم النفى فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل ان تراضيا والا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل انما يفسخه الحاكم ثم على المشترى رد المبيع فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهى قيمته يوم التلف فى أظهر الاقوال وان تعيب رده مع أرشه واختلاف ورثتهما كهما ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفى دعوى الآخر فاذا حلفا رد مدعى الهبة زوائده ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالاصح تصديق مدعى الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفى مثله فى السلم يصدق المسلم فى الاصح

(باب) العبد ان لم يؤذن له فى التجارة لا يصح شراؤه بغير اذن سيده فى الاصح ويسترده البائع سواء كان فى يد العبد أو سيده فان تلف فى يده تعلق الضمان بذمته أو فى يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه كشرائه وان أذن له فى التجارة تصرف بحسب الاذن فان أذن فى نوع لم يتجاوزه وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ولا يأذن لعبده فى تجارة ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيد على تصرفه ويقبل اقراره بديون المعاملة ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفى الشيوع وجه ولا يكفى قول العبد فان باع مأذونا له وقبض الثمن فتلف فى يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشترى ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل لا وقيل ان كان فى يد العبد وفاء فلا ولو اشترى سلعة ففى مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدى من مال التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه فى الاصح ولا يملك العبد بتمليك سيده فى الاظهر

(كتاب السلم)

هو بيع موصوف فى الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور أحدها تسليم رأس المال فى المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم فى المجلس جاز ولو أحال به وقبضه المحال فى المجلس فلا ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه منفعة وتقبض بقبض العين واذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين فى المجلس دون العقد ورؤية رأس المال تكفى عن معرفة قدره فى الاظهر الثانى كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا فى الاظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما الثالث المذهب انه اذا أسلم فى موضع لا يصلح التسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم والا فلا ويصح حالا ومؤجلا فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط العلم بالاجل فان عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز وان أطلق حمل على الهلالى فان انكسر شهر حسب الباقى بالاهلة وتم الاول ثلاثين والاصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الاول

(فصل) يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فان كان يوجد ببلد آخر صح ان اعتيد نقله للبيع والا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع فى محله لم ينفسخ فى الاظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل

مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال اقبض منه مالي عليك فعل فسد القبض له ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله ان خاف فوته والا فان تنازعا أجبرا ان عين الثمن والا فبائع فاذا سلم أجبر مشتر ان حضر الثمن والا فان أعسر فللبائع فسخ أو أيسر فان لم يكن ماله بمسافة قصر تحر عليه في أمواله حتى يسلم والا فللبائع فسخ فان صبر فالحجر

(باب التولية والاشراك والمرابحة والمحاطة) قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل فبيع بالثمن الاول وان لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي واشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحطه يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام علي ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في اخباره فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد ورجحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فان صدقه صح والا فان لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته والا سمعت وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف

(باب الاصول والثمار) يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كفت وبنفجح وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل ان جهله وتضرر وصح قبضها مشغولة ولا أجرة مدة بقائه وبذر كابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر ان جهل وضرر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضرر تركها والا فلا وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل في بيع

انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الاصح وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا وبيع المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في الاصح ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيالا فسد ان لم يكن معتادا والا فلا في الاصح ولو أسلم في غرقرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح في الاصح ومعرفة الاوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي الى عزة الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الاركان كهريسة ومجبونة وغالية وخف وترياق مخلوط والاصح صحته في المختلط المنضبط كعنابي وخزوجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في الاصح عند الاكثرين ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا فيما الواسقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها *(فرع)* يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولونه كابيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا وكله على التقريب ولا يشترط ذكر الكحل والسمر ونحوهما في الاصح وفي الابل والخيل والبغال والحمير الذكورة والانوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة وفي اللحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها من نفذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ومطلقه يحمل على الخام ويجوز في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والاقيس صحته في المصبوغ بعده (قلت) الاصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح في المطبوخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والاظهر منعه في رؤس الحيوان ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها ويصح في الاسطال المربعة وفيما صب منها في قالب ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الاصح ويحمل مطلقه على الجيد ويشترط معرفة العاقدين الصفات وكذا غيرهما في الاصح *(فصل)* لا يصح أن يستبدل على المسلم فيه غير جنسه ونوعه وقيل يجوز في نوعه ولا يجب ويجوز أرد أمن المشروط ولا يجب ويجوز أجود ويجب قبوله في الاصح ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر والا فان كان للمؤدى غرض صحيح كفلك رهن أجبر وكذا لمجرد غرض البراءة في الاظهر ولو وجد المسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزمه الاداء ان كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وان امتنع من قبوله هنالك لم يجبر ان كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا فالاصح اجباره

(فصل) الاقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله ويشترط قبوله في الاصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز اقراض ما يسلم فيه الا الجارية التي تحل للمقترض في الاظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز اقراضه في الاصح ويرد المثل في المثلي وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة ولو تطرق طالبه به في غير محل الاقراض وللمثل مؤنة طلبه بقيمة بلد الاقراض ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والاصح أنه لا يفسد العقد

بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ودار هذه ومنبت فيها للبقاء وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها واجانات ورف وسلم مثبتان وحجر

رحى وبفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو وبكرة وسرير وفى دابة نعلها الارقيق ثيابه وفى شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها ان لم يشرط قطع لا مغرسها وينتفع به مابقيت ولو أطلق بيع بابسة لزم مشتر باقلعها وثمرة شجر مبيع ان شرطت لاحدهما له والا فان ظهرت حتى فهى لبائع والا فلمشتر وانما تكون لبائع ان اتحد حمل وبستان وجنس وعقد والا فلكل حكمه واذا بيعت ثمرة له فان شرط قطعها لزمه والا فله تركها اليه ولكل سقى لم يضر الآخر وان ضرهما حرم الا برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقى

(فصل) جاز بيع ثمر ان بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو ابقائه والا فان بيع وحده لم يجز الا بشرط قطعه وان كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالا وجه السابقة ان بدا صلاحه والا فع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقى ويتصرف مشتريه ويدخل فى ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقى انفسخ أو تعيب به خير مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء الا بشرط قطعه فان وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر ان لم يسمح له بائع ولا يصح بيع برفى سنبله بصاف وهو الحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص فى بيع العرايا وهى بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لا غنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فان زاد فى صفقات جاز وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية فى شجر

(باب الاختلاف فى كيفية العقد)

اختلف مالكا أمر عقد فى صفة عقد معاوضة وقدر صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره ولا بينة أو تعارضت تحالفا غالبا فيحلف كل عينا تجمع نفيا واثباتا ويبدأ بنفى و بائع ندبا ثم ان أعرضا أو تراضيا والا فان سمح أحدهما أجبر الآخر والا فسخاه أو أحدهما أو احاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فان تلف رد مثله والا

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض وان كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر فى الاصح وله شرط رهن وكفيل وعلك القرض بالقبض وفى قول بالتصرف وله الرجوع فى عينه مادام باقيا بحاله فى الاصح والله أعلم

(كتاب الرهن)

لا يصح الا بايجاب وقبول فان شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالاشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد وان شرط مايضر المرتهن بطل الرهن وان نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن فى الاظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالاظهر فساد الشرط وأنه متى فسد فسد العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولى مال الصبى والمجنون ولا يرتهن لهما الا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط الرهن كونه عينا فى الاصح ويصح رهن المشاع والام دون ولدها وعكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن والاصح أن تقوم الام وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجانى والمرتد كبيعهما ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها لحلول الدين باطل على المذهب ولو رهن مايسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب فعل والا فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح و يباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وان شرط مع بيعه لم يصح وان أطلق فسد فى الاظهر وان لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح فى الاظهر وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيأ ليرهنه وهو فى قول عارية والاظهر انه ضمان دين فى رقبة ذلك الشئ فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته وكذا المرهون عنده فى الاصح فلو تلف فى يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فاذا حل الدين أو كان حالا ورجع المالك للبيع و يباع ان لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما يبيع به

(فصل) شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة فى الاصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح فى الاصح ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ وقيل يجوز بعد الشروع ويجوز بالثمن فى مدة الخيار و بالدين رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر فى الجديد ولا يلزم الا بقبضه ممن يصح عقده وتجرى فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده وفى المأذون له وجه و يستنيب مكاتبه ولو رهن وديعة عنده ودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم مالم يمض زمن امكان قبضه والاظهر اشتراط اذنه فى قبضه ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب و يبرئه ايداع فى الاصح و يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة و برهن مقبوض وكتابة وكذا تدبيره فى الاظهر و باحبالها لا الوطء والتزويج ولومات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن فى الاصح وليس للراهن القبض تصرف يزيل الملك لكن فى اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا وان لم ينفذه فانفك لم ينفذ فى الاصح ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالاعتاق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهنه لغيره ولا التزويج ولا الاجارة ان كان الدين حالا أو يحل قبلها ولا الوطء فان وطئ فالولد حر وفى نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق فان لم ننفذه فانفك نفذ فى الاصح فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا فى الاصح وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى لا البناء والغراس فان فعل لم يقلع قبل الاجل و بعده ان لم تف الارض بالدين وزادت به ثم ان أمكن الانتفاع بغير استرداد لم تسترد

أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعي هبة إن وائده أو صحته والآخر فساده حلف مدعي هبة غالبا ولو ردا مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف

والا فيسترد ويشهد ان اتهمه وله باذن المرتهن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ولو أذن في بيعه ليحل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع وكذا لو شرط رهن الثمن في الاظهر *(فصل)* اذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال الا للانتفاع كما سبق ولو شرطا وضعه عند عدل جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك وان أطلقا فايس لاحدهما الانفراد في الاصح ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان وان تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ويقدم المرتهن بثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فان لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرئ ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فان أصر باعه الحاكم ولو باعه المرتهن باذن الراهن فالاصح انه ان باع بحضرته صح والا فلا ولو شرط أن يبيعه العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن في الاصح فاذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل وان شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل الا بثمن مثله حالا من نقد بلده فان زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبع ومؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شئ من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد وهو قبل المحل أمانة ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في الرد عند الاكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه الا أن يقرب اسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وان وطئ باذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الاصح فلا حد ويجب المهران أكرهها والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الاصح فلو وجب قصاص اقتص الراهن ووفاء الرهن فان وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا أبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن الى زيادته المنفصلة كثمر وولد فلو رهن حاملا وحل الاجل وهي حامل بيعت وان ولدته بيع معها في الاظهر فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الاظهر *(فصل)* جنى المرهون قدم المجني عليه فان اقتص أو بيع له بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص بطل وان عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وان قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان وان وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا فان كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف مرهون بآفة بطل وينفك بفسخ المرتهن وبالابراء من الدين فان بقي شئ منه لم ينفك شئ من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه ولو رهناه فبرئ أحدهما انفك نصيبه *(فصل)* اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه ان كان رهن تبرع وان شرط في بيع تحالفا ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه فان كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا ان قال أقبضته عن جهة أخرى في الاصح ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه الا أن يذكر لاقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة ولو قال

(باب السلم) هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بالمجلس ولو منفعة وتسليمها بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لان أحيل به وان قبض فيه ومتى فسخ وهو باق رد وان عين في المجلس وبيان محل التسليم ان أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحله مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كالى عيد أو جمادى ويحمل على الاول ومطلقها وان عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فان انكسر شهر حسب الباقي بأهلة وتمم الاول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بعمل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بعمل عزة واؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله خيرا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل بعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لابهما ووجب في لبن عدد وسن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد وقدر من ثمر قريبة قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الاصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها

وعدلان لاجود متوردا ومطلقه جيد فيصح في منضبط وان اختلف كعتابي وخز وشهدوجين وأطط وخل تمر أوز يبب

لافيما لاينضبط مقصوده كهريسة ومجون وغالية وخف مركب وترياق مخلوط ورؤس حيوان ولافيما تأثير ناره غير منضبط ولا يختلف كبرمة وكوز وطس وتقم ومنارة وطنجير معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقدره طولا أو غيره تقريبا وذكورته وأنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك الاوصاف وقداوفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أوضدها من نفذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أوضدها ومطلقه تمام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أوحب نوعه ولونه وبلده وحرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه *(فصل)* صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الاجود ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم والنقله مؤنه لم يلزمه أداءه ولا يطالبه بقيمته وان امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر

(فصل) الاقراض سنة بايجاب كأقرضتك هذا أوكخذه بمثله وقبول وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع وانما يقرض ما يسلم فيه الامة تحل المقترض وملك بقبضه وللمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا وللمتقوم مثلا صورة وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الاقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الاقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكاجل لغرض كزمن نهب والمقترض ملىء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط قضاء أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل واشهاد *(كتاب الرهن)* الحال

أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ولو قال الراهن جنى قبل القبض فاظهر تصديق المرتهن بيمينه في انكاره والاصح انه اذا حلف غرم الراهن للمجني عليه وانه يغرم الاقل من قيمة العبد وأرش الجناية وانه لو نكل المرتهن ردت اليمين على الجاني عليه لا على الراهن فاذا حلف بيع في الجناية ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالاصح تصديق المرتهن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه وان لم ينو شيأ جعله عما شاء وقيل يقسط *(فصل)* من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الارش بالجاني فعلى الاظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الاصح ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين رد مبيع بعيب فالاصح انه لا يتبين فساد تصرفه لكن ان لم يقض الدين فسخ ولا خلاف ان للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث فلا يتعلق بزوائد التركة كمكسب ونتاج والله أعلم *(كتاب التفليس)*

من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الاظهر ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وان لم يكن كسوبا أو كانت نفقته من ماله فكذا في الاصح ولا يحجر بغير طلب فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر والا فلا ويحجر بطلب المفلس في الاصح فاذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين نفذ والا لغا والاظهر بطلانه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الاصح ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه واسقاطه ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالاظهر قبوله في حق الغرماء وان أسند وجوبه الى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم وان قال عن جناية قبل في الاصح وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه ان كانت الغبطة في الرد والاصح تعدي الحجر الى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء ان صححناه وانه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه ان علم الحال وان جهل فله ذلك وانه اذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن *(فصل)* يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد ثم ان كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم الا بجنس حقه اشترى وان رضي جاز صرف النقد اليه الا في السلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء الا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع ولا يكاتبون بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن وفي قول يحاص الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله الا أن يستغني بكسب ويباع مسكنه وخادمه في الاصح وان احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين والاصح وجوب اجارة أم ولده والارض الموقوفة عليه واذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا مال غيره وأنكروا فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة والا فيصدق بيمينه في الاصح وتقبل بينة الاعسار في

الحال وشرط شاهده خبرة باطنه وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيأ واذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر والغريب العاجز عن بينة الاعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فاذا غلب على ظنه اعساره شهد به *(فصل)* من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع والاصح ان خياره على الفور وانه لا يحصل الفسخ بالوطء والاعتاق والبيع وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع وله شروط منها كون الثمن حالا وان يتعذر حصوله بالافلاس فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب فلا فسخ في الاصح ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع ولا يمنع التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه و يضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وجناية المشتري كآفة في الاصح فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن و يضارب بنصفه ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الاصل فان كان الولد صغيرا و بذل البائع قيمته أخذه مع أمه والا فيباعان وتصرف اليه حصة الام وقيل لا رجوع فان كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالاصح تعدي الرجوع الى الولد واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع ولو غرس الارض أو بنى فان اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها وان امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع و يتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه و يغرم أرش نقصه والاظهر انه ليس له أن يرجع فيها و يبقى الغراس والبناء للمفلس ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الاظهر ولو طحنها أو قصر الثوب فان لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس وان زادت فالاظهر أنه يباع والمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فان زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالاصح أن الزيادة للمفلس ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما الا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ ولو اشتراهما من اثنين فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد وان زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وان زادت على قيمتهما فالاصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة

(باب الحجر) منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة والعبد لسيده والمرتد للمسلمين ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر فبالجنون تنساب الولايات واعتبار الاقوال و يرتفع بالافاقة وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المني ووقت امكانه استكمال تسع سنين ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر المسلم في الاصح وتزيد المرأة حيضا وحبلا والرشد صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو انفاقه في محرم والاصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير و يختبر رشد الصبي و يختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها

فيه مقتضاه كتقدم مرتهن به أو مصلحة له كاشهاد أو مالا غرض فيه صح لا ما يضر أحدهما كان لا يباع وكشرط منفعته للمرتهن أو ان تحدث زوائده مرهونة وفي العاقد ما في القرض فلا يرهن والي مال محجوره ولا يرتهن له الا لضرورة أو غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه و يباعان عند الحاجة و يقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر و يوزع الثمن عليهما ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده ان أمكن تجفيفه أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وجفف في الاولى ان رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده و بيع في غيرها عند خوفه و يكون في الاخيرة و يجعل في غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرق ما عرضه كبرا بتل وصح رهن معار باذن وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن و بعد قبضه لا رجوع فيه ولا ضمان لو تلف و بيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما ثابتا لازما ولو ما آل صح مزج رهن بنحو بيع ان توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم الا بقبضه باذن أو اقباض ممن يصح عقده وله انابة غيره لا مقبض ورقيقه لا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه الا بمضي زمن امكان قبضه واذنه فيه و يبرئه عن ضمان يد ايداعه لا ارتهانه و يحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة و برهن كذلك وكتابة وتدبير واحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وارتداد وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ الا اعتاق موسر وايلاده و يغرم قيمته وقت اعتاقه واحباله رهنا والولد حر واذا لم ينفذ فانفك نفذ الايلاد فلو مات بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو عاق بصفة فوجدت قبل الفك فكاعتاق والا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغرس فان فعل لم يقلع قبل حلول

بل بعده ان لم تف الارض بالدين وزادت به ثم ان أمكن بلا استرداد انتفاع بريعه لم يسترد والا فيسترد ويشهد

ان انتهى له وله باذن مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فان تصرف بعده لغا *(فصل)* اذا لزم فاليد للمرتهن غالبا ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين ولا ينفرد أحدهما بحفظه الا باذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وان تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن باذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فان أبى الاذن قال له الحاكم ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فان أصر باعه الحاكم وللمرتهن بيعه باذن راهن وحضرته وللثالث بيعه ان شرطاه وان لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فان زاد راغب قبل لزومه فليبعه والا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فان تلف في يده ثم استحق المرهون رجع المشترى عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه مؤنة مرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل مفسد وهو قبله أمانة وحلف في دعوى تلف لا ردولو وطئ لزمه مهر ان عذرت ثم ان كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب والا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والحكم فيه لمالك فلو وجب قصاص واقتص فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا ابراء المرتهن الجاني وسرى رهن الى زيادة متصلة ودخل في رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فان اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لان وجد سبب مال وان قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وان وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع ان لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فان كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فان اقتص سيد فاتت الوثيقة والا نقصت في الاولى وتنقل في الثانية لغرض وينفك بضرهم

أمكن بلا استرداد انتفاع بريعه لم يسترد والا فيسترد ويشهد

والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الاطعمة عن الهرة ونحوها ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الاول الاصح انه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولي فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وان بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل يعود الحجر بلا اعادة ولو فسق لم يحجر عليه في الاصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا اعتاق وهبة ونكاح بغير اذن وليه فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الاصح ولا يصح اقراره بدين قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الاظهر ويصح بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب باللعان وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه واذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفاية لثقة ينفق عليه في طريقه وان أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه والمذهب انه كمحصر فيتحلل (قلت) ويتحلل بالصوم ان قلنا الدم الاحصار بدل لانه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم *(فصل)* ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الام في الاصح ويتصرف الولي بالمصلحة ويبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره الا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة واذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف فاذا ادعى بعد بلوغه على الاب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والامين صدق هو بيمينه

(باب الصلح) هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على اقرار فان جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض ان اتفقا في علة الربا أو على منفعة فاجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والاصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن داري بكذا فالاصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فان توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس والا فان كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الاصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وان صالح من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الاصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فان عجل المؤجل صح الاداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل ان جرى على نفس المدعى وكذا ان جرى على بعضه في الاصح وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس اقرارا في الاصح القسم الثاني يجري بين المدعي والاجنبي فان قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو معترف صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وان كان منكرا وقال الاجنبي هو مبطل في انكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح

(فصل) الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المار ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط

يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وان كان ممر الفرسان والقوافل فلا يرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم الصلح على اشراع الجناح وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل ان لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الاشراع اليه لغير أهله وكذا البعض أهله في الاصح الا برضا الباقين وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لا صقه جداره وهل الاستحقاق في كلها للكل أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق له وفتحه اذا سمره في الاصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فان كان أقرب الى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الاصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير اذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو اعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الاصح وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع و يغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الاجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو اجارة وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالاصح أن هذا العقد فيه شوب بيع واجارة فاذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري اعادة البناء وسواء كان الاذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لاحدهما وضع جذوعه عليه بغير اذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا اذن وله أن يسند اليه و يسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الاجنبي وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد فان أراد اعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع و يكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء و ينقضه اذا شاء ولو قال الآخر ولا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه اجابته وان أراد اعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على اعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقناة الى ملكه على مال ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنياه معا فله اليد والا فلهما فان أقام أحدهما بينة قضي له والا حلفا فان حلفا أو نكلا جعل بينهما وان حلف أحدهما قضي له ولو كان لاحدهما عليه جذوع لم يرج والسقف بين علو وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد الملو فيكون في يدهما أو لا فلصاحب السفل

(باب الحوالة) يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الاصح ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلي وكذا المتقوم في الاصح وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الاصح والاصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه و يشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول تصح بأبل الدية وعليها و يشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الاصح ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل و يتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه فان تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا

اختلفا في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فله تحليفه وان لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الرهن جني قبل قبض حلف منكر واذا حلف في الثانية غرم الراهن الاقل من قيمته والارش ولو نكل حلف المجني عليه ثم يبيع للجناية ان استغرقت ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوى دينها وان أطلق جعله عما شاء *(فصل)* من مات وعليه دين تعلق بتركته مرهون ولا يمنع ارثا فلا يتعلق بروائدها للوارث امساكها بالاقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولا دين فظهر دين لم يسقط فسخ

(كتاب التفليس) من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن اشهاد على حجره ولا يحل مؤجل بحجر و به يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه و يصح اقراره بعين أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر و يتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يراجع *(فصل)* يبادر قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه في سوقه وقسم ثمنه نقدا بأثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فان تعلق به حق كحيوان فمنقولا فعقارا ثم ان كان النقد غير دينهم اشترى ان لم يرضوا والا صرف اليهم الا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه فان عسر أخر ولا يكلفون اثبات أن لا غريم غيرهم فلو قسم

فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك الا أن يغتني بكسب ويترك لمؤنته دست ثوب لائق ويلزم بعد القسم اجارة أم ولده وموقوف عليه لبقية دين لا كسبه واجارة نفسه واذا أنكر غرماؤه اعساره فان لم يعرف له مال حلف والا لزمه بينة تخبر باطنه وتشهد أنه معسر لا يملك الا ما يبقى لمؤنه واذا ثبت أمهل والعاجز عنها يوكل القاضي من يبحث عنه فاذا ظن اعساره بقرائن اضافة شهد به *(فصل)* له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه فورا ان وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بافلاس وان قدمه الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة والا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه وبضارب بحصة الباقي فان كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه والزيادة المتصلة للبائع والمنفصلة للمشتري فان كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الام ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ولو غرس أو بنى فان اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو طحنه أو قصره أو صبغه بصبغ وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فان لم تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود والا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة على قيمتهما

(باب) الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة والولاية الى افاقة والصبا كذلك الا ما استثنى الى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو امناه وامكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كبنت عانة كافر خنثة فان بلغ رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بان يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رمي في مطلقا

بالحصة ولو استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون مؤنه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته

رجوع له وقيل له الرجوع ان شرط يساره ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الاظهر أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة وان كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه وفي الصورة الثانية وجه وان قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه

(باب الضمان) شرط الضامن الرشد وضمان محجور عليه بفلس كثر ثمنه وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الاصح ويصح باذنه فان عين للاداء كسبه أو غيره قضى منه والا فالاصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الاذن والا فبما يكسبه والاصح اشتراط معرفة المضمون له وانه لا يشترط قبوله ورضاه ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرفته في الاصح ويشترط في المضمون كونه ثابتا وصح القديم ضمان ما سيجب والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن ان خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة وكونه لازما لا كنجوم كتابة ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الاصح وضمان الجعل كالرهن به وكونه معلوما في الجديد والابراء من المجهول باطل في الجديد لا من ابل الدية ويصح ضمانها في الاصح ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم الى عشرة فالاصح صحته وأنه يكون ضامنا العشرة (قلت) الاصح لتسعة والله أعلم

(فصل) المذهب صحة كفالة البدن فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره ويشترط كونه مما يصح ضمانه والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته ثم ان عين مكان التسليم تعين والا فمكانها ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كتغلب وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه والا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب واياب فان مضت ولم يحضره حبس وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والاصح أنه اذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت وأنها لا تصح بغير رضا المكفول *(فصل)* يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد والاصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة ولو نجزها وشرط تأخير الاحضار شهرا جاز وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما وأنه يصح ضمان المؤجل حالا وأنه لا يلزمه التعجيل وللمستحق مطالبة الضامن والاصيل والاصح أنه لا يصح بشرط براءة الاصيل ولو أبرأ الاصيل برئ الضامن ولا عكس ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر واذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الاصيل بتخليصه بالاداء ان ضمن باذنه والاصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب والضامن الرجوع على الاصيل ان وجد اذنه في الضمان والاداء وان انتفى فيهما فلا وان أذن في الضمان فقط رجع في الاصح ولا عكس في الاصح ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالاصح أنه لا يرجع الا بما غرم ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا اذن فلا رجوع وان أذن بشرط الرجوع رجع وكذا ان أذن

بحر أو صرفه فى محرم لاخبز ونحو ملابس وطعام ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بما كسة فى معاملة ثم يعقد وليه

مطلقا فى الاصح والاصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ثم انما يرجع الضامن والمؤدى اذا أشهدا بالاداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل ليحلف معه فى الاصح فان لم يشهد فلا رجوع ان أدى فى غيبة الاصيل وكذبه وكذا ان صدقه فى الاصح فان صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الاصيل رجع على المذهب

(كتاب الشركة) هى أنواع شركة الابدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الاثمان بينهما وهذه الانواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيهما لفظ يدل على الاذن فى التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف فى الاصح وفيهما أهلية التوكيل والتوكل وتصح فى كل مثلى دون المتقوم وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ولا يكفى الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة هذا اذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتركا بارث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر فى التجارة فيه تمت الشركة والحيلة فى الشركة فى العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له فى التصرف ولا يشترط تساوى قدر المالين والاصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بغير اذن ولكل فسخه متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما فان قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف فى نصيبى لم ينعزل العازل وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبانمحائه والربح والخسران على قدر المالين تساويا فى العمل أو تفاوتا فان شرط خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله فى ماله وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله فى الرد والخسران والتلف فان ادعاه بسبب ظاهر طوالب ببينة بالسبب ثم يصدق فى التلف به ولو قال من فى يده المال هو لى وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال اقتسمنا وصار لى صدق المنكر ولو اشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسى وكذبه الآخر صدق المشترى

(كتاب الوكالة)

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبى ولا مجنون ولا المرأة والمحرم فى النكاح ويصح توكيل الولى فى حق الطفل ويستثنى توكيل الاعمى فى البيع والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبى ومجنون وكذا المرأة والمحرم فى النكاح لكن الصحيح اعتماد قول صبى فى الاذن فى دخول دار وايصال هدية والاصح صحة توكيل عبد فى قبول نكاح ومنعه فى الايجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل فى الاصح وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح فى عبادة الا الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا فى شهادة وايلاء ولعان وسائر الايمان ولا فى الظهار فى الاصح ويصح فى طرفى بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الدين واقباضها والدعوى والجواب وكذا فى قتال المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فى الاظهر لا فى الاقرار فى الاصح ويصح فى استيفاء عقوبة آدمى كقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز الا بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك فى كل قليل وكثير أو فى كل أمورى أو وز راع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضى وهو وليه أو جن فوليه وليه فى صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه اقرار بنكاح أو بدين أو اتلاف مال ولا تصرف مالى كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد باذنه وتلف قبل طلب ويصح اقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعباداته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا اذن ولا تعيين واذا سافر لنسك واجب فقدر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فوليه منعه ان لم يكن فى طريقه كسب قدر الزيادة وهو كحضر *(فصل)* ولى صبى أب فأبوه فوصى فقاض ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة وبعرض وأخذ شفعة ويشهد فى بيعه نسيئة ويرتهن ويبنى عقاره بطين وآجر ولا يبيعه الا لحاجة أو غبطة ظاهرة ويزكى ماله ويمونه بمعروف فان ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصى أو أمين حلف أو أب أو أبيه حلفا

(باب الصلح)

شرطه بلفظه سبق خصومة وهو يجرى بين متداعيين فان كان على اقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو اجارة أو غيرهما أو على بعضها فهبة للباقى فتثبت أحكامها أو من دين على غيره فقدر أو على بعضه فابراء عن باقيه وصح بلفظ نحو ابراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح تعجيل لا ان ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير اقرار لغا وصالحنى عما تدعيه ليس اقرارا ويجرى بين مدع وأجنبى فان صالح عن عين وقال وكانى الغريم وهو مقر لك أو وهى لك صح وان صالح عنها لنفسه صح ان قال وهو مقر والا فشراء مغصوب ان قال وهو مبطل والا لغا *(فصل)* الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا أو ساباطا الا اذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير

أبعد من رأسه أو أقرب مع تطارق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على اخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه اليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب اليه لا لتطارق وللمالك فتح كوات وباب بين داريه والجدار بين مالكين ان اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فاعارة فان رجع بعد وضع أبقاه باجرة أو رفعه بارش أو بعوض فان أجر العلو للوضع فاجارة أو باعه لذلك أو حق الوضع فعقد مشوب ببيع واجارة فاذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الاول وان اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند اليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع اعادة منهدم بنقضه لا بآلة نفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح بمال على اجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو القاء ثلج في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فان علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد والا فلهما فان أقام أحدهما بينة أو حلف قضي له والا جعل بينهما

(باب الحوالة)

أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة وشرط لها رضا الاولين وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك ويبرأ بها المحيل ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فان تعذر أخذه لم يرجع على محيل وان شرط يساره أو جهله ولو فسخ بيع وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائعه ولو أحال بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فان كذبهما المحتال ولا بينة فللكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لامع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة

فوضت اليك كل شئ لم يصح وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن في الاصح ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته اليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال بع أو اعتق حصل الاذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الامر كبع واعتق ولا يصح تعليقها بشرط في الاصح فان نجزها وشرط التصرف شرطا جاز ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الاصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل

(فصل) الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الانواع وسلم المبيع ضمن فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الاجل فذاك وان أطلق صح في الاصح وحمل على المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير والاصح أنه يبيع لابيه وابنه البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن واذا وكله في شراء لا يشتري معيبا فان اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه فلا في الاصح وان لم يساوه لم يقع عنه ان علمه وان جهله وقع في الاصح واذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وليس لوكيل أن يوكل بلا اذن ان تأتى منه ما وكل فيه وان لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر وعجز عن الاتيان بكله فالمذهب انه يوكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والاصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله وان قال عني فالثاني وكيل الموكل وكذا الوطلق في الاصح (قلت) وفي هاتين الصورتين لا ينعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا الا أن يعين الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الاصح والله أعلم

(فصل) قال بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين وفي المكان وجه اذا لم يتعلق به غرض وان قال بع بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد الا أن يصرح بالنهي ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فان لم تساو احداهما دينارا لم يصح الشراء للموكل وان ساوته كل واحدة فالاظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل ولو أمره بالشراء بعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل وكذا عكسه في الاصح ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا في الاصح وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل فان تعدى ضمن ولا ينعزل في الاصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل والا فلان كان الثمن معينا وان كان في الذمة طالبه ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وان اعترف بها طالبه أيضا في الاصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الاصح ثم يرجع الوكيل على الموكل (قلت) وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الاصح والله أعلم

(فصل) الوكالة جائزة من الجانبين فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة

أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل فى الحال وفى قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسى أو رددت الوكالة انعزل و ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا اغماء فى الاصح و بخروج محل التصرف عن ملك الموكل وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض فى الاخفاء ليس بعزل فان تعمد ولا عوض انعزل واذا اختلفا فى أصلها أو صفتها بأن قال وكلتنى فى البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف فان اشترى بعين مال الموكل وسماه فى العقد أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وان كذبه حلف على نفى العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل وكذا ان اشترى فى الذمة ولم يسم الموكل وكذا ان سماه وكذبه البائع فى الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضى أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها و يقول هو اشتريت لنحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل وفى قول الوكيل وقول الوكيل فى تلف المال مقبول بيمينه وكذا فى الرد وقيل ان كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل ان كان قبل تسليم المبيع والا فالوكيل على المذهب ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه والاظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل الا ببينة وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال اليه بعد البلوغ يحتاج الى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال الا باشهاد فى الاصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله فى الرد ذلك ولو قال رجل وكانى المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه اليه والمذهب انه لا يلزمه الا ببينة على وكالته ولو قال أحالنى عليك وصدقه وجب الدفع فى الاصح (قلت) وان قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب والله أعلم

(كتاب الاقرار) يصح من مطلق التصرف واقرار الصبى والمجنون لاغ فان ادعى البلوغ بالاحتلام مع الامكان صدق ولا يحلف وان ادعاه بالسن طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم اقرارهما و يقبل اقرار الرقيق بموجب عقوبة ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له فى التجارة و يقبل ان كان و يؤدى من كسبه ومافى يده و يصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبى وكذا الوارث على المذهب ولو أقر فى صحة بدين وفى مرضه لآخر لم يقدم الاول ولو أقر فى صحته أو مرضه وأقر وارثه بعده ونه لآخر لم يقدم الاول فى الاصح ولا يصح اقرار مكره و يشترط فى المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فان قال بسببها لمالكها وجب ولو قال لحمل هند كذا بارث أو وصية لزمه وان أسنده الى جهة لا تمكن فى حقه فلغو وان أطلق صح فى الاظهر واذا كذب المقر له المقر ترك المال فى يده فى الاصح فان رجع المقر فى حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله فى الاصح *(فصل)* قوله لزيد كذا صيغة اقرار وقوله على أو فى ذمتى للدين ومعى وعندى للعين ولو قال لى عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله فى كيسك فليس باقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتنى منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو اقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقر به فليس باقرار ولو قال أليس لى عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفى نعم وجه ولو قال اقض الالف الذى لى عليك فقال

فيه أهلية تبرع واختيار وصح ضمان رقيق باذن سيده لا له فان عين للاداء جهة والا فما يكسبه بعد اذن ومما بيده مأذون وفى المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته وفى المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشترى الثمن ولبائع المبيع ان خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ولزومه ولو ما لا كثمن وعلم به الا فى ابل دية كبراء ولو ضمن من درهم الى عشرة صح فى تسعة كاقرار ونحوه وتصح كفالة عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق حضوره مجلس الحكم لحق الله مالى أو لآدمى باذنه ولو صبيا ومجنونا ومحبوسا وميتا ليشهد على صورته فان كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به ثم ان عين محل تسليم والا فمحلها و يبرأ كفيل بتسليمه فيه بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فان غاب لزمه احضاره ان أمكن وعمل مدته ثم ان لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم تصح وفى الصيغة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكلفت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق وتأقيت ولو كفل وأجل احضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برئ برئ ضامن ولا عكس فى ابراء ولو مات أحدهما حل عليه وأضامن باذن مطالبة أصيل بتخليصه باداء ان طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع الا بما غرم ومن أدى دين غيره باذن ولا ضمان رجع ثم انما يرجع مؤداذا أشهد باداء ولو رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقه دائن

(كتاب الشركة)

هى شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يغرم ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما وعنان وهى الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ

يشعر باذن فى تجارة وفى العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفى المعقود عليه كونه مثليا خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو

ولا علم بنسبة عند عقد وفى العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا ببعضه بلا اذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل به الوكيل لا عازل بعزله للآخر والربح والخسر بقدر المالين وان شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف فى اشتريته أو ان ما بيدى لى أو للشركة لا فى اقتسمنا وصار لى

(كتاب الوكالة) أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط فى الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولى وفى الوكل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه وفى الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح فى بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها الا اتباعا وأن يقبل نيابة فيصح فى عقد وفسخ وقبض واقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا اقرار والتقاط وعبادة الا فى نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه كبيع أموالى وعتق ارقائى لا نحو وكل أمورى ويجب فى شراء عبد بيان نوعه ودار بيان محلة وسكة لا ثمن وفى الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بعت وصح تأقيتها وتعليق لا لها ولا لعزل ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيلى صحت فان عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه *(فصل)* الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلق أجل على عرف ولا يبيع لنفسه ومواليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فان سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فان اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء فى الذمة رده لا ان رضى موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ولو وكيل توكيل بلا اذن فيما لا يتأتى منه واذا وكل باذن فالثانى وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل فان قال وكل عمن شئت فوكيل الدار

نعم أو أقضى غدا أو أمهلنى يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فاقرار فى الاصح

(فصل) يشترط فى المقر به أن لا يكون ملكا للمقر فلو قال دارى أو ثوبى أو دينى الذى على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال هذا لفلان وكان ملكى الى أن أقررت به فأول كلامه اقرار وآخره لغو وليكن المقر به فى يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له فلو أقر ولم يكن فى يده ثم صار فى يده بمقتضى الاقرار فلو أقر بحرية عبد فى يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم ان كان قال هو حر الاصل فشراؤه افتداء وان قال أعتقته فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه الخياران للبائع فقط ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شئ قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه كالكلب المعلم وسرجين قبل فى الاصح ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بالمستولدة فى الاصح لا بكلب وجلد ميتة وقوله له كذا كقوله شئ وقوله شئ شئ أو كذا كذا كما لو لم يكرر ولو قال شئ وشئ أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم والمذهب انه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان وانه لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف الواو فدرهم فى الاحوال ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الالف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح ولو قال الدراهم التى أقررت بها ناقصة الوزن فان كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا ومنعه ان فصله عن الاقرار وان كانت ناقصة قبل ان وصله وكذا ان فصله فى النص والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ولو قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة فى الاصح وان قال درهم فى عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة والا فدرهم *(فصل)* قال له عندى سيف فى غمد أو ثوب فى صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال فى ميراث أبى ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قال فى ميراثى من أبى فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهم فان قال ودرهم لزمه درهمان ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالاولين درهمان وأما الثالث فان أراد به تأكيدا لثانى لم يجب به شئ وان نوى الاستئناف لزمه ثالث وكذا ان نوى تأكيد الاول أو أطلق فى الاصح ومتى أقر بهم كشئ وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح انه يحبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقر فى نفيه ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف فى يوم آخر لزمه ألف فقط وان اختلف القدر دخل الاقل فى الاكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما الى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لزما ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الالف فى الاظهر ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه اذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا ولو قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شئ على المذهب ولو قال ألف لا يلزم لزمه ولو قال له على ألف ثم جاء بألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لى عليه ألف آخر صدق المقر فى الاظهر بيمينه فان كان قال فى ذمتى أو دينا صدق المقر له على المذهب (قلت) فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالاصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الاقرار ودعوى الرد وان قال له عندى أو معى ألف صدق فى دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظنى الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وبرئ ولو قال هذه الدار

الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد والاظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو بالاقرار ويصح الاستثناء ان اتصل ولم يستغرق فلو قال له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير الجنس كالف الا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف ومن المعين كهذه الدار له الا هذا البيت أو هذه الدراهم له الا الدرهم وفي المعين وجه شاذ (قلت) ولو قال هؤلاء العبيد له الا واحدا قبل ورجع في البيان اليه فان ماتوا الا واحدا وزعم انه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم *(فصل)* أقر بنسب ان ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق ان كان أهلا للتصديق فان كان بالغا فكذبه لم يثبت الا ببينة وان استلحق صغيرا ثبت فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الاصح ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الاصح ويرثه ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الاظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل وأما اذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة ويشترط كون الملحق به ميتا ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الاصح ويشترط كون المقر وارثا حائزا والاصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته وان البالغ من الورثة لا ينفرد بالاقرار وانه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخرون مات ولم يرثه الا المقر ثبت النسب وانه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول وانه اذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا ارث

(كتاب العارية) شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة فيعير مستأجرا مستعيرا على الصحيح وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه ويجوز اعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ويكره اعارة عبد مسلم لكافر والاصح اشتراط لفظ كاعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو اجارة فاسدة توجب أجرة المثل ومؤنة الرد على المستعير فان تلفت لا باستعمال ضمنها وان لم يفرط والاصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال والثالث يضمن المنمحق والمستعير من مستأجر لا يضمن في الاصح ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها اليه ليروضها فلا ضمان وله الانتفاع بحسب الاذن فان أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها ان لم ينهه أو استعير لم يزرع فوقه كحنطة ولو أطلق الزراعة صح في الاصح ويزرع ما شاء واذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس والصحيح انه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس وانه لا تصح اعارة الارض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة *(فصل)* لكل منهما رد العارية متى شاء الا اذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون واذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ان كان شرط القلع مجانا لزمه والا فان اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الارض في الاصح (قلت) الاصح يلزمه والله أعلم وان لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص قيل أو يتملكه بقيمته فان لم يختر لم يقلع مجانا ان بذل المستعير الاجرة وكذا ان لم يبذل لها في الاصح ثم قيل يبيع الحاكم الارض وما فيها وتقسم بينهما والاصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيأ وللمعير دخولها والانتفاع بها ولا يدخلها المستعير

(فصل) أمره ببيع لمعين أو به أو في تعين فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا بأزيد ان نهاه أو عين مشتريا أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته احداهما وقع للموكل ومتى خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه لغا أو شراء في ذمة وقع للوكيل وان سمى الموكل ولا يصح ايجاب بعت موكلك والوكيل أمين فان تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن ان قبضه والا فلا ان كان معينا والا طالبه ان لم يعترف بوكالته والا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ثمن قبضه واستحق ببيع طالبه مشتر والقرار على الموكل *(فصل)* الوكالة جائزة فترتفع حالا بعزل أحدهما وبتعمده انكارها بلا غرض وزوال شرطه وملك موكل ولو اختلفا فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده بحق قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في عقد بطل أو بعده واشتراها في ذمته وسماه كما أمر وصدقه البائع فكذلك والا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم ان كذبه أو سكت وقد اشترى بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه وبالموكل مطلقا اليبعاها للوكيل ولو بتعليق ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ولمن لا يصدق في أداء تأخيره لاشهاد به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه الا ببينة ويجوز ان صدقه أو انه محتال به أو وارث له وصدقه وجب

(كتاب الاقرار) أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بالتزام كلزيد علي أو عندي كذا وعلى أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها اقرار بخلاف اقض الالف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لانه

ومكره فان ادعى بلوغا بامناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل اقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق بذمته فقط ان لم يصدقه سيد وقبل عليه بدين تجارة اذن له فيها واقرار مريض ولوارث ولا يقدم اقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح لدابة فان قال بسببها لفلان صح كحمل هندوان أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدمه تكذيبه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أودين لعمرو لغو لاهذا الفلان وكان لي الى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو ما آلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع فله الخيار وصح بمجهول فلو قال على شئ أوكذا قبل تفسيره بغير عبادة ورد سلام ونجس لا يقتنى ولو أقر بمال وان وصفه بنحو عظم قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة ولو قال شئ شئ أوكذا كذا لزمه شئ أوشئ وشئ أو كذا وكذا فشيآن أوكذا درهم برفع أو نصب أو جر أوسكون أوكذا كذا درهم بها أوكذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو بدفدرهمان أوألف ودرهم قبل تفسير الالف بغير الدرهم أوخمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أوالدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أومغشوشة فان كانت دراهم البلد كذلك أووصله قبل أودرهم في عشرة فان أراد معية فأحد عشر أوحسابا عرفه فعشرة والا فدرهم *(فصل)* قال له عندي سيف أوخف في ظرف أوعبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أوعكسه لزما فقط أودابة بسرجها أوثوب مطرز لزمه الكل أوفي ميراث أبي ألف فاقرار على أبيه بدين أوميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أوودرهم فدرهمان أوودرهم درهم فثلاثة الا ان نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بهم كتوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف والفوائد

بغير اذن للتفرج ويجوز للسقي والاصلاح في الاصح ولكل بيع ملكه وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا اذا رجع واذا أعار لزراعة ورجع قبل ادراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء الى الحصاد وان له الاجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا ولو حمل السيل بذرا الى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر والاصح انه يجبر على قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أواختلف مالك الارض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني فان تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الاصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة

(كتاب الغصب) هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا فلو ركب دابة أوجلس على فراش فغاصب وان لم ينقل ولو دخل داره وأزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب وفي الثانية وجهان ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وان كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار وعلى الغاصب الرد فان تلف عنده ضمنه ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه ولو فتح رأس زق مطروح على الارض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن وان سقط بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على الفتح فالاظهر أنه اذا طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا والايدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب ثم ان علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا ان جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الاظهر وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب

(فصل) تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو تلف تحت يد عادية وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته وكذا المقدرة ان تلفت وان أتلفت فكذا في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته وسائر الحيوان بالقيمة وغيره مثلي ومتقوم والاصح ان المثلي ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كحبوب وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف فان تعذر فالقيمة والاصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب الى تعذر المثل ولو نقل المغصوب المثلي الى بلد آخر فللمالك ان يكلفه رده وان يطالبه بالقيمة في الحال فاذا رده ردها فان تلف في البلد المنقول اليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء فان فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح انه ان كان لحمولته لنقله كالمقد فله مطالبته بالمثل والا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف وفي الاتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف فان جنى وتلف بسراية فالواجب الاقصى أيضا ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي الا أن يظهر شربها أو بيعها وترد عليه ان بقيت العين وكذا الخمرة اذا غصبت من مسلم والاصنام وآلات الملاهي لا يجب في ابطالها شئ والاصح انها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت

والفوات فى يد عادية ولا تضمن منفعة البضع الا بتفويت وكذا منفعة بدن الحر فى الاصح واذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الارش مع الاجرة وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب فى الاصح *(فصل) * ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فاذا حلف غرمه المالك فى الاصح ولو اختلفا فى قيمته أو الثياب التى على العبد المغصوب أو فى عيب حدث صدق الغاصب بيمينه وفى عيب حادث يصدق المالك بيمينه فى الاصح ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شئ ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فابلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهى قسط التالف من أقصى القيم (قلت) ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو فى يد مالكه لزمه ثمانية فى الاصح والله أعلم ولو حدث نقص يسرى الى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف وفى قول يرده مع أرش النقص ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالاقل من قيمته والمال فان تلف فى يده غرمه المالك وللجنى عليه تغريمه وان يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب ولو رد العبد الى المالك فبيع فى الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده أو رد مثله واعادة الارض كما كانت والنائل الردوان لم يطالبه المالك ان كان له فيه غرض والا فلا يرده بلا اذن فى الاصح ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها واذا أعاد الارض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الاعادة وان بقى نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه مثل الذاهب فى الاصح وان نقصت القيمة فقط لزمه الارش وان نقصتا غرم الذاهب ورد الباقى مع أرشه ان كان نقص القيمة أكثر والاصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله وان تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالاصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الارش ان كان الخل أنقص قيمة ولو غصب خمرا فتخللت أو جلدميتة فدبغه فالاصح ان الخل والجلد للمغصوب منه *(فصل) * زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة فلا شئ للغاصب بسببها وللمالك تكليفه رده كما كان ان أمكن وأرش النقص وان كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع وان صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه فى الاصح وان لم يمكن فان لم تزد قيمته فلا شئ للغاصب فيه وان نقصت لزمه الارش وان زادت اشتركا فيه ولو خاط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وان شق فان تعذر فالمذهب انه كالتالف فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها فى سفينة فكذلك الا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حد وان جهل فلا حد وفى الحالين يجب المهر الا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح وعليها الحد ان علمت وطء المشترى من الغاصب كوطئه فى الحد والمهر فان غرمه لم يرجع به على الغاصب فى الاظهر وان أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب وان جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشترى على الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشترى وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده فى الاظهر ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها فى الاظهر ولا يرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه وغراسه اذا نقض فى الاصح وكل ما لو غرمه المشترى رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشترى وما لا فيرجع (قلت) وكل من ابنت يده على يد الغاصب فكالمشترى والله أعلم

(كتاب الشفعة)

نحو عبد لم أقبضه قبل أو عاق فلا شئ وحلف مقرفى على أو عندى أو معى ألف وفسره بوديعة فقال لى عليك ألف آخر وفى دعواه تلفا ورد ا بعده ومقره له فى قوله فى ذمتى أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وبطل أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ لا قرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع فى استغراق وهو من اثبات نفى أو عكسه فلو قال له على عشرة الا تسعة الا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم الا ثوبا ان بين ثوب قيمته دون ألف ومن معين كهذه الدار له الا هذا البيت أو هؤلاء العبيد الا واحدا وحلف فى بيانه *(فصل) * أقر بنسب وان ألحقه بنفسه شرط امكان وتصديق مستلحق أهل له ولو استلحق اثنان أهلا لحق من صدقه وأمته ان كانت فراشا فولدها لصاحبه والا فان قال هذا ولدى ثبت نسبه لا ايلاد أو وعلقت به فى ملكى ثبتا وان ألحقه بغيره كهذا أخى أو عمى شرط مع مامر كون الملحق به رجلا ميتا وان نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فان مات الآخر ولم يرثه الا المقر ثبت النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا الارث

(كتاب العارية) أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما فى مقرض وملكه المنفعة كبكتر لا مستعير وفى المستعير تعيين واطلاق تصرف وله انابة من يستوفى له وفى المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره استعارة واعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفى الصيغة لفظ يشعر بالاذن فى الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرنى مع لفظ الآخر أو فعله

وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرنى فرسك اجاز فاسدة ومؤنة رده على مستعير فان تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير

ن نحو مكتر كالف فى شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضرر الاان نهاه فلزراعة بريزرعه وشعير الاعكسة ولبناء أوغرس يزرع لاعكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وان أطلق الزراعة صح وزرع ماشاء لا اعارة متعددة جهة بل يعين أو يعمم *(فصل)* لكل رجوع بشرط فى بعض كدفن فانما يرجع قبل المواراة أو بعد انداس وان أعار لبناء أوغراس ولوالى مدة ثم رجع فان شرط قلعه لزمه والافان اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الارض والاخير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فان لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لاصلاح ولكل بيع ملكه واذا رجع قبل ادراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته اليه بأجرة ولو عين مدة ولم يدرك فيها التقصير قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا الى أرضه فنبت ولو قال من بيده عين أعرتنى فقال مالكها أجرتك أوغصبتنى ومضت مدة لها أجرة صدق فان تلفت فى الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فان كانت دون أقصى قيمه حلف للزائد

(كتاب الغصب)

هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وازعاجه عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فان كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها ان عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف كما لو أتلفه بيد مالكه أوفتح زقا مار وحا فخرج مافيه بالفتح أومنصو بافسقط به وخرج مافيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا وضمن آخذ مغصوب والقرار عليه ان تلف عنده الا ان جهل ويده أمينة بلا انتهاب كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وان حمله الغاصب عليه لاغرضه كأن قدم له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برئ

(فصل) يضمن مغصوب بمتقوم تلف بأقصى قيمه من غصب الى تلف وأبعاضه بما نقص منه الان تلفت من رقيق ولها مقدر من حر فبأكثر الامرين ومثلى وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه كحبوب وتراب ونحاس ومسك وقطن ودقيق بمثله فى أى مكان حل به المثلى فان فقد فبأقصى قيم المكان من المغدور

لاتثبت فى منقول بل فى أرض ومافيها من بناء وشجر تبعا وكذا ثمر لم يؤبر فى الاصح ولا شفعة فى حجرة بنيت على سقف غير مشترك وكذا مشترك فى الاصح وكل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لاشفعة فيه فى الاصح ولا شفعة الا لشريك ولو باع دارا وله شريك فى ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها فى الممر ان كان للمشترى طريق آخر الى الدار أوأمكن فتح باب الى شارع والافلا وانما تثبت فيما ملك بمعاوضة محضة لكالازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط فى البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشترى وحده فالاظهر انه يؤخذ ان قلنا الملك للمشترى والافلا ولو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالاظهر اجابة الشفيع ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لاحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك فى الارض فالاصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ولا يشترط فى التملك بالشفعة حكم حاكم ولا احضار الثمن ولا حضور المشترى ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أوأخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك اما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه أوألزمه القاضى التسلم ملك الشفيع الشقص وامارضا المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضى له بالشفعة اذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به فى الاصح ولا يتملك شقصا برهه الشفيع على المذهب *(فصل)* ان اشترى بمثلى أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالاظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ فى الحال أو يصبر الى المحل ويأخذ ولو بيع بشقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ويؤخذ المهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الاخذ فان عين الشفيع قدرا وقال المشترى لم يكن معلوم القدر حلف على نفى العلم وان ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه فى الاصح واذا ظهر الثمن مستحقا فان كان معينا بطل البيع والشفعة والا أبدل وبقيا وان دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل وكذا ان علم فى الاصح وتصرف المشترى فى الشقص كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثانى أو ينقضه ويأخذ بالاول ولو اختلف المشترى والشفيع فى قدر الثمن صدق المشترى وكذا لو أنكر الشراء أوكون الطالب شريكا فان اعترف الشريك بالبيع فالاصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن الى البائع ان لم يعترف بقبضه وان اعترف فهل يترك فى يد الشفيع أم يأخذه القاضى ويحفظه فيه خلاف سبق فى الاقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفى قول على الرؤس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها الآخر فالشفعة فى النصف الاول للشريك القديم والاصح أنه ان عفا عن النصف الاول شاركه المشترى الاول فى الصنف الثانى والافلا والاصح انه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته وأن الواحد اذا أسقط بعض حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع فى الحال فاذا حضر الغائب شاركه والاصح أن له تأخير الاخذ الى قدوم الغائب ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين فى الاصح والاظهر أن الشفعة على الفور فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فان كان مريضا أوغائبا عن بلد المشترى أوخائفا من عدو فليوكل ان قدر والافليشهد على الطلب فان ترك

المقدور عليه منهما بطل حقه فى الاظهر فلو كان فى صلاة أو حمام أو طعام فله الاتمام ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة فى الاصح ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقى حقه وان بان بأكثر بطل ولو بقى المشترى فسلم عليه أو قال بارك الله فى صفقتك لم يبطل وفى الدعاء وجه ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الاصح بطلانها

(كتاب القراض)

القراض والمضاربة أن يدفع اليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلى ومغشوش وعروض ومعلوما معينا وقيل يجوز على احدى الصرتين ومسلما الى العامل فلا يجوز شرط كون المال فى يد المالك ولا عمله معه ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه ليشترى حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد وان منعه الشراء بعدها فلا فى الاصح ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح وان قال كله لى فقراض فاسد وقيل ابضاع وكونه معلوما بالجزئية فلو قال على ان لك فيه شركة أو نصيبا فسد أو بيننا فالاصح الصحة ويكون نصفين ولو قال لى النصف فسد فى الاصح وان قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لاحدهما عشرة أو ربح صنف فسد *(فصل)* يشترط ايجاب وقبول وقيل يكفى القبول بالفعل وشرطهما كوكيل وموكل ولو قارض العامل آخر باذن المالك ليشاركه فى العمل والربح لم يجز فى الاصح وبغير اذنه فسد فان تصرف الثانى فتصرف غاصب فان اشترى فى الذمة وتلف بالجديد فالربح للعامل الاول فى الاصح وعليه للثانى أجرته وقيل هو للثانى وان اشترى بعين مال القراض فباطل ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال واذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله الا اذا قال قارضتك وجميع الربح لى فلا شئ له فى الاصح ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا اذن وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة فان اقتضت الامساك فلا فى الاصح وللمالك الرد فان اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشترى للقراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير اذنه وكذا زوجه فى الاصح ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل ان اشترى فى الذمة ولا يسافر بالمال بلا اذن ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا فى الاظهر وعليه فعل ما يعتاد كطى الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الامتعة الثقيلة ونحوه ومالا يلزمه له الاستئجار عليه والاظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض والنقص الحاصل بالرخص محسوب من ربح ما أمكن ومجبور به وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل فى الاصح وان تلف قبل تصرف فمن رأس المال فى الاصح *(فصل)* لكل فسخه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ ويلزم العامل الاستيفاء اذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال ان كان عرضا وقيل لا يلزمه التنضيض ان لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال الى الباقى وان استرد بعد الربح فالمسترد شائع

أو باجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها فى سفينة ولم تعفن ولم يخف تلف معصوم كلف اخراجها ولو وطئ مغصوبة حدا ان منهما

مؤنة وأمن والا فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف فان تلف بسراية جناية فبالاقصى ولا يراق مسكر على ذمى لم يظهره ويرد عليه كمحترم على مسلم ولا شئ فى ابطال أصنام وآلات لهو وتفصل بلا كسر فان عجز أبطلها كيف تيسر ويضمن فى غصب منفعة ما يؤجر لاجرا فبتطويت كبضع ونحو مسجد *(فصل)* يحلف غاصب فى تلفه وقيمته وثياب رقيق وعيب خلق ولو رده ناقص قيمة فلا شئ ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بايس نصفه رده مع خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا وقيمتهما عشرة وقيمة الباقى درهمان لزمه ثمانية كما لو أتلفه بيد مالكه ولو حدث نقص يسرى لتلف كأن جعل البرهريسة فكالتلف ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالاقل من قيمته والمال فان تلف فى يده غرمه المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب كما لو رد فبيع فى الجناية ولو غصب أرضا فنقل ترابها رده أو مثله كما كان بطلب أو لغرضه وعليه أجره مدة رده مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه فنقصت عينه رده وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب ورد الباقى مع أرش نقصه ولا يجبر بمن نقص هزال ويجبر لنسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخال رده مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلدميتة فدبغه رده ما *(فصل)* زيادة المغصوب ان كانت أثرا كقصارة فلا شئ لغاصب وأزالها ان أمكن بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والارش وان صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه والا فان نقصت قيمته لزمه أرش أو زدات اشتركا ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه لزمه والا فكالتلف وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله

و وجب مهر ان لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وان أحبلها بزنا فالولد رقيق غير نسيب أو بغيره فغير نسيب

وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها وبأرش نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ما لو غرمه رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبتت يده على يد غاصب فكمشتر

(كتاب الشفعة) أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه أن يكون أرضا ابتابعها غير نحو ممر لا غنى عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار لبائع لم تثبت الا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر وشرط في تملك بها رؤيته شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا بأو حكم له بها *(فصل)* يأخذ في مثلي بمثله ومتقوم بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين تعجيل مع أخذ حالا وصبرا الى المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ويمتنع أخذ بمجهل ثمن فان ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله بالقدر وعدم الشركة والشراء فان أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له ان لم يقر بقبضه والا ترك بيد الشفيع واذا استحق فان كان معينا بطل البيع والشفعة والا أبدل وبقيا واذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وان علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ بما فيه شفعة ولو استحقها جميع أخذ وابقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها الآخر فالشفعة في الاول للشريك القديم فان عفا شاركه المشتري الاول في الثاني ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو تركه أو حضر أخر الى

ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال وان استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال الى خمسة وسبعين ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح الا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أو لم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد في الاصح ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل

(كتاب المساقاة)

تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الاشجار المثمرة ولا تصح المخابرة وهي عمل الارض لبعض ما يخرج منها والبزر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة والاصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة وان كثير البياض كقليله وانه لا يشرط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع وانه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالبذر للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة ان يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الارض أو يستأجره بنصف البزر ونصف منفعة الارض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الارض

(فصل) يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض والاظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح والا فلا وقيل ان تعارض الاحتمالان صح وله مساقاة شريكه في الشجر اذا شرط له زيادة على حصته ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس اعمالها وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ولا يجوز التوقيت بادراك الثمر في الاصح وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته اليك لتتعهده ويشترط القبول دون تفصيل الاعمال ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر واصلاح الاجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الاصح وما قصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل والا استأجر الحاكم عليه من يتمه وان لم يقدر على الحاكم ويشهد على الانفاق ان أراد الرجوع ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها وله أن يتم العمل بنفسه أو بعماله ولو ثبتت خيانة عامل ضم اليه مشرف فان لم يتحفظ به استؤجر من ماله عامل ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجرة المثل

(كتاب الاجارة)

شرطهما كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت والاصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عين كاجارة العقار ودابة أو شخص معينين وعلى الذمة

كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فاجارة عين وقيل ذمة ويشترط في اجارة الذمة تسليم الاجرة في المجلس واجارة العين لا يشترط ذلك فيها ويجوز فيها التعجيل والتأجيل ان كانت في الذمة واذا أطلقت تعجلت وان كانت معينة ملكت في الحال ويشترط كون الاجرة معلومة فلا تصح بالعمارة والعلف ولا بسلخ الجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة ولو استأجرها الترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وان روجت السلعة وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الاصح وكون المؤجر قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد ويجوز ان كان لها ماء دائم وكذا ان كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الاصح والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ولا حائض لخدمة مسجد وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير اذن الزوج في الاصح ويجوز تأجيل المنفعة في اجارة الذمة كالزمت ذمتك الحمل الى مكة أول شهر كذا ولا يجوز اجارة عين لمنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الاولى قبل انقضائها جاز في الاصح ويجوز كراء العقب في الاصح وهو ان يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان *(فصل)* يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة الى مكة لخياطة ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الاصح ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبنى به ان قدر بالعمل واذا صلحت الارض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الاصح ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال ان شئت فازرع وان شئت فاغرس في الارض ويشترط في اجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام وقيل لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره ان كان له ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الاصح وان لم يشرطه لم يستحق ويشترط في اجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب وفي اجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الانوثة ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه والا امتحنه بيده ان كان في ظرف وان غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه لا جنس الدابة وصفتها ان كانت اجارة ذمة الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه *(فصل)* لا تصح اجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نيابة الا الحج وتفرقة زكاة وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن وحضانة وارضاع معا ولاحدهما فقط والاصح انه لا يستتبع أحدهما الآخر والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ولو استأجرهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة والاصح انه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال (قلت) صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه الى العادة فان اضطربت وجب البيان والا فتبطل الاجارة والله أعلم *(فصل)* يجب تسليم مفتاح الدار الى المكتري وعمارتها على المؤجر فان بادر وأصلحها والا فللمكتري الخيار وكسح الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري وان أجر دابة لركوب فعلى المؤجر اكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة وخطام وعلى المكتري

في طريقه أو توكيل فيلزمه لعذر توكيل فاشهاد فان ترك مقدوره منهما أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو بعضها لما بطل حقه وكذا لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لا بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته *(كتاب القراض)*

أركانه مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه كونه نقدا خالصا معلوما معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا بشرط كونه بيد غيره وفي المالك ما في موكل وفي العامل ما في وكيل وأن يستقل بالعمل وفي العمل كونه تجارة وان لا يضيقه على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه ويبيعه وشراء معين ونادر ومعاملة شخص ولا ان أقت فان منعه الشراء فقط بعد مدة صح وفي الربح كونه لهما ومعلوما بجزئية فلا يصح على ان لاحدهما الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو ان للمالك النصف وصح في قارضتك والربح بيننا وكان نصفين وفي الصيغة ما في البيع كقارضتك *(فصل)* قارض العامل آخر ليشاركه في عمل وربح لم يصح وتصرف الثاني بغير اذن المالك غصب فان اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة فالربح للاول وعليه للثاني أجرته ويجوز تعدد كل واذا فسد قراض صح تصرف العامل والربح للمالك وعليه ان لم يقل والربح لي أجرته ويتصرف ولو بغرض يصلحه لا بغبن فاحش ولا نسيئة بلا اذن ولكل رد بعيب ان فقدت مصلحة الابقاء فان اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشتري بأكثر من مال القراض ولا زوج المالك ولا من يعتق عليه بلا اذن فان فعل لم يصح الا أن يشتري في ذمته ولا يسافر بالمال بلا اذن ولا يعين منه نفسه وعليه فعل ما يعتاد كطي ثوب ووزن خفيف كذهب وله اكتراء لغيره

وعلى المالك حصته بقسمة وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر ويجبر بالربح نقص برخص أو عيب حدث أو بتلف بعضه بعد

تصرف *(فصل) لكل فسخه وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة ثم يلزم العامل استيفاء ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسهما من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فخمسها أربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراءه أو لقراض وفي لم تنهني عن شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة

(كتاب المساقاة)

أركانها عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغرور سالم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما في القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه وان يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في الربح ولساقي في ذمته أن يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية فيها عرف غالب عرفا ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور

(فصل) هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي حق العامل والا اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بانهما شرطا فيه رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فان لم يتحفظ به فعامل ولو استحق الثمر فله على معامله أجرة ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك ولو كان بين الشجر بياض فحبت

محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها والاصح في السرج اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر في اجارة الذمة وعلى المكتري في اجارة العين وعلى المؤجر في اجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها واعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وليس عليه في اجارة العين الا التخلية بين المكتري والدابة وتنفسخ اجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها ولا خيار في اجارة الذمة بل يلزمه الابدال والطعام المحمول ليؤكل يبدل اذا أكل في الاظهر *(فصل)* يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول ثلاثين وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله ولا يسكن حدادا وقصارا وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع يجوز ابداله في الاصح ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الاجارة وكذا بعدها في الاصح ولو ربط دابة اكتراها للحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن الا اذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن ان لم ينفرد باليد بان قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد في أظهر الاقوال والثالث يضمن المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ولو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن ولو تعدى المستأجر بان ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعير أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة ولو سلم المائة والعشرة الى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان ان تلفت ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالاظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص *(فصل)* لا تنفسخ الاجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسطر ومرض مستأجر دابة السفر ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شئ من الاجرة وتنفسخ بموت الدابة والاجيرين المعينين في المستقبل لا الماضي في الاظهر فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف ولو أجر البطن الاول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالاصح انفساخها في الوقت لا الصبي وانما تنفسخ بانهدام الدار لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار ولو أكرى جملا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه فان وثق بالمكتري دفعها اليه والا جعلها عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الاظهر ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الاجرة وان لم ينتفع وكذا لو اكترى دابة لركوب الى موضع وقبضها ومضت مدة امكان السير اليه وسواه فيه اجارة العين والذمة اذا سلم الدابة الموصوفة وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب الى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير فالاصح أنها لا تنفسخ ولو أجر عبده ثم

اعتقه

أعتقه فالاصح أنها لا تنفسخ الاجارة وانه لا خيار للعبد والاظهر انه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الاصح ولو باعها لغيره جاز في الاظهر ولا تنفسخ

(كتاب احياء الموات)

الارض التي لم تعمر قط ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء وليس هو لذمي وان كانت ببلاد كفار فلهم احياؤها وكذا المسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها وما كان معمورا فملك فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع وان كانت جاهلية فالاظهر انه ملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة اليه لتمام الانتفاع فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الابل ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رمادها وكناسة وثلج وممر في صوب الباب وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة فان تعدى ضمن والاصح انه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد اذا احتاط وأحكم الجدران ويجوز احياء موات الحرم دون عرفات في الاصح (قلت) ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم ويختلف الاحياء بحسب الغرض فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه أو زريبة دواب فتحويط لا سقف وفي الباب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الارض وترتيب ماء لها ان لم يكفها المطر المعتاد للزراعة في الاصح أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب ومن شرع في عمل احياء ولم يتمه أو أهمل بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر وهو أحق به لكن الاصح أنه لا يصير به وانه لو أحياه آخر لملكه ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك فان استمهل أمهل مدة قريبة ولو أقطعه الامام موتانا صار أحق باحيائه كالمتحجر ولا يقطع الا قادرا على الاحياء وقدرا يقدر عليه وكذا التحجر والاظهر أن للامام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة وان له نقض حماه للحاجة ولا يحمي لنفسه

(فصل) منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما اذا لم يضيق على المارة ولا يشترط اذن الامام وله تظليل مقعده بباريه وغيرها ولو سبق اليه اثنان أقرع وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة ثم فارقه تاركا للعرفة أو منتقلا الى غيره بطل حقه وان فارقه ليعود لم يبطل الا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ كالجالس في شارع المعاملة ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الاصح وان لم يترك ازاره ولو سبق رجل الى موضع من رباط مسبل أو فقيه الى مدرسة أو صوفي الى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه

(فصل) المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار ورمي وملح وبرام وأحجار رحى لا يملك باحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع فان ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادة فالاصح ازعاجه ولو جاءا معا أقرع في الاصح والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج الا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الاظهر ومن أحياموا تا فظهر فيه معدن باطن ملكه والمياه المباحة من الاودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الاعلى فالاعلى وحبس

وان تفاوت الجزآن المشروطان فان أفردت المزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كان يكتريه بنصفي البذر ومنفعة الارض أو بنصفه ويعيره نصف الارض ليزرع باقيه في باقيها

(كتاب الاجارة)

أركانها صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد وشرط فيه ما في البيع وفي الصيغة ما فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد على عين كأجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كأجارة موصوف والزام ذمته عملا وفي الاجرة ما في الثمن فلا تصح بعمارة وعلف ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وتصح ببعض رقيق حالا لارضاع باقيه وهي في اجارة ذمة كرأس مال سلم وفي اجارة عين كثمن لكن ملكها مراعى فلا تستقر كلها الا بمضي المدة ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة كونها متقومة معلومة مقدورة التسليم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا فلا يصح اكتراء شخص بما لا يتعب ونقد وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير اذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نيابة ولم تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في اجارة ذمة لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بان يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب كل زمنا ويبين البعضين وتقدر بزمن كسكني وتعليم سنة وبعمل عمل كركوب الى مكة وتعليم معين وخياطة هذا الثوب لا بما كاكتريتك لتخيطه النهار ويبين في بناء محله وقدره وصفته ان قدرت بعمل وفي أرض صالحة لبناء وزراعة وغرس أحدها ولو بدون افراده ولو قال لتنتفع بها بما شئت أو ان شئت فازرع أو اغرس صح وشرط في اجارة دابة لركوب معرفة الراكب وما يركب عليه ولم يطرد عرف وهوله ومعاليق شرط حملها برؤية أو وصف تام مع

وزن الاخيرين فان لم يشرط لم يستحق وفى اجارة سير وفيهما له ذكر قد وسرى أو تأويب حيث لم يعارد عرف وحمل رؤيه محمول أو امتحانه بيد أو تقديره وذكر جنس مكيل وفى ذمة حمل نحو زجاج ذكر جنس دابة وصفتها وتصح لحضانة ولارضاع ولا يتبع أحدهما الآخر ولهما فان انقطع اللبن انفسخ فى الارضاع والحضانة تربيته صبي بما يصلحه

(فصل) عليه تسليم مفتاح دار لمكتر وعمارتها وكنس ثلج سطحها فان بادر والا فللمكترى خيار وعليه تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة وعلى مكرد ابة لركوب اكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة وخطام وعلى مكتر محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها ويتبع فى نحو سرج وحبر وحمل عرف مطرد وعلى مكرى فى اجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة واعانة راكب محتاج فى ركوبه ونزوله ورفع حمل وحطه وشد محمل وحله *(فصل)* تصح الاجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وجاز ابدال مستوف ومستوفى به كحمول وفيه بمثلها لا مستوفى منه الا فى اجارة ذمة فيجب لتلف أو تعيب ويجب وزمع سلامة برضا مكتر والمكترى أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان الا بتقصير كان ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب فى وقت لو انتفع بها سلمت وكان ضربها أو نخسها فوق عادة أو أركبها أثقل منه أو أسكنه حدادا أو قصارا أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة بر أو عكسه أو عشرة أقفزة بر بدل شعير لا عكسه ولا أجرة لعمل بلا شرطها ولو اكترى لحمل قدر فحمل زائدا لزمه أجرة مثله وان تلفت ضمنها ان لم يكن صاحبها معها والا ضمن قسطها ان تلفت بالحمل كما لو سلم ذلك للمكرى فحمله جاهلا ولو وزن المكرى وحمل فلا أجرة للزائد ولا ضمان ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتنى فقال بل قميصا حلف المالك ولا أجرة وله أرش *(فصل)* تنفسخ بتلف مستوفى منه معين فى مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه ان قدرت بمدة لا بموت عاقد من حيث انه عاقد ولا ببلوغ بغير سن ولا بزيادة أجرة ولا بظهور راغب بها ولا باعتاق رقيق ولا يرجع بأجرة بجلدها

كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين فان كان فى الارض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقى وما أخذ من هذا الماء فى املاك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة للتملك أو فى ملك تملك ماؤها فى الاصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة فى عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ولهم القسمة مهايأة

(كتاب الوقف) شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع والموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم وريحان ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب فى الذمة ولا وقف حر نفسه وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه فى الاصح ولو وقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالاصح جوازه فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمى لا مرتد وحربى ونفسه فى الاصح وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر فيها القربة كالاغنياء صح فى الاصح ولا يصح الا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح فى الاصح وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى الا أن يضيف الى جهة عامة وينوى والاصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا ولو قال وقفت هذا سنة فباطل ولو قال وقفت على أولادى أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالاظهر صحة الوقف فاذا انقرض المذكور فالاظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس الى الواقف يوم انقراض المذكور ولو كان الوقف منقطع الاول كوقفته على من سيولد لى فالمذهب بطلانه أو منقطع الوسط كوقفت على أولادى ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته ولو اقتصر على وقفت فالاظهر بطلانه ولا يجوز تعليقه كقوله اذا جاء زيد فقد وقفت ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح والاصح أنه اذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه وأنه اذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالاصح المنصوص أن نصيبه يصرف الى الآخر

(فصل) قوله وقفت على أولادى وأولاد أولادى يقتضى التسوية بين الكل وكذا الوزاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قال على أولادى ثم أولاد أولادى ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادى وأولاد أولادى الاعلى فالاعلى أو الاول فالاول فهو للترتيب ولا يدخل أولاد الاولاد فى الوقف على الاولاد فى الاصح ويدخل أولاد البنات فى الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الاولاد الا أن يقول على من ينتسب الى منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما وقيل يبطل والصفة المتقدمة على جعل معطوفة تعتبر فى الكل كوقفت على محتاجى أولادى واحفادى واخوتى وكذا المتأخرة عليها والاستثناء اذا عطف بواو كقوله على أولادى واحفادى واخوتى المحتاجين أو الا أن يفسق بعضهم *(فصل)* الاظهر أن الملك فى رقبة الموقوف ينتقل الى الله تعالى أى ينفك عن اختصاص الآدمى فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة وملك الاجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد فى الاصح والثانى يكون وقفا ولو مات البهيمة اختص

بجلدها وله مهر الجارية اذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه وهو الاصح والمذهب انه لا يملك قيمة العبد الموقوف اذا أتلف بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا وقيل تباع والثمن كقيمة العبد والاصح جواز بيع حصر المسجد اذا بليت وجذوعه اذا انكسرت ولم تصلح الا للاحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع بحال *(فصل)* ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع والا فالنظر للقاضي على المذهب وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء الى التصرف ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فان فوض اليه بعض هذه الامور لم يتعده وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره الا أن يشرط نظره حال الوقف واذا أجر الناظر فزادت الاجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الاصح

(كتاب الهبة) التمليك بلا عوض هبة فان ملك محتسبا الثواب الآخرة فصدقة فان نقله الى مكان الموهوب له اكراما له فهدية وشرط الهبة ايجاب وقبول لفظا ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ولو قال فاذا مت عادت الى فكذا في الاصح ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبى أي ان مت قبلي عادت الى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم وما جاز بيعه جازت هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا الا حبتي حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين ابراء ولغيره باطلة في الاصح ولا يملك الموهوب الا بقبض باذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والانثى وقيل كقسمة الارث وللاب الرجوع في هبة ولده وكذا السائر الاصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها وكذا الاجارة على المذهب ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الاصح ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة لا ببيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الاصح ولا رجوع لغير الاصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب ان وهب لدونه وكذا الاعلى منه في الاظهر ولنظيره على المذهب فان وجب فهو قيمة الموهوب في الاصح فان لم يشبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالاظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تعرف هو هدية أيضا والا فلا ويحرم استعماله الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة *(كتاب اللقطة)*

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الاصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الاسلام ثم الاظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل وانه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب ويتزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها الصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والاظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا * قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الاظهر وكذا حكم سائر النادر من الاكساب والمؤن الا أرش الجناية والله أعلم *(فصل)*

اكثرت لزراعة وعيب دابة وغصب واباق ولو اكرى جالا وسلمها وهرب مؤنها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع *(كتاب احياء الموات)*

مالم يعمر ان كان ببلادنا ملكه مسلم باحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر به وكذا مسلم ان لم يذبوا عنه وما عمر لما لكه فان جهل والعمارة اسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك باحياء ولا يملك به حريم عامر وهو ما يحتاج اليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ ابل ومطرح رماد ونحوها ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما وقناة مالوحفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفنائه ومطرح نحو رماد ولاحريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فان جاوزها ضمن وله أن يتخذه حماما واصطبلا وحانوت حدادان أحكم جدرانه ويختلف الاحياء بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زرع يبسة الاولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء ان لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة ماء بعادة وغرس ومن شرع في احياء ما يقدر عليه أو نصب عليه علامة أو أقطعه له امام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة تحجره قال له الامام أحي أو اترك فان استمهل أمهل مدة قريبة ولامام أن يحمي لنحو نعم جزية مواتا ولا ينقض حماه لمصلحة (فصل) منفعة الشارع مرور وكذا جلوس لنحو حرفة ان لم يضيق وله تظليل بما لا يضر وقدم سابق ثم أقرع ومن سبق الى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم تطل مفارقته بحيث انقطع الافه فقه باق أو من مسجد لنحو افتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر ليعود فقعده باق في

وقار ومومياوبرام والباطن بخلافه كذهب اختصاص بتحجر ولا انطباع فان ضاقا قدم سابق ان علم والا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما لمالكه والماء المباح يستوى الناس فيه فان أراد قوم سقى أرضهم منه فضاق سقى الاول الى الكعبين و يفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقى وما أخذ منه لمالك وحافر بئر بموات لا رتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولم يملك أو بملكه ما لك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة يعرضه مثقبة بقدر حصصهم *(كتاب الوقف)*

أركانه موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفى الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بقوتها نفعا باحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس بأرض بحق وفى الموقوف عليه ان لم يتعين عدم كونه معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وان تعين مع ما مر امكان تملكه فيصح على ذمى لا جنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فان أطلق فعلى سيده ولا مرتد وحربى وفى الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أولا تباع أولا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع اضافته لجهة عامة وشرط له تأبيد وتحيز والزام لا قبول ولو من معين فان رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لى ولو انقرضوا فى منقطع آخر فمصرفه الفقير الاقرب رحما للواقف حينئذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيأ اتبع (فصل) الواو للتسوية كوقفت على أولادى وأولاد أولادى وان زادوا ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن وثم والاعلى فالاعلى والاول فالاول للترتيب و يدخل أولاد بنات فى ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد الاان قال على من ينسب الى منهم لا فروع أولاد فيهم والمولى يشمل الاعلى والاسفل والصفة والاستثناء فى

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كارنب وظبى أو طيران كحمام ان وجد بمفازة فللقاضى التقاطه للحفظ وكذا لغيره فى الاصح ويحرم التقاطه لتملك وان وجد بقرية فالاصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك فى القرية والمفازة ويخير آخذه من مفازة فان شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته ان ظهر مالكه فان أخذ من العمران فله الخصلتان الاوليان لا الثالثة فى الاصح و يجوز أن يلتقط عبد لا يميز و يلتقط غير الحيوان فان كان يسرع فساده كهر يسة فان شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وان شاء تملكه فى الحال وأكله وقيل ان وجده فى عمران وجب البيع وان أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة فى بيعه بيع أو فى تجفيفه وتبرع به الواجد جففه والا بيع بعضه لتجفيف الباقى ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهى أمانة فان دفعها الى القاضى لزمه القبول ولم يوجب الاكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا فى الاصح وان أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف و يتملك على المذهب وان أخذ ليعرف و يتملك فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك فى الاصح و يعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها فى الاسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفى النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفى سنة متفرقة فى الاصح (قلت) الاصح تكفى والله أعلم *(فصل)* و يذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضى من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والاصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن ان فاقده يعرض عنه غالبا *(فصل)* اذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل تكفى النية وقيل يملك بمضى السنة فان تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وان أرادها المالك وأراد الملتقط العدول الى بدلها أجيب المالك فى الاصح وان تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك وان نقصت بعيب فله أخذها مع الارش فى الاصح واذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع اليه وان وصفها وظن صدقه جاز الدفع اليه ولا يجب على المذهب فان دفع فأقام آخر بينة بها حولت اليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع اليه والقرار عليه (قلت) لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح و يجب تعريفها قطعا والله أعلم

(كتاب اللقيط) الالتقاط المنبوذ فرض كفاية و يجب الاشهاد عليه فى الاصح وانما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير اذن سيده انتزع منه فان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبى أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهل فالاصح أنه يقدم غنى على فقير وعدل على مستور فان استويا أقرع واذا وجد بلدى لقيطا ببلد فليس له نقله الى بادية والاصح ان له نقله الى بلد آخر وان للغريب اذا التقط ببلد أن ينقله الى بلده وان وجده ببادية فله نقله الى بلده وان وجده بدوى ببلد فكالحضرى أو ببادية أقر بيده وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته فى ماله العام كوقف على الفقراء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما فى جيبه من دراهم وغيرها ومهد ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد فى دار فهى له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه

في الاصح فان لم يعرف له مال فالاظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فان لم يكن قام المسلمون بكفايته فرضا وفي قول نفقة واللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الاصح ولا ينفق عليه منه الا باذن القاضي قطعا *(فصل)* اذا وجد لقيط بدار الاسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم باسلام اللقيط وان وجد بدار كفار فكافر ان لم يسكنها مسلم وان سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الاصح ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وان اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط احداهما الولادة فاذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم فان بلغ ووصف كفره لم تقبل ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم باسلامه فان بلغ ووصف كفره لم تقبل وفي قول كافر أصلي الثانية اذا سبي مسلم طفلا تبع السابي في الاسلام ان لم يكن معه أحد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الاصح ولا يصح اسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح *(فصل)* اذا لم يقر اللقيط برق فهو حر الا أن يقيم أحد بينة برقه وان أقر به لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق اقراره بحريته والمذهب انه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل اقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الاظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الاظهر ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها الى الالتقاط حكم له بالرق فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الاصح الا ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الاصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحيرا ونفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه الى من يميل طبعه اليه منهما ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الاظهر *(كتاب الجعالة)*

هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا اذن أو اذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الاجنبي وان قال من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد ولا يشترط قبول العامل وان عينه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الاصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل ان قصد اعانته فله كل الجعل وان قصد العمل للمالك فللاول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل فان فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الاصح وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل واذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك اذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فان اختلفا في قدر الجعل تحالفا

(كتاب الفرائض) يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة (قلت) فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون

فتلفت ضمن لامن رقيق بلا اذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كما في

لقطه الامن مفازة آمنة لتملك ومالا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فان لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة سالما أكله وغرم قيمته وله لقطة رقيق غير مميز أو من ذهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فان تسارع فساده كهر يسقله الاخيرتان وان وجده بعمران وان بقي بعلاج كرطب يتمر وبيعه أغبط باعه والا باع بعضه لعلاج باقيه ان لم يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لحيانة فأمين مالم يتملك وان قصدها ويجب تعريفها وان لقط لحفظ لها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في نحو سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا الى أن يظن اعراض فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف ان قصد تملكا وان لم يتملك والا فعلى بيت مال أو مالك واذا عرفها لم يملكها الا بافظ كتملكت فان تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه رد عينها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فان تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا بحجة وان وصفها وظن صدقه جاز فان دفعها فثبتت لآخر تحولت له فان تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له ولا يحل لقط حرم مكة الا لحفظ ويجب تعريف

(كتاب اللقيط) لقطه فرض كفاية ويجب اشهاد عليه وعلى مامع اللقيط واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له والملقط حر رشيد عدل فلو لقطه غيره لم يصح لكن لكافر لقط كافر فان أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو الملقط ولو ازدحم أهلان قبل أخذه عين الحاكم من يراه أو بعده قدم سابق وان لقطاه معا فغني على فقير وعدل على مستور ثم أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما لبلد لا عكسه ومن والاناث

والمبيع اذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله أعلم *وأسباب الارث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والرابع الاسلام فتصرف التركة لبيت المال ارثا اذا لم يكن وارث بالاسباب الثلاثة والمجمع على ارثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وان سفل والاب وأبوه وان علا والاخ وابنه الامن الام والعم الا للام وكذا ابنه والزوج والمعتق *ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وان سفل والام والجدة والاخت والزوجة والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الاب والابن والزوج فقط أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والام والاخت للابوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالابوان والابن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى المتأخرون اذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فان لم يكونوا صرف الى ذوي الارحام وهم من سوى المذكورين من الاقارب وهم عشرة أصناف أبو الام وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الاخوة وأولاد الاخوات وبنو الاخوة للام والعم للام وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والمدلون بهم *(فصل)* الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن و بنت أو بنت ابن أو أخت لابوين أو لاب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها أحد منهما والثمن فرضها مع أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعدا و بنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لابوين أو لاب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والاخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الام وقد يفرض للجد مع الاخوة والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من أخوة وأخوات وجدة وابنت ابن مع بنت صلب ولا خت أو أخوات لاب مع أخت لابوين وللواحد من ولد الام

(فصل) الاب والابن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الابن لا يحجبه الا الابن أو ابن ابن أقرب منه والجد لا يحجبه الا متوسط بينه وبين الميت والاخ لابوين يحجبه الاب والابن وابن الابن ولاب يحجبه هؤلاء وأخ لابوين ولام يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وابن الاخ لابوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لابوين ولاب ولاب يحجبه هؤلاء وابن الاخ لابوين والعم لابوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لاب ولاب يحجبه هؤلاء وعم لابوين وابن عم لابوين يحجبه هؤلاء وعم لاب ولا أب يحجبه هؤلاء وابن عم لابوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والام والزوجة لا يحجبن و بنت الابن يحجبها ابن أو بنتان اذا لم يكن معهما من يعصبها والجدة للام لا يحجبها الا الام وللاب يحجبها الاب أو الام والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها والقربى من جهة الام كام أم تحجب البعدى من جهة الاب كام أم أب والقربى من جهة الاب لا تحجب البعدى من جهة الام في الاظهر والاخت من الجهات كالاخ والاخوات الخلص لاب يحجبهن أيضا أختان لابوين والمعتقة كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة *(فصل)* الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون و بنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين وأولاد الابن اذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فان كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن والا فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث فان لم يكن الا أنثى أو اناث فلها أو لهن السدس وان كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور

والاناث ولا شئ للاناث الخلص الا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل وانما يعصب الذكر النازل من فى درجته ويعصب من فوقه ان لم يكن لها شئ من الثلثين * (فصل) * الاب يرث بفرض اذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وبهما اذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقى بعد فرضهما بالعصوبة وللام الثلث أو السدس فى الحالين السابقين فى الفروض ولها فى مسئلتى زوج أوزوجة وأبوين ثلث ما بقى بعد الزوج أو الزوجة والجد كالاب الا ان الاب يسقط الاخوة والاخوات والجد يقاسمهم ان كانوا لابوين أو لاب والاب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والاب فى زوج أوزوجة وأبوين ترد الام من الثلث الى ثلث الباقى ولا يردها الجد للعدة السدس وكذا الجدات ويرث منهن أم الام وأمهاتها المدليات باناث خلص وأم الاب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب الاب وأم الاجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة أدلت بمحض اناث أوذكور وأناث الى ذكور ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا * (فصل) * الاخوة والاخوات لابوين ان انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا ان كانوا لاب الا فى المشركة وهى زوج وأم وولدا أم وأخ لابوين فيشارك الاخ ولدى الام فى الثلث ولو كان بدل الاخ أخ لاب سقط ولو اجتمع الصنفان فكما جتماع أولاد صلب وأولاد ابنه الا ان بنات الابن يعصبهن من فى درجتهن أو أسفل والاخت لا يعصبها الا أخوها ولا واحد من الاخوة أو الاخوات لام السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم والاخوات لابوين أولاب مع البنات وبنات الابن عصبة كالاخوة فتسقط أخت لابوين مع البنت الاخوات لاب وبنو الاخوة لابوين أولاب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم فى انهم لا يردون الام الى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون فى المشركة والعم لابوين ولاب كاخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بنى العم وسائر عصبة النسب والعصبة من ليس له سهم مقدر من الجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض * (فصل) * من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة فان لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لابنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم فى النسب لكن الاظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة ولاء الا معتقها أو منتميا اليه بنسب أو ولاء * (فصل) * اجتمع جد واخوة وأخوات لابوين أولاب فان لم يكن معهم ذو فرض فله الاكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كاخ فان أخذ الثلث فالباقى لهم وان كان فله الاكثر من سدس التركة وثلث الباقى والمقاسمة وقد لا يبقى شئ كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد فى العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الاخوة فى هذه الاحوال ولو كان مع الجد اخوة وأخوات لابوين ولاب فحكم الجد ما سبق وبعد أولاد الابوين عليه أولاد الاب فى القسمة فاذا أخذ حصته فان كان فى أولاد الابوين ذكر فالباقى لهم وسقط أولاد الاب والا فتأخذ الواحدة النصف والثنتان فصاعدا الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شئ وقد يفضل عن النصف فيكون لاولاد الاب والجد مع أخوات كاخ فلا يفرض لهن معه الا فى الاكدرية وهى زوج وأم وجد وأخت لابوين أولاب فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والاخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان * (فصل) *

قبموت يجهز بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق والباقى لورثته بقرابة أو نكاح أو ولاء أو اسلام والجمع على ارثه من الذكور عشرة

مدفون وموضوع بقربه ثم فى بيت مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسر يناقرضا وللاقطه استقلال بحفظ ماله وانما يحلفونه منه باذن حاكم ثم باشهاد (فصل) اللقيط مسلم وان استلحقه كافر بلا بينة وان وجد بمحل به مسلم ولا يكفى اجتيازه بدار كفر ويحكم باسلام غير لقيط صبى أو مجنون تبعا لاحد أصوله ولسابيه المسلم ان لم يكن معه أحدهم فان كفر بعد كماله فيهما فمرتد

(فصل) اللقيط حرالا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقر به ولم يكذبه المقر له ولم يسبق اقراره بحرية ولا يقبل اقراره به فى تصرف ماض مضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف فان عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقهما انتسب بعد كماله الى من يميل طبعه اليه * (كتاب الجعالة) * أركانها عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار واطلاق تصرف ملتزم وعلم عامل بالالتزام وأهلية عمل عامل معين وفى العمل كلفة وعدم تعينه وتأقيته وفى الجعل ما فى الثمن وللعامل فى فاسد يقصد أجرة وفى الصيغة لفظ من طرف الملتزم يدل على اذنه فى العمل بجعل فلو عمل بقول أجنبى قال زيد من رد عبدى فله كذا وكان كاذبا فلا شئ له ولمن رده من أقرب قسطه ولو رده اثنان فلهما الا ان عين أحدهما فله كله ان قصد الآخر اعانته والا فقسطه ولا شئ للآخر وقبل فراغ للملتزم تغيير فان كان بعد شروع أو عمل جاهلا فله أجرة ولكل فسخ وللعامل أجرة ان فسخ الملتزم بعد شروع والا فلا شئ كما لو تلف مردوده أو هرب قبل وصوله ولا يحبسه لاستيفاء وحلف ملتزم أنكر شروط جعل أو ردا (كتاب الفرائض) * يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة وجان ومرهون ومامات مشتريه مفلسا أو نحته ودنانير كذلك ودراهم وفيها وحده لا مال

ابن وابنه وان نزل وأبو وان علا واخ مطلقا وعم وابنه وابن اخ لغير أم وزوج وذو ولاء ومن الاناث سبع بنت وبنت ابن

وان نزل وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج أو الاناث فبنت وبنت ابن وأم وأخت لابوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال ان انتظم والا رد ما فضل على ذوى فروض غير زوجين بنسبتها ثم ذو وأرحام وهم جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات اخوة وأولاد أخوات وبنو اخوة لام وعم لام وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم (فصل) الفروض فى كتاب الله نصف لزوج ليس لزوجته فرع وارث ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم مفردات وربع لزوج لزوجته فرع وارث ولزوجة ليس لزوجها ذلك وثمن لها معه وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف وثلث لام ليس لميتها فرع وارث ولاعدد من اخوة واخوات ولعدد من ولدها وقد يفرض لجد مع اخوة وسدس لاب وجد لميتهما فرع وارث ولام لميتها ذلك أو عدد من اخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر بين أنثيين ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ولاخت فأكثر لاب مع أخت لابوين ولواحد من ولد أم (فصل) لا يحجب أبوان وزوجان وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بمتوسط بينه وبين الميت وأخ لابوين بأب وابن وابنه ولاب بهؤلاء وأخ لابوين ولام بأب وجد وفرع وارث وابن أخ لابوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لابوين ولاب ولاب بهؤلاء وابن أخ لابوين وعم لابوين بهؤلاء وابن أخ لاب ولاب بهؤلاء وعم لابوين وابن عم لابوين بهؤلاء وعم لاب ولاب بهؤلاء وابن عم لابوين وبنات ابن بابن أو بنتين ان لم يعصبن وجدة لام بأم ولاب بأب وأم وبعدى كل جهة بقربها وبعدى جهة أب بقربى جهة أم لا العكس وأخت خاخ وأخوان لاب بأختين لابوين وعصبة باستغراق ذوى فروض ومن له ولاء بعصبة نسب والعصبة من لا مقدر له من الورثة

لا يتوارث مسلم وكافر ولا يرث مرتد ولا يورث ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما لكن المشهور انه لا توارث بين حربى وذمى ولا يرث من فيه رق والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل وقيل ان لم يضمن ورث ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو فى غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقى ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضى مدة يغلب الظن انه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضى ويحكم بموته ثم يعطى ماله من يرث وقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا فى الحاضرين بالاسوا ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالاحوط فى حقه وحق غيره فان انفصل حيا وقت يعلم وجوده عند الموت ورث والا فلا بيانه ان لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال وان كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا ان أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان وان لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين * والخنثى المشكل ان لم يختلف ارثه كولد أم ومعتق فذاك والا فيعمل باليقين فى حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما (قلت) فلو وجد فى نكاح المجوس أو الشبهة بنت هى أخت ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم ولو اشترك اثنان فى جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابنى عم أحدهما أخ لام فله السدس والباقى بينهما فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقى بينهما سواء وقيل يختص به الاخ ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب احداهما الاخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالاول كبنت هى أخت لام بأن يطأ مجوسى أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا والثانى كام هى أخت لاب بان يطأ بنته فتلد بنتا والثالث كام هى أخت بان يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى أم أمه وأخته * (فصل) * ان كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية ان تمحضوا ذكورا أو اناثا وان اجتمع الصنفان قدر كل ذكر انثيين وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسئلة وان كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسئلة من مخرج ذلك الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وان كان فرضان مختلفا المخرج فان تداخل مخرجاهما فأصل المسئلة أكثرهما كسدس وثلث وان توافقا ضرب وفق أحدهما فى الآخر والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن فالاصل أربعة وعشرون وان تباينا ضرب كل فى كل والحاصل الاصل كثلث وربع الاصل اثنا عشر فالاصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذى يعول منها الستة الى سبعة كزوج وأختين والى ثمانية كهم وأم والى تسعة كهم وأخ لام والى عشرة كهم وآخر لام والاثنا عشر الى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين والى خمسة عشر كهم وأخ لام وسبعة عشر كهم وآخر لام والاربعة والعشرون الى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة واذا تماثل العددان فذاك وان اختلفا وفى الاكثر بالاقل مرتين فأكثر فتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وان لم يفنهما الاعداد ثالث فتوافقان بجزئه كاربعة وستة بالنصف وان لم يفنهما الا واحد تباينا كثلاثة وأربعة والمتداخلان متوافقان ولا عكس * (فرع) * اذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وان انكسرت على صنف قوبلت بعدده فان تباينا ضرب عدده فى المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وان انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا رد الصنف الى وفقه والا ترك ثم ان تماثل

عدد الرؤس ضرب أحدهما في أصل المسئلة بعولها وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فاذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف *(فرع)* مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فان لم يرث الثاني غير الباقين وكان ارثهم منه كارثهم من الاول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كاخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وان لم ينحصر ارثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصح مسئلة الاول ثم مسئلة الثاني ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة الاول على مسئلته فذاك والا فان كان بين سهامه وافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الاول والا كلها فيما بلغ صحتا منه ثم من له شئ من الاولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الاولى أو في وفقه ان كان بين مسئلته ونصيبه وفق

(كتاب الوصايا) تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لا مجنون ومغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق وقيل ان عتق ثم مات صحت واذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ ان انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فان انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق فان لم تكن فراشا وانفصل لاكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه استحق في الاظهر وان وصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصي فله وان عتق بعده وقبله ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك وان وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا ان أطلق في الاصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي وكذا حربي ومرتد في الاصح وقاتل في الاظهر ولوارث في الاظهر ان أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم واجازتهم في حياة الموصي والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر الى الاجازة في الاصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا وقت العلم بوجوده عندها وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الاصح وبأحد عبديه وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها فان لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالاصح نفوذها وان كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحج حملت على الثاني ولو أوصى بطبل اللهو لغت الا ان صلح لحرب أو حج

(فصل) ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوارث بطلت في الزائد وان أجاز فاجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر المال يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وابراء واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فان تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الاول فالاول حتى يتم الثلث فان وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو ابراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وان اختلف وتصرف وكذا ان لم يكن فيها عتق قسط وان كان قسط وفي قول يقدم ولو كان

وللام ثلث والجد سدس وللاخت نصف تعول ثم يقسم الجد والاخت نصيبهما اثلاثا *(فصل)* الكافران يتوارثان لا حربي وغيره

الانثيين وولد الابن كالولد فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها ويعصب الذكر من في درجته وكذا من فوقه ان لم يكن لها سدس فان كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شئ لها مع أكثر وكذا كل طبقتين منهم *(فصل)* الاب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وارث ولام مع أب وأحد زوجين ثلث باق وجد كأب الا انه لا يرد لثلث باق ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب *(فصل)* ولد أبوين كولد وولد أب كولد أبوين الا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لابوين فيشارك الاخ ولدي الام ولو كان لاب سقط واجتماع الصنفين كاجتماع الولد وولد الابن الا أن الاخت لا تعصبها الا أخوها وأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة فتسقط أخت لابوين مع بنت ولد أب وابن أخ لغير أم كأبيه لكن لا يرد الام للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ويسقط في المشتركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب *(فصل)* من لا عصبة له بنسب فتركته أو الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم في نسب لكن يقدم أخو معتق وابن أخيه على جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء الا عتيقها أو منتميا اليه بنسب أو ولاء *(فصل)* لجد مع ولد أبوين أو أب بلا ذي فرض الاكثر من ثلث ومقاسمة كأخ وبه الاكثر من سدس وثلث باق ومقاسمة فان لم يبق الاكثر من سدس أخذه ولو عائلا وسقطت الاخوة وكذا معهما وبعد ولد الابوين عليه ولد الاب في القسمة فان كان ولد الابوين ذكرا سقط ولد الاب والا فتأخذ الواحدة الى النصف ومن فوقها الى الثلثين ولا يفضل عنهما شئ وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الاب ولا يفرض لاخت مع جد الا في الاكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج نصف

ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ماتا بنحو غرق ولم يعلم أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق ومن به رق الا مبعضا فيورث ولا يرث قاتل وان لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ ولو مات من يرثه وقفت حصته وعمل في الحاضر بالاسوأ ولو خلف حملا ورث أو تديرث عمل باليقين فيه وفي غيره فان لم يكن وارث سواه أو كان من قد يحجبه أولا مقدر له كولد وقف المتروك أوله مقدر أعطيه غالبا ان أمكن عول كزوجة حامل وأبوين وانما يرث ان انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل ان لم يختلف ارثه كولد أم أخذوا بالعمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لاب بأن يطأ بنته فتلد بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تجب احداهما الاخرى كبنت هي أخت لام بان يطأ أمه فتلد بنتا أولا تجب كام هي أخت لاب بأن يطأ بنته فتلد بنتا أو تكون أقل نجبا كأم هي أخت بأن يطأ بنته الثانية فتلد ولدا ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام لم يقدم ولو جبته بنت عن فرضه (فصل) ان كانت الورثة عصبات قسم المتروك بينهم ان تمحضوا ذكورا أو اناثا فان اجتمعا قدر الذكر أنثيين وأصل المسئلة عدد رؤسهم وان كان فيها ذو فرض أو فرضين مماثلي المخرج فاصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو مختلفيه فان تداخل مخرجاهما بأن فنى الاكثر بالاقل مرتين فأكثر فأصلها أكثرهما كثلث وسدس أو توافقا بأن لم يفنهما الا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن والمتداخلان متوافقان ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما الا واحد فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع فالاصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا والاثنا عشر لسبعة عشر وترا والاربعة وعشرون في

له عبدان فقط سالم وغانم فقال ان أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ولا اقراع ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها اليه في الحال والاصح انه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا * (فصل) * اذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فان برأ نفذ وان ظنناه غير مخوف فمات فان حل على الفجأة نفذ والا فمخوف ولو شك كأن كونه مخوفا لم يثبت الا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم واسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو معه دم وحمى مطبقة أو غيرها الا الربع والمذهب انه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الاسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة * وصيغتها أوصيت له بكذا أو ادفعوا اليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته له أو هو له بعد موتي فلو اقتصر على هو له فاقرار الا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وان وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ولا يشترط بعد موته الفور فان مات الموصى له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فان قبل بان أنه ملك بالموت والا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصل بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة ان توقف في قبوله ورده * (فصل) * أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر في الاصح لا سخلة وعناق في الاصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت وان قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البختي والعراب لا أحدهما الآخر والاصح تناول بعير ناقة لا بقرة وثور والثور للذكر والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل ان أوصى باعتاق عبد وجب الجزئ كفارة ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وان بقي واحد تعين أو باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص بل نفيستان به فان فضل عن أنفس رقبتين شئ فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما أو بحي وميت فكله للحي في الاصح ولو قال ان كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت ولو قال ان كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالاصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى لجيرانه فلار بعين دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند الاكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك نصفين وأقل كل صنف ثلاثة وله التفضيل أو لزيد والفقراء فالمذهب انه كأحدهم في جواز اعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الاظهر وله الاقتصار على ثلاثة أولا قارب ز يد دخل كل قرابة وان بعدا الا أصلا وفرعا في الاصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الاصح والعبرة بأقرب جد ينسب اليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب أقارب الاصل والفرع والاصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الاب والام والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ولو أوصى لاقارب نفسه لم تدخل ورثته في الاصح * (فصل) * تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الاصح لا ولدها

في الاصح بل هو كالام منفعته ورقبته للوارث وله اعتاقه وعليه نفقته ان أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الاصح وبيعه ان لم يؤبد كالمستأجر وان أبد فالاصح انه يصح بيعه للموصى له دون غيره وانه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث ان أوصى بمنفعته أبدا وان أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث وتصح بحج تطوع في الاظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وان أطلق فمن الميقات في الاصح وحجة الاسلام من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وان أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللاجنبي أن يحج عن الميت بغير اذنه في الاصح ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والاصح انه يعتق أيضا وان له الاداء من ماله اذا لم تكن تركة وانه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة لا اعتاق في الاصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي *(فصل)* له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وبيع واعتاق واصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الاصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الاصح وخاط خيطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الاصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة رجوع

(فصل) يسن الايصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الاطفال وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية الى التصرف في الموصى به واسلام لكن الاصح جواز وصية ذمي الى ذمي ولا يضر العمى في الاصح ولا تشترط الذكورة وأم الاطفال أولى من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الاصح لا الامام الاعظم ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف ويشترط في أمر الاطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم وليس لوصي ايصاء فان أذن له فيه جاز في الاظهر ولو قال أوصيت اليك الى بلوغ ابني أو قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية ولا الايصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أوصيت اليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فان اقتصر على أوصيت اليك لغا والقبول ولا يصح في حياته في الاصح ولو وصي اثنين لم ينفرد أحدهما الا ان صرح به وللموصي والوصي العزل متى شاء واذا بلغ الطفل ونازعه في الانفاق عليه صدق الوصي أو في دفع اليه بعد البلوغ صدق الولد

(كتاب الوديعة)

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فان وثق استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه والاصح انه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون ما لم يقبله فان قبل ضمن ولو أودع صبيا ما لا فتلف عنده لم يضمن وان أتلفه ضمن في الاصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه واغمائه وهما الاسترداد والرد كل وقت وأصلها الامانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا اذن ولا عذر فيضمن وقيل ان أودع القاضي لم يضمن واذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها الى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة واذا أراد سفرا فليرد الى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي فان فقده فأمين فان دفنها بموضع وسافر ضمن فان أعلم بها أمينا

انكسرت على صنف فان باينته ضرب في المسئلة بعولها عدده والا فوفقه فما بلغ صحت منه أو صنفين فمن وافقت سهامه عدده رد لوفقه ومن لا ترك ثم ان تماثل عددا هما ضرب فيها أحدهما أو تداخلا فأكثرهما أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ويقاس بهذا الانكسار على ثلاثة وأربعة ولا يزيد فان أريد معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ فهو نصيبه يقسم على عدده

(فرع) مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فان لم يرثه غير الباقين وارثهم منه كمن الاول جعل كأن الثاني لم يكن كاخوة وأخوات مات بعضهم عن الباقين والا فصحح مسئلة كل فان انقسم نصيب الثاني على مسئلته والا فان توافقا ضرب في الاولى وفق مسئلته والا فكلها ومن له شئ من الاولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني أو وفقه

(كتاب الوصية) أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها وفي الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح بحمل سيحدث ولا لاحد هذين ولا لميت ولا لدابة الا ان فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر وقاتل وحمل ان انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لاربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ولوارث ان أجاز باقي الورثة والعبرة بارثهم وقت الموت وبردهم واجازتهم بعده ولا تصح لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فان عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل فتصح بحمل ان انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبهم وبنجس يقتنى ككلب قابل لتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل

حمل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالاول الا ان صلح للثاني وفي الصيغة لفظا يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه

له أو هو له بعد موتي وكتابة كهوله من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فان مات لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف ان قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها ان توقف في قبول ورد *(فصل)* ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه ان رده وارث وان أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق عاق بالموت وتبرع بمجز في مرضه كوقف وهبة واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فان تحمضت عتقا أقرع والا قسط الثلث كعجزه فان ترتبت قدم أول فأول الى الثلث ولو قال ان أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين ان خرج وحده من الثلث والا أقرع ولو أوصى بحاضره وثلث ماله لم يتسلط موصى له على شئ منه حالا *(فصل)* تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على نجاة فكذا وان شك فيه لم يثبت الا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم واسهال متتابع أو وخروج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها الا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطاق وبقاء مشيمة *(فصل)* يتناول شاة وبعيرا غير سخلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعربا لا أحدهما الآخر ولا بقرة ثورا وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ماله اشتريت له أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وان بقي واحد تعين أو باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن لم يشترشقص فان فضل عن نفيسة أو نفيستين شئ فلورثة أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو أوصى لحملها فلمن انفصل حيا ولو قال ان كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولد تهما لغت أو بيطنك ذكر فولدتهما له الذكر أو ذكر من أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه مرض يمكن الموضع لم يضمن في الاصح ولو سافر بها ضمن الا اذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق والحريق والغارة في البقعة وأشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر واذا مرض مرضا مخوفا فايرادها الى المالك أو وكيله والا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فان لم يفعل ضمن الا اذا لم يتمكن بأن مات فجأة ومنها اذا نقلها من محلة أو دار الى أخرى دونها في الحرز ضمن والا فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتهم افلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان نهاه عنه فلا على الصحيح وان أعطاه المالك علفا علفها منه والا فيراجعه أو وكيله فان فقد رافعا لحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الاصح وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وان تلف بغيره فلا على الصحيح وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب انها ان ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن ان تلفت بغفلة أو نوم وان قال احفظها في البيت فليمض اليه ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها اليه فللمالك تضمينه في الاصح ثم يرجع على الظالم ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم ليفقها فيضمن ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الاصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ فان أحدث له المالك استئمانا برئ في الاصح ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها فان أخر بلا عذر ضمن وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه وان ذكر ظاهرا كحريق فان عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به وان ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الامين الرد على المالك طولب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن

(كتاب قسم الفيء والغنيمة) الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وايجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة أخماسه أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الاهم والثاني لبني هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالارث والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ويعم الاصناف الاربعة المتأخرة وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم وأما الاخماس الاربعة فالاظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد فيضع الامام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في اثبات الاسم والاعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الاقرب فالاقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الانصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو

مرض بعضهم أو جن ورجي زواله أعطي فان لم يرج فالاظهر انه يعطى وكذا زوجته وأولاده اذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والاولاد حتى يستقلوا فان فضلت الاخماس الاربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والاصح انه يجوز أن يصرف بعضه في اصلاح الثغور والسلاح والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك * (فصل) * الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وايجاف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب القتيل والخف والزان وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الاظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب دلورمي من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد التزم الكفار فلا سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الاظهر ولا يخمس السلب على المشهور وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ثم يخمس الباقي فخمسه لاهل خمس الفيء يقسم كما سبق والاصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح ان نفل مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها الامام أو الامير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره والاخماس الاربعة عقارها ومنقولها للغانمين وهم من حضر الوقعة بنية القتال وان لم يقاتل ولا شئ لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الاصح ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شئ له والاظهر أن الاجير لسياسة الدواب وحفظ الامتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم اذا قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى الا لفرس واحد عربيا كان أو غيره لا لبعير وغيره ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء فيه وفي قول يعطى ان لم يعلم تهي الامير عن احضاره والعبد والصبي والمرأة والذمي اذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدره ومحله الاخماس الاربعة في الاظهر قلت انما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم

* (كتاب قسم الصدقات) * الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه فقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الاصح والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الاموال لا القاضي والوالي والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والمذهب انهم يعطون من الزكاة والرقاب المكاتبون والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية أعطى (قلت) الاصح يعطى اذا تاب والله أعلم والاظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين (قلت) الاصح اشتراط حلوله والله أعلم أولا صلاح ذات البين أعطى مع الغنى وقيل ان كان غنيا بنقد فلا وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم فيعطون مع الغنى وابن السبيل منشئ سفر أو مجتاز وشرطه الحاجة وعدم المعصية وشرط آخذ الزكاة من هذه الاصناف الثمانية الاسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وكذا مولاهم في الاصح * (فصل) * من طلب زكاة وعلم الامام استحقاقه أو قدمه عامل بعلمه والا فان ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة فان عرف له مال وادعى تلفه كلف وكذا ان ادعى عيالا في الاصح ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما فان لم يخبرا

شرك نصفين أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم أولا قارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيله الا الأبوين وولدا أولا قرب أقاربه فاذ ربه قربي فقربي فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة أولا قارب نفسه لم تدخل ورثته * (فصل) * تصح بمنافع فيدخل كسب معتاد ومهر والولد كامه وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته وله اعتاقه وبيعه لا وصى له وكذا لغيره ان أقت بعلوفة وتعتبر قيمته من الثلث ان أبد والا حسب منها ما نقص وتصح بحج ويحج من ميقاته الا ان قيد بأبعد فمنه وبحجة الاسلام من رأس المال الا ان قيد بالثلث فمنه ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير اذنه و يؤدي وارث عنه كفارة مالية وكذا غيره من ماله بغير اعتاق وينفعه صدقة ودعاء * (فصل) * له رجوع بنحو نقشت وهذا لوارثي و بيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول و بوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا و بنائه وغرسه * (فصل) * في الايصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء حق مامر و بأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية واسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة ولا يضر عمى وأنوثة والام أولى و ينعزل ولي بفسق لا امام وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة ايجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت اليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن ايصاء بأمر نحو طفل و بقضاء حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد الا باذنه والكل رجوع وصدق بيمينه ولي في انفاق على موليه لائق لا في دفع المال

(كتاب الوديعة) أركانها وديعة وصيغة ومودع ووديع وشرط فيهما مامر في موكل ووكيل فلو أودعه نحو صبي ضمن وفي عكسه انما يضمن بإتلاف وفي الوديعة كونها محترمة وفي الصيغة مامر في وكالة كأودعتك هذا أو احفظ فلانا أو كخذه فان عجز عن حفظها حرم أخذها أو لم يثق بأمانته كره والاسن ان لم يتعين وترتفع بموت أحدهما وجنونه وانعمائه واسترداد المودع وردود أصلها أمانة وتضمن بعوارض كأن ينقلها من محلة أو دار لاخرى دونها حرزا وكان أودعها بلا اذن ولا عذر وله استعانة بمن يحملها الحرز وعليه لعذر كارادة سفر ردها لمالكها أو وكيله فلقاض فلامين ويغني عن الاخيرين وصية اليهما فان لم يفعل ضمن ان تمكن وكان يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها وكان لا يدفع متلفاتها كترك نحو ية ثياب صوف أو ابسها عند حاجتها أو علف دابة لان نحو اء فان أعطاه علفا عافها منه والا راجعه أو وكيله فالقاضي وكأن تلفت بخلاف مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر به وتلف ما فيه به لا بغيره ولا ان نهاه عن قفلين فأقفلهما ولو أعطاه دراهم بسوق وقال احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو اربطها في كمك أو لم يبن كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو غفلة ضمن لا بأخذ غاصب ولا بجعلها بجيبه أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكان يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو يسلمها له مكرها ويرجع عليه وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا لعذر وكأن يأخذها لينتفع بها الان نوى الاخذ وكان يخلطها بمال ولم تتميز ولو للمودع وكأن يجحدها أو يؤخر تخليتها بلا عذر بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ الا بايداع وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فان عرف عمومه ولم يتهم فلا وان جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به

(كتاب قسم الفيء والغنيمة) الفيء نحو مال حصل من كفار بلا ايجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له فيخمس وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة وعلماء يقدم الاهم

استرد ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي اخباره عدلين ويغني عنها الاستفاضة وكذا تصديق رب الدين والسيد في الاصح ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة (قلت) الاصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم والمكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله والغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك وفرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب ان كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه الا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطى باحداهما فقط في الاظهر

(فصل) يجب استيعاب الاصناف ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلى الموجودين واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا يستوعب المالك ان انحصر المستحقون في البلد وفي بهم المال والا فيجب اعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الاصناف لا بين آحاد الصنف الا أن يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات والاظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الاصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب والا فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بابواب الزكاة فان عين له آخذ ودفع لم يشترط الفقه وليعلم شهر الاخذها ويسن وسم نعم الصدقة والفي في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه (قلت) الاصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم

(فصل) صدقة التطوع سنة وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه (قلت) الاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته أوجه أصحها ان لم يشق عليه الصبر استحب والا فلا

(كتاب النكاح)

هو مستحب لمحتاج اليه يجد أهبته فان فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم فان لم يحتج كره ان فقد الاهبة والا فلا لكن العبادة أفضل (قلت) فان لم يتعبد فالنكاح أفضل في الاصح فان وجد الاهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره والله اعلم ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قريبة قريبة واذا قصد نكاحها سن نظره اليها قبل الخطبة وان لم تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين ويحرم نظر فضل بالغ الى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف فتنة وكذا عند الامن على الصحيح ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبته ويحل ما سواه وقيل ما يبدو في المهنة فقط والاصح حل النظر بلا شهوة الى الامة الا ما بين سرة وركبة والى صغيرة الا الفرج وان نظر العبد الى سيدته ونظر ممسوح كالنظر الى محرم وان المراهق كالبالغ ويحل نظر رجل الى رجل الا ما بين سرة وركبة ويحرم نظر أمرد بشهوة (قلت) وكذا بغيرها في الاصح المنصوص والاصح عند المحققين أن الامة كالحرة والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل والاصح تحريم نظر ذمية الى مسلمة وجواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته ان لم تخف فتنة (قلت) الاصح التحريم كهو اليها والله أعلم ونظرها الى محرمها كعكسه ومتى حرم النظر حرم المس وبيلحان لفصد وحجامة وعلاج (قلت) ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم وللزوج النظر الى كل بدنها

(فصل) تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية ويحل تعريض في عدة وفاة وكذا البائن في الاظهر وتحرم خطبة على خطبة

خطبة من صرح باجابته الا باذنه فان لم يجب ولم يرد لم تحرم في الاظهر ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق و يستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك (قلت) الصحيح لا يستحب والله أعلم فان طال الذكر الفاصل لم يصح *(فصل)* انما يصح النكاح بايجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي ولا يصح الا بلفظ التزويج أو الانكاح و يصح بالعجمية في الاصح لا بكتابة قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه ولو بشرط فقال ان كان أنثى فقد زوجتكها أو قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على ان تزوجني بنتك و بضع كل واحدة صداق الاخرى فيقبل فان لم يجعل البضع صداقا فالاصح الصحة ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الاصح ولا يصح الا بحضرة شاهدين شرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع و بصر وفي الاعمى وجه والاصح انعقاده بابني الزوجين وعدوهما و ينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستوري الاسلام والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وانما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهر ان لم يدخل بها والا فكله و يستحب الاشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط *(فصل)* لا تزوج امرأة نفسها باذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لاحد ولا الوطء في نكاح بلا ولي ويجب مهر المثل لا الحد و يقبل اقرار الولي بالنكاح ان استقل بالانشاء والا فلا و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد وللاب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير اذنها و يستحب استئذانها وليس له تزويج ثيب الا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالاب عند عدمه وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الاصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزويج الثيب البالغة بصريح الاذن و يكفي في البكر سكوتها في الاصح والمعتق والسلطان كالأخ وأحق الاولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لابوين أو لاب ثم ابنه وان سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالارث و يقدم أخ لابوين على أخ لاب في الاظهر ولا يزوج ابن بنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به فان لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالارث و يزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر اذن المعتقة في الاصح فاذا ماتت زوج من له الولاء فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان وكذا يزوج اذا عضل القريب والمعتق وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة الى كفء وان امتنع ولو عينت كفؤا وأراد الاب غيره فله ذلك في الاصح *(فصل)* لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ومتى كان الاقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للابعد والاعمى ان كان لا يدوم غالبا انتظر افاقته وان كان يدوم أياما انتظر وقيل للابعد ولا يقدح العمى في الاصح ولا ولاية لفاسق على المذهب وليّ الكافر الكافرة واحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينتقل الولاية في الاصح فيزوج السلطان عند احرام الولي لا الابعد (قلت) ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الاقرب الى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج الا باذنه في الاصح وللحجبر

ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه و يمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي

الفقير و يعم الامام الاربعة الاخيرة والاخماس الاربعة للمرتزقة فيعطى كلا بقدر حاجة مؤنته فان مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته الى أن يستغنوا و بنيه الى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا و ينصب لكل جمع عريفا و يقدم اثباتا واعطاء قريشا و يقدم منهم بني هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر البطون الاقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم فالانصار فسائر العرب فالعجم ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ومن مرض فكصحيح وان لم يرج برؤه و يعمى من لم يرج برؤه وما فضل عنهم وزع عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في ثغور وسلاح وخيل ووقف عقار في ذلك أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك *(فصل)* الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين بايجاف فيقدم السلب لمن ركب غررا منيعا بازالة منعة حربي في الحرب وهو ما معه من ثياب تكف وران ومن سوار ومنطقة وخاتم ونفقة و جنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم تخرج المؤن ثم يخمس الباقي وخمسه كخمس الفيء والنفل وهو زيادة يدفعها الامام باجتهاده لمن ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكى الحربيين من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو الحاصل عنده والاخماس الاربعة للغانمين وهم من حضر القتال ولو في أثنائه بنيته وان لم يقاتل أو لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة فحقه لوارثه وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى الا لفرس واحد فيه نفع و يرضخ منها لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا ولكافر معصوم حضر بلا أجرة وباذن الامام والرضخ دون سهم يجتهد الامام في قدره

(كتاب قسم الزكاة) *هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته

والكعب عنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف اسلام أو شريف يتوقع اسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لاصلاح ذات البين ولو غنيا أو لضمان ان أعسر مع الاصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوع ولو غنيا ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز ان احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية واسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما *(فصل)* من علم الدافع حاله عمل بعلمه ومن لا فان ادعى ضعف اسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا الا ان ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ولمكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فان تخلفا استرد والبينة اخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق دائن وسيد ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجز عنه وابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وايابا واقامة وعلفه وبهيأته مركوب ان لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه ان لم يعتد مثله حاملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ باحداهما *(فصل)* يجب تعميم الاصناف ان أمكن والا فمن وجد وعلى الامام تعميم الآحاد وكذا المالك ان انحصروا بالبلد وفي المال والاوجب اعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الاصناف لا بين آحاد الصنف الا ان يقسم الامام وتتساوى الحاجات ولا يجوز للمالك نقل زكاة فان عدمت الاصناف أو فضل عنهم شئ وجب نقل وان عدم بعضهم أو فضل عنه شئ رد على الباقين ان نقص نصيبهم وشرط العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة ان لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ ومن أن يعلم

التوكيل في التزويج بغير اذنهم ولا يشترط تعيين الزوج في الاظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبران قالت له وكل وكل وان نهته فلا وان قالت زوجني فله التوكيل في الاصح ولو وكل قبل استئذانهما في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته لاصغيرة وصغير ويلزم المجبر وغيره ان تعين اجابة ملتمسة التزويج فان لم يتعين كاخوة فسألت بعضهم لزمه الاجابة في الاصح واذا اجتمع أولياء في درجة استحب ان يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم فان تشاحوا أقرع فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الاصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السبق والمعية فبطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فان ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول اقرارها بالنكاح فان أنكرت حلفت وان أقرت لاحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا الزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو ان قلنا نعم فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الاصح ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجها ابن عم في درجته فان فقد فالقاضي فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجها من فوقه من الولاة أو خالفته وكلا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الاصح *(فصل)* زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الاولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح ولو زوجها الاقرب برضاها فليس للابعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الاب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها في الاظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة اذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الاصح وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والاصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والاصح ان اليسار لا يعتبر وان بعض الخصال لا يقابل ببعض وليس له تزويج ابنه الصغير أمة وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الاصح *(فصل)* لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير لا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الاصح للحاجة لا لمصلحة في الاصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح باذن وليه أو يقبل له الولي فان أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالاقل من ألف ومهر مثلها ولو أطلق الاذن فالاصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به فان قبل له وليه اشترط اذنه في الاصح ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا اذن فباطل فان وطئ لم يلزمه شئ وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول

بمهر الاخذ هو يسم نعم زكاة وفي محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم في الوجه *(فصل)* الصدقة سنة وتحل لغني وكافر ومن

ومن حجر عليه الفاسق يصح نكاحه وطؤه النكاح في كسبه لا فيما معه ونكاح عبد بلا اذن سيده باطل وباذنه صحيح وله اطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والاظهر أنه ليس للسيد اجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله اجبار أمته بأي صفة كانت فان طابت لم يلزمه تزويجها وقيل ان حرمت عليه لزمه واذا زوجها فالاصح انه بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ولا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته في الاصح

(باب ما يحرم من النكاح)

تحرم الامهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك (قلت) والخلوقة من زناه تحل له ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم والاخوات وبنات الاخوة والاخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لابيك لامه وعكسه وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع وأمهات زوجتك منهما وكذا بناتها ان دخلت بها ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قبل أو حقها لا المزني بها وليست مباشرة بشهوة كوطء في الاظهر ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن لا بمحصورات ولو طر أمؤ بد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع بعقد بطل أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فان وطئ واحدة حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى كبيع أو نكاح أو كتابة لا حيض واحرام وكذا رهن في الاصح ولو ملكهما ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد اثنتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الاخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية واذا طلق الحر ثلاثا والعبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط اذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل وفي التعليق قول *(فصل)* لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح من تملكه أو بعضه ولا الحرة أمة غيره الا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع قبل ولا غيره صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قبل أو لا تصلح فلو قدر على غائبة حلت أمة ان لحقه مشقة ظاهرة في قدرها أو خاف زنا مدنه ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالاصح حل أمة في الاولى دون الثانية وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الاصح واسلامها وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح لا لعبد مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حرة أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الامة ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الامة لا الحرة في الاظهر *(فصل)* يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فان لم تكن الكتابية اسرائيلية فالاظهر حلها ان علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك

(كتاب النكاح) سن لمتائق له ان وجد أهبته والا فتركه أولى وكسر توقان بصوم وكره لغيره ان فقدها أو كان به علة كهرم والاشتغال لعبادة أفضل فان لم يتعبد فالنكاح أفضل وسن بكر الا لعذر دينة جميلة ولود نسيبة غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبة غير عورته وله تكرير وحرم نظر نحو خلخال كبير ولو مر راهقا شيأ من كبيرة أجنبية ولو أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا شهوة نظر اصغيرة خلا فرج ونظر ممسوح لا جنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة لامرأة كناظر لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة لا نظر لحاجة لمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباح ان لعلاج كفصد وبشرطه وحلال امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه *(فصل)* تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح باجابته الا باعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليها يريده فان اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن *(فصل)* أركانه زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها ما في البيع ولفظ تزويج أو انكاح ولو بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكتابة في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الاخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فان لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج جعل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وتقدم مانع وفي الشاهدين ما في الشهادات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدتي بهما وظاهرا بمستوري عدالة الاسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو باقرار

الزوجين فى حقهما الا لشاهدين بما يمنع صحته فان أقر الزوج به فسخ وعليه المهر ان دخل والا فنصفه أو الزوجة بخلل فى ولى أو شاهد حلف وسن اشهاد على رضا من يعتبر رضاها *(فصل)* لا تعقد امرأة نكاحا ويقبل اقرار مكلفة به لمصدقها ويجبر به ولاب تزويج بكر بلا اذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده اذن ولا يزوج ولى ثيبا بوطء فى قبلها ولا غير أب بكرا الا باذنهما بالغتين وأحق الاولياء أب فأبوه فسائر العصبة الجمع على ارتبهم كارثهم فالسلطان ولا يزوج ابن بنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وان لم ترض فاذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان اذا غاب الاقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت الى كفء ولو عينت كفؤا فالاصح بتعيين آخر *(فصل)* يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الامام وحجر سفه واختلال نظر واختلاف دين وبنقلها كل لا بعدلا على واغماء بل ينتظر زواله ولا احرام ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولجبر توكيل بتزويج موليته وان لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل احتياط كغيره ان لم تنهه وأذنت فى تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولى زوجتك بنت فلان وولى لوكيل زوج زوجت بنتى فلانا فيقول قبلت نكاحه له وعلى أب تزويج ذى جنون مطبق بكبر لحاجة وولى اجابة من سألته تزويجا واذا اجتمع أولياء فى درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فان تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسى وجب توقف حتى يتبين والا بطلا فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فان أنكرت حلفت أو أقرت لاحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفى تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوج مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر *(فصل)* زوجها غير كفء برضاها ولى منفرد أو أقرب أو بعض مستوين رضى باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء وجد أكل خنزير فى الاظهر وتجبر هى ومسلمة على غسل مانجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثنى وكتابية وكذا عكسه فى الاظهر وان خالفت السامرة اليهود والصابؤن النصارى فى أصل دينهم حرمن والا فلا ولو تهود نصرانى أو عكسه لم يقر فى الاظهر فان كانت امرأة لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه الا الاسلام وفى قول أو دينه الاول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لاحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فان جمعهما الاسلام فى العدة دام النكاح والا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء فى التوقف ولا حد

(باب نكاح المشرك) أسلم كتابى أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت فى العدة دام نكاحه والا فالفرقة من اسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الاسلام وكانت بحيث تحل له الآن وان بقى المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولى وشهود وفى عدة هى منقضية عند الاسلام ومؤقت ان اعتقدوه مؤبدا وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الامة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل فاسد وقيل ان أسلم وقر رتبينا صحته والا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل الا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شئ لها والا فمهر مثل وان قبضت بعضه فلها قسط ما بقى من مهر مثل ومن اندفعت باسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صح نكاحهم والا فمهر مثل أو قبله وصح فان كان الاندفاع باسلامها فلا شئ لها أو باسلامه فنصف مسمى ان كان صحيحا والا فنصف مهر مثل ولو ترافع الينا ذمى ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب فى الاظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر *(فصل)* أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو فى العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وان أسلم معه قبل دخول أو فى العدة أربع فقط تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فان دخل بهما حرمتا أبدا أو لا بواحدة تعينت البنت وفى قول يتخير أو بالبنت تعينت أو بالام حرمتا أبدا وفى قول تبقى الام أو وتحته أمة أسلمت معه أو فى العدة أقر ان حلت له الامة وان تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو اماء وأسلمن معه أو فى العدة اختار أمة ان حلت له عند اجتماع اسلامه واسلامهن والا اندفعن أو حرة واماء وأسلمن معه أو فى العدة تعينت واندفعن وان أصرت فانقضت عدتها اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن فى العدة فكمعاثر فيختار أربعا والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك والطلاق اختيار لا الظهار والايلاء فى الاصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار فى خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فان ترك الاختيار حبس فان مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء بالاكثر من الاقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن *(فصل)* أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وان أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف فى الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم فى العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وان ارتدت فلا نفقة وان أسلمت فى العدة وان ارتد فلها نفقة العدة

(باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد)

وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجد ها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل ان وجد به مثل عيبه فلا ولو وجده خنثى واضحا فلا في الاظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الاصح والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده الاصح انه يجب مهر مثل ان فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ والمسمى ان حدث بعد وطء ولو انفسخ برده بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في العنة رفع الى حاكم وكذا سائر العيوب في الاصح وتثبت العنة باقراره أو ببينة على اقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الاصح واذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فاذا تمت رفعته اليه فان قال وطئت حلف فان نكل حلفت فان حلفت أو أقرا نقلت بالفسخ وقيل تحتاج الى اذن القاضي أو فسخه ولو اعترلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعدها به بطل حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو نكح وشرط فيها اسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرها فأخلف فالاظهر صحة النكاح ثم ان بان خيرا مما شرط فلا خيار وان بان دونه فلها خيار وكذا له في الاصح ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الاظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها (قلت) ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شئ فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح والاظهر أنه على الفور فان قالت جهلت الخيار به في الاظهر فان فسخت قبل وطء فلا مهر و بعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل المسمى ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار *(فصل)* يلزم الولد اعفاف الاب والاجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه و يمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتهما وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة ولو اتفقا على مهر فتعيينها للاب ويجب التجديد اذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب وكذا ان طلق بعذر في الاصح وانما يجب اعفاف فاقد مهر محتاج الى نكاح و يصدق اذا ظهرت الحاجة بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده والمذهب وجوب مهر لاحد فان أحبل فالولد حر نسيب فان كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للاب والا فالاظهر أنها تصير وأن عليه قيمتها مع مهر لا قيمة ولد في الاصح ونكاحها فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الامة لم ينفسخ النكاح في الاصح وليس له نكاح أمة مكاتبه فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الاصح *(فصل)* السيد باذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر فان كان مأذونا له في تجارة ففي ما في يده من ربح وكذا رأس مال في الاصح وان لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع واذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للاستمتاع و يستخدمه نهارا ان تكفل المهر والنفقة والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة ولو

سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفؤا عربيه ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفؤا عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفؤا أرفع منه فحوكاس وراع ليس كفؤا بنت خياط ولا هو بنت تاجر و بزاز ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة

(فصل) لا يزوج مجنون الا كبير لحاجة فواحدة ولاب تزويج صغير عاقل أكثر ومجنونة لمصلحة فان فقد زوجها حاكم ان بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه ومؤنه في كسبه أو لسفه نكح واحدة لحاجة باذن وليه أو قبل له وليه باذنه بمهر مثل فأقل فلو زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها له لم يصح وان عين له قدر الامرأة نكح بالاقل منه ومن مهر مثل أو أطلق نكح لائقة ولو نكح بلا اذن لم يصح فان وطئ فلا شئ ظاهر الرشيدة والعبد ينكح باذن سيده بحسبه ولا يجبره عليه كمكسه وله اجبار أمته لا مكاتبة ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ولولي نكاح ومال تزويج أمة موليه *(باب ما يحرم من النكاح)*

تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك و يحرم من بالرضاع فرضعتك ومن أرضعتها وولدتها أو أبا من رضاع أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس الباقي ولا يحرم مرضعة أخيك أو أختك أو ناقلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك و بنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها و بنتها وحرمت على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن و يقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت احداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة

وأختها أو خالتها فان جمع بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكمتزوج من اثنين وله تملكهما فان وطئ احداهما حرمت

الاخرى حتى يحرم الاولى بازالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الاخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين فكذا ومحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن واذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع انتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح مع انتشار *(فصل)* لا ينكح من علكه أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ ولا حر من بمارق لغيره الا بعجزه عمن تصلح لتمتع كان ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه زنا وباسلامها المسلم وطرق يسار أو نكاح حرة لا يفسخ الامة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة *(فصل)* لا يحل نكاح كافرة الا كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه في اسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفها ان تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله اجبارها على غسل من حدث أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئة خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك ومن انتقل من دين لآخر تعين اسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فان كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة ورده قبل دخول تنجز فرقة وبعده فان جمعهما اسلام في العدة دام نكاح والا فالفرقة من الردة وحرم وطء ولا حد *(باب نكاح المشرك)* أسلم على كتابية تحل دام نكاحه أو غيرها وتخالفا أو أسلمت وتخلف فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لفساد زائل عند اسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند اسلام ووقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والاول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل له الا بمحلل وبقرية مسمى صحيح والفاسدان قبضته كله قبل اسلام فلا شئ

نكح فاسدا ووطئ فمهر مثل في ذمته وفي قول في رقبته واذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في الاصح ولو أخلى في داره بيتا وتزل الزوج تخلوبها فيه لم يلزمه في الاصح وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها وان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الامة أجنبي أو ماتت فلا كما لو هلكا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر

(كتاب الصداق)

يسن تسميته في العقد ويجوز اخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا واذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قول ضمان يد فعلى الاول ليس لها بيعه قبل قبضه ولو تلف في يده وجب مهر مثل وان أتلفته فقابضة وان أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل والا غرمت المتلف وان أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنبي ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل والا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فان فسخت فمهر مثل والا فلا شئ والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت التسليم فامتنع ٣ على ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الاصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا اجبار ومن سلم أجبر صاحبه والاظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فاذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فتمكن فان منعت بلا عذر استردان قلنا انه يجبر ولو استمهلت لتتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ويستقر المهر بوطء وان حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد *(فصل)* نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الاظهر وتخير فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتهما وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما وفي قول تتعين به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الاظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لا يبها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط ان وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وان خالف ولم يخل بمقصوده الاصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وان أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالاظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا اذن بدونه فسد المسمى والاظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل (قلت) الاظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم *(فصل)* قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح فالاظهر أنه لا يجب شئ بنفس العقد فان وطئ فمهر مثل ويعتبر

بحال العقد في الاصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بان يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الاصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الاظهر ويجوز فرض مؤجل في الاصح وفوق مهر مثل وقيل لا ان كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا (قلت) ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الاصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلاق قبل فرض ووطء فلا شطر وان مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الاظهر (قلت) الاظهر وجوبه والله أعلم *(فصل)* مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الاعظم نسب فبراعي أقرب من تنسب الى من تنسب اليه وأقربهن أخت لابوين ثم لاب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فان فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كعدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فان اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفض للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر فهر في أعلى الاحوال (قلت) ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فان تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الاب والشريك وسيد مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله أعلم *(فصل)* الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق واسلامه وردته ولعانه وارضاع أمه أو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وان طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وان تعيب في يدها فان قنع به والا فنصف قيمته سليما وان تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب بجناية وأخذت أرشها فالاصح ان له نصف الارش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فان شحت فنصف قيمة بلا زيادة وان سمحت لزمه القبول وان زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع مرض فان اتفقا بنصف العين والا فنصف قيمة وزراعة الارض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وان طلق وعليه ثمر وبر لم يلزمها قطعه فان قطع تعين نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر الى جداده أجبرت في الاصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة ومتى ثبت خياره له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الاقل من يوم الاصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالاصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فان كان زال وعاد تعلق بالعين في الاصح ولو وهبته له ثم طلق فالاظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد

(فصل) لمطلقة قبل وطء متعة ان لم يجب شطر مهر وكذا الموطوأة في الاظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فان تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال *(فصل)* اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالفان وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر

أو بعضه فسقط ما بقي من مهر المثل والافمهر مثل ومن دفعة باسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شئ ولو ارتفع الزناذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر *(فصل)* أسلم على أكثر من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أعلاها اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابيتين أو أسلمتا فان دخل بهما أو بالام حرمتا أبدا والا فالام أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر ان حلت له حينئذ أو اماه أسلمن كامر اختار أمة حلت له حين اجتماع اسلامهما أو حرة واماه وأسلمن كامر تعينت وان أسرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكما ترا والاختيار كما خيرت نكاحا ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وايلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فان تركه حبس فان أصر عزر فان مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر الا موطوأة ذات أقراء فبالاكثر منهما ووقف ارث زوجات علم الصلح *(فصل)* أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها

(باب الخيار والاعفاف ونكاح الرقيق)

يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وان تمالا ولوليها بكل منهما ان قارن عقدا ولزوج برتقها وبقرنها ولهما بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك فان فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى والا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بيده فمسمى ولا يرجع زوج على من غره وشرط رفع القاضي وتثبت عنته باقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فان قال وطئت وهي ثيب حلف فان نكل حلفت فان حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي

ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرض المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف فاخلف صح النكاح ولكل خيار ان بان دون ما شرط لا ان بان مثله

أوطئه بوصف فلم يكن وحكم مهر ورجوع به كعيب والمؤثر تغرير في عقد ولو غرر بحرية ان عقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته

لسيدها لان غره أو انفصل ميتا بلا جناية و رجع على غار ان غرمها فان كان من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لان عتق أو لزم دور وخيار مامر فوري وتحالف في جهل عتق أمكن أو خيار به أو فور وحكم مهر كعيب *(فصل)* لزم موسرا أقرب فوارثا اعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيئ له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغيرا تفاق على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه وعليه تجديدان ماتت أو انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر ان لم تصر به أم ولد أو تأخر انزال عن تغييب لاحد و ولده حر نسيب وتصير أم ولده ان كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد ونكاحها ان كان حرا لكن لو ملك زوجة أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فان ملكه مكاتب زوجة سيدها انفسخ

(فصل) لا يضمن سيد باذنه في نكاح عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها ثم في ذمته كزائد على مقدر مهر بوطء برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه وعليه تخليته ليلا لتمتع و يستخدمه نهارا ان تحملهما والا خلاه لكسبهما أو دفع الاقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر به وبامته المزوجة ولزوجها صحبتها واسيد غير مكاتبة استخدامها نهارا و يسلمها لزوجها ليلا ولا مؤنة عليه اذا ولا يلزمه أن يخلو ببيت بدار سيدها ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها فالمهر أو نصفه له ان وجب في ملكه ولو زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر

(كتاب الصداق) سن ذكره في العقد وكره اخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب مهر خلع

المهر أو سكت فالاصح تكليفه البيان فان ذكر قدرا وزادت تحالفا وان أصر منكر حلفت وقضي لها ولو اختلف في قدر مزوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الاصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بالف وثبت العقدان باقراره أو ببينة لزم ألفان فان قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وان قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل

(فصل) وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والاجابة اليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة وانما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الاغنياء وأن يدعو في اليوم الاول فان أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره خوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وان كان زوال بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس و يجوز ما على أرض و بساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر و يحرم تصوير حيوان ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل و يأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه الا بالاكل وله أخذ ما يعلم رضاه به و يحل نثر سكر وغيره في الاملاك ولا يكره في الاصح و يحل التقاطه وتركه أولى

(كتاب القسم والنشوز)

يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم و يستحب أن لا يعطلهن و يستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة فان لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وان انفرد فالافضل المضي اليهن وله دعاؤهن والاصح تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض الا لغرض كقرب مسكن من مضى اليها أو خوف عليها و يحرم أن يقيم بمسكن واحدة و يدعو هن اليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن الا برضاهما وله أن يرتب القسم على ليلة و يوم قبلها أو بعدها والاصل الليل والنهار تبع فان عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للاول دخول في نوبة على أخرى ليلا الا لضرورة كمرضها والخوف وحينئذ ان طال مكثه قضى والا فلا وله الدخول نهار الوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي اذا دخل لحاجة وان له ما سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي ان دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل و يجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للابتداء وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث و يسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير اذنه فناشزة و باذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الاسفار الطويلة وكذا القصيرة في الاصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فان وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الاقامة لا الرجوع في الاصح ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فان رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل ليالي هما أو لهن سوى أوله فله التخصيص وقيل يسوي

(فصل) ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فان تحقق نشوز ولم يتكرر وعظا وهجرا في المضجع ولا يضرب في الاظهر (قلت) الاظهر يضرب والله أعلم فان تكرر وضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فان أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فان عاد عزره وان قال كل ان صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فان اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الاول يشترط رضاهما في كل حكمه بطلاق وقبول عوض

مثل أوهى فقابضة أوأجنبي أوثعبيت لابها تخيرت فان فسخت فمهر مثل

خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به *(كتاب الخلع)*

هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أوخلع شرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أومحجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض الى مولاه ووليه وشرط قابله اطلاق تصرفه فى المال فان اختلعت أمة بلا اذن سيد بدين أوعين ماله بانت وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها وفى صورة الدين المسمى وفى قول مهر مثل وان أذن وعين عينا له أوقدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها فى الدين وان أطلق الاذن اقتضى مهر المثل من كسبها وان خالع سفيهة أوقال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فان لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الازائد على مهر مثل ورجعية فى الاظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا منفعة ولو خالع بمجهول أوخمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها وان أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفى قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وان زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفى قول الا كثر منه ومما سمته وان أضاف الوكيل الخلع الى نفسه تخلع أجنبي والمال عليه وان أطلق فالاظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه فى قبض العوض والاصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أوطلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين *(فصل)* الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفى قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الاول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع فى الاصح ولفظ الخلع صريح وفى قول كناية فعلى الاول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل فى الاصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع واذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أوخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف ايجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بالفين وعكسه أوطلقتك ثلاثا بالف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بالف فقبلت واحدة بالف فالاصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق كمتى أومتى ما أعطيتنى فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء فى المجلس وان قال ان أو اذا أعطيتنى فكذلك لكن يشترط اعطاؤه على الفور وان بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه واذا خالع أوطلق بعوض فلا رجعة فان شرطها فرجعى ولا مال وفى قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقنى بكذا وارتدت فأجاب ان كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وان أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين ايجاب وقبول *(فصل)* قال أنت طالق وعليك أوولى عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعى قبلت أم لا ولا مال فان قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته فكهو فى الاصح وان سبق بانت بالمذكور وان قال أنت طالق على أن لى عليك كذا فالمذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت بانت ووجب المال وان قال ان ضمنت لى ألفا فأنت طالق فضمنت فى الفور بانت ولزمها الالف وان قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الالف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقنى نفسك ان ضمنت لى ألفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فان اقتصرت على أحدهما فلا واذا علق باعطاء مال فوضعته بين يديه

ولا غرمت الاجنبي ولا شئ فى تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فان فسخت فمهر مثل والا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أوامتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا فى البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فاذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يعط أمتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فان امتنعت لم يسترد وتمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولا طاقة وطء وكره تسليم قبلها وتقرر بوطء وان حرم وبموت *(فصل)* نكحها بما لا يملكه وجب مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتخير فان فسخت فمهر مثل والا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتهما وفى زوجتك بنتى وبعتك توبها بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لوليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنته الارشيدة أورشيدة بكرا بلا اذن بدونه أوعينت له قدرا فنقص عنه أوأطلقت فنقص عن مهر مثل أونكح بألف على أن لا يبها أوأن يعطيه ألفا أوشرط فى مهر خيارا أوفى نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الاصلى كأن لا يتزوج عليها صح النكاح بمهر مثل أوأخل به كشرط محتملة وطء عدمه أوشرط فيه خيار بطل النكاح أوما يوافق مقتضاه أومالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهر الزم ما عقد به *(فصل)* صح تفويض رشيدة بزوجنى بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أوموت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له والتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أوتنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر لمثل ما يرغب

به فى مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لابوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فان تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف

به غرض كسن وعقل فان اختصت بفضل أو
لنحو عشيرة وفى وطء شبهة مهر مثل وقته
ولا يتعدد بتعدده ان اتحد ولم يؤد قبل
تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال
*(فصل) * الفراق قبل وطء بسببها كفسخ
بعيب يسقط المهر ومالا كطلاق واسلامه
وردته ولعانه بنصفه يعود نصفه اليه بذلك
وان لم يختره فلو زاد بعده فله ولو فارق بعد تلفه
فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فان قنع به
والا فنصف بدله سليما أو قبله فله نصفه
بلا أرش و بنصفه ان عيبه أجنبي أو زيادة
منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فان شحت
فنصف قيمته بلا زيادة وان سمحت لزمه
قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة
وحمل وتعلم صنعة مع برص فان رضيا
بنصف العين والا فنصف قيمتها وزرع
أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة
متصلة وان فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها
قطعه فان قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه
وتبقية الثمر الى جذاذه أجبرت و يصير
النخل بينهما ولو رضيت به فله امتناع
وقيمة ومتى ثبت خياره ملك نصفه باختيار
ومتى رجع بقيمة اعتبر الاقل من اصداق
الى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر
ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال
ملكها عنه كأن وهبته له فله نصف بدله
فان عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله
نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا
فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر
*(فصل) * لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط
متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه
أو موت وسن أن لا تنقص عن ثلاثين
درهما فان تنازعا قدرها قاض بحالهما
*(فصل) * اختلفا أو وارثاهما أو وارث
أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو
تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولي
صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى
ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل
فاقر بالنكاح فقط كلف بيانا فان ذكر
قدرا وزادت تحالفا أو أصر حلفت وقضي لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بالف واليوم بالف لزماها فان قال لم أطأ صدق بيمينه

نقص فرض لائق وتعتبر مساحة من واحدة لنقص نسب بغير رغبة ومن

طلقت والاصح دخوله في ملكه وان قال ان أقبضتني فقبل كالاعطاء والاصح كسائر التعليق
فلا يملكه ولا يشترط للاقباض مجلس (قلت) و يقع رجعيا و يشترط لتحقق الصفة أخذ بيده
منها ولو مكرهة والله أعلم ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو
بها معيبا فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت بعبد الا مغصوبا في الاصح
وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بالف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل
ان علمت الحال فالف والا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل
لا يقع ولو قالت طلقني غدا بالف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى وان قال
اذا دخلت الدار فانت طالق بالف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسمى وفي وجه أو قول
بمهر مثل و يصح اختلاع أجنبي وان كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولو كيلها أن
يختلع له ولاجنبي توكيلها فتخيرهي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأثبتها
كأجنبي فيختلع لعاله فان اختلع لعالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع
بمغصوب *(فصل) * ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وان قال طلقتك بكذا فقالت مجانا
بانت ولا عوض وان اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع
بألف ونوى بائنا لزم وقيل مهر مثل ولو قال أردت نادنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على
الاول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم *(كتاب الطلاق) *
يشترط لنفوذه التكليف الا السكران و يقع بصريحه لا نية و بكناية بنية فصريحه
الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة و يا طالق لا أنت
طلاق والطلاق في الاصح وترجمة الطلاق بالحجمة صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة
كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الاصح (قلت) الاصح
انه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك
حبلك على غاربك لا أندمسر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والاعتاق كناية طلاق
وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو
ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل طلاق وقيل ظهار وتحريم عينها لم تحرم
وعليه كفارة يمين وكذا ان لم تكن نية في الاظهر والثاني لغو وان قاله لامته ونوى عتقا ثبت
أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله واشارة ناطق بطلاق لغو وقيل كناية
و يعتمد باشارة أخرس في العقود والحلول فان فهم طلاقها بها كل أحد فصريح وان اختص
بفهمه فطنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وان نواه فالاظهر وقوعه فان كتب
اذا بلغك كتابي فأنت طالق فانما تطلق ببلوغه وان كتب اذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته
طلقت وان قرئ عليها فلا في الاصح وان لم تكن قارئة ففرئ عليها طلقت
*(فصل) * له تفويض طلاقها اليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها
على فور وان قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط
فور في الاصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل
تطليقها ولو قال اذا جاء رمضان فطالق لغا على الجديد ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت
ونوى وقع والا فلا ولو قال طالق فقالت أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولو
قال طالق ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث والا فواحدة في الاصح ولو قال ثلاثا

فوحدت

فوحدت أو عكسه فواحدة *(فصل)* مر بلسان ناشم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا الا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال ياطالق وقصد النداء لم تطلق وكذا ان أطلق في الاصح وان كان اسمها طارقا أو طالبا فقال ياطالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يفانها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل ان نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره فان ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الاكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه ان امتنع حققه ويحصل بتخويف يضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل ان تركها بلا عذر وقع ومن أثم بزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب وفي قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لافضلة كريق وعرق وكذا مني ولبن في الاصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وان لم ينو طلاقا فلا وكذا ان لم ينو اضافته اليها في الاصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الاضافة الوجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل ان نوى طلاقها وقع *(فصل)* خطاب الاجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والاصح صحة تعليق العبد ثلاثة كقوله ان عتقت أو ان دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقع عن اذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع ان دخلت في البينونة وكذا ان لم تدخل في الاظهر وفي ثالث يقع ان بانت بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وان ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القديم ترثه *(فصل)* قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة وقيل المنوي قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي وقيل واحدة والله أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فسبقت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شئ وان قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل فثلاث والا فان قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا ان أطلق في الاظهر وان قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئناف أو عكس فثنتان أو بالثالثة تأكيد الاولى فثلاث في الاصح وان قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الاول بالثاني وهذه الصور في موطوأة فلو قالها لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه ان دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الاصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة في الاصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الاصح ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرف فثنتان وان جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وان لم ينو شيأ فطلقة وفي قول ثنتان ان عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة

فلو منعها حقا كقسم لزمه قاض وفاه أو أذاها بلا سبب فعاد ثم عزره أولادعى كل تعدى صاحبه بمنع الظالم غير ثقتان استدعيا بعث لكل

ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس في اليوم الاول وتسن لهما في الثاني ثم تكره وأن لا يدعوه لخوف ولا بعذر كان لا يدعوه آخر ولا يكون من يتأذى ثم به أو تقع مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة فان لم يزل به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ الا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو سكر في املاك وختان والتقاطه وتركهما أولى

(كتاب القسم والنشوز) يجب قسم لزوجات بات عند بعضهن فيلزمه ان بقي ولو قام بهن عذر كمرض وحيض لا نشوز وله اعراض عنهن وسن أن لا يعطلهن كواحدة والاولى أن يدور عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن احداهن ولا يجمعهن بمسكن الا برضاهن ولا يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض لابه أو بقرعة أو غرض والاصل الليل والنهار تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت نزوله وله دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها الخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل مكثه فان أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في اقامة في غير أصل وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليس لكن لحرة مثلا غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لامعه بلا اذن أو به لا لغرضه ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في الاولى وقضى مدة الاقامة ان ساكن معهو بته ومن وهبت حقها للزوج رد فان رضي ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى أوله فله تخصيص *(فصل)* ظهر أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظا وهجر في مضجع وضرب ان أفاد

(كتاب الخلع) هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ما التزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم اطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا اذن سيد بعين بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو باذنه فان أطلقه وجب مهر مثل في نحو كسبها وان قدر دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع مالك زوج له فيصح في رجعية وفي العوض صحة اصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعي ولهما توكيل ولو قدر لو كيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع عاسمت وصح توكيل كافر وامرأة وعبد ومن زوج توكيل محجور بسفه ولا توكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفاه فقاوفي الصيغة ما في البيع ولا يضر تخالف كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل واذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة بشرب تعليق وله رجوع قبل قبولها ولو اختلف ايجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا اعطاء فورا لا في نحو ان واذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشرب جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلاثة وراجع ان شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا فارتد أو أحدهما فأجاب ان كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بلا رد ولا مال والا طلقت به *(فصل)* قال طلقتك بكذا أو علي ان لي عليك كذا والاصح

الا أن يريد كل نصف من طلقة والاصح ان قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فان قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الاصح ولو طلقها ثم قال للاخرى أشركتك معها أو أنت كهي فان نوى طلقت والا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته *(فصل)* يصح الاستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي (قلت) ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الاصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة الا واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفي الاثبات وعكسه فلو قال ثلاثا الا ثنتين الا طلقة فثنتان أو ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة أو خمسا الا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا الا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال أنت طالق ان شاء الله وان لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الاصح أو قال أنت طالق الا أن يشاء الله فلا في الاصح

(فصل) شك في طلاق فلا أو في عدد فالاقل ولا يخفى الورع ولو قال ان كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت احداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق احداهما بعينها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان ان صدقتاه في الجهل ولو قال لها ولاجنبية احدا كما طالق وقال قصدت الاجنبية قبل في الاصح ولو قال لزينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت والا فاحداهما ويلزمه البيان في الحالة الاولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه الى البيان أو التعيين وعليه البداز بهما ونفقتهما في الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل ان لم يعبر فعند التعيين والوطء ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا الى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو احداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الارث ولو مات فالاظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو قال ان كان غرابا فامرأتي طالق والا فعبدي حر وجهل منع منهما الى البيان فان مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فان قرع عتق أو قرعت لم تطلق والاصح انه لا يرق

(فصل) الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة وقيل ان سألته لم يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الاصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الاصح أو مع آخر طهرك لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الاصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم ان شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر أو ان في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وان مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال ان مست فيه والا فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أخشه كالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل الا ممن يعتقد تحريم الجمع

والاصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت ان دخلت أوان شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا الا لقرينة بان خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة *(فصل)* قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر ولو قال ليلا اذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ففي مثل وقته من غده أو اليوم فان قاله نهارا فبغروب شمسه والا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا اليه وقع في الحال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فان عرف صدق بيمينه والا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وان واذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا ان عاق باثبات في غير خلع الا أنت طالق ان شئت ولا تتكرر الا كلما ولو قال اذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو عاق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاق فطلق فثلاث في مدخول وفي غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع ان طلقت واحدة فعبدي حر وان ثنتين فعبدان وان ثلاثا فثلاثة وان أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة ولو عاق بكلما بخمسة عشر على الصحيح ولو عاق بنفي فعل فالمذهب انه ان عاق بان كان لم تدخلي وقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح ان وقع في الحال (قلت) الا في غير نحو ي فتعليق في الاصح والله أعلم *(فصل)* عاق بحمل فان كان حمل ظاهر وقع والا فان ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أولا كثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به قلا والا فالاصح وقوعه وان قال ان كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع ثلاث أوان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شئ أوان ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالاول وانقضت عدتها بالثاني وان قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالاولين طلقتان وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لاربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الاولى ان بقيت عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل لا تطلق الاولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وان ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الاوليان ثلاثا ثلاثا وقيل طلقة والاخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها اذا علقها به لا في ولادتها في الاصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال ان حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وان كذب واحدة طلقت فقط ولو قال ان أوا ذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شئ ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به في حيضة الخلاف ولو قال ان وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الاصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا يقع باطنا ولا يقع بمشيئة صبي وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا الا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل تقع طلقة ولو عاق بفعله فطفل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الاظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك والا فيقع قطعا *(فصل)* قال أنت طالق وأشار

(كتاب الطلاق) أركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه تكليف الاسكران واختيار فلا يصح من مكره وان لم يور وشرط الاكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه ان امتنع حققه ويحصل بتخويف بعذور كضرب شديد فان ظهر قرينة اختيار كأن اكره على ثلاث أو صريح أو تعليق أو طلقت أو طلاق مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه بلا نية وهو مشتق طلاق وفراق وسراح وترجمته كطلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا طالق وبكناياته بنية لقترنه بأحوالها كأطلقتك أنت طالق أنت مطلقة خلية برية بتة بتلة بائن

حلال الله علي حرام اعتدي استبري رحمك الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اغربي امزبي دعيني وتعيني أشركتك مع

فلانة وقد طلقتها ثلاثا طالق أو بائن ونوى طلاقها لاستبري رحمي منك والاعتاق كناية طلاقي وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا وظهارا وقع أو نواهما تخير والا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لامته ولو حرم غير مأمور فلغو كإشارة ناطق بطلاق ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة وشهادة وحنث فان نهمها كل أحد فصريحة والا فكناية ومنها كناية فلو كتب اذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه أو اذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته طلقت وكذا ان قرئ عليها وهي أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق باضافته لها أو لجزئها المتصل بها كرجع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كإن وصح في رجعية وتعليق عبد ثالثة كان عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقع ان اذا عتق أو دخلت بعد عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ثلاث ولغيره ثنتان فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا يقع ممن حكى طلاق غيره ولا ممن جهل معناه وان نواه ولا ممن سبق لسانه به ولا يصدق ظاهرا الا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال أردت نداءه فالتفت الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظانها أجنبية وقع *(فصل)* تفويض طلاقها المنجز اليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو بكناية فورا وله رجوع قبله فان قال طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره فما نوته فقط والا فواحدة أو طالق ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة

(فصل) نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة وكناية كأنت واحدة وقع ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فأنت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي

بأصبعين أو ثلاثا لم يقع عدد الا بنية فان قال مع ذلك هكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فان قال أردت بالاشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد اذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده اذا مت فأنت حر فعتق به فالاصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج ولو نادى احدى زوجتيه فأجابته الاخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المنادا لم تطلق المنادا وتطلق المجيبة في الاصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فاذا قال ان حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال ان لم تخرجي أو ان خرجت أو ان لم يكن الامر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر ان وجدت صفته ولو قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فاقرار به فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل ذلك التماسا لانشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية *(فصل)* علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال ان لم تميزي نواتي فأنت طالق فعلت كل نواة وحدها لم يقع الا أن يقصد تعيينا ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم رمياها ثم بامساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض لم يقع ولو اتهمها بسرقة فقال ان لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال ان لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة احدى عشرة أي لمسافر لم يقع ولو قال أنت طالق الى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا بخلاف ضربه ولو خاطبته بمكروه كاسفيه يا خسيس فقال ان كنت كذلك فأنت طالق ان أراد مكافأتها باسماع ما تكره طلقت وان لم يكن سفه أو التعليق اعتبرت الصفة وكذا ان لم يقصد في الاصح والسفه مناف اطلاق التصرف والخسيس قيل من باع دينه بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا *(كتاب الرجعة)* شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح وتحصل مراجعتك ورجعتك وارتجعتك والاصح أن الرد والامساك صريحان وان التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها الى أو الى نكاحي والجديد أنه لا يشترط الاشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء وتختص الرجعة بموطوأة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة واذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة امكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالاصح تصديقها بيمين وان ادعت ولادة تام فامكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء اقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان أو حيض فأحد وثلاثون ولحظة وتصدق ان لم تخالف عادة دائرة وكذا ان خالفت في الاصح ولو وطئ رجعيته واستأنفت الاقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم الاستمتاع بها فان وطئ فلا حد ولا يعزر لامعتقد تحريمه ويجب مهر مثل ان لم يراجع وكذا ان راجع على المذهب ويصح ايلاؤه وظهاره وطلاقه ولعانه ويتوارثان واذا ادعى والعدة

منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على رقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وان تنازعا في السبق بلا اتفاق فالاصح ترجيح سبق الدعوى فان ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق (قلت) فان ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين وهو مقر لها بالمهر فان قبضته فلا رجوع له والا فلا تطالبه الا بنصف

(كتاب الايلاء) هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد انه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عاق به طلاقا أو عتقا أو قال ان وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة فان نكحها فلا ايلاء ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الاصح ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلاء آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد الحصول في الاربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وان ظن حصوله قبلها فلا وكذا الوثنية في الاصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال ان وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الايلاء ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول والا فلا ظهار ولا ايلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري ان ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر أو ان وطئتك فضرتك طالق فمول فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء والاظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الايلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا أجامعك الى سنة الا مرة فليس بمول في الحال في الاظهر فان وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول *(فصل)* يمهل أربعة أشهر من الايلاء بلا فاصل وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فاذا أسلم استؤنفت وما منع الوطء ولم يخل بنكاح ان وجد فيه لم يمنع المدة كصوم واحرام ومرض وجنون أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع وان حدث في المدة قطعها فاذا زال استؤنفت وقيل تبنى أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا يمنع فرض في الاصح فان وطئ في المدة والا فالمطالبة بان يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ولا مطالبة ان كان بها مانع وطء كحيض ومرض وان كان فيه مانع طبعي كمرض طولب بان يقول اذا قدرت فئت أو شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق فان عصى بوطء سقطت المطالبة وان أبى الفيئة والطلاق فالاظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة وأنه لا يمهل ثلاثة وأنه اذا وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة يمين

(كتاب الظهار)

يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي وظهار سكران كطلاقه وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح والاظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار وكذا كعينها ان قصد ظهارا وان قصد كرامة فلا وكذا ان أطلق

أو أكد الاول بالثالث فثلاث أو بالاخيرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته ان دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع والا فواحدة ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان والا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث فان قصد بعضهن دين *(فصل)* يصح استثناء بشرطه السابق فلو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين واحدة فواحدة أو ثنتين واحدة الا واحدة فثلاث ولو قال ثلاثا الا اثنتين الا واحدة أو ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين أو خمسا الا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا الا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بان شاء الله أو ان لم يشأ الله أو الا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع انعقاده كل عقد وحل ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع *(فصل)* شك في طلاق فلا أو في عدده فلا ثل ولا يخفى الورع ولو عاق اثنان بنقيضين وجهل فلا أو احد بهما لزوجته طلقت احداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما الى بيان فان مات لم يقبل بيان وارثه ان اتهم بل يقرع فان قرع عتق أو قرعت بقي الاشكال ولو طلق احدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان ان صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية احدا كما طالق وقصد الاجنبية قبل بيمينه لا ان قال لزينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه احدا كما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها ان

أيهم و بيانها ان مين واعتز الهما وؤنثهما الى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه أردت هذه فبيان أو هذه وهذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو احداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الارث ولو مات قبل بيان وارثه لا تعيينه * (فصل) * طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني ان ابتدأتها عقبه ولم يطأها في طهر طلق فيه أو عاق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو عاق به والا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وسن لفاعله رجعة ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أخبثه وهي في سنة أو بدعة طلقت والا فبالصفة أو طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قال أنت طالق وقال أردت ان دخلت أو ان شاء زيد ومن قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال ذلك يقبل * (فصل) * قال أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا اذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقال نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فان قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أو أنه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف وللتعليق أدوات كن وان واذا ومتى ومتى ما وكلما وأي ولا يقتضين فورا في مثبت بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا الا كلما فلو قال اذا طلقتك فأنت طالق فتجز أو عاق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوأة أو كلما وقع طلاقي فطلاق فثلاث فيها وطلقة في غيرها أو ان طلقت واحدة فعبد حر وان ثنتين فعبدان وان ثلاثا فثلاثة وان أربعا فأربعة فطلاق أربعا عتق عشرة ولو عاق بكلما نفمسة عشر ويقتضين فورا في منفي الا ان فلو قال ان لم تدخلي لم يقع

في الاصح وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الاظهر والتشبيه بالجدة ظهار والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها لامر ضعة وزوجة ابن ولو شبهه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجته وبأبيه ملاعنة فلغو و يصح تعليقه كقوله ان ظاهرت من زوجتي الاخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال ان ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فقاطبهما بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ فلو نكحهما وظاهر منهما صار ولو قال من فلانة الاجنبية فكذلك وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحهما وظاهر ولو قال ان ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة

* (فصل) * على المظاهر كفارة اذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن امكان فرقة فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود وكذا لو ملكها أولا عنها في الاصح بشرط سبق القذف ظهاره في الاصح ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالاسلام بل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة و يحرم قبل التكفير وطء وكذا المس ونحوه بشهوة في الاظهر (قلت) الاظهر الجواز والله أعلم ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الاول الاصح أن عود لا يحصل بامساك بل وطء في المدة ويجب النزع بغيب الحشفة ولو قال لاربع أنتن علي كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليه فعائد من الثلاث الاول ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فالاظهر التعدد وانه بالمرة الثانية عائد في الاول

* (كتاب الكفارة) *

يشترط نيتها الا تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر و بنصر من يد أو أنملتين من غيرهما (قلت) أو أنملة ابهام والله أعلم ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى فان برأبان الاجزاء في الاصح ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق الكفارة بصفة واعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالاصح الاجزاء ان كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة والاعتاق بمال كطلاق به فلو قال أعتق أم ولدك علي ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض وكذا لو قال اعتق عبدك علي كذا فأعتق في الاصح وان قال اعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والاصح أنه يملكه عقب لفظ الاعتاق ثم يعتق عليه ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الاصح ولا شراء بغبن وأظهر الاقوال اعتبار اليسار بوقت الاداء فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة ولا يشترط نية تتابع في الاصح فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الاول من الثالث ثلاثين و يزول التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لا بحيض وكذا جنون على المذهب فان عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الاكثرون لا يرجى زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة

شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإعدام ستين مسكينا أو فقيرا لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ستين مدا مما يكون فطرة

(كتاب اللعان) يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان وزنأت في الجبل كناية وكذا زنأت فقط في الأصح وزنيت في الجبل صريح في الأصح وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولغير شيء يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكنايته فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف والمذهب إن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية ولولد غيره لست ابن فلان صريح لا للنفي باللعان ويحد قاذف محصن ويعزر غيره والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ولو زنى مقذوف سقط الحد أو ارتد فلا ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وحد القذف يورث ويسقط بعفو والأصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله

(فصل) له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كإشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإنما يعلم إذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرئ بحيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح ولو وطئ وعزل حرم على الصحيح ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على الصحيح

(فصل) اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني وتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكر إقبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته وإن يتأخر لعانها عن لعانه ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ويصح بالعجمية وفيمن يعرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة ومكان وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع وحائض بباب المسجد وذمي في بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لا بيت أصنام وثني وجمع أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه وإنما يحتاج إلى نفي يمكن منه فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ميتا والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار وضعه ومن أخر وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها ولو قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا

(فصل) علق بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ أو وطأ ممكن كون الحمل منه بأن وقوعه لا أقل ولو قال إن كنت حاملا بذكر فطالقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطالقة إلى آخره فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا كالأولى إن بقيت عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأولين باقية طلقتا ثلاثا ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت بأول حيض مقبل أو حيضة فبمانمها مقبلة وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها لا على ولادتها أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت أو إن أومتى طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا إن يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كملو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا

(فصل) قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد الامع نيته أو هكذا فإن قال أردت المعبوضتين حلف ولو علق عبد طلقتيه بصفة وسيده حر يتبعها فعتق بها لم تحرم ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال أنت طالق وظنها المناداة طلقت لا المناداة ولو علق بغير كلما أكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة فطلقتان وإن حلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت

أوان لم يكن الامر كما قلت فأنت طالق وقع بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فاقرار به فان قال أردت ماضيا وراجعت حالف أو قيل ذلك التماسا لانشاء فقال نعم فصريح *(فصل)* علق بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بقيها ورميها ثم بامساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت سرقت ما سرقت أو اخبارها بعدد حب فذكرت مالا تنقص عنه ثم واحدا واحدا الى مالا تزيد عليه أو اخبار كل من ثلاث بعدد وكعات الفرائض فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة احدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الاربع لم يقع أو بنحو حين ونحو بعض لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله حيا وميتا لا بضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال ان كنت كذا فأنت طالق فان قصد مكافأتها وقع والا فتعليق والسفيه من به منا في اطلاق التصرف والخسيس من باع دينه بدنياه و يشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا

(كتاب الرجعة) أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة حيث يزوجه وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك الى ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك أو كناية كتزوجتك ونكحتك وتحيز وعدم توقيت وسن اشهاد وفي المحل كونه زوجة موطوأة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر ان أمكن ويمكن بوضع لتمام بستة أشهر ولحظتين من امكان اجتماعهما ولصور بمائة وعشرين ولحظتين ولضعفة بثمانين ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي حيض بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطئ رجعية واستأنفت عدة بلا حل راجع فيما كان بقي وحرم تمنع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح وشرعت

المعاق بالحلف لان قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ويقع الآخر

صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه وان قال جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع امكان بينة بزناها وله الدفع حد الزنا *(فصل)* له اللعان لنفي ولد وان عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وان زال النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الاصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف الى ما بعد النكاح لاعن ان كان ولد يلحقه فان أضاف الى ما قبل نكاحه فلا لعان ان لم يكن ولد وكذا ان كان في الاصح لكن له انشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين

(كتاب العدد) عدة النكاح ضربان الاول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وانما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وان تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر فان طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول بشرط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر الى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أطهر وعدة مستحاضة باقرائها المردودة اليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين وان عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الاظهر أو بينونة فأمة في الاظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فان حاضت فيها وجبت الاقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالاشهر أو لا لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالاشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الاشهر وجبت الاقراء أو بعدها فأقوال أظهرها ان نكحت فلا شيء والا فالاقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء (قلت) ذا القول أظهر والله أعلم

(فصل) عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته الى ذي العدة ولو احتمالا كتفي بلعان وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخالل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بمبت لا علقة و بمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فان لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر الا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة فان نكحت فالمذهب عدم ابطاله في الحال فان علم مقتضيه أبطل النساء ولو أبانها فولدت لاربع سنين لحقه أو لا كثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح وان كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للامكان من الاول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للامكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فان ألحقه بأحدهما فكالامكان منه فقط *(فصل)* لزمها عدة شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبدئ عدة من الوطء و يدخل فيها بقية عدة الطلاق فان كانت احداهما حملا والاخرى أقراء تداخلتا في الاصح فتنقضيان بوضعه و يراجع قبله وقيل ان كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته والا فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الاخرى وله الرجعة في عدته فاذا رجع انقطعت

وشرعت فى عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وان سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة *(فصل)* عاشرها كزوج بلا وطء فى عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها ان كانت بائنا انقضت والا فلا ولا رجعة بعد الاقراء والاشهر (قلت) ويلحقها الطلاق الى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبى انقضت والله أعلم ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت من حين وطئ وفى قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفى القديم تبنى ان لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل ان لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوأة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية

(فصل) عدة حرة حائل لوفاة وان لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وان مات عن رجعية انتقلت الى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صبى عن حامل فبالاشهر وكذا ممسوح اذ لا يلحقه على المذهب ويلحق مجبوبا بقى أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقى ذكره به على المذهب ولو طلق احدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فان كان لم يطأ عتد تا للوفاة وكذا ان وطئ وهما ذواتا أشهر أو اقراء والطلاق رجعى فان كان بائنا اعتدت كل واحدة بالاكثر من عدة وفاة وثلاثة من اقرائها وعدة الوفاة من الموت والاقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفى القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم فاض نقض على الجديد فى الاصح ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا صح على الجديد فى الاصح ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفى قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وان خشن وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا ابريسم فى الاصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلى ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ فى الاصح وطيب فى بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بأثمد لا لحاجة كمدواة سفيذاج ودمام وخضاب حناء ونحوه ويحل تجمل فراش وأثاث وتنظيف بغسل رأس وقلم وازالة وسخ (قلت) ويحل امتشاط وحمام ان لم يكن خروج محرم ولو تركت الاحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها الاحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة والله أعلم *(فصل)* تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا الا ناشزة ولمعتدة وفاة فى الاظهر وفسخ على المذهب وتسكن فى مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره اخراجها ولا لها خروج (قلت) ولها الخروج فى عدة وفاة وكذا بائن فى النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا الى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت فى بيتها وتنتقل من المسكن تخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديد والله أعلم ولو انتقلت الى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها اليه اعتدت فيه على النص أو بغير اذن ففى الاول وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج ولو أذن فى الانتقال الى بلد فكمسكن أو فى سفر حج أو تجارة ثم وجبت فى الطريق فلها الرجوع والمضى فان مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية فى المسكن ولو خرجت الى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت فى الخروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتنى فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية واذا كان المسكن له ويليق بها تعين ولا يصح بيعه الا فى عدة ذات أشهر ومكتسا أجر وقيل باطل أو مستعار لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت وكذا مستأجرا انقضت مدته أو لها استمرت وطلبت الاجرة فان كان مسكن

حلف والا حلف من سبق بالدعوى فان ادعيا معا حلفت كما لو طلق وقال وطئت فى رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فان قبضته فلا رجوع له والا فلا تطالبه الا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل

(كتاب الايلاء) أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة طلاق وفى المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم تحل اليمين الا بعد أربعة أشهر وفى المحلوف عليه ترك وطء شرعى وفى المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفى الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كلامسة ومباضعة ولو قال ان وطئتك فعبدى حر فزال ملكه عنه زال الايلاء وحر عن ظهارى وكان ظاهرا فقول والاحكم بهما ظاهرا أو عن ظهارى ان ظاهرت فقول ان ظاهر أو فضرتك طالق فقول فان وطئ طلقت وزال الايلاء أو لا ربع والله لا أطؤك فقول من الرابعة ان وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الايلاء أو لا أطأ كلا منكن فقول من كل أولا أطؤك سنة الا مرة فقول ان وطئ وبقى أكثر من الاربعة *(فصل)* يمهل بلا فاض أربعة أشهر من الايلاء أو زوال الردة والمانع الآتيين أو رجعة ويقطع المدة ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسى أو شرعى غير نحو حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فان مضت ولم يطأ ولا مانع بها طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة تغييب حشفة بقبل وان كان المانع به وهو طبيعى كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو شرعى كاحرام فبطلاق فان عصى بوطء لم يطالب فان أباهما طلق عليه القاضى طلقة ويمهل يوما ولزمه بوطء كفارة يمين ان حلف بالله *(كتاب الظهار)* أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط فى المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه وفى المظاهر

منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم لم تكن حلالا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرهما مما يذكر للكرامة وصح توقيته وتعليقه فلو قال ان ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فظاهر منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الاجنبية فظاهر منها فظاهران نكحها قبل أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا الا ان أراده وظاهر قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا والا فالطلاق فقط *(فصل)* على مظاهر عاد كفارة وان فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعد زمن امكان فرقة فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية أن يراجع ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود باسلام بل بعده وفي مؤقت بتغييب حشفة في المدة ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضي مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر من أربع بكلمة فان أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر في امرأة متصلا تعددان قصد استئنافا وهو به عائد *(كتاب الكفارة)*

تجب نيتها وهي مخيرة في عين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها اعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تتابع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من أصبع غيرهما أو أنملة ابهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون أفاقته أقل ويجزئ معاق بصفة ونصفار قيقين باقيهما حر وسري ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق واعتاق بمال كخلع فلو قال اعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو اعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وانما يلزم الاعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفايته ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيس ألفهما ولا شراء بغبن فان عجز وقت أداء صام شهرين ولا وان لم

النكاح نفيسا قابله النقل الى لائق بها أو خسيسا قابلها الامتناع وليس له مساكنتها ولا مداخلتها فان كان في الدار محرم لها مميز ذكر أوله أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الاخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم والا فلا ويتبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر وسفل وعلو كدار وحجرة *(باب الاستبراء)*

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو ارث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو اقالة وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الاصح لا من حلت من صوم أو اعتكاف واحرام وفي الاحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل يجب ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فان زال الوجب في الاظهر الثاني زوال فراش عن أمة موطوأة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الاصح (قلت) ولو استبرأ أمة موطوأة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال اذ لا تشبه منكوحة والله أعلم ويحرم تزويج أمة موطوأة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماآن ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الاصح ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء وهو بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد وذات أشهر بشهر وفي قول بثلاثة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه وان ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال (قلت) يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا في الاصح والله أعلم ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب ان ملك بارث وكذا شراء في الاصح لا هبة ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة الا مسبية فيحل غير وطء وقيل لا واذا قالت حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق ولا تصير أمة فراشا الا بوطء فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه ولو أتى بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب فان أنكر الاستبراء حلف ان الولد ليس منه وقيل يجب تعرضه للاستبراء ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الاصح *(كتاب الرضاع)*

انما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الاصح ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط بمائع حرم ان غلب فان غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الاظهر ويحرم ايجار وكذا اسعاط على المذهب لا حقنة في الاظهر وشرطه رضيع لم يبلغ سنتين وخمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع اعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي الى ثدي فلا ولو حلب منها دفعة وأوجر خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس ولو شك هل حسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم وفي الثانية قول أو وجه وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة الى أولاده ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الاصح فيحرم من عليه لانهن موطوآت أبيه ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الاصح وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع اخوته واخواتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللبن لمن نسب اليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره ولا تنقطع نسبة

نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وان طالت المدة أو انقطع وعاد فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للاول ان لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا ان دخل وفي قول للثاني وفي قول لهما *(فصل)* تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغيرة نصف مهرها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الاظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وكذا الكبيرة ان لم تكن موطوأة فان كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الاظهر ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة ان كانت الكبيرة موطوأة ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته الامة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتهما انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة ان كان الارضاع بلبنه والا فربيبة ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فارضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر ان أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة والا فان أرضعتهن معا بأن حارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الاولى والثالثة وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة وفي قول لا ينفسخ ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية

(فصل) قال هند بنتي أو أختي رضاع أو قالت هو أخي حرمتنا كلهما ولو قال لزوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل ان وطئ وان ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى ان وطئ والا فنصفه وان ادعته فانكر صدق بيمينه ان زوجت برضاها والا فالاصح تصديقها ومهر مثل ان وطئ والا فلا شئ لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة والاقرار به شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة ان لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا ان ذكرت فقالت أرضعته في الاصح والاصح انه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وايجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه انها اللبون *(كتاب النفقات)*

على موسر لزوجته كل يوم مد طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم (قلت) الاصح مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه ان كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط والا فموسر والواجب غالب قوت البلد (قلت) فان اختلف وجب لائق به ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم وعليه تمليكها حبا وكذا طحنه وخبزه في الاصح ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع فان اعتاضت جاز في الاصح الا خبزا ودقيقا على المذهب ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الاصح (قلت) الا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ويجب ادم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره ولحم يليق بيساره واعساره كعادة البلد ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الادم وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار وكعب ويزيد في الشتاء جبة وجنسها

ولو لعذر لا بنحو حيض وجنون فان عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فان عجز لم تسقط فاذا قدر على خصلة فعلها *(كتاب اللعان والقذف)*

صريحه كزنيت وبازاني وبازانيه وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بايلاج حشفة بفرج محرم أو دبر ولحقني زنى فرجالك ولولد غيره لست ابن فلان الا لمنفي باللعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت وزأت في الجبل وزني يدك أو باهاجرو أنت تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك اقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكنايته أو زنيت وأنت أزنى مني فقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا وطء محرم مملوكة ودبر حليلة فان فعل لم يحد قاذفه أو ارتد حد وبرئ موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم فللباقي كله

(فصل) له قذف زوجة علم زناها أو ظنه مؤكدا كاشاع زناها بزيد مع قرينة كان رآهما بخلوة فان أتت بولد فان علم أو ظن انه ليس منه بان لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد استبرائه بحيضة لزمه نفيه والاحرم مع قذف ولعان كما لو عزل

(فصل) لعانه قوله أربعا أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا وخامسة ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيه فان غابت ميزها وان نفى ولدا قال في كل وان ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله علي ان كان من الصادقين فيه وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له وصح

بغير عربية ومن أخرس باشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد عصر وعصر جمعة أولى ومكان

وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام وبيعة وكنيسة وبيت نار لاهلها الاصنم لوثني وجمع أقله أربعة وان يعظمها قاض ويبالغ قبل الخامسة ويتلاعنان من قيام وشرطه زوج يصح طلاقه ولو مرتدا بعد وطء الان أصر وقذف في ردة ولاولد ويلاعن ولو مع امكان بينته برناها النفي ولدوان عفت عن عقوبة وبانت ولدفعها وان بانت ولا ولد الا تعزير تأديب فلو ثبت زناها أو عفت عن العقوبة أولم تطالب أو جنت بعد قذفه ولا ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني ان سماه فيه وحصانتها في حقه ان لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها العان لدفعها وانما ينفي به ممكنا منه ولو ميتا والا كان ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه فلا يلاعن لنفيه والنفي فوري الا لعذر تعسر فيه اشهاد وله نفي حمل وانتظار وضعه لتحققه فان قال جهلت الوضع وأمكن حلف لا أحد تؤمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ولو هنئ بولد فأجاب بما يتضمن اقرارا كآمين أو نعم لم ينف ولو بانت ثم قذفها برنا مطلق أو مضاف لما بعد النكاح لاعن لنفي ولد والا فلا لعان وله انشاؤه ويلاعن لنفيه

(كتاب العدد) تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطئ ولوفي دبر أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة والقرء طهر بين دمين فان طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فان عتقت في عدة رجعة فكحرة ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فان طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة تصبر حتى تحيض أو تيئس فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فبها فاقراء كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح وفي المعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة تتصور ان نسب الى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت في عدة فيفسخه

قطن فان جرت عادة البلد لثلاثة بكتان أو حرير وجب في الاصح ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير وكذا فراش للنوم في الاصح ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما يزين ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ولها طعام أيام المرض وأدمها والاصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه ملكه وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها اخدامها بحرة أو أمته أو مستأجرة أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد فان أخدمها بحرة أو أمة باجرة فليس عليه غيرها أو بامته انفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح وموسر مدوثلث ولها كسوة تليق بحالها وكذا أدم على الصحيح لا آلة تنظيف فان كثر وسخ وتأذت بقمل وجب ان ترفه ومن تخدم نفسها في العادة ان احتاجت الى خدمة لمرض أو زمانة وجب اخدامها ولا خدام لرقيقة وفي الجيلة وجه ويجب في المسكن امتاع وما يستهلك كطعام تمايك وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها ومادام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك وقيل امتاع وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل ان قلنا تمليك فان ماتت فيه لم ترد ولو لم يكس مدة فدين

*(فصل) الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد فان اختلفا فيه صدق فان لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها وان عرضت وجبت من بلوغ الخبر فان غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فان لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر وعيالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر والخروج من بيته بلا اذن نشوز الا أن يشرف على انهدام وسفرها باذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط في الاظهر ولو نشزت فغاب فأطاعت لم تجب في الاصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط والاظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير واحرامها بحج أو عمرة بلا اذن نشوز ان لم يملك تحليلها فان ملك فلا حتى تخرج فسافرة لحاجتها أو باذن ففي الاصح لها نفقة مالم تخرج ويمنعها صوم نفل فان أبت فناشزة في الاظهر والاصح ان قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها وانه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة ويجب لرجعية المؤن الا مؤنة تنظف فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة وتجبان لحامل لها وفي قول للحمل فعلى الاول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد (قلت) ولا نفقة لمعتدة وفاة وان كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر وجب يوما بيوم وقيل حين تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب

(فصل) أعسر بها فان صبرت صارت دينا عليه والا فلها الفسخ على الاظهر والاصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ والا فلا ويؤمر بالاحضار ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول وقدرته على الكسب كالمال وانما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة وكذا بالادم والمسكن في الاصح (قلت) الاصح المنع في الادم والله أعلم وفي اعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده ولا فسخ حتى يثبت عند قاض اعساره

فيفسخه أو يأذن لها فيه ثم في قول يجيز الفسخ والاظهر امهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع الا أن يسلم نفقته ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت وقيل تستأنف ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده ولو رضيت باعساره بالمهر فلا ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ فان رضيت فلا فسخ للسيد في الاصح وله أن يلجئها اليه بان لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي

(فصل) يلزمه نفقة الوالد وان علا والولد وان سفل وان اختلف دينهما بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ويباع فيها ما يباع في الدين ويلزم كسوبا كسبها في الاصح ولا تجب لمال كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب ان كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا والا فاقوال أحسنها تجب والثالث لاصل لا فرع (قلت) الثالث أظهر والله أعلم وهي الكفاية وتسقط بمضيها ولا تصير دينا عليه الا بفرض قاض أو اذنه في اقتراض لغيبة أو منع وعليها ارضاع ولدها اللبأ ثم بعده ان لم يوجد الا هي أو أجنبية وجب ارضاعه وان وجدتا لم تجبر الام فان رغبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الاصح (قلت) الاصح ليس له منعها وصححه الاكثرون والله أعلم فان اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت أو فوقها فلا وكذا ان تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الاظهر ومن استوى فرعاه أنفقا والا فالاصح أقربهما فان استويا فبالارث في الاصح والثاني بالارث ثم القرب والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ومن له أبوان فعلى الاب وقيل عليهما لبالغ أو أجداد وجدات ان أدلى بعضهم ببعض فالاقرب والا فبالقرب وقيل الارث وقيل بولاية المال ومن له أصل وفرع ففي الاصح على الفرع وان بعد أو محتاجون يقدم زوجته ثم الاقرب وقيل الوارث وقيل الولي *(فصل)* الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيته والاناث أليق بهما وأولاهن أم ثم أمهات يدلين بانات يقدم أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بانات ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم الاخوات والخالات عليهن وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لاب عليهما لام وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الارث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثقة يعينها فان فقد الارث والمحرمية أو الارث فلا في الاصح وان اجتمع ذكور واناث فالام ثم أمهاتها ثم الاب وقيل تقدم عليه الخالة والاخت من الام ويقدم الاصل على الحاشية فان فقد فالاصح الاقرب والا فالانثى والا فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم ولنا كعة غير أبي الطفل الا عمه وابن عمه وابن أخيه في الاصح وان كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح فان كملت ناقصة أو طلقت منكوحة حضنت وان غابت الام أو امتنعت فللعدة على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختاره منهما فان كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الاصح وان اختار أحدهما ثم الآخر حول اليه فان اختار الاب ذكر لم يمنع زيارة أمه ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فان مرضا فالام أولى بتمريضهما فان رضي به في بيته والا في بيتها وان اختارهما ذكر فعند هما ليلا وعند الاب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة

بعد نكاح لم يبعل الا أن تلد لدون ستة أشهر من امكان علوق ولو فارقها فولدت لاربع سنين لحقه فان نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق الثاني ولو نكحت فيها فاقرا وجهلها الثاني فولدت لامكان منه لحقه أو من الاول لحقه أو منهما عرض على قائف *(فصل)* لزمتها عدتا شخص من جنس كان طلاق ثم وطئ في عدة غير حل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدئ عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فان راجع ولا حمل انقطعت وشرعت في الاخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها *(فصل)* عاشر مفارق رجعية في عدة اقراء أو أشهر لم تنقض ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق الى انقضاء عدة ولو نكح معتدة يظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وان لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية

(فصل) تجب بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بليالها ولغيرها كذلك نصفها والحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق احدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالاكثر من عدة وفاة منهما واقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بموت أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب احداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك ليس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة لا لحاجة قليلا واستفاج ودمام وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظف ولو تركت احدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها الحداد على غير زوج ثلاثة أيام *(فصل)* تجب سكنى لمعتدة فرقة

تجب نفقتها لو لم تفارق فى مسكن كانت به عند نحو طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلان باتت ببيتها وتخوف وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن باذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا اذن ففى الاول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت باذن فوجبت فى طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الاذن أو اقامة المسافر كوجوب بها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال ما أذنت فى خروج أو أذنت لا لنقلة حلف واذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه فى عدة أشهر أو مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت ان امتنع المالك أو لها تخيرت كما لو كان خسيسا ويخيران كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها الا فى دار واسعة مع مميز يصير محرما لها مطلقا أو له أنثى أو حليلة أو دار بها نحو محرم وانفرد كل بواحدة بمرافقها كما فى مستراح وممر وأغلق باب بينهما

(باب الاستبراء) يجب بملك أمة بشراء أو غيره وان تيقن براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل بسن وبزوال فراش عن أمة بعتقها ولو استبرأ قبله مستولدة لاغيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوأته لا تزوجها ان أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولحامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو لملك نحو مجوسية أو مزوجة بخرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل استبراء فى مسبية وطء وفى غيرها تمتع وتصدق فى قولها حضت ولو منعته فقال أخبرتنى بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا الا بوطء فاذا ولدت للامكان منه لحقه وان قال عزلت لان نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فان أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو اذعت ايلادا فانكر الوطء لم يحلف

(كتاب الرضاع) أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفى الرضيع كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفى اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو لاختلاط

الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج الا لعذر كشراء شئ من لها نفقة

أو أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الاب على العادة وان اختارهما أقرع وان لم يختر فالام أولى وقيل يقرع ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود أو سفر نقلة فالاب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود وقيل ومسافة قصر ومحارم العصبة فى هذا كالاب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فان رافقته بنته سلم اليها *(فصل)* عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وان كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت ورقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ولا يكفى ستر العورة ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط بمضى الزمان ويبيع القاضى فيها ماله فان فقد المال أمره ببيعه أو اعتاقه ويجبر أمته على ارضاع ولدها وكذا غيره ان فضل عنه وفطمه قبل حولين ان لم يضره وارضاعه بعدهما ان لم يضرها وللحرة حق فى التربية فليس لاحدهما فطمه قبل حولين ولهما ان لم يضره ولاحدهما بعد حولين ولهما الزيادة ولا يكلف رقيقه الا عملا يطيقه ويجوز مخارجته بشرط رضاهما وهى خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع وعليه علف دوابه وسقيها فان امتنع أجبر فى المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفى غيره على بيع أو علف ولا يحلب ما ضر ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها

(كتاب الجراح)

الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص الا فى العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل فان فقد قصد أحدهما بان وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وان قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا فلو غرزا برة فمقتل فعمد وكذا بغيره ان تورم وتألم حتى مات فان لم يظهر أثر ومات فى الحال فشبه عمد وقيل عمد وقيل لا شئ ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شئ بحال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد والا فان لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وان كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد والا فلا فى الاظهر ويجب القصاص بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص الا أن يعترف الولى بعلمه بكذبهما ولو ضيف بسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية وفى قول قصاص وفى قول لا شئ ولو دس سما فى طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الاقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه فى ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه الا بسباحة فان لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وان منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد وان أمكنته فتركها فلا دية فى الاظهر أو فى نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففى الدية القولان ولا قصاص فى الصورتين وفى النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط ولو ألقاه فى ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص فى الاظهر أو غيره مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره فى الاظهر فان وجبت الدية وزعت فان كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص ان قلنا عمد الصبى عمد وهو الاظهر ولو أكره على رمى شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالاصح وجوب القصاص على المكره أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقيل عمد أو على قتل نفسه فلا قصاص فى الاظهر ولو قال اقتلنى والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والاظهر

لا

لا دية ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس باكراه *(فصل)* وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان وان أنهاه رجل الى حركة مذبوح بأن لم يبق ابصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالاول قاتل ويعزر الثاني وان جنى الثاني قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الاول قصاص العضو أو مال بحسب الحال والا فقاتلان ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص *(فصل)* قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص وكذا الدية في الاظهر أو بدار الاسلام وجبا وفي القصاص قول أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص وقيل لا ويشترط لوجوب القصاص في القتيل اسلام أو أمان فيهدر الحربي والمرتد ومن عليه قصاص كغيره والزاني المحصن ان قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الاصح وفي القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على السكران ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه ان أمكن الصبا وعهد الجنون ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربي ويجب على المعصوم والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وان اختلفت ملتهما فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الاصح وفي الصورتين انما يقتص الامام بطلب الوارث والاظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد لا ذمي بمرتد ولا يقتل حربي بن فيه رق ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا يقتل ولد وان سفل ولا له ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقه القائف بالآخر اقتص والا فلا ولو قتل أحد أخوين الاب والآخر الام معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فان اقتص بها أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص ان لم نورث قاتلا بحق وكذا ان قتلا مرتبا ولا زوجية والافعلى الثاني فقط ويقتل الجمع بواحد وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد ويقتل شريك الاب وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أو حدا وشريك النفس ودافع الصائل في الاظهر ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه وان لم يقتل غالبا فشبه عمد وان قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل شريك مخطئ ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب ان تواطؤا ومن قتل جماعة مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة وللباقين الديات (قلت) فلو قتله غير الاول عصى ووقع قصاصا وللاول دية والله أعلم *(فصل)* جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فاسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل تجب دية ولو رماهما فاسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الاظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الامام فان اقتضى الجرح مالا وجب أقل الامرين من أرشه ودية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص وقيل ان قصرت الردة وجب وتجب الدية وفي قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فاسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم

أو قرائن كالمتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن *(كتاب النفقات)* يجب بفجر كل يوم على معسر فيه وهو من لا يملك ما يخرجه

كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع اعراضا أو قطعات تعتد أو لتحولهو وعادحالا أو تحول الى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذوا اللبن أباه وتسري الحرمة الى أصولهما وفروعهما وحواشيهما والى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرم من عليه لا خمس بنات أو أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه الاولاد فمن آخر فاللبن بعدها له *(فصل)* تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة ان لم يأذن نصف مهر مثل فان ارتضعت من نائمة أو ساكنة فلا غرم أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم مامر لان وطئ الكبيرة فله لاجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة ان ارتضعت بلبنه والا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا *(فصل)* أقر رجل أو امرأة بان بينهما رضاعا محرما وأمكن حرمتنا كحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل ان وطئها معذورة أو ادعاه فأنكرت انفسخ ولها المهر ان وطئ والا فنصفه أو عكسه حلف ان زوجت برضاها به أو مكنته والا حلفت ولها مهر مثل بشرطها السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والاقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وان ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب وايجار وازدراد

عن المسكنة ومن به رق لزوجته مد طعام ومتوسط مدان من غالب قوت المحل فان اختلف فلائق به والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وعليه دفع حب وطحنه وعجنه وخبزه وإلهاا عتياض ان لم يكن رباو تسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن وليها ويجب لها أدم غالب المحل وان لم تأكله كزيت وسمن وتمر ويختلف بالفصول ولحم يليق به كعادة المحل ويقدرهما قاض باجتهاده ويتفاوت بين الثلاثة وكسوة تكفيها من قميص وخمار ونحو سراويل ومكعب ويزيد في شتاء نحو جبة بحسب عادة مثلها ولقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ومتوسط زلية وموسر طنفسة في شتاء ونطع في صيف تحتها زلية أو حصير ولنومها فراش ومخدة مع لحاف أو كساء في شتاء ورداء في صيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة وقدر وآلة تنظف كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لضنان وأجرة حمام اعتيد وثمن ماء غسل بسببه لا مايزين ككحل وخضاب ودواء مرض وأجرة نحو طبيب ومسكن يليق بها واخدام حرة تخدم عادة في بيت أبيها بمن يحل نظره لها فيجب له ان صحبها ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ودونه جنسا ونوعا منها فله مد وثلث على موسر ومد على غيره لا آلة تنظف فان كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه واخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض والمسكن والخادم امتاع وغيرهما تمليك فلو تترت بما يضر منعها وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر فان تلفت فيها لم تبدل أو ماتت لم ترد أو لم تكس مدة فدين

(فصل) تجب المؤن ولو على صغير لا الصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعسر بتمكين وليهما وحلف الزوج على عدمه فان عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فان غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فان أبى ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع الا لعذر كعبالة ومرض يضر وان

وهي لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف قيمته وفي قول الاقل من الدية وقيمته ولو قطع يده فعتق فبرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا وتجب على الآخرين

(فصل) يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ويجب القصاص في الموضحة فقط وقيل وفيما قبلها سوى الخارصة ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الاصح ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل نخذ ومنكب ان أمكن بلا اجافة والا فلا على الصحيح ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وكذا ألييان وشفران في الاصح ولا قصاص في كسر العظام وله قطع أقرب مفصل الى موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم أوضح وأخذ خمسة أبعرة ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فان فعله عزر ولا غرم والاصح أن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع مكن في الاصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فان ذهب الضوء والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ولو لطمه لطامة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب أذهب والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم في الاصح ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل

(باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)

لا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي وكذا زائد في الاصح ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة ولو وزع على جميعها وان كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط والصحيح أن الاختيار في موضعه الى الجاني ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر تمم من باقي الرأس ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل وقيل قسط ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها وقيل قسطه ولا تقطع صحيحة بشلاء وان رضي الجاني فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها فلو سرى فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء بالصحيحة الا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها ويقطع سليم باعسم وأعرج ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها والصحيح قطع ذاهبة الاظفار بسليمتها دون عكسه والذكر صحة وشللا كاليد والاشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع لخل بخصي وعنين وأنف صحيح بأخشم وأذن سميع بأصم لا عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص لا في كسرها ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال فان جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفى له في صغره ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الاظهر ولو نقصت يده أصبعا فقطع كامله قطع وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فان شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الاربع

وان شاء لقطها والاصح أن حكومة شابتهن تجب ان لقط لا ان أخذ ديتهن وانه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص الا أن تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد الاصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الاصابع ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وان شاء قطع يده وقنع بها *(فصل)* قذمله فاوزعم موته صدق الولي بيمينه في الاظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه ان أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر والا فلا أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالاصح تصديق الولي وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق ان أمكن والا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث *(فصل)* الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكامل صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلى بكفيل وليتفقوا على مستوف والا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالاظهر لا قصاص وللباقين قسط الدية من تركته وفي قول من المبادر وان بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص وقيل لا ان لم يعلم ويحكم قاض به ولا يستوفى قصاص الا باذن الامام فان استقل عزر ويأذن لاهل في نفس لا طرف في الاصح فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ويقتص على الفور وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ ويستغني بغيرها أو فطام لحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمعدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الاصح ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل الى سيف فله ولو قطع فسرى فللولي حز رقبته وله القطع ثم الحز وان شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضدا فالحز وفي قول كفعله فان لم يمت لم تزد الجوائف في الاظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فللولي حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فللولي الحز فان عفا فلا شئ له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وان تأخر فله نصف الدية في الاصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فاخرج يسارا وقصد اباحتها فهدر وان قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه فالاصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين *(فصل)* موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الاول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير جنس الدية ثبت ان قبل الجاني والا فلا ولا يسقط القود في الاصح وليس لمحجور فاس عفو عن مال ان أوجبنا أحدهما والا فان عفا على الدية ثبتت وان أطلق فكما سبق وان عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شئ والمبذر في الدية كفاس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما والا فالاصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فان سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وارثه فان لم يسر فلا شئ وان سرى فلا قصاص وأما ارش العضو فان جرى العفو فوصية كأوصيت له بارش هذه الجناية فوصية لقاتل أو لفظا براء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل وصية وتجب الزيادة عليه الى تمام الدية وفي قول ان تعرض في عفو لما يحدث منها سقطت فلو سرى الى عضو آخر فاندمل ضمن

فاخت فقاله فبنت أخت فبنت أخ فعمة وتقدم أخت وخالة وعمة لابوين على لهن لاب ولاب عليهن لام وتثبت لانثى قريبة غير محرم كبنت خالة

اذن مالم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاه موسعا فان أبت فناشزة ولرجعية مؤن غير تنظيف فلو أنفق لظن حل فأخلف لم ترد ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها لا عن شبهة وفسخ بقارن ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها الا بظهور حمل *(فصل)* أعسر مالا وكسبا لائقا به بأقل نفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واجب قبل وطء فان صبرت فغير المسكن دين والا فلها فسخ لا لامة بمهر ولا ان تبرع أب لموليه أو سيد فلا فسخ بامتناع غيره ان لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر وكلف احضاره ولا بغيبته من جهل حاله ولا لولي ولا في غير مهر لسيد أمة بل له الجمع بها اليه بأن يترك واجبها ويقول افسخي أو اصبري ولا قبل ثبوت اعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي باذنه صيحة الرابع فان سلم نفقته فلا فان أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت باعساره فلها الفسخ لا بالمهر *(فصل)* لزم موسرا ولو بكسب يليق بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وان اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا الا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه ارضاعه اللبأ ثم ان انفردت هي أو أجنبية وجب ارضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فان رغبت فليس لابيه منعها الا ان طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه مؤناه فالاقرب فالوارث فان تفاوتا ارثا مؤنا سواء ومن له ابوان فعلى الاب أو أجداد وجدات فالاقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الاقرب *(فصل)* الحضانة تربية من لا يستقل والاناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها وارثات القربى فالقربى فأمهات أب كذلك

ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل لثقة بعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأمهاته فالاقرب من الحواشي فالانثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر رشيد وأمين ومعلم عليه ولذات لبن لم ترضع الولد ونا كحة غير أبيه الا لمن له حق في حضانة ورضى فان زال المانع ثبت الحق والمميز افترق أبواه فعند من اختارهما وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ولاب اختيار منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى بتمريضهما عنده ان رضي والا فعندها وان اختارهما ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا أو أنثى فعندها أبدا ويزورها الاب على العادة وان اختارهما أقرع أولم يختر فالام أولى ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أولهما فالعصبة ان أمن خوفا

(فصل) عليه كفاية رقيقه غير مكاتبه من غالب عادة أرقاء البلد فلا يكفي ستر عورة ببلادنا وسن أن يناوله مما يتعمم به وتسقط بمضي الزمن وببيع قاض فيهما ماله فان فقد أمره بايجاره أو بازالة ملكه وله اجبار أمته على ارضاع ولدها وكذا غيره ان فضل وعلى فطمه قبل حولين وارضاعه بعدهما ان لم يضر ولحرة حق في تربيته فليس لاحدهما فطامه قبل حولين وارضاعه بعدهما الا بتراض بلا ضرر ولا يكلف مملوكه مالا يطيقه وله مخارجة رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية دوابه المحترمة فان امتنع وله مال أجبر على كفاية أو ازالة ملك أو ذبح مأكول فان امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحاب ما يضر ومالا روح له كقناة وداو لا تجب عمارته

(كتاب الجنايات)

هي عمد وشبهه وخطأ لانه ان لم يقصد عين من وقعت به فخطأ أو قصدها بما يتلف غالبا فعمد أو غيره فشبهه ولا قود الا في عمد ظلم كغرز ابرة بمقتل أو بغيره وتألم حتى مات فان لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولا أثر له فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد والا فان لم

دية السراية في الاصح ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له أو عن الطرف فله حز الرقبة في الاصح ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطع بان بطلا العفو والاقيصح ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والاظهر وجوب دية وانها عليه لا على عاقلته والاصح انه لا يرجع بها على العافي ولو وجب قصاص عليها فنكحه عليه جاز وسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الارش وفي قول بنصف مهر مثل

(كتاب الديات) في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع فان قتل خطأ في حرم مكة او الاشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فثلثة والخطأ وان تثلث فعلى العاقلة مؤجلة والعمد على الجاني معجلة وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب ومريض الا برضاه ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة والاصح اجزاؤها قبل خمس سنين ومن لزمته وله ابل فمنها وقيل من غالب ابل بلده والا فغالب بلدة أو قبيلة بدوي والا فأقرب بلاد ولا يعدل الى نوع وقيمة الا بتراض ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم ومجوسي ثلثا عشر مسلم وكذا وثني له أمان والمذهب أن من لم يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لا يبذل فدية دينه والا فكمجوسي *(فصل)* في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة وهاشمة مع ايضاح عشرة ودونه خمسة وقيل حكومة ومنقلة خمسة عشر ومأمومة ثلث الدية ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وآمة رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث والشجاج قبل الموضحة ان عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها والا فحكومة كجرح سائر البدن وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ الى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غيره فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الاصح ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان فثنتان ولا يسقط ارش بالتحام موضحة وجائفة والمذهب أن في الاذنين دية لا حكومة وبعض بقسطه ولو أبيسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فان نقص فقسط فان لم ينضبط فحكومة وفي كل جفن ربع دية ولو لاعمى ومارن دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيهما دية وفي كل شفة نصف دية ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ولاخرس حكومة وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به وفي سن زائدة حكومة وحركة السن ان قلت فكصحيحة وان بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت فالاصح كصحيحة ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعد وبان فساد المنبت وجب الارش والاظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء وانه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الارش ولو قلعت الاسنان فبحسابه وفي قول لا يزيد على دية ان اتحد جان وجناية وكل لحي نصف دية ولا يدخل ارش الاسنان في دية اللحيين في الاصح وكل يد نصف دية ان قطع من كف فان قطع من فوقه فحكومة أيضا وفي كل أصبع عشرة

يسبق ذلك فشبه عمد وان سبق وغلبه فعمد والا فنصف دية شبهة ويجب قود بسبب فيجب على مكره لان أكرهه على قتل نفسه أو قتل زيد أو عمرو أو صعد شجرة فزلق ومات وعلى مكره لان قال اقتلني أو أكرهه (١٠٥) على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فان وجبت دية وزعت فان اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه وعلى من ضيف بسموم يقتل غالبا غير مميز فمات فان ضيف به مميزا ودسه في طعامه الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد وعلى من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وان التقمه حوت فان أمكنه ومنعه عارض فشبه عمد أو مكث فهدر أو التقمه حوت فعمد ان علم به والا فشبهه ولو ترك علاج جرحه المهلك فقود ولو أمسكه أو ألقاه من عال أو حفر بئرا فقتله أو رداه آخر فالقود على الآخر فقط

(فصل) وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز وقد وقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالاول ان أنهاه الى حركة مذبوح بأن لم يبق ابصار ونطق وحركة اختيار ويعزر الثاني والا فان ذفف كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الاول ضمان جرحه والا فقاتلان ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله أو من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا بدارنا فأخلف لزمه قود أو بدارهم أو صفهم فهدر

(فصل) أركان القود في النفس قتيل وقاتل وقتل وشرط فيه مامر وفي القتيل عصمة فيهدر حربي ومرتد كزان محصن قتله مسلم ومن عليه قود لقاتله وفي القاتل التزام فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو مجنونا وعهد حلف أو أنا صبي فلا قود ومكاتبا أمكن جنايته فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وان اختلفا دينا وأسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ويقتص في هذا امام بطلب وارث ويقتل مرتد بغير حربي ولا حربي بغيره ولا مبعض بمثله وان فاته حرية ويقتل رقيق برقيق وان عتق القاتل لامكاتب برقيقه

عشرة أبعرة وأغلظ ثلث العشرة وأغلظ ابهام نصفها والرجلان كاليدين وفي حلمتيها وحلمتيه حكومة وفي قول دية وفي أنثيين دية وكذا ذكر ولو اصغر وشيخ وعنين وخشفة كذكر وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر وكاحكم بعض مارن وحلمة وفي الالية الدية وكذا شفراها وكذا سلع جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته *(فرع)* في العقل دية فان زال بجرح له أرش أو حكومة وجب وفي قول يدخل الاقل في الاكثر ولو ادعى زواله فان لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين وفي السمع دية ومن أذن نصف وقيل قسط النقص ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان ولو ادعى زواله وتزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب والا فيحلف ويأخذ دية وان نقص فقسطه ان عرف والا فحكومة باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه في صحته وبضبط التفاوت وان نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الاخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت وفي ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد وان ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة وينظر هل ينزعج وان نقص فكالسمع وفي الشم دية على الصحيح وفي الكلام دية وفي بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية وقيل قسط أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية وفي الصوت دية فان بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد ففديتان وقيل دية وفي الذوق دية ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فان نقص فحكومة وتجب الدية في المضغ وقوة امناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع وفي افضائها من الزوج وغيره دية وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل ذكر وبول فان لم يمكن الوطء الا بافضاء فليس للزوج ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فارشها أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة وقيل مهر بكر ومستحقه لا شئ عليه وقيل ان أزال بغير ذكر فأرش وفي البطش دية وكذا المشي ونقصهما حكومة ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو منيه ففديتان وقيل دية *(فرع)* أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية وكذا لو حز الجاني قبل اندماله في الاصح فان حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الاصح ولو حز غيره تعددت *(فصل)* تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته الى دية النفس وقيل الى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته فان كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره فان بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده أولا تقدير فيه كفخذ فأن لا تبلغ دية نفس ويقوم بعد اندماله فان لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص الى الاندمال وقيل بقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ومالا يتقدر يفرد بحكومة في الاصح ونفس الرقيق قيمته وفي غيرها ما نقص من قيمته ان لم يتقدر وفي الحر والافنسبته من قيمته وفي قول ما نقص ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الاظهر قيمتان والثاني ما نقص فان لم ينقص فلا شئ

(باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة)

صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة وفي قول قصاص ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الاصح وشهر سلاح كصياح ومراهق

ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر ويقتل باصله لا بفرعه ولا له ولو تداعيا جهلا ولا قتله أحدهما فان الحق به فلا قود ولو قتل أحد شقيقين حائزين الاب والآخر الام معا وكذا مرتبا ولا زوجية فلكل قود وقدم في صعية بقرعة وغيرها بسبق فان اقتص

أحدهما ولو مبادرا فلوارث الآخر قتله أو زوجية فللاول ويقتل شريك من امتنع قود ملغى فيه لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فان علمه فشريك جارح نفسه ويقتل

جمع بواحد ولولى عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا ان تواطؤا والا فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ذكر عمدى وقع قودا وللباقين الديات *(فصل)* جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر ولو رماه فعتق وعصم فدية خطأ ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح ان أوجبه والا فالاقل من أرشه ودية فان أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات سراية ودیته للسيد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الاقل من الدية والارش *(فصل)* كالنفس فيما مر غيرها فيقطع جمع بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج حارصة تشق الجلد ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود الا في موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع بعض مارن وان لم يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل نقد ومنكب ان أمكن بلا اجافة وفي فوق عين وقطع اذن ومارن وشفة ولسان وذكر وانثيين والية وشفر بن لا في كسر عظم الاسنان وأمكن وله قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وابانه قطع من المرفق أو الكوع وللحكومة الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ أرش الباقي ولو قطعه من كوعه لم يقطع شيأ من أصابعه فان قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ويجب بابطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب فعل به كفعله فان ذهب والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل

(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه) لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا

متيقظ كالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هارب فمنه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الاصح ولو سلم صبي الى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته ويضمن بحفر بئر عدوانا في ملكه وموات ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالاظهر ضمانه أو بملك غيره أو مشترك بلا اذن فضمون أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا أولا يضر وأذن الامام فلا ضمان والا فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا في الاظهر ومسجد كطريق وما تولد من جناح الى شارع فمضمون ويحل اخراج الميازيب الى شارع والتالف بها مضمون في الجديد فان كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان وان سقط كله فنصفه في الاصح وان بنى جداره مائلا الى شارع فكجناح أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان وقيل ان أمكنه هدمه أو اصلاحه ضمن ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الاصح ولو طرح قماما وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الاول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بهما فعلى الواضع فان لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر ولو وضع حجرا وآخر ان حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث وقيل نصفان ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان ان اتسع الطريق والا فالمذهب اهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما وضمان واقف لا عاثر به *(فصل)* اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وان قصدا فنصفهما مغلظة أو أحدهما فلكل حكمه والصحيح ان على كل كفارتين وان ماتا مع مركوبيهما فكذلك وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر وصبيان أو مجنونان كعاقلين وقيل ان أركبهما الولي تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو عاملان وأسقطتا فالدية كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين ان كانتا لهما فان كان فيهما مال أجنبي لزم كل نصف ضمانه وان كانتا لاجنبي لزم كل نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء نجاة لراكب فان طرح مال غيره بلا اذن ضمن والا فلا ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو علي أني ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب وانما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الالقاء بالملقى ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم ولم يقصدوه خطأ أو قصدوه فعمد في الاصح ان غلبت الاصابة

(فصل) دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته الا الاصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عم ويقدم الاقرب فان بقي شئ فمن يليه ومدل بأبوين والقديم التسوية ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته والا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الاب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الاظهر فان فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فان فقد فكله على الجاني في الاظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في

وعكسهما ولا أنملة بأخرى ولا حادث بموجود ولا زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمعمل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة والعبرة في موضحة بمساحة استوعب ويؤخذ قسط من أرش الموضحة أو أكبر أخذ قدر حقه والخيرة في محله للجاني أو ناصية وناصيته أصغر كل من رأسه ولو زاد في موضحة عمد الزمه قوده فان وجب مال فأرش كامل ولو أوضحه جمع أوضح من كل منهما ويؤخذ أشل بأشل مثله أو دونه وبصحيح ان أمن نزف دم ويقنع به لا عكسهما في غير أنف وأذن وسراية وان رضي الجاني فلو فعل بلا اذن فعليه ديته فلو سري فقود النفس والشلل بطلان العمل ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ويؤخذ سليم بأعسم وأعرج وفاقد أطفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها وأنف شام بأخشم وأذن سميع بأصم لا عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع سن قود ولو قلع سن غير مثغور انتظر فان بان فساد منبتها وجب قود ولا يقتص له في صغره ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع أو بالعكس فلا مقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعه أو لقطها وحكومة منابتها ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود الا أن يكون كفه مثلها ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة لقط الثلاث وأخذ دية أصبعين أو قطع يده وقنع بها *(فصل)* قد تخصاص وزعم موته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي انه مات لا ممكنا أو سببا عينه وأمكن اندمال حلف الولي كما لو قطع يده فمات وزعم سببا والولي سراية ولو أزال طرفا ظاهرا وزعم نقصه خلقة حلف أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعم قبل اندماله حلف ان قصر زمن والا حلف الجريح وثبت أرشان

(فصل) القود للورثة ويحبس جان الى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا يستوفيه الا واحد بتراض أو بقرعة مع اذن ولا يدخلها عاجزا فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا ولا بقية قسط دية من تركة جان ولا يستوفي الا باذن امام فان استقل عزر وبإذن لاهل في نفس فان أذن له في ضرب رقبة فاصاب غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره ان حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان وله قود فورا وفي حرم وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ

كل سنة ثلث وذمي سنة وقيل ثلاثا أو امرأة سنتين في الاولى ثلث وقيل ثلاثا وتحمل العاقلة العبد في الاظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل في ثلاث ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست والاطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الاظهر وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو واجب الثلاث ويعتبر ان آخر الحول ومن أعسر فيه سقط *(فصل)* مال جناية العبد يتعلق برقبته وليسيده بيعه لها وفداؤه بالاقل من قيمته وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الاظهر ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بالاقل من قيمته والارشين وفي القديم بالارشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداء بالاقل وقيل القولان ولو هرب أو مات برئ سيده الا اذا طلب فمنعه ولو اختار الفداء فالاصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدي أم ولده بالاقل وقيل القولان وجناياتها كواحدة في الاظهر *(فصل)* في الجنين غرة ان انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها وكذا ان ظهر بها انفصال في الاصح والا فلا أو حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وان مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس ولو ألقت جنينين فغرتان أو يدا فغرة وكذا لحم قال القوابل فيه صورة خفية قيل أو قلن لو بقي لتصور وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع والاصح قبول كبير لم يجز بهرم ويشترط بلوغها نصف عشر دية فان فقدت فخمسة أبعرة وقيل لا يشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة الجاني وقيل ان تعمد فعليه والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والاصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية وقيل الاجهاض لسيدها فان كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الاصح وتحمله العاقلة في الاظهر *(فصل)* يجب بالقتل كفارة وان كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا ذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من الشركاء كفارة في الاصح وهي كظهار لكن لا اطعام في الاظهر

(كتاب دعوى الدم والقسامة)

يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة فان أطلق استفصله القاضي وقيل يعرض عنه وأن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الاصح ويجريان في دعوى غصب وسرقة واتلاف وانما تسمع من مكلف ملتزم على مثله ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الاظهر وتثبت القسامة في القتل بمعمل لوث وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قريبة صغيرة لا عداوة أو تفرق عنه جمع ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فان التحم قتال فلوث في حق الصف الآخر والا ففي حق صفه وشهادة العدل لوث وكذا عبيد أو نساء وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الاصح ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف يمينا على كل من عينه وله ربع الدية ولو أنكر المدعى

ويسقط عنها ومن قتل بشئ قتل به أو بسيف الا بنحو تحرير فبسيف ولو فعل به كفعله من نحو اجافة فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسري حز الولي أو قطع ثم حز أو انتظر السراية ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي أو عفا بنصف دية ولو كان المقطوع

يدين وعفا فلا شئ ولو مات جان بقود فهدر وان مات سراية معا أو سبق الجنى عليه فقد اقتص والا فنصف دية ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا باحتها فهدرة أو جعلها عنها ظانا اجزاءها أو أخرجها دهشا وظناها اليمين أو القاطع الاجزاء فدية لها ولا يبقى قود اليمين الا في ظن القاطع الاجزاء *(فصل)* وجب العمد قود والدية بدل فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شئ أو عن الدية لغا فان اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عنها بعد عفوه عنها وجبت وان لم يرض جان ولو عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت ان قبل جان والا فلا ولا يسقط القود ولو قطع أو قتل مالك أمره باذنه فهدر ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه صح لا أرش السراية وان قال وعما يحدث الآن عفا عنه بلفظ وصية ومن له قود نفس بسراية طرف فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسري القطع بان بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقه جاز وسقطا فان فارق قبل وطء رجع بنصف أرش *(كتاب الديات)* دية حر مسلم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بقول خبيرين وخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات الا في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان مؤجلة وغيره على عاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب الا برضاه ومن لزمته من ابل فغالب محله فأقرب محل وما عدم فقيمته من غالب نقد محل العدم ودية كتابي ثلث مسلم ومجوسي ونحو وثني ثلث خمسه وأنثى وخنثى نصف حر ومن لم يبلغه اسلام ان علمت بما لم يبدل فدية دينه والا فكمجوسي *(فصل)* في موضحة رأس أو وجه ولو صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها وهاشمة أوضحت أو أوجبت له عشرا وبدونه نصفه ومنقلة هما ومأمومة ثلث دية وجائفة وهي جرح ينفذ لجوف باطن محيل أو طريق له كباطن

عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتطرقين عنه صدق بيمينه ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الاصح ولا يقسم في طرف واتلاف مال الا في عبد في الاظهر وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتهما على المذهب ولو تخللها جنون أو اغماء بنى ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الارث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته والاصبر للغائب والمذهب أن يمين المدعي عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبهه العمد دية على العاقلة وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية فان حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين ان لم يكن ذكره في الايمان والا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الاصح ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب لقتل عبده ومن ارتد فالافضل تأخير اقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه *(فصل)* انما يثبت موجب القصاص باقرار أو عدلين والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الاصح ولو شهد هو وهما بها شمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها على المذهب ويصرح الشاهد بالمدعى فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص ويثبت القتل بالسحر باقرار لا ببينة ولو شهدا ورثته بجرح قبل الاندمال لم يقبل وبعده يقبل وكذا بمال في مرض موته في الاصح ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الاولين بقتله فان صدق الولي الاولين حكم بهما أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث

(كتاب البغاة) هم مخالفو الامام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم قيل وامام منصوب ولو أظهر قوم رأي الخوارج كفروا لجهالات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا والا فقطاع طريق وتقبل شهادة البغاة وقضاؤه قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا الا أن يستحل دماءنا وينفذ كتابه بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الاصح ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح وفي الاخير وجه وما أتلفه باغ على عادل وعكسه ان لم يكن في قتال ضمن والا فلا وفي قول يضمن الباغي والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ ولا يقاتل البغاة حتى يبعث اليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فان ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فان أصروا وأعضهم ثم آذنهم بالقتال فان استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق وان كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم الان يطيع باختياره ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال الا لضرورة ولا يقاتلون بمطيم كنار ومنجنيق الا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا ولا يستعان عليهم

عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا ونفذ عليهم في الاصح ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم أو مكرهين فلا وكذا ان قالوا ظننا جوازه أو انهم محقون على المذهب ويقاتلون كبغاة

(فصل) شرط الامام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا عادلا رأى وسمع وبصر ونطق وتنعقد الامامة بالبيعة والاصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف الامام فلو جعل الامر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق وجاهل في الاصح (قلت) لو ادعى دفع زكاة الى البغاة صدق بيمينه أو جزية فلا على الصحيح وكذا خراج في الاصح ويصدق في حد الا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن والله أعلم

(كتاب الردة) هي قطع الاسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالاجماع كالزنا وعكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر والفعل المكفر ما تعمده استهزاء مصرا بحا بالدين أو جحود اله كالقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره ولو ارتد فمن لم يقتل في جنونه والمذهب صحة ردة السكران واسلامه وتقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل يجب التفصيل فعلى الاول لو شهد واحد بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه والا فلا ولو قال لا لفظ كفر فادعى اكراها صدق مطلقا ولو مات معروف بالاسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا فان بين سبب كفره لم يرثه وتصيبه في وكذا ان أطلق في الاظهر ويجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي في الحال وفي قول ثلاثة أيام فان أصرا قتلا وان أسلم صح وترك وقيل لا يقبل اسلامه ان ارتد الى كفر خفي كزنادقة وباطنية وولد المرتدان انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي قول كافر أصلي (قلت) الاظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها ان هلك مرتدا بان زواله بها وان أسلم بان انه لم يزل وعلى الاقوال يقضى منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه والاصح يلزمه غرم اتلافه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب واذا وقفنا ملكه فتصرفه ان استمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف ان أسلم نفذ والا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة وفي القديم موقوفة وعلى الاقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدى مكاتبه النجوم الى القاضي

(كتاب الزنا) ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد وذكر وأنثى كقبل على المذهب ولا حد بمفاخذة ووطء زوجه وأمته في حيض وصوم واحرام وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الاظهر وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ولا بوطء ميتة في الاصح ولا بهيمة في الاظهر ويحد في مستأجرة وميتة ومحرم وان كان تزوجها وشرطه التكليف الا السكران وعلم تحريمه وحد المحصن الرجم وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الاظهر والاصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه وأن الكامل الزاني بناقص محصن والبكر الحر مائة

عمدا وغيره أو شملت رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان والجائفة كموضحة فلو نفذت من جانب الى آخر فجائفتان

(فصل) في أذنين ولو بايباس دية وبعض قسطه وبإبستين حكومة وكل عين نصف ولو عين أحول وأعور وأعمش أو بها بياض لا ينقص ضوأ فان نقصه فقسط ان انضبط والا فحكومة وكل جفن ربع ولو لاعمى وكل من طرفي مارن وحاجز ثلث وكل شفة نصف وفي اسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية ولاخرس حكومة وكل سن نصف عشر وان كسرها دون السخ أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها فان بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ولو قلعت الاسنان فحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فارش وفي لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فان قطع من فوق كف أو كعب فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة ابهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتها دية وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو اصغير وعنين وسلخ جلد ان بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة

(فصل) تجب دية في عقل فان زال بماله أرش وجب مع ديته فان ادعى زواله اختبر في غفلاته فان لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف والا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان والا فدع ويأخذ دية وان نقص فقسطه ان عرف والا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فأعينه لم يرد وان ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وان لم يحسن بعض حروف لاجمايه وتوزع على

ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس فنصف دية وفي صوت فان زال معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فان نقص فكسمع وفي مضغ وجماع وقوة امناء وحبل

وافضائها وهو رفع مابين ثيبل ودبر فان لم يمكن وطء الابه فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شئ أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه ففيه ديتان

(فرع) فعل ما يوجب ديات فمات منه أوحز مالجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره فدية *(فصل)* تجب حكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة مانقص من قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فان لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص الى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا مالا مقدر له دية نفس أو متبوعه فان بلغت نقص قاض شيأ باجتهاده والمقدر كموضحة يقيمه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها مانقص ان لم يتقدر في حر والا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه

(باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة) صاح أرسل سلاحا فان كان على غير قوي تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد والا فهدر كما لو وضع حجرا بمسبعة فأكله سبع وان عجز عن تخلصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان اليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك كأن علم أنه لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقصامات وتشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب الى شارع وان جاز اخراجه فان تلف بالخارج فالضمان أو بالداخل فنصفه لجدار بناه مائلا الى شارع ولو تعاقب سبباهلاك كأن حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به انسان ووقع بها فعلى الاول فان وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخر ان حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وما تا أو أحدهما هدر وعاثر فان ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف *(فصل)* اصطدم وعرصة حجران فعلى عاقلة من قصد نصف دية مغلظة وغيره نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا

جلدة وتغريب عام الى مسافة قصر فما فوقها واذا عين الامام جهة فليس له طلب غيرها في الاصح ويغرب غريب من بلد الزنا الى غير بلده فان عاد الى بلده منع في الاصح ولا تغرب المرأة وحدها في الاصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فان امتنع بأجرة لم يجبر في الاصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو اقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الاصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد زوايه لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الامام ونائبه من حر ومبعض ويستحب حضور الامام وشهود ويحد الرقيق سيده أو الامام فان تنازعا فالاصح الامام وان السيد يغربه وأن المكاتب كحر وان الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعفو بة والرجم بمدر وبحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والاصح استحبابه للمرأة ان ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر ان ثبت باقرار ويؤخر الجلد للمرض فان لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فان كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الاغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الالم فان برأ أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين واذا جلد الامام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب

(كتاب حد القذف) شرط حد القاذف التكليف الا السكران والاختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وان سفل فالحر ثمانون والرقيق أربعون والمقذوف الاحصان وسبق في اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حد وفي الاظهر وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ولو شهد واحد على اقراره فلا ولو تقاذفا فليس تقاصا ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع *(كتاب قطع السرقة)* يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعه مضروبا فلا قطع في الاصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الاصح ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فان تخلل علم المالك واعادة الحرز فلا خراج الثاني سرقة أخرى والا قطع في الاصح ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الاصح ولو اشترى كافي اخراج نصابين قطعا والا فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلدا ميتة بلا دبغ فلا قطع فان بلغ اناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنبور ونحوه وقيل ان بلغ بكسره نصابا قطع (قلت) الثاني أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره فلو ملكه بارث وغيره قبل اخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا ان ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الاصح وان سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الاظهر وان قل نصيبه الثالث عدم شبهة فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد والاظهر قطع أحد زوجين بالآخر ومن سرق مال بيت المال ان فرز لطائفة ليس هو منهم قطع والا فالاصح أنه ان كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا والا قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج والاصح قطعه بموقوف وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فان كان بصحراء أو مسجدا شترط دوام لحاظ وان كان بحصن كفى لحاظ معتاد واصطبل حرز دواب لا آنية وثياب

ولو ولياضمنهما ودابتهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب فان طرح مال غيره بلا اذن ضمنه كما لو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الالقاء بالملقى ولو قتل حجر منجنيق أحد رمانه هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد نفسا أو به فعمدان غلبت الاصابة *(فصل)* عاقلة جان عصبته وقدم أقرب فان بقي شئ فمن يليه ومدل بأبوين فعتق فعصبته فعتقه فعصبته فعتق أبي الجاني فعصبته فعتقه فعصبته وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها وعتيقها تعاقلا عاقلتها ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة وامرأة وخنثى سنتين في الاولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء سنة فلا شئ وبعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه *(فصل)* مال جناية رقيق يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالاقل من قيمته والارش وقتها ان منع بيعه ثم نقصت قيمته والا فوقت فداه ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالاقل من قيمته والارشين ولو أتلفه فداه بالاقل كأم ولد وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برئ سيده الا ان طلب فمنعه ولو اختار فداءه فله رجوع وبيع *(فصل)* في كل جنين انفصل أو ظهر ميتا ولو لحافيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم غرة وان انفصل حيا فان مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية والا فلا

وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلي ونقد ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء ان لاحظه محرز والا فلا وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة ودار منفصلة عن العمارة ان كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب واغلاقه والا فلا ومتصلة حرز مع اغلاقه وحافظا ولو نائم ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الاصح وكذا يقظان تغفله سارق في الاصح فان نحات فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن واغلاقه فان فقد شرط فلا وخيمة بصحراء ان لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء والاخرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وبرية بشرط حافظا ولو نائم وابل بصحراء محرزة بحافظ يراها ومقطورة بشترط التفات قائدها اليها كل ساعة بحيث يراها وأن لا يزيد قطار على تسعة وغير مقطورة ليست محرزة في الاصح وكفن في قبر ببيت محرز محرز وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الاصح لا بضيعة في الاصح *(فصل)* يقطع مؤجر الحر وكذا معيره في الاصح ولو غصب حرا لم يقطع مالكه وكذا أجنبي في الاصح ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الاصح ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الاصح (قلت) هذا اذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين والا فلا يقطع قطعا والله أعلم ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالاخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الاظهر ولو رماه الى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الاصح ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الاصح ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الاصح ولو نقل من بيت مغلق الى صحن دار بابها مفتوح قطع والا فلا وقيل ان كانا مسلمين قطع وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الاصح *(فصل)* لا يقطع صبي ومجنون ومكره ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي معاهد أقوال أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع والا فلا (قلت) الاظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الاصح وباقرار السارق والمذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي ان يعرض له بالرجوع ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الاصح أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الاصح وتثبت بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فان تلف ضمنه وتقطع يمينه فان سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل هو تتمة للحد والاصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه وللامام اهماله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وان نقصت أربع أصابع (قلت) وكذا لو ذهبت الخمس في الاصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في الاصح ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع

ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر دية الام وتفرض كأب دينا ان فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية الى القاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة *(فصل)* على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا

وشريكا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه *(باب دعوى الدم والقسامة)* شرط لكل دعوى أن تكون معلومة
كقتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة فان أطاق (١١٢) سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكافا وأن

لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغيره عمل بتفسيره وانما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة تصدق المدعي كان وجد قتيل أو بعضه في محلة أو قرية صغيرة لا عدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو مجهول والآخر عدل ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف ولو ظهر لوث بقتل مطلقا فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم أولى خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الارث ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ويمين مدعى عليه بلا لوث مردودة ومع شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف خمسين وأخذ ثلث دية فان حضر آخر فكذا ان لم يكن ذكره في الايمان والا اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة فيمن لا وارث له *(فصل)* انما يثبت قتل بسحر باقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك أو برجل وامرأتين أو يمين ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الا خبيران كارش دشم بعد ايضاح وليصرح الشاهد بالاضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه أو قتله وتثبت دامية بضربه فادماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود بيانها وتقبل شهادته لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهد به على الاولين فان صدق الولي الاولين فقط حكم بهما والا بطلتا ولو أقر بعض ورثة ويجب بعفو بعض سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولا لوث *(كتاب البغاة)* هم مخالفو امام

أو يساره فلا على المذهب *(باب قاطع الطريق)*
هو مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة وحيث يلحق غوث ليس بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون والحالة هذه في بادفهم قطاع ولو علم الامام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره واذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد فيسراه ويمناه وان قتل قتل حتما وان قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب الى حيث يراه وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الاول لا يقتل بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل جماعة قتل لواحد وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الاظهر وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب ولا تسقط سائر الحدود بها في الاظهر *(فصل)* من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده ان غاب مستحق قتله وكذا ان حضر وقال عجلوا القطع في الاصح واذا آخر مستحق النفس حقه جلد فاذا برأ قطع ولو آخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فان بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ولو آخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع حد ودلله تعالى قدم الاخف فالاخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قذف على زنا والاصح تقديمه على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا *(كتاب الاشربة)*
كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه الا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومرتدا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب اسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا يخبز بعجن دقيق بها ومجبون هي فيه وكذا حقنة وسعوط في الاصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر ان لم يجد غيرها والاصح تحريمها للدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط ولو رأى الامام بلوغ ثمانين جاز في الاصح والزيادة تعزيرات وقبل حد ويحد باقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في اقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحد ودبين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الاعضاء الا المقاتل والوجه قيل والرأس ولا تشد يده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل *(فصل)* يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد الامام في جنسه وقدره وقيل ان تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فان جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين ويستوي في هذا جميع المعاصي في الاصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للامام في الاصح أو تعزير فله في الاصح *(كتاب الصيال وضمان الولاة)*
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فان قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال

بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم ويجب قتالهم وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون مالم يقاتلوا وهم في قبضتنا والاقتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم فيما يقبل قضاؤنا ان علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه والحكم بها ويعتد بما استوفوه من عقوبة وخراج وزكاة وجزية وبما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم وحلف في دفع زكاة لهم لاخراج أو جزية وفي عقوبة الا ان ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه وما أتلفوه علينا أو عكسه اضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل ولا يقاتلهم الامام حتى يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فان ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فان أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال فان استمهلوا فعل ما رآه مصلحة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل متحيزهم وأسيرهم ولا يطلق ولو صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم الا أن يطيع باختياره ويرد بعد أمن عائلتهم ما أخذ ولا يستعمل ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر الا لضرورة ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو امنوا حربيين ليعينوهم نفذ عليهم ولو أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون انتقض عهدهم فان قال ذميون ظننا انهم يحقون وأن لنا اعانة الحق فلا يقاتلون كبغاة *(فصل)* شرط الامام كونه أهلا لقضاء فارسيا شجاعا وتنعقد الامامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة الشهود وباستخلاف الامام لجعله الامر شورى بين جمع وباستيلاء متغلب ولو غير أهل

(كتاب الردة)

هي قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو القاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح ردة سكران كاسلامه ولو ارتد

ويجب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الاظهر والدفع عن غيره كهو عن نفسه وقيل يجب قطعا ولو سقطت جزة ولم تندفع عنه الا بكسرها ضمنها في الاصح ويدفع السائل بالاخف فان أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فان أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ولو عضت يده خلصها بالاسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فان عجز فسلها فندرت اسنانه فهدر ومن نظر الى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فخرجه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر قبل واستتار الحرم قبل وانذار قبل رميه ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور وأكثر وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان في قاذف جلد أحد اوثمانين ولو استقل قطع سلعة الا خوفه فلا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر ولا بد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ان زاد خطر التراك لا السلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الاصح ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله وما وجب بخطأ امام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فان قصر في اختبارهما فالضمان عليه والا فالقولان فان ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الاصح ومن حجم أو فصد باذن لم يضمن وقتل جلاد وضربه بأمر الامام كمباشرة الامام ان جهل ظلمه وخطأه والا فالقصاص والضمان على الجلادان لم يكن اكراه ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تجميله في سابعه فان ضعف عن احتماله أخر ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص الاولاد الا فان احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الاصح وأجرته في مال المختون

(فصل) من كان مع دابة أو دواب ضمن اتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فان خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فمال بناءه فسقط ضمنه فان دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن ان كان زحام فان لم يكن وتمزق ثوب فلا الا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وانما يضمنه اذا لم يقصر صاحب المال فان قصر بان وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا وان كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن الا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها وكذا ان كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الاصح وهرة تتلف طيرا أو طعاما ان عهد ذلك منها ضمن مالكها في الاصح ليلا ونهارا والا فلا في الاصح

(كتاب السير)

كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية اذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين * ومن فرض الكفاية القيام باقامة الحج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث وفروع بحيث يصلح للقضاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار واطعام جائع اذا لم يندفع بزكاة

فمن أهل ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى اكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فان بين سبب ردته فنصيبه فيء والا استفصل ويجب استتابة مرتد حالا فان أصر قتل أو أسلم صح

ولو ارتد بعقار وفرعه ان انعقد قبلها أو فيها او أحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف ان مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضى منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها وبيمان منه ممونه وتصرفه ان لم يحتمل الوقف باطل والا فموقوف ان أسلم نفذ وبجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ويؤجر ماله ويؤدى مكاتبه النجوم لقاض *(كتاب الزنا)*

يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بايلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكترأة أو مبيحة ومحرما وان تزوجها لا بغير ايلاج ووطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء باكراه أو بتحليل عالم أو ملتبسة أو بهيمة والحد لمحصن رجم بمدر وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها باقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر جرمائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصرفأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض ان رجي برؤه والا لحد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فان كان خسون فمرتين مع مس الاغصان له أو انكاس فان برئ أجزأه وتعيين الجهة للامام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فان عاد لمحله أو لدون المسافة منه جلد ولا تغرب امرأة الا بنحو محرم ولو بأجر فان امتنع لم يجبر ولغير حر نصف حر ويثبت باقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا ان هرب أو قال لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربعة بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الامام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الامام أو السيد ولو فاسقا ومكاتبا فان تنازعا فالامام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعفو بتهان كان أهلا

(كتاب حد القذف)

شرط له في القاذف ما في الزاني واختيار وعدم اذن واصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف احصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة ونساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا فلم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفائهما لم يكف *(كتاب السرقة)* أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط

وبيت مال وتحمل الشهادة وأداؤها والحرف والصنائع وما تتم به المعايش وجواب سلام على جماعة ويسن ابتداؤه لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام ولا جواب عليهم ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد لا الخوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره الا باذن غريمه والمؤجل لا وقيل يمنع سفرا مخوفا ويحرم جهاد الا باذن أبويه ان كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الاصح فان أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع ان لم يحضر الصف فان شرع في قتال حرم الانصراف في الاظهر الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن فان أمكن تأهب للقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا اذن وقيل ان حصلت مقاومة باحرار اشترط اذن سيده والا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن ان علم أنه ان أخذ قتل وان جوز الاسر فله أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كاهلها ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ان لم يكف أهلها ومن يليهم فيلزمهم وان كفوا ولو أسروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقعناه *(فصل)* يكره غزو بغير اذن الامام او نائبه ويسن اذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعبيد باذن الساده ومراهقين أقوياء وله بذل الامان والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي للامام قيل ولغيره ويكره لغازٍ قتل قريب ومحرم أشد (قلت) الا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل ويحل قتل راهب واجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الاظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فان كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو التحم حرب فتترسوا بنسائه وصبيان جاز رميهم وان دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة الى رميهم فالاظهر تركهم وان تترسوا بمسلمين فان لم تدع ضرورة الى رميهم تركناهم والا جاز رميهم في الاصح ويحرم الانصراف عن الصف اذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا الا متحرفا للقتال أو متحيزا الى فئة يستنجد بها ويجوز الى فئة بعيدة في الاصح ولا يشارك متحيز الى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيزا الى قريبة في الاصح فان زاد على مثلين جاز الانصراف الا انه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الاصح وتجوز المبارزة فان طلبها كافر استحب الخروج اليه وانما تحسن ممن جرب نفسه وباذن الامام ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا ان لم يرج حصولها للنا فان رجي ندب الترك ويحرم اتلاف الحيوان الا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخطنا رجوعه اليهم وضرره *(فصل)* نساء الكفار وصبيانهم اذا أسروا رقوا وكذا العبيد ويجتهد الامام في الاحرار الكاملين ويفعل الاحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق فان تخير الاحظ حبسهم حتى يظهر وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي في قول ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق واسلام كافر قبل ظفر

ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب فان استرقت انقطع نكاحه في الحال وقيل ان كان بعد دخول انتظرت العدة فاعلها تعتق فيها ويجوز ارقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الاصح لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب واذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح ان كانا حربيين قيل أو رقيقين واذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضى من ماله ان غنم بعد ارقاقه ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الاصح والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الاصح فان أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح ما كول اللحم والصحيح جواز الفاكهة وأنه لا تجب قيمة المذبوح وأنه لا يخص الجواز بمحتاج الى طعام وعلف وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة وان من رجع الى دار الاسلام ومعه بقية لزمه ردها الى المغنم وموضع التبسط دارهم وكذا ما لم يصل عمران الاسلام في الاصح ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الاعراض عن الغنيمة قبل قسمة والاصح جوازه بعد فرز الخمس وجواز لجميعهم وبطلانه من ذمي القريبي وسالب والمعرض كمن لم يحضر ومن مات فحقه لوارثه ولا تملك الا بقسمة ولهم التملك وقيل يملكون وقيل ان سلمت الى القسمة بان ملكهم والا فلا ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول ولو كان فيها كلب أو كلاب تنطع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه والاقسمت ان أمكن والا أقرع والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لصالح المسلمين وهو من عباد ان الى حديثة الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا (قلت) الصحيح أن البصرة وان كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه الا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها وان ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها الحياة ملك يباع

(فصل) يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الاصح ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة ويشترط علم الكافر بالامان فان رده بطل وكذا ان لم يقبل في الاصح وتكفي اشارة مفهمة للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز لما لم تبلغ سنة ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس وليس للامام نبذ الامان ان لم يخف خيانة ولا يدخل في الامان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معهم منهما في الاصح الا بشرط والمسلم بدار كفر ان أمكنه اظهار دينه استحب له الهجرة والا وجبت ان أطاقها ولو قدر أسير على هرب لزمه ولو أطاقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في أمانه حرم فان تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء ولو عاقد الامام عجما يدل على قلعة وله منها جارية جاز فان فتحت بدلا لتسه أعطيها أو بغيرها فلا في الاصح فان لم يفتح فلا شيء له وقيل ان لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل فان لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل أو قبل ظفر فلا في الاظهر وان أسلمت فالمذهب وجوب بدل وهو أجرة مثل وقيل قيمتها

(كتاب الجزية) صورة عقدها أقركم بدار الاسلام أو أذنت في اقامتكم بها

جيبه تمام نصاب جهله وبخمر بلغ اناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه أو أنصب من وعاء يثقبه له أو أخرجه دفعتين فان تخلل علم المالك واعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو لمكه قبل اخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بماله فيه شركة ولو سرق وادعى أحدهما أنه له أو لهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو باب مسجد لا يحصره وقنادبل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال بعضه أو سيده وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو توسده حرز لا ان وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع اغلاقه ومتصلة حرز باغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه والا فحرز ان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببربة محرزة بحافظ ولو نائما وسائرة محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطار بل وبغال ولم يزد قطار في عمران على سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز

(فصل) يقطع مؤجر حرز ومعيره لا من سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال من غصب منه شيأ ووضعه معه في حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع الا ان ظهر النقب ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه الآخر ولو رماه الى خارج الحرز أو أخرجه بما عجار أو ريح هابة أو دابة سائرة قطع ولا يضمن حربيا رد ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فاخرجه عن قافلة فان كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق الى

صحن دار أو نحو خان بابه مفتوح لا بفعله ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع ويثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فان عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته مؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع

(باب قاطع الطريق) هو ما التزم مختار مخيف يقاوم من يبرز له بحيث يبعد غوث فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد فعكسه أو يقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فان خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه

(فصل) من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم أهمل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فان أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفي أو القطع صبر مستحق القتل فان بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية أو عفو بات لله قدم الأخف أو ولا آدمي قدم حقه ان لم يفوت حق الله أو كانا قتلا (كتاب الأشربة) كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو دردبا على ما التزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به وان جهل الحد لا لتداو أو عطش ومستهلكا ويحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد وللامام زيادة قدره وهي تعزير وحد باقراره ورجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الاعضاء ويتقي المقاتل والوجه ولا تشديد ولا تجريد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فان فعل أجزأ

(فصل) عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد امام وينقصه عن

(فصل) تثبت السرقة بمبين رد وبرجلين وباقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع ولا قطع الا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا

على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الاسلام والاصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب ويشترط لفظا قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الامان وجه ويشترط لعقدها الامام أو نائبه وعليه الاجابة اذا طلبوا الا جاسوسا نخافه ولا تعقد الا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شك كما في وقته وكذا زاعم التمسك بصحف ابراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق وصبي ومجنون فان تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالاصح تلفق الافاقة فاذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وان بذلها عقلها وقبل عليه بجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فاذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل له لا اقامة في طرقها لممتد وله دخله بغير اذن الامام أخرجه وعزره ان علم أنه ممنوع فان استأذن أذن ان كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما نحتاج اليه فان كان تجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن الا بشرط أخذ شئ منها ولا يقيم الا ثلاثة أيام ويمنع دخول حرم مكة فان كان رسولا خرج اليه الامام أو نائب يسمعه وان مرض فيه نقل وان خيف موته فان مات لم يدفن فيه فان دفن نبش وأخرج وان مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك والا نقل فان مات وتعذر نقله دفن هناك *(فصل)* أقل الجزية دينار لكل سنة ويستحب للامام مما كسته حتى يأخذ من متوسط دينارين ومن غني أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فان أبوا فالاصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال سنة فقسط وفي قول لا شئ وتؤخذ باهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وكله مستحب وقيل واجب فعلى الاول له توكيل مسلم بالاداء وحوالة عليه وان يضمنها (قلت) هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ويستحب للامام اذا أمكنه أن يشرط عليهم اذا صولحوا في بلادهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية وقيل يجوز منها وتجعل على غني ومتوسط لا فقير في الاصح ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والادم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللامام اجابتهم اذا رأى ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنت مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس العشرات ولو وجب بنت مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الاصح ولو كان بعض نصاب لم يجب قسط في الاظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه *(فصل)* يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم وقيل ان انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ومنعهم احداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثون فيه ولا يقرون على كنيسة

كانت فيه فى الاصح أوصلحا بشرط الارض لنا وشرط اسكانهم وابقاء الكنائس جاز وان أطلق فالاصح المنع أولهم قرر دولهم الاحداث فى الاصح ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بنائه على بناء جارمسلم والاصح المنع من المساواة وانهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا ويمنع الذمى ركوب خيل لاحير وبغال نفيسة ويركب بالكاف وركاب خشب لاحديد ولا سرج ويلجأ الى أضيق الطرق ولا يوقر ولا يصدر فى مجلس ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب واذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل فى عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه ويمنع من اسماعه المسلمين شركا وقولهم فى عزير والمسيح ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ولو شرطت هذه الامور نقالفوالم ينتقض العهد ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من اجراء حكم الاسلام انتقض ولو زنى ذمى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن فى الاسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالاصح أنه ان شرط انتقاض العهد بها انتقض والا فلا ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لم يجب ابلاغه مأمنه فى الاظهر بل يختار الامام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء فان أسلم قبل الاختيار امتنع الرق واذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان فى الاصح واذا اختار ذمى نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن

(باب الهدنة) عقدها الكفار اقليم يختص بالامام ونائبه فيها ولبلدة يجوز لوالى الاقليم أيضا وانما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء اسلامهم أو بذل جزية فان لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها فى الاظهر ولضعف تجوز عشر سنين فقط ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة واطلاق العقد يفسده وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك اسرانا أو ترك مالنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال اليهم وتصح الهدنة على أن ينقضها الامام متى شاء ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضى أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم واذا انتقضت جازت الاغارة عليهم وبياتهم ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا وان أنكروا باعتزالهم أو اعلام الامام ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم اليهم ويبلغهم المأمن ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم فان شرط فسد الشرط وكذا العقد فى الاصح وان شرط رد من جاء أو لم يذكر رد فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر الى زوجها فى الاظهر ولا يرد صبى ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ويرد من له عشيرة طلبته اليها لا الى غيرها الا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن يخلى بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح ولو شرط ان يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فان أبوا فقد نقضوا والاظهر جواز شرط ان لا يردوا

(كتاب الصيد والذبائح)

ذكاة الحيوان المأكول بذبحه فى حلق أو لبة ان قدر عليه والا فبعقر مزهق حيث كان وشرط ذابح وصائد حل منا كحته وتحل ذكاة أمة كتابية ولو شارك مجوسى مسلما فى ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسلا كلبين أو سهمين فان سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه الى حركة مذبوح حل ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم ويحل ذبح صبى مميز

أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه *(كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والجنين)* له دفع صائل على معصوم بل يجب فى بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر لا جرحة ساقطة وليدفع بالاخف ان أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها بفك فم فبضربه فبسلها فان سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا اليه مجردا أو الى حرمته فى داره من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره والتعزير ممن يليه مضمون لا الحد والزائد فى حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع غده لم يكن أخطر ولاب وان علا قطعها من صغير ومجنون ان زاد خطر ترك ولوليهما علاج لا خطر فيه فلو ماتا بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما مامنع فدية مغلظة فى ماله وما وجب بخطا امام فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فان قصر فالضمان عليه والا فعلى عاقلته ولا رجوع الا على متجاهرين بفسق ومن عالج باذن لم يضمن وفعل جلاد بأمر امام كفعله وان علم خطأه فالضمان على الجلاد ان لم يكرهه والا فعليهما ويجب خمسون مكافا مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بنارها وسن لسابع ثانى ولادة ومن خمسين مطيقا لم يضمنه ولى ومؤنته فى مال مجنون *(فصل)* صحب دابة ضمن ما أتلفته غالبا أو تلف بيولها وروثها أو ركضها بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط أو تلف به شئ فى زحام أو فى غيره والتالف مدبرا وأعمى أو معهما ولم ينبههما وان كانت وحدها فأتلفت شيأ ضمنه ذو يد فرط لا ان قصر مالكه واتلاف عادم ضمن *(كتاب الجهاد)* هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية اذا فعله من فيه كفاية سقط كقيام بحجج الدين وحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر بمعروف ونهى عن منكر واحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ودفع ضرر معصوم وما يتم به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نحو قاضى حاجة وآكل ولا رد عليه وانما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبى ومجنون ولو خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا اذن رب دين حال وجهاد ولد بلا اذن أصله المسلم لا سفر تعلم فرض فان أذن ثم رجع وجب رجوعه ان لم

يحضر الصف والاحرم انصرافه وان دخلوا بلدة لناتعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا اذن وعلى من بها بقدر كفاية واذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا قبله استسلام ان علم انه ان امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة والا تعين ولو أسروا مسلما لزمنا نهوض لخلاصه ان رجى *(فصل)* كره غزو بلا اذن امام وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة بالثبات وله اكتراء كفار واستعانة بهم ان أمناهم وفاومنا الفريقين وبعبيد ومراهقين أقوياء باذن مالك أمرهما ولكل بذل أهبة وكره قتل قريب ومحرم أشد الا أن يسب الله أو نبيه وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم لا الرسل وحصار كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة وتبييتهم في غفلة وان كان فيهم مسلم ورمي متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم ان دعت ضرورة وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف ان قاومناهم الا متحرفا للقتال أو متحيزا الى فئة يستنجد بها ولو بعيدة وشار كاما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويجوز بلا كره لقوي اذن له امام مبارزة فان طلبها كافر سنت له والا كرهت وجاز اتلاف لغير حيوان من أموالهم فان ظن حصوله لنا كره وحرم لحيوان محترم الا لحاجة

(فصل) ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر ويفعل الامام في كامل ولو عتيق ذمي الاحظ من قتل ومن وفداء بأسرى أو بمال وارقاق فان خفي حبسه حتى يظهر واسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في الباقي لكن انما يفدى من له عز يسلم به وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون لا زوجته فان رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ولا يرق عتيق مسلم واذا رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضى من ماله ان غنم بعد رقه ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة وكذا ما وجد كلقطة فان أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ولغانمين لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود الى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما وعاف شعيرا ونحوه وذبح لا كل بقدر حاجة ومن غيرها عاد الى العمران لزمه رد ما بقي الى الغنيمة ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو مجهورا اعراض عن حقه قبل ما كه وهو باختياره تملك لا لسالب

وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الاظهر وتكره ذكاة أعمى ويحرم صيده برمي وكلب في الاصح وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام تحل وفاكهة اذا أكل معه في الاصح ولا يقطع بعض سمكة فان فعل أو بلع سمكة حية حل في الاصح واذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ندا أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحا فاصاب شيأ من بدنه ومات في الحال حل ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكذا (قلت) الاصح لا يحل بارسال الكلب وصححه الرويانى والشاشى والله أعلم ومتى تيسر لحوقه بعد وأو استعانة بمن يستقبله فقعد وعليه ويكفي في النادو المتردي جرح يفضي الى الزهوق وقيل يشترط مذفف واذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فاصابه ومات فان لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل امكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل وان مات لتقصيره بان لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم ولو رماه فقده نصفين حلا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع وقيل يحرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق ولو ذبحه من قفاه عصى فان أسرع فقطع الحلقوم والمرىء وبه حياة مستقرة حل والا فلا وكذا ان دخل سكين باذن ثعلب ويسن نحر ابل وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه وان يكون البعير قائما معقول ركبة والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الايسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم وان يحد شفرته ويوجه للقبلة ذبيحته وان يقول باسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل باسم الله واسم محمد *(فصل)* يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج الاظفر والسن وسائر العظام فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بحبولة أو أصابه سهم فوقع بارض أو جبل ثم سقط منه حرم ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر بزجر صاحبه ويسترسل بارساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه ويشترط ترك الاكل في جارحة الطير في الاظهر ويشترط تكرر هذه الامور بحيث يظن تأدب الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الاظهر فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والاصح أنه لا يعفى عنه وانه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يفور و بطرح ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الاظهر ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتك به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل وكذا لو استرسل كلب فاغراه صاحبه فزاد عدوه في الاصح ولو أصابه سهم باعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو الى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الاصح ولو رمى صيدا ظنه حجرا أو سرب ظباء فاصاب واحدة حلت وان قصد واحدة فأصاب

ولذى قربى والمعرض كمعدوم ومن مات فقه لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنظم وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه والا قسمت ان أمكن والا أقرع وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرتوه ومن عبادان الى حديثة الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه الا الفرات شرقي دجلتها ونهر الضراة غربيها وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ومساكنها وأرضها الحياة ملك

غيره ما حلت في الاصح ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم وان جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الاظهر *(فصل)* يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبالجائه الى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الاصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بارسال المالك له في الاصح ولو تحول حمامه الى برج غيره لزمه رده فان اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه للثالث ويجوز لصاحبه في الاصح فان باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح والا فلا ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فان ذفف الثاني أو أزمن دون الاول فهو للثاني وان ذفف الاول فله وان أزمن فله ثم ان ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للاول ما نقص بالذبح وان ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للاول وان جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وان ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله وان ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب

(كتاب الاضحية) هي سنة لا تجب الا بالتزام ويسن لمريدها ان لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وان يذبحها بنفسه والا فيشهدها ولا تصح الا من ابل وبقر وغنم وشرط ابل أن يطعن في السنة لسادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصي والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزئ عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض أذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسير هما ولا فقد قرون وكذا شق الاذن وخرقها في الاصح (قلت) الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم ويدخل وقتها اذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب آخر التشريق (قلت) ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله علي ان أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت فان تلفت قبله فلا شئ عليه فان أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وان نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فان تلف قبله بقي الاصل عليه في الاصح وتشترط النية عند الذبح ان لم يسبق تعيين وكذا ان قال جعلتها أضحية في الاصح وان وكل بالذبح نوى عند اعطاء الوكيل أو ذبحه وله الاكل من أضحيته تطوع واطعام الاغنياء لا تمليكهم ويأكل تلثا وفي قول نصفا والاصح وجوب تصدق ببعضها والافضل بكلها الا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كام وشرب فاضل لبنها ولا تضحية لرقيق فان أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا اذن ولا تضحية عن الغير بغير اذنه ولا عن ميت ان لم يوص بها *(فصل)* يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والاكل والتصدق كالاضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وان تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في اذنه حين يولد ويحنك بتمر

(كتاب الاطعمة)

حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات وكذا غيره في الاصح وقيل لا وقيل ان أكل مثله في البر حل والا فلا كالكلب وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام

كبير حاجة والا فلا يأذن له الا بشرط أخذ شئ منها ولا يقيم الا ثلاثة فان مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك فان مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم مكة فان كان رسولا خرج له امام يسمعه فان مرض أو مات فيه نقل وفي المال كونه دينارا وأكثر كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر

وسن مما كسة غير فقير فيعقد المتوسط بدينارين ولغنى بأربعة ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه فجزيته كدين آدمى أو فى أثنائها فقسط وتؤخذ الجزية برفق وأن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به من نازلة على جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا

ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا والعلف لاجنسه وقدره لا الشعير فيقدره وله اجابة من طلب أداء جزية باسم زكاة ان رآه وتضعيفها عليه لا الجبران ولا يأخذ قسط بعض نصاب ثم المأخوذ جزية

(فصل) لزمنا الكف مطلقا والدفع عنهم لا بدار حرب خلت عن مسلم الا ان شرط أو انفرد وا بجوارنا وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ومنعهم احداث كنيسة ونحوها وهدمها لا بيادفنحناه صلحا وشرط لنا مع احداثهما أو ابقائهما أولهم ومنعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم وركوبا بخيل وبسرج أو ركب نحو حديد والجاؤهم لزحمتنا الى أضيق طريق وعدم توقيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب وبتمييزهم بنحو خاتم حديد ان تجردوا بمكان به مسلم ومنعهم اظهار منكر بيننا فان خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو اجراء حكمنا انتقض ولو زنى ذمى بمسلمة ولو بنكاح أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا أو الاسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو نحوها انتقض عهده ان شرط انتقاضه به ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ولم يسأل تجديد عهد فللامام الخيرة فيه فان أسلم قبلها تعين من ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها

(كتاب الهدنة)

انما يعقدها لبعض اقليم واليه أو امام وغيره امام لمصلحة كضعفنا أو رجاء اسلام أو بذل جزية فان لم يكن ضعف جازت الى أربعة أشهر والا فالى عشر سنين بحسب الحاجة فان زيد بطل فى الزائد ويفسد العقد اطلاقه وشرط فاسد كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أو رد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال اليهم وتصح على أن ينقضها امام أو معين عدل ذو رأى متى شاء ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضى أو تنقض بتصريح أو نحوه كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم

وحيوان البر يحل منه الانعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبى وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور ويحرم بغل وحمار أهلى وكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش فى الاصح ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار وكذا رخمة وبغاثة والاصح حل غراب زرع وتحريم ببغاء وطاوس ويحل نعامة وركى وبط واوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور وان اختلف لونه ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور لا خطاف ونمل ونحل وذباب وحشرات تكنفساء ودود وكذا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب فى حال رفاهية حل وان استخبثوه فلا وان جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم وان لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالاشبه به واذا ظهر تغير لحم جلالة حرم وقيل يكره (قلت) الاصح يكره والله أعلم فان علفت طاهرا فطاب حل ولو تنجس طاهر كحل ودبس ذائب حرم وما كسب بخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه ويحل جنين وجد ميتا فى بطن مذكاة ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله وقيل يجوز فان توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق والا ففى قول يشبع والاظهر سد الرمق الا ان يخاف تلفا ان اقتصر وله أكل آدمى ميت وقتل مرتد وحربى لا ذمى ومستأمن وصبى حربى (قلت) الاصح حل قتل الصبى والمرأة الحربيين للاكل والله أعلم ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله ان لم يفضل عنه فان آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه اطعام مضطر مسلم أو ذمى فان منع فله قهره وان قتله وانما يلزمه بعوض ناجزان حضر والا فبنسيئة فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالاصح لا عوض ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها والاصح تحريم قطع بعضه لا كله (قلت) الاصح جوازه وشرطه فقد الميتة ونحوها وان يكون الخوف فى قطعه أقل ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم والله أعلم

(كتاب المسابقة والمناضلة)

هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما وتصح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمى بأحجار ومنجنيق وكل نافع فى الحرب على المذهب لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار فى الاظهر لا طير وصراع فى الاصح والاظهر ان عقدهما لازم لا جائز فليس لاحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ولا زيادة ونقص فيه ولا فى مال وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما وتعيين الفرسين وتعيينان وامكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الامام أو أحد الرعية من سبق منكما فله فى بيت المال أو على كذا ومن أحدهما فيقول ان سبقتنى فلك على كذا أو سبقتك فلا شئ علىك فان شرط ان من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح الا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما فان سبقهما أخذ المالين وان سبقا وجا آ معا فلا شئ لاحد وان جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذى معه وقيل للمحلل فقط وان جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للاول فى الاصح وان تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط

بلا انكسار باقيهم واذا انتقضت جازت اغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءه منهم أو أطلق لم يرد تواصف اسلام الا ان كان في الاولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته أو غيرها وقدر على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل طالبه ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فان أبوا فنا قضون وجاز شرط عدم رده

(كتاب الصيد والذبائح)* أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومرئ من مقدور وقتل غيره بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتك بها فاندبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم لجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا لا ان رماه ظانه بحرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر ابل قائمة معقولة ركبة يسرى وذبح نحو بقر مضطجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمي الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لاهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق اليه آلة الاول فقتلته أو أنهته الى حركة مذبوح وفي الذبح كونه مأكولا فيه حيا مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل الاعضوا أبانه بجرح غير مذفف وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو بسهم لا بجارحة وفي الآلة كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر الا عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كالة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لان جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات أو قتل باعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير

للثاني مثل الاول فسد ودونه يجوز في الاصح وسبق ابل بكتف وخيل بعنق وقيل بالقوائم فيهما ويشترط للمناضلة بيان ان الرمي مبادرة وهي ان يبدر أحدهما باصابة العدد المشروط أو محاطة وهي ان تقابل اصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فاضل وبيان عدد نوب الرمي والاصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا الا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه وليبينا صفة الرمي من قرع وهو اصابة السن بلا خدش أو خزق وهو ان يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو ان يثبت أو مرق وهو أن ينفذ فان أطلقا اقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة بشرطه ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين لغا وجاز ابداله بمثله فان شرط منع ابداله فسد العقد والاظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فان اختار غير باطنه رام يقينا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد وفي بطلان الباقي قولا الصفقة فان صححنا فلهم جميعا الخيار فان أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد واذا انضل حزب قسم المال بحسب الاصابة وقيل بالسوية ويشترط في الاصابة المشروطة أن تحصل بالنضل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب حسب له والا لم يحسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له والا فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو ثقب صلابة فسقط حسب له

(كتاب الايمان) لا تنعقد الا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين وما انصرف اليه سبحانه عند اطلاق كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين الا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين الا بنية أو الصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين الا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين الا أن يريد العبادات وحروف القسم باء وواو وتاء كالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين الا بنية ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين ان نواها أو أطلق وان قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين والا فلا ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو بري من الاسلام فليس بيمين ومن سبق لسانه الى لفظها بلا قصد لم تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي مكروهة الا في طاعة فان حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح أو فعله فالافضل ترك الحنث وقيل الحنث وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز قيل وحرام (قلت) هذا أصح والله أعلم وكفارة ظهار على العود وقتل على الموت ومنذور مالي

(فصل) يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار واطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو ازار لا خف وقفازين ومنطقة ولا يشترط صلاحيته للمدفوع اليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل وليس له تذهب قوته فان عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة

 كككلب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بارسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها *(فصل)* يملك صيد بابطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وازمان ووقوعه

فيما نصله والجانه لضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبارساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فان عسر تعييره لم يضر تمليك أحدهما شيأ منه لثالث فان علم العدد (١٣٢) واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد ابطال الاول بازمان ان ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للاول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للاول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجول السابق حرم

(كتاب الاضحية) التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره ملر يدها ازالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم وبلوغ ضأن سنة أو اجذاعه وبقر ومعز سنتين وابل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين لا فيما عين بنذر وان وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحد من ابل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس بمحل بعيد الى آخر تشريق والافضل تأخيرها الى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فان تلفت في الثانية بقي الاصل أو في الاولى بلا تقصير فلا شئ أو به لزمه الاكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع واطعام أغنياء لا قليكهم ويجب تصدق بلحم منها والافضل بكلها الا لقمة يأكلها وسن ان جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنها ولا تضحية لاحد عن آخر بغير اذنه ولو ميتا ولا لرقيق فان أذن سيده وقعت لسيده أو لمكاتب

(فصل) سن ان تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها وحلوا وأن لا يكسر عظامها وأن تذبح سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فلو حين يولد آخر

أيام ولا يجب تتابعها في الاظهر وان غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال الا اذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك بل يكفر بصوم فان ضره وكان حلف وحنث باذن سيده صام بلا اذن أو وجدا بلا اذن لم يصم الا باذن وان أذن في أحدهما فالاصح اعتبار الحالف ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق *(فصل)* حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال فان مكث بلا عذر حنث وان بعث متاعه وان اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل وليس ثوب لم يحنث ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الاصح ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الاحوال حنث قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط للدخول واستدامة طيب ليست تطييبا في الاصح وكذا وطء وصوم وصلاة والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليزها داخل الباب أو بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط وكذا المحوط في الاصح ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث ولو انهدمت فدخل وقد بقي اساس الحيطان حنث وان صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا باعارة واجارة وغصب الا أن يريد مسكنه ويحنث بما يملكه ولا يسكنه الا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث الا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث الا أن يريد ما دام ملكه ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث بالاول في الاصح أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين او حجر أو آجر أو خشب او خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث وفي قول ان نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي (قلت) ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث وان أطلق حنث في الاظهر والله أعلم

(فصل) حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها كالطير وحوت وصيد الا ببلد تباع فيه مفردة والبيض يحمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك وشحم بطن وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الاصح والاصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب وان شحم الظهر لا يتناوله الشحم وان الاليه والسنام ليسا شحما ولا لحما والاليه لا تتناول سناما ولا يتناولها والدسم يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكل دهن ولحم البقر يتناول جاموسا ولو قال مشيرا الى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب تمرا ولا يسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكس ولو قال لا آكل هذا الرطب فتمرا فأكله أولا أكل هذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الاصح والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلى وذرة وحمص فلو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بالصبع حنث وان جعله في ماء فشربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل لبنا أو مائعا

(كتاب الاطعمة) حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو موت وكره قطعهما وحرم ما يعيش في برو بحر كصفدع وسرطان وحية وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه ونعم وخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وبربوع وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وأوز ودجاج وحمام وهو ماعب وما على شكل عصفور بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور ولاحمار أهلي ولا ذو ناب ومخلب كاسد وفرد وكصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة وبغاثة وببغا وطاوس وذباب وحشرات كنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهي عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة وسبع ضار وكخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره ومالا نص فيه ان استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة حل رفاهية حل أو استخبثوه فلا فان اختلفوا فالاكثر فقريش فان اختلفت أولم تحكم بشئ اعتبر بالاشبه وما جهل اسمه عمل بتسميتهم وحرم متنجس وكره جلالة تغير لحمها الى أن يطيب لا بنحو غسل وكره لحم ما كسب بحمار مرة نجس كلحم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط وليس نبيا الا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم لا كله ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فان آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض ان حضر والا ففي ذمة ولا ثمن ان لم يذكر فان منع فله قهره وان قتله أو وجد ميتة وطعام غير لم يبذله أو وصيد حرم بإحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لا كله ان فقد نحو ميتة وكان خوفه أقل

(كتاب المسابقة) هي سنة ولو بعوض ولازمة في حق ما التزمه فليس له فسخها ولا ترك عمل ولا زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها كون المعقود عليه عدة قتال كذي حافر وخف ونصل ورمي بأحجار ومنجنيق لا كطير وصراع وكره محلل ونحو قدح وعوم وشطرنج وخاتم بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدأ مطلقا وغاية للراكبين وللراميين ان ذكرت وتساويهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ويتعينون بها وامكان سبق كل وقطعه المسافة بلا ندور وعلم عوض ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوب به يغنم ولا يغرم فان سبقهما أخذ العوضين أو

آخرا كله بخبز حنث أو شربه فلا أولا يشربه فبالعكس أولا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وان شرب ذائبا فلا وان أكله في عصيدة حنث ان كانت عينه ظاهرة ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس (قلت) ولهون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الاصح لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولدولبن أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن *(فصل)* حلف لا يأكل هذه الثمرة فاختطلت بثمر فأكله الا تمرة لم يحنث أو لا يأكلها فاختلطت لم يبر الا بالجميع أو لا يأكل كان هذه الرمانة فأكلها يبر بجميع حبها أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما فان لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما أو لا يأكل كان ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شئ عليه وان مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث وقبله قولان كمكره وان أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث وان تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره أو لا قضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فان قدم أو مضى بعد الغروب قدرا مكانه حنث وان شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته الا بعد مدة لم يحنث أو يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليه حنث وان كاتبه أو راسله أو أشار اليه بيد أو غيرها فلا في الجديد وان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث والا حنث أو لا مالنه حنث بكل نوع وان قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حال وكذا مؤجل في الاصح لا مكاتب في الاصح أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط ايلام الا أن يقول ضربا شديدا وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا قيل ولا لطم ووكز أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضرب بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر ان علم اصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل (قلت) ولو شك في اصابة الجميع برعلى النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا أولا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث (قلت) الصحيح لا يحنث اذا أمكنه اتباعه والله أعلم وان فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث وان استوفى وفارقه فوجده ناقصا ان كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث والا حنث عالم وفي غيره القولان أولا أرى منكرا الا رفعته الى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فان عزل فالبر بالرفع الى الثاني أو الا رفعه الى قاض بر بكل قاض أو الى القاضي فلان فرآه ثم عزل فان نوى ما دام قاضيا حنث ان أمكنه رفعه فتركه والا فكمكره وان لم ينو بر برفع اليه بعد عزله *(فصل)* حلف لا يبيع أولا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أولا يزوج أولا يطلق أولا يعتق أولا يضرب فوكل من فعله لا يحنث الا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره أولا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أولا يبيع مال زيد فباعه باذنه حنث والا فلا أولا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث وكذا ان قبل ولم يقبض في الاصح ويحنث بعمري ورقبي وصدقة لا اعارة ووصية ووقف أولا يتصدق لم يحنث بهبة في الاصح أولا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام

سبقاه وجاآ معا أو لم يسبق أحد فلا شئ لاحد أو جاء مع أحدهما فعوض هذا نصفه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه والاعوض المتأخر للسابق ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الاول أو دونه صح (١٢٤) وسبق ذي خف بكتد وذي حافر بعنق وشرط لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي واصابة وبيان قدر غرض وارتفاعه ان لم يغالب عرف لا مبادرة بأن يبدر أحدهما باصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيهما ومحاطة بأن تزيد اصابته على اصابة الآخر كذا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فان عين لغا وجاز ابداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة اصابة لغرض من قرع وهو مجردها أو خرق بأن يثقبه ويسقط او خسق بأن يثبت فيه وان سقط أو مرق بأن ينفذ فان أطلقا في القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فان عين من ظنه رميا فأخلف بطل فيه وفي مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فان أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ واذا فضل حزب قسم العوض بالسوية لا لاصابة الا ان شرط وتعتبر بنصل ولو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له والا لم يحسب عليه ان لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له والا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له *(كتاب الايمان)* اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده الا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق ولرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء كالوجود والعالم والحي ان أراد وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه الا أن يريد بالحق العبادات وبالذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وحروف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين الا ان نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين ان أراد يمين نفسه لا ان فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه وتصح على ماض وغيره وتكره الا معينة في طاعة ودعوى وحاجة فان حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن تركه حنثه أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه

اشتراه زيد في الاصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلطا ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة

(كتاب النذر) هو ضربان نذر لجاج كان كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء (قلت) الثالث أظهر وبه جزم العراقيون والله أعلم ولو قال ان دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول *ونذر تبرر بأن يلتزم قربة ان حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفى مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك اذا حصل المعلق عليه وان لم يعلقه بشئ كلله علي صوم لزمه في الاظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تجميلها فان قيد بتفريق أو موالاة وجب والا جاز أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وان أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الاظهر (قلت) الاظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وان أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فان شرط التتابع وجب في الاصح أو غير معينة شرط التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان وان لم يشرطه لم يجب أو يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان وكذا العيد والتشريق في الاظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ولا يقضي أثانيهما وفي قول لا يقضي ان سبقت الكفارة النذر (قلت) ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس في الاظهر أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخر وهو الجمعة فان لم يكن هو وقع قضاؤه ومن شرع في صوم نفل فنذر اتمامه لزمه على الصحيح وان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فالاظهر انعقاده فان قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شئ عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاه أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل يجب تتميمه ويكفيه ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الاربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر *(فصل)* نذر المشي الى بيت الله أو اتيانه فالمذهب وجوب اتيانه بحج أو عمرة فان نذر الاتيان لم يلزمه مشي وان نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالاظهر وجوب المشي فان كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وان قال أمشي الى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الاصح واذا أوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه وعليه دم في الاظهر أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فان كان معضوبا استناب ويستحب تعجيله في أول الامكان فان تمكن فأخر فمات حج من ماله وان نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فان منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الاظهر او صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله الى مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على اهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين وكذا صلاة الا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والاقصى (قلت) الاظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الاول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الاول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة (قلت) الثاني هنا أظهر والله اعلم او عتق كافرة

كفارة أو عكسهما أو له تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كنذور مالي *(فصل)* غير في كفارة يمين بين اعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب مخل بعمل وكسوة عشرة مساكين كل مد من جنس فطرة أو مسمى كسوة ولو ملبوسا لم تذهب قوته (١٢٥) ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامة وازاره وسراويله لكبير لا نحو خف فان عجز عن كل بغير غيبة ماله لزمه صوم ثلاثة ولو مفرقة فان كان أمة تحل لم تصم الا باذن كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا اذن ومبعض كحر في غير اعتاق *(فصل)* حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث وان بعث متاعه كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل لا ان خرج أحدهما حالا أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام ويحنث باستدامة نحو لبس ومن حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها فقط لا بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها أو تعرف به فان أراد مسكنه فبه أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث الا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه أو لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ أو بيتا فبمسماه أو لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث وان استثناه وفي نظيره من السلام يحنث ان لم يستثنه *(فصل)* حلف لا يأكل رؤسا حنث برؤس نعم لا برؤس طير وصيد الا ان كان من بلد تباع فيه مفردة أو بيض فبمفارق بائضه حيا كدجاج ونعام أو لحما فبلحم مأكول ولو لحم رأس ولسان لا سمك وجراد ويتناول شحم ظهر وجنب لا بطن وعين والشحم عكسه والالية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر والدسم يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وان ثرده والطعام قوتا وفاكهة والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول التمر يابسا ولا الرطب تمرا ولا بسرا ولا العنب زبيبا وعكسها ولو قال لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا فبالجميع أو ذا الرطب فأكله تمرا أولا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد

معينة أجزأه كاملة فان عين ناقصة تعينت أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه او طول قراءة الصلاة أو سورة معينة او الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسلام *(كتاب القضاء)*

هو فرض كفاية فان تعين لزمه طلبه والا فان كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول وقيل لا يكره طلبه وقيل يحرم وان كان مثله فله القبول ويندب الطالب ان كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا الى الرزق والا فالاولى تركه (قلت) ويكره على الصحيح والله أعلم والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالاحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا واختلافا والقياس بأنواعه فان تعذر جمع هذه الشروط فولي سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للامام اذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف فان نهاه لم يستخلف فان أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الاصح وشرط المستخلف كالقاضي الا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ان كان مقلدا ولا يجوز ان يشرط عليه خلافه ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل بشرط عدم قاض في البلد وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه الا على راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وان رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الاظهر ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا ان لم يخص في الاصح الا أن يشرط اجتماعهما على الحكم *(فصل)* جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه وكذا الفسق في الاصح فان زالت هذه الاحوال لم تعد ولايته في الاصح وللامام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهنالك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة والا فلا لكن ينفذ العزل في الاصح والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله واذا كتب الامام اليه اذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا ان قرئ عليه في الاصح وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والاصح انعزال نائبه المطلق ان لم يؤذن له في استخلاف أو قيل استخلف عن نفسك أو أطلق فان قال استخلف عني فلا ولا ينعزل قاض بموت الامام ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا فان شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الاصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فان كان في غير محل ولايته فكمعزول ولو ادعى شخص على معزول انه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وان قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه فان حضر وأنكر صدق بلا يمين في الاصح (قلت) الاصح بيمين والله أعلم ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع وتشترط بينة وان لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره *(فصل)* ليكتب الامام لمن يوليه ويشهد بالكتاب

فكلمة كاملا لم يحنث أولا آكل من ذى البقرة أومن ذى الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ولبن ونحو ورق أولا آكل سويقا فسفه أوتناوله
بالة أومائعا فأكله بخبز حنث لان شربه أولا أشربه (١٢٦) فبالعكس أولا آكل سمنا فأكله بخبز أوفى عصيدة وعينه ظاهرة حنث * (فصل) *
حالف لا يأكل ذى التمرة فاختلطت بتمر فأكله
الا بعض تمرة لم يحنث اولا يأكلها فاختلطت
أوذى الرمانة لم يبر الا بالجميع أولا يلبس ذين
لم يحنث بأحدهما أولا ذا ولا ذا حنث به أو
لا آكل ذا غدا فتلف أومات فى غد بعد
تمكنه أو أتلفه قبله حنث أوليقضين حقه
عند رأس الهلال فايقض عند غروب آخر
الشهر فان خالف مع تمكنه حنث لان
شرع فى مقدمة القضاء حينئذ فتأخر أو
لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة أولا
يكلمه فسلم عليه حنث لان كاتبه أو راسله
أوأشار اليه أوأفهمه بقراءة آية مراده
ونواها أولا مال له حنث بكل مال وان قل
حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا لا بمكاتب أو
ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا
ولا يشترط ايلام الا أن يصفه بنحو شديد
أوليضربنه مائة سوط أوخشبة فضربه
ضربة بمائة مشدودة أوفى الثانية بعثكال
عليه مائة غصن بر وان شك فى اصابة الكل
أومائة مرة لم يبر بهذا أولا يفارقه حتى
يستوفى حقه ففارقه ولو بوقوف أو بفاس
أوأبرأه أوأحال أواحتال حنث لان فارقه
غريمه وان استوفى وفارقه ووجده غير
جنس حقه وجهله أوردىء لم يحنث أو
لا رأى منكرا الا رفعه الى القاضى فرآه بر
بالرفع الى قاضى البلد فان مات وتمكن فلم
يرفعه حنث أوالى قاض بر بكل قاض أو
الى القاضى فلان بر بالرفع اليه ولو معزولا
فان نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى
عزل حنث * (فصل) * حلف لا يفعل
كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له الا
فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله
له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد الا
بنسك أولا يهب حنث بتمليك تطوع فى
حياة أولا يتصدق لم يحنث بهبة أولا يأكل
طعاما أومن طعام اشتراه زيد حنث بما
اشتراه وحده ولو سلما لان اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أولا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بالشراء كشفعة * (باب
* (كتاب النذر) * أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه اسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره وفى الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله على أوعلى

شاهدين يخرجان معه الى البلد يخبران بالحال وتكفى الاستفاضة فى الاصح لا مجرد كتاب
على المذهب و يبحث القاضى عن حال علماء البلد وعدوله و يدخل يوم الاثنين و ينزل وسط
البلد و ينظر أولا فى أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أوظلما فعلى خصمه حجة فان كان
غائبا كتب اليه ليحضر ثم الاوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه فمن وجده
فاسقا أخذ المال منه أوضعيفا عضده بمعين و يتخذ من كل وكاتبا و يشترط كونه مسلما عدلا
عارفا بكتابة محاضر وسجلات و يستحب فقهه ووفور عقل وجودة خط وسترجا وشرطه عدالة
وحرية وعدد والاصح جواز أعمى واشتراط عدد فى اسماع قاض به صمم و يتخذ درة للتأديب
وسجنا لاداء حق ولتعزير و يستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر و برد لائقا
بالوقت والقضاء لا مسجدا و يكره أن يقضى فى حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال
يسوء خلقه و يندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشترى و يبيع بنفسه ولا يكون له وكيل
معروف فان أهدى اليه من له خصومة أولم يهد قبل ولا يتهم حرم قبولها وان كان يهدى ولا
خصومة جاز بقدر العادة والاولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه فى
المشترك وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الامام أوقاض آخر وكذا نائبه على
الصحيح واذا أقر المدعى عليه أونكل حالف المدعى وسأل القاضى ان يشهد على اقراره عنده أو
يمينه أوالحكم بما ثبت والاشهاد به لزمه أوأن يكتب له محضر بما جرى من غير حكم أوسجلا
بما حكم استحب اجابته وقيل تجب و يستحب نسختان احداهما له والاخرى تحفظ فى ديوان
الحكم واذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أوالسنة أوالاجماع أوقياس جلى نقضه
هو وغيره لا خفى والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع والاظهر انه
يقضى بعلمه الا فى حد وذلك تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أوشهادته أوشهد شاهدان انك
حكمت أوشهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر وفيها وجه فى ورقة مصونة عندهما
وله الحلف على استحقاق حق أوأدائه اعتمادا على خط مورثه اذا وثق بخطه وأمانته والصحيح
جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده * (فصل) * ليسوء بين الخصمين فى دخول
عليه وقيام لهما واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس والاصح رفع مسلم على ذمى
فيه واذا جلسا فله أن يسكت وان يقول ليتكلم المدعى فاذا ادعى طالب خصمه بالجواب فان
أقر فذاك وان أنكر فله ان يقول للمدعى ألك بينة وان يسكت فان قال لى بينة وأريد تحليفه
فله ذلك أولا بينة لى ثم أحضرها قبلت فى الاصح اذا ازدحم خصوم قدم الاسبق فان جهل او
جاؤا معا أقرع و يقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وان تأخروا مالم يكثروا ولا يقدم سابق
وقارع الا بدعوى و يحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم واذا شهد شهود فعرف عدالة
أوفسقا عمل بعلمه والاوجب الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه وكذا
قدر الدين على الصحيح و يبعث به مزكيا ثم يشافههما المزكى بما عنده وقيل تكفى كتابته وشرطه
كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أومعاملة والاصح
اشتراط لفظ شهادته وأنه يكفى هو عدل وقيل يزيد على ولى و يجب ذكر سبب الجرح
و يعتمد فيه المعاينة أوالاستفاضة و يقدم على التعديل فان قال المعدل عرفت سبب الجرح
وتاب منه وأصلح قدم والاصح أنه لا يكفى فى التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط

كذا وفى المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة والنذر ضربان نذر لجاج بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كان كلمته فعلى كذا وفيه ما التزمه أو كفارة يمين ولو قال فعلى كفارة يمين أو نذر لزمته ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلى كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كان شفى الله مريضى فعلى كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فان قيد بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة الآن شرط تتابعها أو مطلقة وجب تتابعها ان شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل فى معينة ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الاثنين لم يقضهما ان وقعت فيما مر أو فى شهرين لزمه صومهما تتابعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فان نسيه صام يوما ومن نذر اتمام نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد فان صامه عنه والا فان قدم ليلا أو يوما صام سقط والا لزمه القضاء أو التالى له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم فى الاربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر

(فصل) نذر اتيان الحرم أو شئ منه لزمه نسك أو المشى اليه لزمه مع نسك مشى من مسكنه أو أن يحج أو يعتمر ماشيا لزمه مشى من حيث أحرم فان ركب أجزاه ولزمه دم أو نسكا وعضب أناب وسن تعجيله أول تمكنه فان مات بعده فعلى من ماله أو ان يفعله عاما معينا وتمكن لزمه فان فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد احرامه قضى أو صلاة أو صوما فى وقت ففاتته قضى أو اهداء شئ الى الحرم لزمه حمله اليه ان سهل وصرفه لمساكينه أو تصدق فاعلى أهل بلد معين لزمه أو صوما بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبمثل أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعد اجاز قائما لا عكسه أو عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة اجزأه كاملة فان عين ناقصة تعينت

(كتاب القضاء) توليه فرض كفاية فمن تعين له فى ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل سنا أو مفضولا ولم يمتنع الافضل كرها له أو مساويا فكذا ان اشتهر وكفى والا سنا له وشرط القاضى

(باب القضاء على الغائب) هو جائز ان كان عليه بينة وادعى المدعى جحوده فان قال هو مقر لم تسمع بينته وان أطلق فالاصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضى نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة ان الحق ثابت فى ذمته وقيل يستحب ويجريان فى دعوى على صبى أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأنى موكلك أمر بالتسليم واذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه والا فان سأل المدعى انهاء الحال الى قاضى بلد الغائب أجابه فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى أو حكما ليستوفى والانهاء أن يشهد عدلين بذلك ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهد ان عليه ان أنكر فان قال لست المسمى فى الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فان أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم ان لم يكن هناك مشارك له فى الاسم والصفات وان كان أحضر فان اعترف بالحق طولب وترك الاول والا بعث الى الكاتب ليطالب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضى بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففى امضائه اذا عاد الى ولايته خلاف القضاء بعلمه ولو ناداه فى طرفى ولايتيهما أمضاه وان اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها ان لم يعدلها والا فالاصح جواز ترك التسمية والكتاب بالحكم يمضى مع قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح الا فى مسافة قبول شهادة على شهادة

(فصل) ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينته وحكم بها وكتب الى قاضى بلد المال ليسلمه للمدعى ويعتمد فى العقار حدوده أولا يؤمن فالاظهر سماع البينة ويبالغ المدعى فى الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها بل يكتب الى قاضى بلد المال بما شهدت به فيأخذ ويبعثه الى الكاتب ليشهد واعلى عينه والاظهر أنه يسلمه الى المدعى بكفيل ببدنه فان شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل والا فعلى المدعى مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضارها ان أمكن احضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة واذا وجب احضار فقال ليس بيدى عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم للمدعى دعوى القيمة فان نكل فحلف المدعى أو أقام بينة كلف الاحضار وحبس عليه ولا يطلق الا باحضار أو دعوى تلف ولو شك المدعى هل تلفت العين فيدعى قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب منى كذا فان بقى لزمه رده والا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعى القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطالب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطالبه وحيث أوجبنا الاحضار فثبت للمدعى استقرت مؤنته على المدعى عليه والا فهى ومؤنة الرد على المدعى

(فصل) الغائب الذى تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهى التى لا يرجع منها مبكرا الى موضعه ليلا وقيل مسافة قصر ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينة ويحكم بغير حضوره الا لتوار به أو تعززه والاظهر جواز القضاء على غائب فى قصاص وحد قذف ومنعه فى حد لله تعالى ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره ويمكنه من جرح ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة واذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك فان امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره أو غائب فى غير ولايته فليس له احضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل

كونه أهلا للشهادات كافيا بجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها وحال الرواة ولسان العرب وأقوال العلماء فان فقد الشرط قولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة وسن للامام أن يأذن للقاضى فى الاستخلاف فان أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه أو الا فلا وشرطه كالقاضى الا أن يستخلفه فى خاص كسماع بينة فكفى علمه بما يتعلق به وحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشرط عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل ان لم يشرط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين أهلا للقضاء فى غير عقوبة لله ولا ينفذ حكمه الا برضاهما به قبله ان لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفى رضاجان فى ضرب دية على عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع

(فصل) زالت أهليته بنحو جنون واغماء انعزل فلو عادت لم تعد ولايته وله عزل نفسه وللامام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة والاحرم وينفذان وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فان علمه بقراءته كتابا انعزل بهما أو بقراءة عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الامام استخلف عنى ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الامام ولا يقبل قول متول فى غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه الا ان شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضى أنه حكمه ولو ادعى على متول جور فى حكم لم يسمع الا ببينة أو مالا يتعلق بحكمه أو على معزول شئ فكغيرهما *(فصل)* تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولى يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب وليه له ويبحث القاضى عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين كخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا فى أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال ظلمت فعلى خصمه بحجة فان كان غائبا كتب اليه ليحضر ثم الاوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد خطا نديا ومترجمين وأصم مسمعين أهلى شهادة ولا يضرهما العمى ويتخذ القاضى مزكين ودرة للتأديب وسجنا لاداء حق ولعقوبة او

يسمع بينة ويكتب اليه أو لنائب فالاصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهى التى يرجع منها مبكرا ليلا وان الخدرة لا تحضر وهى من لا يكثر خروجها لحاجات

(باب القسمة) قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الامام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب فان كان فيها تقويم وجب قاسمان والا فقاسم وفى قول اثنان وللامام جعل القاسم حاكما فى التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم ويجعل الامام رزق منصوبه من بيت المال فان لم يكن فأجرته على الشركاء فان استأجروه وسمى كل قدر الزمه والا فالاجرة موزعة على الحصص وفى قول على الرؤس ثم ما عظم الضرر فى قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزو جى خف ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضى ولا يمنعهم ان قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعته كسيف يكسر وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته فى الاصح فان أمكن جعله حمامين أجيب ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقى لآخر فالاصح اجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالاجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الاجزاء فيجبر الممتنع فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء ان استووا ويكتب فى كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج فى بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضر هارقعة على الجزء الاول ان كتب الاسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد ان كتب الاجزاء فان اختلفت الانصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الارض على أقل السهام وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد الثانى بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة انبات وقرب ماء ويجبر عليها فى الاظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا اجبار أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فلا الثالث بالرد بأن يكون فى أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسطا قيمته ولا اجبار فيه وهو بيع وكذا التعديل على المذهب وقسمته الاجزاء افراز فى الاظهر ويشترط فى الرد الرضا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة ما لا اجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة فى الاصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ولو ثبت ببينة غلط أو حيف فى قسمة اجبار نقضت فان لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه ولو ادعاه فى قسمة تراض وقلنا هى بيع فالاصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى (قلت) وان قلنا اقرار نقضت ان ثبت والا فيحلف شريكه والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه وفى الباقى خلاف تفريق الصفقة أو من النصيبين معين سواه بقيت والا بطلت والله أعلم

(كتاب الشهادات) شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروأة غير متهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر والاصرار على صغيرة ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج فان شرط فيه مال من الجانبين فقمار ويباح الحداء وسماعه ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود ودف ومزمار عراقى واستماعها لا يراع فى الاصح (قلت) الاصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما فى الاصح وان كان فيه جلاجل ويحرم ضرب الكوبة وهى طبل طويل ضيق الوسط لا الرقص الا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ويباح قول شعر وانشاده الا أن يهجو أو يفحش

ومجلسا رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وان يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من

لا عاد له قبل ولايته أوزاد عليها في محلها ومن له خصومة والاجاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضمها لبيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر لمدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والاشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن اجابته

أو يعرض بامرأة معينة والمرأة تخالق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فلا كل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبله زوجة وأمة بحضرة الناس واكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وا كباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وادامة رقص يسقطها والامر فيه يختلف بالاشخاص والاحوال والاماكن وحرفة دنيئة كحجامة وكناس ودباغ ممن لا تليق به تسقطها فان اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الاصح والتهمة أن يجر اليه نفعا أو يدفع عنه ضرا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريمه ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه وبراءة من ضمنه وبجراحة مورثه ولو شهد لمورثه مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الاصح وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الاصح ولا تقبل لاصل ولا فرع وتقبل عليهما وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الاظهر واذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للاجنبي في الاظهر (قلت) وتقبل لكل من الزوجين ولاخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته وتقبل له وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة مبتدع لا تكفره لا مغفل لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحده وكذا النسب على الصحيح ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الاظهر ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب فلا وتقبل شهادته غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الاكثرون بسنة ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود اليه وكذا شهادة الزور (قلت) وغير القولية يشترط اقلاع وندم وعزم أن لا يعود وردظلامة آدمي ان تعلقت به والله أعلم *(فصل)* لا يحكم بشاهد الا في هلال رمضان في الاظهر ويشترط للزنا أربعة رجال وللاقرار به اثنان وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع واقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة واسلام وردة وجرح وتعديل وموت واعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع نسوة وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين الا عيوب النساء ونحوها ولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وانما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد فان ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك فان نكل فله أن يحلف يمين الرد في الاظهر ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاد لا نسب الولد وحريته في الاظهر ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ولو ادعت ورثة

ونسختان احداهما له والاخرى بديوان الحكم واذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو اجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء ترتب على أصل كاذب ينقذ ظاهرا ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهد ان انه حكم أو شهد بذا لم يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه ان وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ *(فصل)* تجب تسوية بين الخصمين في الاكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم واذا حضراه سكت أو قال ليتكلم المدعي فاذا ادعى طالب خصمه بالجواب فان أقر فذاك أو انكر سكت أو قال للمدعي ألك بينة فان قال لي بينة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت واذا ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى وسن تقديم مسافرين مستوفزين ونسوة ان قلوا وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل بعلمه والا استزكاه كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل منزل ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على تعديل فان قال المعدل تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعى عليه هو عدل

(باب القضاء على الغائب)

هو جائز في غير عقوبة لله ان كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر وللقاضي نصب مسخر ينكر ويجب تحليفه بعد حجته ان الحق عليه يلزمه اداؤه كما لو ادعى على نحو صبي ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال ابرأني موكلك أمر بالتسليم وله تحليفه انه لا يعلم ذلك واذا حكم بمال وله مال في محل قضاء منه والا فان سأل المدعي انهاء الحال الى قاضي بلد الغائب أنهاه باشهاد عدلين بحكم أو بسماع حجة ويسمي ان لم يعدلها والا فله ترك

تسميتها وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى ان أنكر الخصم فان قال ليس المكتوب اسمي حلف ان لم يعرف به أولست الخصم وثبت انه اسمه حكم عليه ان لم يكن ثم من يشركه فيه معاصر المدعي والا فان مات أو أنكر بعث للكاتب ليطالب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافهه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا امضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والانهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع بينة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا الى محله ليومه

(فصل) ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع بينته وحكم بها وكتب الى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أولا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط وكتب الى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه ان لم تكن أمة والا فمع أمين فان قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن المجلس فقط كلف احضار ما يسهل احضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فان نكل حلف المدعي أو أقام بينة كلف الاحضار وحبس عليه فان ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو ودفعه له ليبيعها فجحدها وشك أباقية أم لا فقال ادعى عليه كذا يلزمه رد ان بقي أو بدله ان تلف أو ثمنه ان باعه سمعت واذا أحضرت العين فثبت للمدعي مؤنة الاحضار على خصمه والا فهي مؤنة الرد عليه *(فصل)* الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ولو سمع بينة على غائب تقدم قبل الحكم لم تعدل بخبره ويمكنه من جرح ولو سمعها فانعزل فولي أعيدت ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم فان امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويحضره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب والا أحضره من عدوى ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات *(كتاب القسمة)*

قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته للشهادات وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه وأجرته من بيت المال فعلى الشركاء فان اكتروا قاسما وعين كل قدر الزمه والا فالاجرة على قدر الحصص المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته ان بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم والا لم يجبهم كسيف يكسر وحمام وطاحونة صغيرين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لا آخر

مالا ورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله ان حضر وهو كامل فان كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فاذا زال عذره حلف وأخذ بغير اعادة شهادة ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب واتلاف وولادة الا بالابصار وتقبل من أصم والاقوال كعقد يشترط سمعها وابصار فاعلها ولا يقبل أعمى الا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ولو حملها بصير ثم عمي شهد ان كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فان عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره اشارة وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فان جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وبشهد عند الاداء بما يعلم ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الاشهر والعمل على خلافه ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة وكذا أم في الاصح وموت على المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الاصح (قلت) الاصح عند المحققين والاكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلين ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الاصح وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن وتبنى شهادة الاعسار على قرائن ومخائل الضر والاضافة

(فصل) تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الاقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الاصح واذا لم يكن في القضية الا اثنان لزمهما الاداء فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى وان كان شهود فالاداء فرض كفاية فلو طلب من اثنين لزمهما في الاصح وان لم يكن الا واحد لزمه ان كان فيما يثبت بشاهد ويمين والا فلا وقيل لا يلزم الاداء الا من تحمل قصدا لا اتفاقا ولوجوب الاداء شروط أن يدعى من مسافة العدوى وقيل دون مسافة قصر وأن يكون عدلا فان دعى ذو فسق مجمع عليه قبل أو مختلف فيه لم يجب وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه فان كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها

(فصل) تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي على المذهب وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره وفي هذا وجه ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبين الفرع عند الاداء جهة التحمل فان لم يبين وثق القاضي بعلمه فلا بأس ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ولا تحمل النسوة فان مات الاصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع وان حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت وجنونه كموته على الصحيح ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذرا أو تعسر الاصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة

أجبر بطلب الآخر لا عكسه ومالا يعظم ضرره قسمته أنواع (أحدها) بالاجزاء كمثلي ودار متفقة الابنية وأرض متشابهة الاجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الانصباء ان استووا ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الاول ان كتب الاسماء أو على اسم زيد ان كتب الاجزاء فان اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد (الثاني) بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصفة أعيانا ان زالت الشركة (الثالث) بالرد كان يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا اجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والاول افراز وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة اجبار أو قسمة تراض وهي بالاجزاء نقضت وان لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواه بطلت والا بطلت فيه

(كتاب الشهادات)

المشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بان لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج ان شرط مال والا كره كغناء بلا آلة واستماعه لاحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة مطربة كطنبور وعود ومزمار عراقي ويراع وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها الا رقص الا بتكسر ولا انشاء شعر وانشاده واستماعه الا بفحش أو تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الادناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس وليس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة حليلة بحضرة الناس واكثارما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودباغ ممن لا تليق به والتهمة حيث نفع أو دفع ضرر فترد لرقيقه وغريمه مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وبراءة مضمونة ومن غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر وابعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجه وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت لغيره أو شهدا ثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد لهما بوصية منها قبلتا ولا تقبل من عدو تشخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو دين كمكافر ومبتدع ومن مبتدع لا تكفره لا داعية ولا خطابي لمثله ان لم يذكر ما ينفي الاحتمال ولا مبادر الا في شهادة حسبة في حق الله أو

غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر وأن يسمي الاصول ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فان زكوهم قبل ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز *(فصل)* رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى أو عقوبة فلا أو بعده لم ينقض فان كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة وعلى القاضي قصاص ان قال تعمدت وان رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص ان قالوا تعمدنا فان قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف ولو رجع مزك فالاصح انه يضمن أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك وقيل هو وهم شركاء ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم مهر مثل وفي قول نصفه ان كان قبل وطء ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة انه كان بينهما رضاع فلا غرم ولو رجع شهود مال غرموا في الاظهر ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم وقيل يغرم قسطه وان نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه فقسط وان زاد فقسط من النصاب وقيل من العدد وان شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو وأربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان فان رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الاصح وان شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع والاصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وان رجع ثنتان فالاصح لا غرم وأن شهود احصان أوصفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون *(كتاب الدعوى والبينات)*

تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف وان استحق عينا فله أخذها ان لم يخف فتنة والاوجب الرفع الى قاض أو ديناعلى غير ممتنع من الاداء طالبه ولا يحل أخذ شئ له أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله وكذا غير جنسه ان فقده على المذهب أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك وقيل يجب الرفع الى قاض واذا جاز الاخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال الا به ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه وقيل يجب رفعه الى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الاصح فيضمنه ان تلف قبل تملكه وبيعه ولا يأخذ فوق حقه ان أمكن الاقتصار وله أخذ مال غريم غريمه والاظهر أن المدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه فاذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومتى ادعى نقد الشرط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسير ان اختلفت بها قيمته أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فان تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ان كان يشترط فان كانت أمة فالاصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الاطلاق في الاصح ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي فان ادعى أداء أو ابراء أو شراء عين أو هبتها واقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الاصح واذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله أو رق صغير ليس في يده لم يقبل الا ببينة أو في يده حكم له به ان

ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وانما يقبل غيرها من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم باقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي وقول في تولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود (١٣٢) واستبراء سنة في فعلي وشهادة زور وقذف ايذاء *(فصل)* لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق واقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان ومالا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين الا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شئ تأمر أتين ويعيز ويذكر في حالة صدق شاهده وانما يحلف بعد شهادته وتعديله وله ترك حلفه وتحليف خصمه فان نكل فله أن يحلف يمين الرد ولو قال لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الايلاد لا نسب الولد وحريته أو غلام كان لي واعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا ولو ادعوا مالا لورثتهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه وبعالي حق كامل حضر ونكل وغيره اذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا اعادة شهادة وشرط لشهادة بفعل كزنا ابصار فيقبل أصم ويقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى الا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه شهد بهما ان غاب أو مات والا فباشارة كما لو لم يعرفهما ومات ولم يدفن ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل بخلافه ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم ويملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة حسابه عرفا أو باستفاضة *(فصل)* تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا كفاية وكذا الاداء ان كانوا جماعة ولو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن الا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين وانما يجب ان دعي من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض

لم يعرف استنادها الى التقاط فلو أنكر الصغير وهو مميز فانكاره لغو وقيل كبالغ ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الاصح *(فصل)* أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر نا كل فان ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فان حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنا كل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه واذا ادعى مالا مضافا الى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيأ أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيأ أو لا تستحق تسلم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا فان أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والاجارة فالصحيح أنه لا يقبل الا ببينة فان عجز عنها وحلف أولا ان اعترف بالملك بجحده الرهن والاجارة فحيلته أن يقول ان ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وان ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب واذا ادعى عليه عينا فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالاصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا ينزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم ان لم تكن بينة وان أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فان صدقه صارت الخصومة معه وان كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم الى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور ملك وان أقر به لغائب فالاصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الامر حتى يقدم الغائب فان كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل على حاضر وما قبل اقراره به كعقو به فالدعوى عليه وعليه الجواب ومالا كأرش فعلى السيد *(فصل)* تغليظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ نصاب زكاة وسبق بيان التغليظ في اللعان ويحلف على البت في فعله وكذا فعل غيره ان كان اثباتا وان كان نفيا فعلى نفي العلم ولوادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالاصح حلفه على البت (قلت) ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعتبر نية القاضي المستحلف فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع اثم اليمين الفاجرة ومن توجهت عليه يمين لو أقر بما طلوبها لزمه فأنكر حلف ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الاصح واذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضى بنكوله والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف فان سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمين المردودة في قول كبينة وفي الاظهر كاقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو ابراء لم تسمع فان لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشئ سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم وان تعلل باقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وقيل أبدا وان استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر

والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي من يسمعها *(فصل)* تقبل شهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله واحصان وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها كشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الاداء جهة التحمل الا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالاصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لاصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسمعه فرع وله تزكيته *(فصل)* رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده لم ينقض ولا تستوفى عقوبة فان كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا لزمهم قود ان جهل الولي تعمدهم كزنك وقاض فلو رجع هو وهم فالقود والدية منا صفة أو ولي ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا ببينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء الا ان ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث فان رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فان رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود احصان أو صفة *(كتاب الدعوى والبينات)* المدعى من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين ودين دعوى عند حاكم وان استحق عينا فكذا ان خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة له فعل مال الاصل للمال الا به والمأخوذ مضمون ان تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه ان أمكن وله أخذ مال غريمه غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر أو عينا تنضبط وصفها بصفة سلم فان تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا مع نسبتها لولي وشاهدين عدول ورضاها ان شرط ويزيد فيمن يهارق بجزاء من تصلح لمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة الا ان ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه واذا استهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة ولو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليس بيده لم يصدق الا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وانكارهما الغرور لا تسمع دعوى بمؤجل *(فصل)* أصر على سكوته عن جواب الدعوى فنكل

حسابه لم يمهل وقيل ثلاثة ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل الى آخر المجلس ومن طولب بزكاة فادعى دفعها الى ساع آخر أو غلطا حارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالاصح أنها تؤخذ منه ولو ادعى ولي صبي دينا له فانكر ونكل لم يحلف الولي وقيل يحلف وقيل ان ادعى مباشرة سببه حلف *(فصل)* ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا وفي قول تستعملان ففي قول تقسم وقول يقرع وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غيرهما بينة وهو بينة قدم صاحب اليد ولا تسمع بينته الا بعد بينة المدعي ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا الى ما قبل ازالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل لا ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه لم تسمع الا أن يذكر انتقالا ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الاصح والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح وكذا لو كان لاحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان فان كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الاظهر ولو شهدت لاحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالاظهر ترجيح الاكثر ولصاحبها الاجرة والزيادة الحادثة من يوم تذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم وانها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا للسابق من ارث وشراء وغيرهما ولو شهدت باقراره أمس بالملك له استديم ولو أقاما بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الاصح ولو اشترى شيأ فأخذ منه بحجة معلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا الا اذا ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وان ذكر سببا وهم سببا آخر ضر *(فصل)* قال آجرتك البيت بعشرة فقال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيأ في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فان اختلف تاريخ حكم للاسبق والا تعارضتا ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاما هما فان اتحد تاريخهما تعارضتا وان اختلف لزمه الثمنان وكذا ان أطلقتا أو احداهما في الاصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فان عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني فان أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وان قيدت ان آخر كلامه اسلام وعكسته الاخرى تعارضتا وان لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وان أقاما هما قدم النصراني فلو اتفقا على اسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الاب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الابوان باليمين وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله فان اختلف تاريخ قدم الاسبق وان اتحد أقرع وان أطلقتا قيل يقرع وقيل في قول

فان ادعى عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فان حلف على نفيها فقط فنكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا للسبب كما قرضتك كفى لا تستحق علي شيأ أولا يلزمني تسليم شئ وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو ان ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه (١٣٤) أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لا جيب فان أقر بالملك وادعى رهنا أو اجارة كاف بينة أو عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف الخصومة بل يحلف انه لا يلزمه تسليم أو يقيم المدعي بينة وان أقربها الحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو الغائب انصرفت فان أقام المدعي بينة فقضاء على غائب والا وقف الامر الى قدومه وما قبل اقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا كأرش فعلى السيد *(فصل)* سن تغليظ يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق الفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع اثم اليمين الفاجرة نحو توريته ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على نركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدعى صبا بل يمهل حتى يبلغ الا كافرا أبت وقال تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال الخصم حلفني فيحلف أنه لم يحلفني مكن *(فصل)* نكل أن قال بعد قول القاضي احلف لا أو أبا نكل أو سكت بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي وقضي له لا بنكوله ويمين الرد كاقرار الخصم فلا تسمع بعدها حجة بسقط فان لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته فان أبدى عذرا كاقامة حجة أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف الا برضا المدعي وان استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل الى آخر المجلس ان شاء ومن طولب بجزية فادعى مسقطا فان وافقت الظاهر حلف والا طولب بها أو بزكاة فادعاها لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي *(فصل)* ادعى كل منهما شيأ وأقام بينة به وهو بيد ويعتق ثالث سقطتا أو بيد أحدهما أو لا بيد أحدهما ورجحت بينته ان أقامها بعد بينة الخارج ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته الى ما قبل ازالة يده واعتذر بغيبتها لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي ربح الخارج فلو أزيلت يده باقرار لم تسمع دعواه بغير

يعتق من كل نصفه (قلت) المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ووارثان حائزان انه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم فان كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم

(فصل) شرط القائف مسلم عدل مجرب والاصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا فاذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتراكا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما ووطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما وكذا لو وطئ منكوحة في الاصح فاذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما وادعياه عرض عليه فان تخلل بين وطئهما حيضة فللثاني الا أن يكون الاول زوجا في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا اسلاما وحرية أم لا

(كتاب العتق) انما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه واضافته الى جزء فيعتق كله وصريحه تحرير واعتاق وكذا فك رقبة في الاصح ولا يحتاج الى نية ويحتاج اليها كنايته وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وكذا كل صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولامة أنت حر صريح ولو قال عتقك البتة أو خيرتك ونوى تفويض العتق اليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الالف والولاء لسيده ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا ولو أعتقه عتق دونها ولو كان لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر واذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فان كان معسرا بقي الباقي لشريكه والا سرى اليه أو الى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتاق وتقع السراية بنفس الاعتاق وفي قول بأداء القيمة وقول ان دفعها بان أنها بالاعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الاقوال في وقت حصول السراية فعلى الاول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد ولا يسري تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق في الاظهر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فطلبك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي باقراره ان قلنا يسري بالاعتاق ولا يسري الى نصيب المنكر ولو قال لشريكه ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى الى نصيب الاول ان قلنا السراية بالاعتاق وعليه قيمته ولو قال فنصيبي حر قبله فاعتق الشريك فان كان المعلق معسرا عتق نصيب كل منه والولاء لهما وكذا ان كان موسرا وأبطلنا الدور والا فلا يعتق شئ ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب وشرط السراية اعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يسر والمريض معسرا الا في ثلث ماله والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يسر *(فصل)* اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق ولا يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو وصى له فان كان كاسبا فعلى الولي قبوله

ذكر انتقال ويرجح بشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا بمؤرخة على مطلقة ويرجح بتاريخ سابق ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من يومئذ ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى تقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو نبين سببه ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا وثمرة ظاهرة ولو اشترى شيأ فأخذ منه بحجة غير انرار ولو مطلقة رجع على بائعه بالثمن ولو ادعى

و يعتق و ينفق من كسبه والا فان كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم ولو مات في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه وقيل من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرث فان كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء والاصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه *(فصل)* أعتق في مرض موته عبدا لا مال غيره عتق ثلثه فان كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه ولو أعتق ثلاثة لا مال غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع وقيل يعتق من كل ثلثه والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فان خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ويجوز أن يكتب أسماءهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا وان كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فان خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للاول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج ثم منه الثلث وان كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الاول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ وان تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فان خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني (قلت) أظهرهما الاول والله أعلم والقولان في استصحاب وقيل ايجاب واذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الاعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وان خرج بعضهم ظهر عبدا آخر أقرع ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الاعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده فلو أعتق ثلاثة لا مال غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فان خرج العتق للمكاسب عتق وله المائة وان خرج لغيره عتق ثم اقرع فان خرجت لغيره عتق ثلثه وان خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه *(فصل)* من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه ثم لعصبته ولا ترث امرأة ولاء الا من عتيقها وأولاده وعتقائه فان عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الاب بلا وارث فماله للبنت والولاء لا على العصبات ومن مسه رق فلا ولاء عليه الا لمعتقه وعصبته ولو نكح عبد معتقه فأتت بولد فولاؤه لمولى الام فان أعتق الاب انجر الى مواليه ولو مات الاب رقيقا وعتق الجد انجر الى مواليه فان أعتق الجد والاب رقيق انجر فان أعتق الاب بعده انجر الى مواليه وقيل يبقى لمولى الام حتى يموت الاب فينجر الى موالي الجد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء اخوته اليه وكذا

ملكا مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر وان ذكر سببا وهي آخر ض *(فصل)* اختلفا في قدر مكتري أو ادعى كل على ثالث بيده شيأ أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام بينة فان اختلف تاريخهما حكم للاسبق والا سقطتا أو أنه باعه له وأقاما سقطتا ان لم يمكن جمع والا لزمه الثمنان ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل مات على ديني فان عرفت نصرانيته حلف النصراني فان أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم وان قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني أو جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا ولو مات نصراني عنهما فقال المسلم أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة النصراني أو قال المسلم مات قبل اسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الاسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا حلف الابوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وآخر غانما وكل ثلث ماله فان اختلف تاريخ قدم الاسبق أو اتحد أقرع والاعتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه وصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثاه تعين غانم فان كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم *(فصل)* شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة فاذا ادعيا وان لم ينتفيا اسلاما وحرية مجهولا أو ولد موطوأتهما وأمكن كونه من كل كان وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فان تخلل حيضة فللثاني الا أن يكون الاول زوجا في نكاح صحيح *(كتاب الاعتاق)*

أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية ولاء وفي العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريحه وهو مشتق تحرير واعتاق وفك رقبة أو كناية كملكتك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله وملفوظا اليه فلو قال خير تك ونوى تفويضا أو اعتاقك اليك فاعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء

لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالاعتاق لما أيسر به ولو مدينا كايلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الاعتاق أو العلوق وحصته من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسرى تدبير ولو قال لو سرأ عتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعى فقط باقراره أو لتشريكه ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض الا في ثلث ماله *(فصل)* ملك حر بعضه عتق ولا يشترى لوليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولى قبوله ويعتق والا لم يجز ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فان كان مدينا بيع للدين أو بهما فقدرها كملكه مجانا والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه

(فصل) أعتق في مرض موته عبدا لا مال غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك وقيمتهم سواء أو قال أعتقت ثالثكم أو ثالث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فان خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة أقرع كما مر فان خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للاول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وان لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن يجزؤا ثلاثة واحد وواحد واثنان فان خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثالث الآخر واذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من العوض الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من الاعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمه من موت الى قبض وحسب كسبه الباقي قبله من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا مال غيرهم قيمة كل مائة وكسب

ولا نفسه في الاصح (قلت) الاصح المنصوص لا يجره والله أعلم

(كتاب التدبير) صريحه أنت حر بعد موتي أو اذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي فان وجدت الصفة ومات عتق والا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فان قال ان مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال اذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال ان شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي ان شئت اشترطت المشيئة متصلة فان قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبديهما اذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الاظهر ويصح من سفيه وكافر أصلي وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل وحربي حمل مدبره الى داره ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه اليه وفي قول يباع وله بيع المدبر والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته فمحته نقضته رجعت فيه صح ان قلنا وصية والا فلا ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالاسبق من الموت والصفة وله وطء مدبرة ولا يكون رجوعا فان أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر

(فصل) ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الاظهر ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فان ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره وقيل ان رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فان مات عتق دون الام وان باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول ان عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبر ولده وجنايته كجناية فمن ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كان دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وان احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الاظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه وان أقاما بينتين قدمت بينته

(كتاب الكتابة)

هي مستحبة ان طلبها رقيق أمين قوي على كسب قيل أو غير قوي ولا تكره بحال وصيغتها كاتبتك على كذا منجما اذا أديته فأنت حر وبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ويقول المكاتب قبلت وشرطها تكليف واطلاق وكتابة المريض من الثلث فان كان له مثلاه فصحت كتابة كله فان لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق وان أدى مائة عتق ثلثاه ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه فان وقفناه بطلت على الجديد ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط

أحدهم مائة أقرع فان خرج العتق للمكاتب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فان خرج لغيره عتق ثلثه أوله عتق ربعه وله ربع كسبه
(فصل) من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بفوائده الاقرب وولاء ولد عتيقة من عبد لاولاها فان عتق الاب
أو الجد انجر لمولاه أو الاب بعد الجد انجر لمن لاه ولو لملك هذا الولد أباه جر ولاء اخوته اليه

(كتاب التدبير)

هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كأن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده فان قال ان مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو مترا خيا وللوارث كسبه قبله لا نحو بيعه كأن مات ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال ان أومتى شئت اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو ان ولو قال لعبديهما اذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي المالك اختيار وعدم صبا وجنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف وحربي حل مدبره لدارهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبايلاد لا بردة ورجوع لفظا وانكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالاسبق *(فصل)*

حل من دبرت حاملا مدبر لا ان بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت كعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فان باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت من الثلث بعد الدين كمعتق علق بصفة قيدت بالمرض كان دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه باختياره وحلف فيما معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله

(كتاب الكتابة) هي سنة بطالب أمين مكتسب والافباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما في معتق وكتابة مريض من الثلث فان خلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها ايجابا ككاتبتك على كذا منجما مع اذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو

العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر وقيل ان ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار وعند انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الالف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتابة دون البيع ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بادائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الاظهر ولو كاتب بعض رقيق فسدت ان كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا ان أذن أو كان له على المذهب ولو كاتبا معا أو وكلا صح ان اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجز أحدهما وأراد الآخر ابقاءه فكابتداء عقد وقيل يجوز ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي ان كان موسرا *(فصل)* يلزم السيد أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه اليه والحط أولى وفي النجم الاخير أليق والاصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وان وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع والا فالسبع ويحرم وطء مكاتبته ولا حد فيه ويجب مهر والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب وصارت مستولدة مكاتبة فان عجزت عتقت بموته وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الاظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شئ والحق فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق والمذهب أن أرش جناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف فان عتق فله والا فللسيد ولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدي الجميع ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فان أبى قبضه القاضي فان نكل المكاتب حلف السيد ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله فان كان في النجم الاخير بان أن العتق لم يقع وان كان قال عند أخذه أنت حر وان خرج معيبا فله رده وأخذ بدله ولا يتزوج الا باذن سيده ولا يتسرى باذنه على المذهب وله شراء الجواري لتجارة فان وطئها فلا حد والولد نسيب فان ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا ولا تصير مستولدة في الاظهر وان ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول ان كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه والا فيجبر فان أبى قبضه القاضي ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الابراء ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها فلو باع وأدى الى المشتري لم يعتق في الاظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع فأدى الى المشتري ففي عتقه القولان وهبته كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب واعتاق عبده وتزويج أمته ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم

(فصل) الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها الا أن يعجز عن الاداء وجائزة للمكاتب فله ترك الاداء وان كان معه وفاء فاذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وان شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ في الاصح ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب امهاله فان أمهل ثم أراد الفسخ فله وان كان معه عروض أمهله ليبيعها فان عرض كساد فله أن

منفعة موجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن (١٣٨) عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتبا معا صح ان اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكهما فلو عجز فعجز أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي ان أيسر وعاد الرق

(فصل) لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الاخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب قيمته وصارت مستولدة مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فان عتق فله والا فلسيده ولا يعتق شئ من مكاتب الا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده خذه أو أبرئه عنه فان أبى قبضه القاضي فان نكل حلف سيده ولو خرج المؤدى معيبا رده أو مستحقا بان أن لا عتق وان قال عند أخذه أنت حر وله شراء اماه لتجارة لا تزوج الا باذن سيده ولا وطء فان وطئها فلا حد والولد نسيب فان ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض ان امتنع لغرض والا أجبر فان أبى قبض القاضي أو عجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا يبيعها ولا يبيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شئ مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره اعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم

(فصل) الكتابة لازمة للسيد فلا يفسخها الا ان عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وان حضر ماله وليس لحاكم أداء منه وجائزة للمكاتب فله ترك الاداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن امهاله أو لبيع عرض وجب وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لاحضار ماله من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء ان وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على

لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وان كان ماله غائبا أمهله الى الاحضار ان كان دون مرحلتين والا فلا ولو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الاداء منه ولا تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدي القاضي ان وجد له مالا ولا بجنون السيد ويدفع الى وليه ولا يعتق بالدفع اليه ولو قتل سيده فلوارثه قصاص فان عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فان لم يكن فله تعجيزه في الاصح أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الاقل من قيمته والارش فان لم يكن معه شئ وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الارش فان بقي منه شئ بقيت فيه الكتابة وللسيد فداؤه وابقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافئ والا فالقيمة ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر والا فلا ويصح باذن سيده في الاظهر ولو اشترى من يعتق على سيده صح فان عجز وصار لسيده عتق أو عليه لم يصح بلا اذن وباذن فيه القولان فان صح تكاتب عليه ولا يصح اعتاقه وكتابته باذن على المذهب

(فصل) الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالاداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بابراء وتبطل بموت سيد وتصح الوصية برقبته ولا يصرف اليه سهم المكاتبين وتخالفهما في أن للسيد فسخها وانه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به ان كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق فان تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به (قلت) أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث برضا أحدهما والرابع لا يسقط والله أعلم فان فسخها السيد فليشهد فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه والاصح بطلان الفاسدة بجنون السيد واغمائه والحجر عليه لا بجنون العبد ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو ورثته صدقا ويحلف الوارث على نفي العلم ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا فان لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الاصح بل ان لم يتفقا فسخ القاضي وان كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد ان عرف سبق ما ادعاه والا فالعبد ولو قال السيد وضعت عنك النجم الاول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما فان أنكرا صدقا وان صدقاه فكاتب فان أعتق أحدهما نصيبه فالاصح لا يعتق بل يوقف فان أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للاب وان عجز قوم على المعتق ان كان موسرا والا فنصيبه حر والباقي قن للآخر (قلت) بل الاظهر العتق والله أعلم وان صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه ان كان موسرا

(كتاب أمهات الاولاد) اذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة عتقت بموت السيد أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد اذا ملكها أو بشبهة فالولد حر

سيده لزمه قود أو أرش مما معه فان لم يكن فله تجهيزه أو على أجنبي لزمه قود أو الاقل من قيمته والارش فان لم يكن معه مال عجز الحاكم بطلب المستحق و بيع بقدر الارش و بقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله ان كافأه والا فالقيمة وللمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق عليه باذن وتبعه رقا وعتقا

ولا تصير أم ولد اذا ملكها في الاظهر وله وطء أم الولد واستخدامها واجارتها وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير اذنها في الاصح ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال والله أعلم

*(فصل) * الكتابة الباطلة باختلال ركن ملغاة الا في تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر وفي أنه يعتق بالاداء و يتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وانها تبطل بنحو جنونه السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله ان كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فان اتحد فالتقاص ولو بلا رضا ورجع صاحب الفضل به فان فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه كنت فسخت فانكر حلف ولو ادعى كتابة فانكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم ان لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وان قبضه وقال المكاتب بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فانكر حلف السيد ان عرف ذلك والا فالمكاتب أو قال وضعت النجم الاول أو بعضا فقال بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال كاتبني أبو كما فصدقاه فكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم ان عتق نصيب الآخر فالولاء للاب وان عجز عاد قنا ولا سراية وان صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن يحلفه فان أعتق المصدق وكان موسرا سرى العتق

*(كتاب أمهات الاولاد) *

حبلت من حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد رقيق أو بشبهة فحر ولا تصير أم ولد وان ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال تم كتاب متن المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بمزيد شكره تنمو البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآتي بالمعجزات الباهرات وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والسيادات أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب المنهاج للامام أبي زكريا يحيى النووي في فقه الامام الشافعي رضي الله عن الجميع وأسكنهم من الجنة أعلى مكان رفيع ولتتم الفائدة على القارئ حلى هامشه بمنهج شيخ الاسلام زكريا الانصاري وذلك بالمطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية بجوار سيدي أحمد الدردير قريبا من الجامع الازهر المنير ادارة المفتقر لعفو ربه القدير أحمد البابي الحلبي ذي العجز والتقصير في شهر محرم الحرام سنة ١٣٠٨ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية آمين آمين آمين

